OBJECTIF BARREAU

LES ESSENTIELS DU DROIT

-

La justice pénale

NON, TOUT CE QUE VOUS DIREZ NE SERA PAS RETENU CONTRE VOUS !

La procédure pénale, c'est la vie, la vraie ! Et la vie ce n'est pas toujours comme dans les films.

L'objectif de ce fascicule est de faire de vous de fins connaisseurs de la procédure pénale, de son jargon si particulier employé dans vos séries « *Canal* » préférées.

Vous allez enfin arrêter de dire « *Objection votre Honneur* », ou demander s'il faut un « *mandat* » pour une perquisition ou encore si les policiers doivent dire « *vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous* ». Vous allez enfin comprendre comment fonctionne la matière pénale, quels sont vraiment vos droits et comment faire respecter ceux de vos futurs clients.

	Conseils pratiques
Programme de révision	Le programme se divise en deux blocs : o La procédure pénale *stricto sensu* ; o Le droit de l'exécution des peines. Il s'agit de vous mettre dans la peau d'un avocat pénaliste et de résoudre un cas pratique. Pour vous aider, vous trouverez au long du fascicule des tableaux de synthèse, des pictogrammes , ainsi que des « Objectif Cas pratiques » pour vous donner des exemples concrets de sujets.
Conseils de méthodologie et de révision **#Jamaissansmoncode**	Il est impossible de tout connaître par cœur ! Même Yoda n'y arriverait pas ! Il faut en revanche savoir chercher dans le Code de procédure pénale. Il faut, constamment, travailler avec le code qui deviendra à la fin de l'été votre meilleur ami, votre confident… Quand vous révisez, quand vous lisez le fascicule, quand vous faites vos cas pratiques… **#Jamaissansmoncode**
Réformes récentes	o La grande réforme de procédure de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2020 pour ce qui est de l'instruction et le 24 mars 2020 pour ce qui est de la peine ; o La réforme du droit pénal des mineurs est entrée en vigueur le 30 septembre 2021.
Ouvrages autorisés lors de l'examen	On peut se référer au site du CNB sur cette question : ✓ Codes annotés, mais non commentés ; ✓ Recueils de textes réglementaires, législatifs, constitutionnels, et normes européennes et internationales (pour la procédure pénale, presque tout est dans le Code de procédure pénale). Tous les documents peuvent être surlignés ou soulignés. Les marque-pages et Post-it sont acceptés.

Soyez confiants, mais n'hésitez pas non plus à poser des questions : non, tout ce que vous direz ne sera pas retenu contre vous ! Et si vous ne comprenez rien au texte encadré ci-dessous, alors plongez-vous dès maintenant dans le fascicule. Nous en reparlerons de vive voix…

Le 6 janvier 2021 à 20 h 30, monsieur Barreau sort de son cabinet et se fait violemment agresser par un individu. Des passants qui ont vu la scène crient « au secours ». Une patrouille de la police nationale qui passait par là entend les cris et voit un homme courir. L'équipage de police décide de procéder à son **interpellation**. Il est 20 h 35. Agissant en **flagrance**, l'interpellation ne pose pas de difficulté. Le mis en cause est toutefois **menotté** et emmené au poste de police. On lui **notifie** alors son **placement en garde à vue (GAV)** et les **droits afférents**. Il ne souhaite pas voir de **médecin** pour l'heure, mais sollicite l'assistance d'un **avocat commis d'office**. Une **audition** de « grande identité » est réalisée par l'un des **agents de police** avant l'arrivée du conseil. Le mis en cause qui se prénomme Michel fait l'objet par le **procureur de la République (Proc)** d'un **renouvellement** de sa mesure de garde à vue pour **24 heures** supplémentaires après présentation devant lui en **visioconférence**. À l'issue de 40 heures de garde à vue, Michel est présenté à un **juge d'instruction** en vue d'un **interrogatoire de première comparution (IPC)**. Il est **mis en examen** pour des **faits correctionnels** et, sur **réquisitions** conformes du **ministère public**, le magistrat instructeur saisit par **ordonnance** le **juge des libertés et de la détention (JLD)** aux fins de placement en **détention provisoire**. Le même jour, ledit juge fait droit à l'ordonnance. Michel interjette **appel** de cette ordonnance dans le délai de **10 jours** auprès du **greffe pénitentiaire**. La chambre de l'instruction **(Chins)** de la cour d'appel statue dans le délai imparti et **confirme** l'ordonnance.

Dans le cadre de **l'information judiciaire**, le juge d'instruction délivre une **commission rogatoire (CR)** aux fins de découvrir d'éventuels co-auteurs ou complices et autorise les **officiers de police judiciaire (OPJ)** à réaliser des **interpellations** et **perquisitions** en ce sens. Il délivre également un **mandat d'amener** à l'encontre d'un **suspect**.

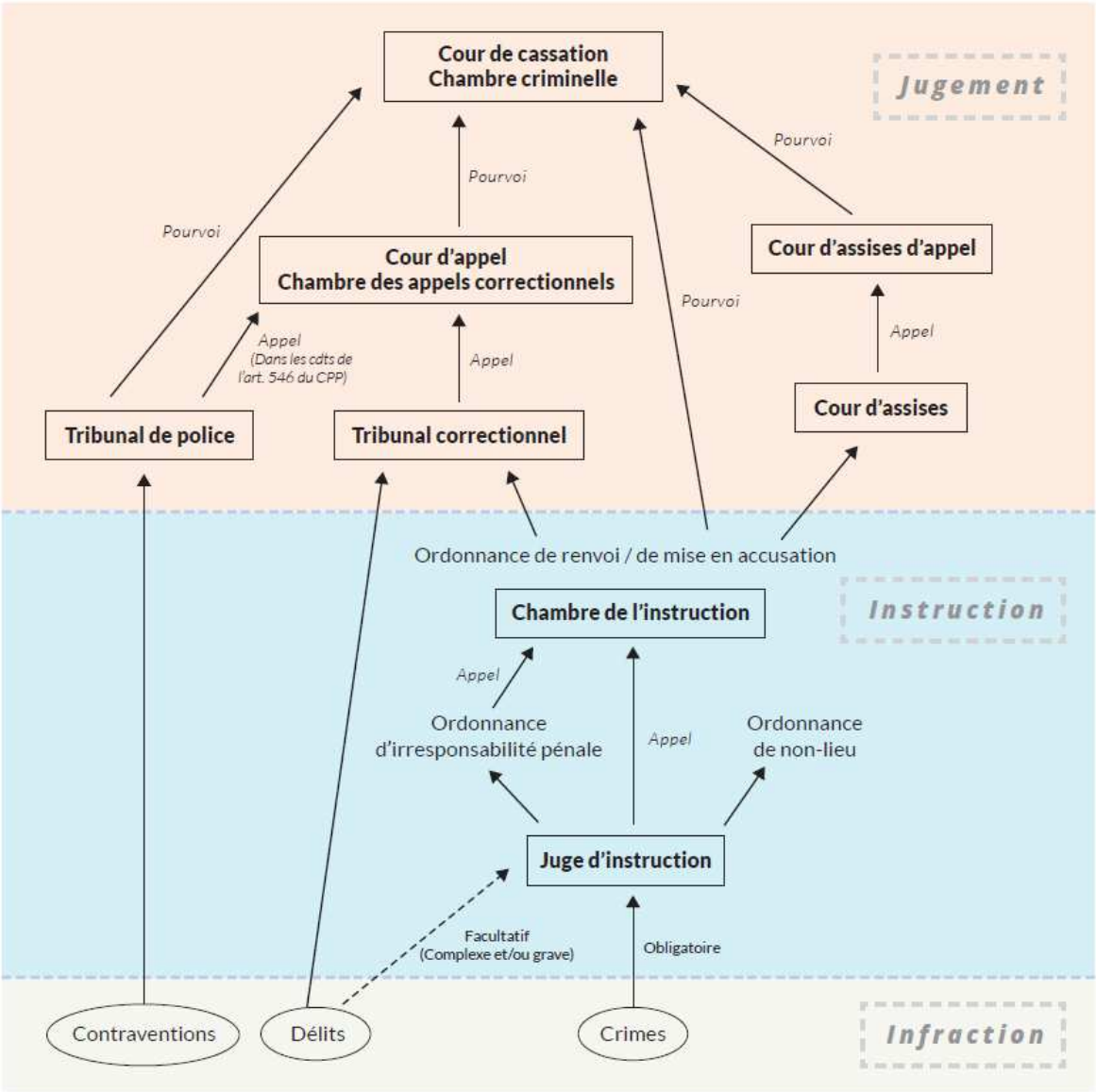
Michel est entendu deux fois par le magistrat instructeur en présence de son conseil. À la suite d'une énième **demande de mise en liberté**, le juge des libertés et de la détention ordonne la remise en liberté de Michel. Le parquet fait appel (sans **référé-détention** qui n'est pas applicable en l'espèce) et la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance. Dans l'intervalle et respectant le **délai de forclusion de 6 mois**, le conseil de Michel dépose une **requête en nullité** de la mise en examen considérant qu'il n'existait pas **d'indice grave ou concordant** au moment de l'interrogatoire de première comparution.

Quelques mois plus tard, le juge d'instruction délivre son **avis de fin d'information** (le fameux **175**). Le conseil de Michel rédige des **observations** à l'issue de la transmission du **réquisitoire définitif** du parquet.

Le juge d'instruction rend une **ordonnance de non-lieu partiel** et de **renvoi devant le tribunal correctionnel** avec **maintien sous contrôle judiciaire**.

Le **jugement** se tiendra quelques mois plus tard devant la 10e chambre correctionnelle du **tribunal judiciaire** de Paris. Après lui avoir rappelé qu'il peut se taire, répondre aux questions ou faire des déclarations, le Président **instruit le dossier**. À l'issue, Michel prononce ses **derniers mots** et le tribunal se retire pour délibérer. Verdict : 15 mois ferme sans mandat de dépôt. Après un rapide calcul (Michel déduit le temps déjà passé en détention provisoire – 4 mois, plus les crédits de réduction de peine), il lui reste un peu plus de 8 mois ferme à tirer. Heureusement, il pourra aménager sa peine par le biais par exemple d'une **semi-liberté** ou d'une **détention à domicile**.

SCHEMA DE LA PROCEDURE PENALE



LISTE DES ABREVIATIONS

Ass. plén. : Assemblée plénière de la Cour de cassation
Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
C. cass. : Cour de cassation
C. civ. : Code civil
C. com. : Code de commerce
C. déf. : Code de la défense
C. route : Code de la route
CC : Conseil constitutionnel
CE : Conseil d'État
CESEDA : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ch. Réunies : Chambres réunies de la Cour de cassation
Civ. 1re : Première Chambre civile de la Cour de cassation
Civ. 2e : Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation
CJM : Code de justice militaire
CJPM : Code de la justice pénale des mineurs
COJ : Code de l'organisation judiciaire
Com. Eur. : Commission européenne
ConvEDH : Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
CourEDH : Cour européenne des droits de l'homme
CP : Code pénal
CPP : Code de procédure pénale
CRFPA : Centre régional de formation professionnelle des avocats
Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation
C. trav. : Code du travail
DDHC : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
DP : Dalloz périodique
Dr. fam. : Revue Droit de la famille
Dr. pén. : Revue Droit pénal
DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme
OPJ : Officier de police judiciaire
Ord. 2 février 1945 : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
PIDCP : Pacte international sur les droits civils et politiques
QPC : Question prioritaire de constitutionnalité
Soc. : Chambre sociale de la Cour de cassation

SOMMAIRE

Non, tout ce que vous direz ne sera pas retenu contre vous !.....1

Sommaire 6

Thème I – Les principes directeurs de la procédure pénale 7

Thème II – Les enquêtes.....26

Thème III – Les actions 90

Thème IV – L'instruction préparatoire 125

Thème V – Le jugement 182

Thème VI – Les voies de recours.....211

Table des matières 234

THEME I – LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE PENALE

Dans ce thème…

Nous allons étudier les grands principes qui guident la procédure pénale. Ils sont fondamentaux et irrigueront beaucoup de développements tout au long du fascicule. Il faudra bien les garder à l'esprit notamment lorsque seront étudiés les nullités de procédure et les griefs à l'encontre d'une partie à la procédure.

- ✓ Qu'est-ce que le droit à un procès équitable ? Quelles en sont les différentes composantes ?
- ✓ Qu'est-ce qu'un tribunal indépendant ? Quelles sont les différentes formes d'impartialité ?
- ✓ Comment apporte-t-on la preuve d'une infraction pénale ?
- ✓ L'autorité publique est-elle soumise aux mêmes règles que les parties privées ?
- ✓ Est-ce que la provocation à la preuve par l'autorité publique est autorisée ? *Quid* de la provocation à l'infraction ? Des procès déloyaux ?

Les textes essentiels :

Article 3 de la ConvEDH : droit au respect de la dignité humaine.
Article 6 de la ConvEDH : droit à un procès équitable.
Article 8 de la ConvEDH : droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.
Article 9 de la DDHC : présomption d'innocence.
Article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la ConvEDH : droit à un double degré de juridiction.
Article préliminaire du CPP : droit à un procès équitable.
Article 9-1 du Code civil : Présomption d'innocence.
Article 35 *ter* de la loi du 29 juillet 1881 : répression de l'atteinte à la présomption d'innocence par voie de presse.

Les décisions essentielles :

CourEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975 (n° 4451/70) : sur le droit d'accès à un premier juge.
CourEDH, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984 (n° 7819/77 ; 7878/77) : sur le droit à un tribunal indépendant.
CC., 9 avril 1996, n° 96-373 : consacre le droit au recours effectif.
CourEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France (n° 15175/89) : sur la présomption d'innocence.
CourEDH, Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998 (n° 25829/94) : sur la provocation à la preuve et à l'infraction.
CourEDH, Khoudobine c. Russie, 26 octobre 2006 (n° 59696/00) : sur la provocation à la preuve et à l'infraction.

CHAPITRE I – LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE

L'article préliminaire, I, du Code de procédure pénale pose les jalons du principe du droit à un procès équitable : *« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. »*

Ce principe est évoqué par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 95-360 du 2 février 1995 au travers des droits de la défense dont le respect *« implique, notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ».*

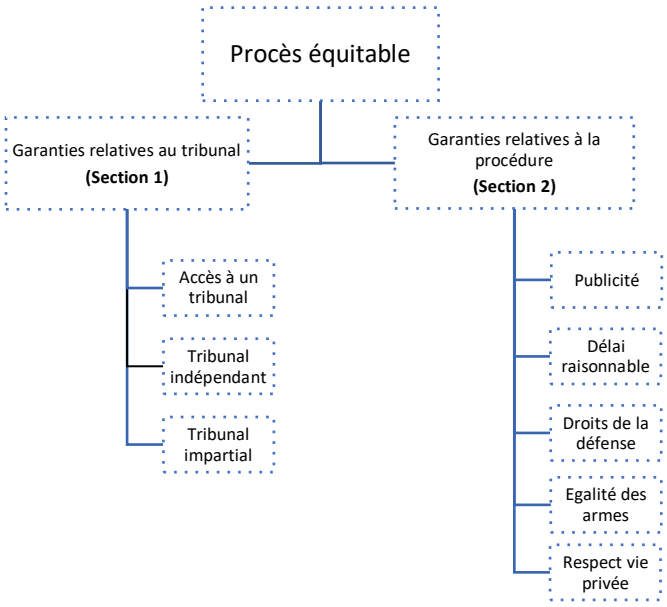
Ce principe est surtout ancré et décliné au sein de l'article 6 « droit à un procès équitable » de la Convention européenne des droits de l'homme :

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :
   a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
   b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
   c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
   d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
   e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Du principe du droit à un procès équitable découlent plusieurs garanties scindées en deux catégories : les garanties relatives au tribunal **(Section 1)** et celles relatives au déroulement de la procédure **(Section 2)**.



SECTION 1 – LES GARANTIES RELATIVES AU TRIBUNAL

Les garanties relatives au tribunal comprennent le droit d'accès à un tribunal **(I)**, indépendant **(II)** et impartial **(III)**.

I. Le droit d'accès au tribunal

Le droit d'accès au tribunal comprend le droit d'accès à un premier juge **(1)** et celui d'exercer une voie de recours **(2)**. Il faut dès à présent préciser que le terme « tribunal » doit être entendu au sens large comme toute juridiction appelée à statuer, que la formation soit collégiale ou unique (ex : juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, chambre de l'instruction ou tribunal correctionnel…).

1. Droit d'accès à un premier juge. Si l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (« ConvEDH ») n'évoque pas explicitement le droit d'accès au juge, la Cour européenne des droits de l'homme (« CourEDH ») a estimé que ce droit s'induit nécessairement du droit à un procès équitable, car *« on ne comprendrait pas que l'article 6. § 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge »* (*CourEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, n° 4451/70*).

Limite. Le droit d'accès à un tribunal n'impose pas aux États d'octroyer le droit à l'assistance judiciaire.

Illustrations. Le droit d'accès au tribunal doit être concret et effectif. Sont contraires au droit d'accès à un tribunal :

- La mise en place d'un coût de procédure trop élevé (*CourEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, n° 6289/73*) ;
- La demande d'une somme de consignation excessive (*CourEDH, Aït-Mouhoub c. France, 28 octobre 1998, n° 22924/93*) ;
- La prise en compte des chances de succès des prétentions d'un individu dans le cadre de l'octroi ou du refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle (*CourEDH, Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, n° 25357/94*).

Application en matière pénale. Le droit d'accès au juge est particulièrement important lorsqu'un individu est sous le coup d'une mesure de contrainte :

Article 5 de la ConvEDH	Article 66 de la Constitution	Article préliminaire, III, du CPP
Le droit d'une personne arrêtée ou détenue : **§3.** *« d'être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires »*. **§4.** *« d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »*.	*« Nul ne peut être arbitrairement détenu. »* *« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »*	*« Les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. »*

2. **Droit au recours effectif**. Le *« droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction »* a été consacré par le Conseil constitutionnel (*Cons. const., 9 avril 1996, n° 96-373*).

Limite. Le droit d'accès à un tribunal ne crée pas d'obligations à l'égard des États de créer des cours d'appel ou de cassation (*CourEDH, Brualla Gomez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, n° 26737/95*).

Toutefois, quand une voie de recours existe et que les conditions juridiques d'exercice sont remplies, les États ne peuvent pas entraver l'exercice de ce recours. Par exemple, le droit à un recours effectif est méconnu lorsque le greffe d'un centre de détention ne transmet pas la demande d'exercice d'une voie de recours d'un détenu à la juridiction compétente en temps utile (*CourEDH, Barbier c. France, 17 janvier 2006, n° 76093/01*).

3. Droit à un double degré de juridiction. Le droit à un double degré de juridiction découle du droit au recours effectif et est protégé par les normes suivantes :

Article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la ConvEDH	Article préliminaire, III, du CPP
Consacre et limite le droit à un double degré de juridiction : **2.1** *« Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. »* **2.2** *« Ce droit peut faire l'objet d'exceptions »,* il peut notamment être exclu pour les infractions mineures.	*« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »*

Le Conseil constitutionnel a déclaré que les restrictions à la possibilité pour la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de non-lieu ne sont pas conformes à la Constitution (Cons. const., 23 juillet 2010, n° 2010-15/23 QPC).

Limite. Le droit à un double degré de juridiction n'est pas absolu et connaît des exceptions. La loi prévoit notamment des cas dans lesquels il n'est pas possible de faire appel. Par exemple, depuis le 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, ses décisions sont rendues en premier et *« dernier ressort »* (*art. R211-3-24 COJ*).

II. Le droit à un tribunal indépendant

L'indépendance du tribunal est garantie sur le plan international et interne par les articles suivants :

Article 6 de la ConvEDH	Article 64 de la Constitution	Article 16 de la DDHC
Consacre le droit à ce que sa cause soit entendue par *« un tribunal indépendant établi par la loi »*.	*« Le président est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. »*	*« Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »*

Le tribunal doit notamment être indépendant à l'égard du pouvoir exécutif **(1)**, du pouvoir législatif **(2)**, des parties **(3)**. Cette indépendance est organique, fonctionnelle et/ou psychologique.

1. Indépendance par rapport au pouvoir exécutif. La CourEDH a dégagé des critères d'appréciation de l'indépendance d'une juridiction *(CourEDH, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, n° 7819/77; 7878/77)* :

- Le mode de désignation : le pouvoir exécutif ne doit pas nommer discrétionnairement les juges d'une juridiction ;
- La durée du mandat : la brièveté du mandat doit s'accompagner de garanties telles que l'inamovibilité ;
- L'existence de garanties contre des pressions extérieures : le pouvoir exécutif ne doit pas donner des instructions dans l'exercice de l'activité juridictionnelle.

2. Indépendance par rapport au pouvoir législatif. Le Parlement ne doit pas pouvoir modifier les données d'un procès ou influer sur sa solution.

Cette protection est assurée par le Conseil constitutionnel selon lequel « il n'appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ». (Cons. const., 22 juillet 1980, n° 80-119).

3. Indépendance par rapport aux parties. Les magistrats du siège et les magistrats du parquet doivent être indépendants des parties au procès.

C'est la raison pour laquelle un principe d'irresponsabilité civile des magistrats existe. Il s'agit d'éviter que les justiciables mécontents d'une décision de justice rendue à leur égard ne multiplient les actions contre les juges qui l'ont rendue.

Toutefois, la responsabilité pénale des magistrats pourra être engagée pour certaines infractions spécifiques du Code pénal, telles que l'abus d'autorité (art. 432-4 CP), la corruption active (art. 433-1 CP) ou passive (art 432-11 CP), ou le déni de justice (art. 434-7-1 CP).

III. Le droit à un tribunal impartial

A. Les types d'impartialité

Dans l'arrêt Piersack contre Belgique du 1er octobre 1982 n° 8692/79, la Cour européenne des droits de l'homme expose que *« si l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que le juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective, amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ».* Ainsi la CourEDH adopte une conception mixte de la notion d'impartialité, laquelle doit être à la foi subjective **(1)** et objective **(2)**.

1. Impartialité subjective. Le tribunal doit être subjectivement impartial : aucun de ses membres ne doit avoir de parti pris ou de préjugé personnel (*CourEDH, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, no 8692/79*). C'est par exemple le cas lorsque l'un des jurés devant juger un accusé français d'origine algérienne a tenu des propos racistes, le tribunal n'est pas impartial (*CourEDH, Remli c. France, 23 avril 1996, no 16839/90*).

2. Impartialité objective. Le tribunal doit être objectivement impartial : il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (*CourEDH, 26 février 1993, Padovani c. Italie, no 13396/87 et CourEDH, 28 octobre 1998, Castillo Algar c. Espagne, no 28194/95*).

Illustration – Cumul de fonctions dans une même affaire. En principe, le cumul, dans une même affaire, des fonctions de poursuite et de jugement est de nature à induire un doute légitime sur l'impartialité du tribunal. Le Code de procédure pénale prohibe donc, à peine de nullité, la succession de certaines fonctions dans une même affaire :

- Le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ne peuvent pas participer au jugement de l'affaire qu'ils ont connue (*art. 49 CPP et art. 137-1 CPP*) ;
- Le magistrat d'une cour d'assises ne peut pas participer au jugement de l'affaire dès lors qu'il a préalablement fait un acte de poursuite ou d'instruction, participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé (*art. 253 CPP*).

À titre exceptionnel, un juge peut intervenir successivement dans une même affaire lorsque les circonstances le justifient (*ConvEDH, Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, no 10486/83*).

Dans le cas particulier de la justice des mineurs, le juge d'instruction peut aussi être juge de jugement (*ConvEDH, Nortier c. Pays-Bas, 24 août 1993, no 13924/88*). Toutefois, le Conseil constitutionnel a précisé que sont contraires au principe d'impartialité, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire en ce qu'elles ne font pas interdiction au juge des enfants qui a instruit une affaire de présider le tribunal pour enfants devant lequel elle est renvoyée (*Cons. const., no 2021-893 QPC, 26 mars 2021*).

B. Les moyens de contrôle de l'impartialité

Au-delà de l'interdiction des cumuls de fonctions susmentionnés, le respect du principe d'impartialité peut être assuré par la récusation **(1)**, la suspicion légitime **(2)** et le dépaysement **(3)**.

1. Récusation. Elle vise un seul membre de la juridiction (*art. 668 CPP*). C'est l'incident de procédure soulevé par une partie qui suspecte un juge de partialité envers l'un des plaideurs sans contester la compétence d'une juridiction. Les magistrats et tout juré peuvent être récusés. L'article 668 du Code de procédure pénale vise neuf cas de causes de récusation du juge. Toutefois, le ministère public ne peut jamais être récusé (*art. 669 CPP*).

Procédure. La demande de récusation peut être introduite par le ministère public et par les parties au procès. Elle est déposée au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat mis en cause. Ce dépôt doit être fait avant le début des plaidoiries, à moins que la cause de la récusation ne soit apparue après cette phase.

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Elle ne produit pas d'effet automatique sur l'instance pénale. Le procès ou l'instruction se poursuit normalement, sans tenir compte de la procédure en récusation. La juridiction saisie peut, toutefois, procéder au renvoi de l'affaire afin d'attendre l'issue de la procédure de récusation.

Le premier président de la cour d'appel (ou de la Cour de cassation si la demande de récusation vise le premier président de la cour d'appel) statue par ordonnance qui produit effet de plein droit (*art. 671 CPP*). Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

2. Suspicion légitime. Elle concerne l'ensemble de la juridiction (*art. 662 CPP*) : c'est une demande de renvoi soulevée par une partie qui fait valoir que les magistrats qui composent la juridiction (qu'elle soit collégiale ou unique) font collectivement preuve, ou risquent de faire preuve d'inimitié, ou d'animosité à son égard. Si le renvoi est ordonné, la juridiction est immédiatement et définitivement dessaisie. Les actes effectués avant l'arrêt

de renvoi demeurent valables. Par exemple, en cas d'hostilité manifestée publiquement par un juge d'instruction à un inculpé (*Crim., 21 août 1990,* n° *90-84.352*).

Procédure. La demande de récusation peut être introduite par le ministère public, les parties au procès et le procureur général près la Cour de cassation. La requête doit être présentée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif, à moins que la Cour de cassation n'en décide autrement (art. 662 al. 4, du CPP).

La voie de l'opposition contre un arrêt de la Cour de cassation rejetant une demande de suspicion légitime n'est pas ouverte à la partie qui a formé cette demande (*Crim., 26 juin 1963, n° 63-90.998*). Un rejet de la demande de renvoi n'interdit pas la présentation d'une nouvelle demande fondée sur des faits postérieurs (*art. 667 CPP*).

3. Dépaysement. Il consiste à transférer l'instruction d'une juridiction territorialement compétente à une autre juridiction qui serait, en temps normal, considérée comme incompétente en application des principes du Code de procédure civile ou pénale (*art. 665, al. 2 CPP*).

Procédure. Le dépaysement peut être demandé *« pour cause de suspicion légitime »* à l'égard du tribunal, *« pour sûreté publique »* ou *« dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice »*. La demande de dépaysement peut être introduite par le ministère public, par une partie au procès et par le procureur général près la Cour de cassation. La requête doit être présentée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation. La Cour a 8 jours à compter de la requête pour se prononcer, car il s'agit très fréquemment de cas urgents (*art. 665, al. 5 CPP*).

Objectif Cas Pratique

Si l'énoncé d'un cas pratique évoque une audience devant une juridiction, il est important de s'assurer des garanties du procès équitable relatives au tribunal : l'accès au tribunal est-il entravé ? Le tribunal est-il indépendant des pouvoirs exécutif, législatif et des parties privées ? L'un des membres du tribunal (jurés compris) a-t-il fait état de préjugés à l'égard du mis en cause ? L'un des magistrats siégeant à la juridiction de jugement a-t-il eu à connaître de l'affaire par le passé ? Le principe *ne bis in idem* a-t-il été respecté ?

Si tel est le cas, il conviendra selon les cas de : solliciter le moyen de remédier à la violation de l'article 6 de la ConvEDH (e.g. récusation du magistrat, suspicion légitime, dépaysement) ou de soulever la nullité du jugement au visa de l'article 6 de la ConvEDH.

***Exemple type** : Une jeune femme a été victime de violences volontaires et se trouve depuis dans un état végétatif. Monsieur X, son concubin est mis en examen. Bien qu'il clame son innocence, le magistrat en charge du dossier, monsieur Y, semble convaincu de sa culpabilité et le qualifie de « menteur » au sein d'une interview télévisée. Le lendemain de sa dernière audition, monsieur X découvre que monsieur Y est en couple avec la mère de la victime, partie civile dans ce dossier.*

Qu'en pensez-vous ?

De manière générale les mots « commission rogatoire », « mis en examen » et « juge d'instruction » révèlent que vous êtes dans la phase d'instruction de la procédure pénale.

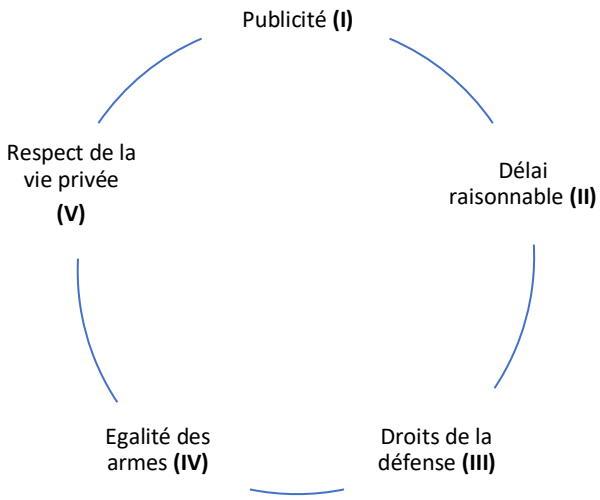
***Majeure** : Qualifiez monsieur Y de juge d'instruction. Rappelez que le rôle du juge d'instruction est de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité et d'instruire à charge et à décharge (art. 81 CPP). Définir le principe d'impartialité, l'impartialité subjective (la juridiction ne doit avoir de parti pris ou de préjugé personnel, viser CourEDH, Piersack, 1er octobre 1982 no 8692/79), l'impartialité objective (la juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime, viser CourEDH, 26 février 1993, Padovani c. Italie, no 13396/87 et CourEDH, 28 octobre 1998, Castillo Algar c. Espagne, no 28194/95). Présenter les moyens de contrôle de l'impartialité (récusation, suspicion légitime, dépaysement). Le juge d'instruction peut faire l'objet d'une récusation (art. 669 CPP). En outre, le juge d'instruction constitue à lui seul une juridiction, il peut faire l'objet d'une requête en suspicion légitime (Cass. crim., 20 juill. 1972, no 72-92.135) et d'une requête en dépaysement (662 CPP).*

***Mineure** : En l'espèce, le juge entretient une relation intime avec l'une des parties et paraît se dispenser d'instruire l'affaire à décharge. Donc on peut légitimement douter de son impartialité. La juridiction d'instruction n'est pas objectivement impartiale. De plus, en qualifiant le mis en examen de « menteur », le magistrat manifeste expressément et publiquement son hostilité à l'égard de ce dernier. Le juge d'instruction n'est pas subjectivement impartial.*

***Conclusion** : Il est possible de formuler des requêtes en récusation, en suspicion légitime et dépaysement (présenter la procédure de chaque requête telles que détaillées ci-dessus : juridiction compétente, délais pour se prononcer, conséquences de la demande sur l'instance en cours, etc.). Toujours envisager les conséquences des procédures que vous proposez d'introduire : si ces demandes prospéraient,* Monsieur Y serait immédiatement et définitivement dessaisi de l'affaire.

N'oubliez jamais de tirer les conséquences de votre moyen de droit. Si dans le cas pratique, la règle est bien énoncée, mais que vous n'en tirez pas de conséquence au cas d'espèce, seulement la moitié du travail est faite. N'oubliez pas que vous défendez un client, pas juste des principes.

SECTION 2 – LES GARANTIES RELATIVES A LA PROCEDURE



I. La publicité

Le principe de publicité des débats ainsi que ses exceptions (notamment s'agissant des mineurs) sont examinés plus largement dans la partie du fascicule relative au jugement (*Cf.* Thème V du fascicule). L'idée générale est que la justice est rendue au nom du peuple français et que celui-ci doit être mis en capacité d'assister à l'œuvre de justice. La publicité est conçue comme un moyen de contrôle de l'activité juridictionnelle.

Selon le Conseil constitutionnel, *« il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique »* (*Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492*).

II. Le délai raisonnable

1. Droit protégé. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est notamment consacré à :

- L'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et
- L'article préliminaire du Code de procédure pénale.

2. Critères d'appréciation du caractère « raisonnable » du délai. De nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment *CourEDH, Kemmache c. France, 27 novembre 1991, n° 12325/86 et n° 14992/89*) rappellent que le caractère raisonnable ou non du délai de la procédure s'apprécie en fonction des trois critères suivants :

- La complexité de l'affaire ;
- Le comportement du requérant ;
- Celui des autorités compétentes.

Un arrêt de la CEDH en date du 24 avril 2025 a apporté une précision importante en matière de délai raisonnable en cas de personne présentant une vulnérabilité. En effet, dans cet arrêt relatif à des violences sexuelles commises sur des mineurs, la vulnérabilité est érigée en critère d'appréciation du délai raisonnable, la Cour considérant que « la particulière vulnérabilité de la requérante (…) impliquait de traiter le dossier avec une particulière diligence » (CEDH, 24 avril 2025, *L. et autres c/ France*, req. n° 46949/21, 24989/22, 39759/22).

3. Conséquences de la violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. La violation de ce droit peut ouvrir droit à réparation, par l'engagement de la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice. Néanmoins, la violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne peut pas entraîner la nullité de la procédure (*Crim., 24 avril 2013, n° 12-82.863*).

L'atteinte excessive au droit à être jugé dans un délai raisonnable peut conduire à la nullité des poursuites lorsque cette atteinte a causé une violation irrémédiable des principes de fonctionnement de la justice pénale, notamment des droits de la défense et des règles d'administration de la preuve (*CA Versailles, 15 sept. 2021, n° 21/3005*).

III. Les droits de la défense

1. Droits protégés par la Constitution. Le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (*Cons. const., 2 décembre 1976, n° 76-70).* La Cour de cassation estime que *« la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel »* (*Ass. plén., 30 juin 1995, n° 94-20.302*). Elle affirme également que le principe de libre défens*e « domine la procédure pénale »* (*Crim., 9 février 1988, n° 87-82.709*).

2. Énumération des droits de la défense. L'article 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire, III, alinéa 2, du Code de procédure pénale démontrent la diversité des droits de la défense :

- Le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ;
- Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense ;
- Le droit de se défendre soi-même ;
- Le droit d'être assisté d'un défenseur ;
- Le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ;
- Le droit d'obtenir l'interrogatoire des témoins à décharge ; et
- Le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète.

La Cour européenne a également déduit du droit à un procès équitable *« le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination »* (*CourEDH, Funke c. France, 25 février 1993, n° 10828/84*).

Exemple : la chambre de l'instruction qui n'a pas avisé l'avocat, dans les délais et formes prévus à l'article 197 du code de procédure pénale, que la comparution de son client se ferait par visioconférence, l'empêchant ainsi de se trouver auprès de lui pendant l'audience, méconnaît les droits de la défense (Crim. 5 déc. 2023, n° 23-85.403)

IV. L'égalité des armes

1. Notion. L'égalité des armes implique, pour toute partie, d'avoir *« une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse »* (*Com. Eur., Szwabowicz c. Suède, 30 juin 1959, n° 434/58*). Ce principe constitue une composante du droit à un procès équitable (*CourEDH, Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, n° 1936/63*).

2. Conséquences pratiques. L'égalité des armes implique que les parties disposent des mêmes droits concernant :

- Les délais d'exercice des voies de recours (venant condamner le droit d'appel étendu des procureurs généraux : *Crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598 ; Crim., 10 février 2009, n° 08-83.837*) ;
- Le droit de l'avocat d'une partie d'assister à l'audition d'un expert effectuée par le juge d'instruction sur réquisitions du procureur de la République en présence de celui-ci (*Crim., 11 mai 2010, n° 10-80.953*) ; et
- L'accès à une procédure contradictoire : c'est-à-dire la possibilité *« pour une partie, de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter »* (*CourEDH, Lobo et Machado c. Portugal, 20 février 1996, n° 15764/89*). Le principe du contradictoire a été introduit en matière d'enquête préliminaire en ce que l'article 77-2 du Code de procédure pénale permet, à l'issue d'un délai d'un an, tant à la personne qui a fait l'objet d'une garde à vue ou d'une audition libre qu'à la victime de consulter le dossier de la procédure afin de formuler des observations au ministère public.

V. Le respect de la vie privée

1. Droit au respect de la vie privée. L'article 8 de la ConvEDH proclame le droit de toute personne au respect *« de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »* tout en organisant un régime de restrictions si celles-ci sont *« prévues par la loi »* et *« nécessaires, dans une société démocratique »*.

2. Admission d'une atteinte nécessaire et proportionnée. Certaines mesures pénales sont, par principe, attentatoires au respect de la vie privée (ex : géolocalisation, interception téléphonique, sonorisation et fixation d'image, infiltration…). L'article préliminaire du Code de procédure pénale précise qu'*« au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction »*.

L'absence de législation spécifique en matière d'écoutes téléphoniques a été considérée comme une violation du droit à la vie privée et familiale par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH, Kruslin c. France et Huvig c. France, 24 avril 1990, n° 11105/84).

Plus récemment, la Cour de cassation a estimé, au visa de l'article 8 de la ConvEDH, que la géolocalisation constitue « une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge » (Crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.949).

Une loi du 28 mars 2014 est venue par la suite encadrer ce type d'investigation.

Le Conseil constitutionnel a jugé satisfaisant l'équilibre ainsi défini entre les nécessités de la manifestation de la vérité et le droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile (Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693).

Objectif Cas Pratique

Ces différents principes doivent toujours guider vos réflexions dans le cadre de la résolution de cas pratique. Comme nous le verrons plus tard dans le fascicule, ils sont d'ailleurs souvent ceux qui pourront être invoqués dans le cadre d'une action en nullité pour déterminer le grief porté aux intérêts de votre client. À cet égard, les droits de la défense sont déterminants et il est souvent possible de s'y rattacher.

Exemple type : *Dans le cadre d'une instruction, une interception téléphonique est réalisée par les enquêteurs sans commission rogatoire du juge d'instruction.*

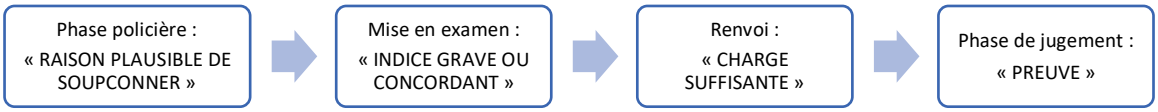
Majeure : *Rappeler l'article 8 de la ConvEDH et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, outre les articles particuliers relatifs aux interceptions téléphoniques et aux commissions rogatoires que nous verrons plus tard dans le fascicule (Cf. Thème II). Rappeler également, en fonction du stade de la procédure, les règles relatives aux nullités.*

Mineure : *Invoquer l'absence de respect de la procédure de mise en œuvre d'une interception téléphonique et le grief de l'atteinte à la vie privée qui en résulte.*

Conclusion : *L'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'interception téléphonique seront annulés.*

CHAPITRE II – LA PREUVE PENALE

Le terme *de « preuve »* utilisé dans ce chapitre est générique. En effet, avant qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'une preuve au sens strict, la procédure pénale connaît différentes déclinaisons de la valeur probante des éléments en fonction du stade de la procédure. Plus la procédure avance, plus la valeur probante de ces éléments doit être grande.



SECTION 1 – LA CHARGE DE LA PREUVE

La charge de la preuve repose sur le demandeur en matière pénale, c'est-à-dire qu'elle incombe en général au ministère public qui déclenche et exerce l'action publique. La preuve doit donc être rapportée par l'accusation de manière à renverser la présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé. Tel est le sens de l'adage *« actori incumbit probatio ».*

I. La présomption d'innocence comme règle de preuve

A. Le principe de la présomption d'innocence

Article 9 de la DDHC	Article 6 de la ConvEDH	Article préliminaire du CPP	Article 304 du CPP
Tout homme est *« présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ».*	*« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »*	*« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. »*	*« Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez* […] *de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter". »*

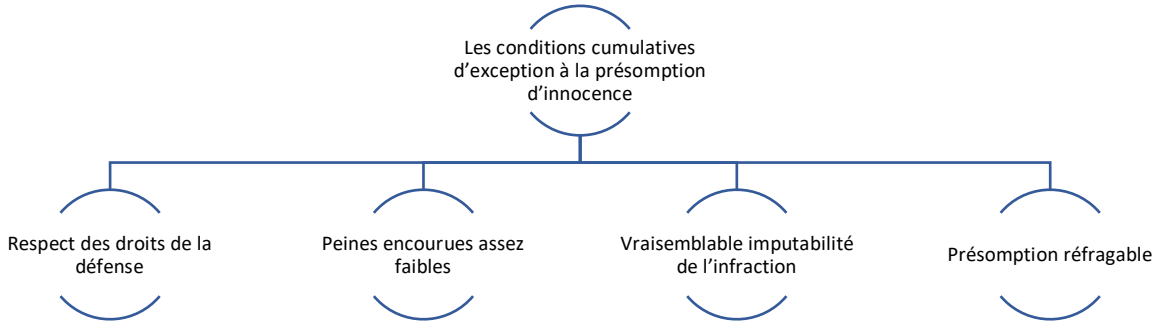
L'accusé peut donc en principe se contenter d'une attitude *« défensive »*, car il revient au ministère public de prouver les éléments constitutifs de l'infraction. La démonstration de l'accusation ne doit laisser aucun doute sur la culpabilité, auquel cas le prévenu sera relaxé ou l'accusé acquitté.

En revanche, la défense doit démontrer les éléments lorsqu'elle invoque un moyen de défense (*reus in excipiendo fit actor*), par exemple lorsqu'elle entend se prévaloir d'un fait justificatif ou d'une cause de non-imputabilité.

B. Les exceptions à la présomption d'innocence

1. Présomptions de culpabilité instituées par le législateur. La Cour européenne des droits de l'homme l'a admis dès lors que ces présomptions sont réfragables, c'est-à-dire susceptibles de preuve contraire (*CourEDH, Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, n° 10519/83 ; CourEDH, Pham Hoang c. France, 25 septembre 1992, n° 13191/87*).

Pour le Conseil constitutionnel, *« en principe, le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ».* Toutefois, les Sages l'ont admis à plusieurs conditions (*Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411)* :



2. Illustration – Élément matériel.

- En matière d'infraction aux règles de stationnement ou de limitation de vitesse, il est admis que pèse sur le titulaire du certificat d'immatriculation une responsabilité pécuniaire (*art. L.121-2 et L.121-3 du Code de la route*). Attention, il ne s'agit toutefois pas d'une condamnation pénale ;
- En matière de proxénétisme est assimilé à cette infraction le fait de *« ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution »* (*art. 225-6, 3° CP*) ;
- En matière de droit douanier, il existe une présomption de participation directe à l'infraction visant le détenteur de marchandises entrées en fraude ou le transporteur (*art. 392 à 394 du Code des douanes*).

3. Illustration – Élément moral.

En matière de droit de la presse, l'article 35 *bis* de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que *« toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur ».*

II. La présomption d'innocence comme règle de fond

Un droit fondamental. La présomption d'innocence est une règle de preuve, mais également une règle de fond. En effet, la présomption d'innocence est un droit subjectif fondamental (*CourEDH, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, n° 15175/89*) consacré à l'article 9-1 du Code civil : *« chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ».* La CEDH allant même jusqu'à sanctionner une phrase inscrite dans un arrêt de la Cour de cassation, estimant que l'indication selon lequel le mis en examen avait « participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée » constituait une atteinte à la présomption d'innocence, la constatation de la violation est en soi suffisante pour établir le dommage (CEDH , 4 juillet 2024, *Gravier c/ France*, req. n° 49904/21).

L'existence de cette prérogative attachée au suspect a notamment conduit à remplacer l'expression *« détention préventive »* par celle de *« détention provisoire »*, ou encore le mot *« inculpation »* par l'expression *« mise en examen ».*

A. La prévention des atteintes à la présomption d'innocence

1. Prévention des atteintes à la présomption d'innocence prévues par le Code civil. L'article 9-1, alinéa 2 du Code civil, dispose qu'en cas de violation de la présomption d'innocence, *« le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais »* du responsable.

Les journalistes sont libres de rendre compte des affaires judiciaires, et même de divulguer le nom des personnes mises en cause, mais ne peuvent assortir la relation des faits d'un commentaire révélant un préjugé sur la culpabilité de la personne (*Civ. 2e, 20 juin 2002, no 00-11.916*).

2. Prévention des atteintes à la présomption d'innocence prévue par le Code de procédure pénale. L'article 803, alinéa 2, du Code de procédure pénale impose de prendre toutes les mesures pour éviter qu'une personne menottée ou entravée fasse l'objet d'une photographie ou d'un enregistrement audiovisuel.

La « fenêtre de publicité » offerte au procureur de la République à l'article 11, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permet de rendre publics des éléments couverts par le secret peut éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes de nature à nuire à la présomption d'innocence du mis en cause.

B. La sanction des atteintes à la présomption d'innocence

1. Sanction des atteintes à la présomption d'innocence prévues par le Code civil. L'article 9-1, alinéa 2 du Code civil, prévoit l'existence d'une réparation du dommage subi en cas d'atteinte à la présomption d'innocence.

2. **Sanction des atteintes à la présomption d'innocence prévue par le droit de la presse**. L'article 35 *ter* de la loi du 29 juillet 1881 réprime notamment le fait de :

- Diffuser sans l'accord de l'intéressé l'image d'une personne mise en cause dans une procédure pénale qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive et faisant apparaître soit qu'elle porte des menottes ou des entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire ;
- De réaliser, publier ou commenter un sondage portant sur la culpabilité d'une personne ou la peine susceptible d'être prononcée à son encontre.

En outre, en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenu définitif, l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 permet à une personne désignée dans un journal, à l'occasion de l'exercice des poursuites, d'exiger une insertion dans ce journal.

3. Sanction des atteintes à la présomption d'innocence prévue par le Code de procédure pénale. Une décision de non-lieu peut faire l'objet d'une publication intégrale ou partielle ou d'un communiqué publié dans la presse. Cette mesure peut être ordonnée par le juge d'instruction (*art. 177-1 CPP*) ou la chambre de l'instruction (*art. 212-1 CPP*) à la demande de la personne concernée ou avec son accord, d'office ou à la demande du ministère public.

SECTION 2 – L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

I. Le principe de la liberté de la preuve

Aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, *« hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ».* Il s'agit en effet en droit pénal de prouver un *« fait matériel »* et non un *« acte juridique »*. Conformément aux dispositions de procédure civile, la preuve d'un fait matériel est donc libre et ne doit pas être limitée à certains modes de preuve particuliers. L'examen dans le fascicule des actes d'enquêtes et d'instruction fournira une liste des éléments de preuve susceptibles d'être retenus par le juge pour caractériser une infraction.

II. Les limites au principe de liberté de la preuve

A. Les modes de preuve imposés

Modes de preuves imposés – Illustrations. Il arrive qu'il soit interdit au juge d'utiliser d'autres éléments pour forger son intime conviction que certaines preuves :

- En matière contraventionnelle, la preuve contraire ne peut être rapportée que *« par écrit ou par témoins »* (*art. 537, al. 3 CPP*). À ce titre, si le juge doit entendre le témoin proposé par la défense, il est libre d'estimer qu'il ne suffit pas d'apporter la preuve contraire à un procès-verbal (*Crim., 4 mars 2014, n° 13-81.135*) ;
- En matière d'infraction à législation sur les stupéfiants, l'article L.235-1, du Code de la route, indique que *« toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende »*. Il en résulte qu'en cas d'annulation de l'analyse sanguine ou salivaire, le juge ne peut condamner en se basant par exemple sur les aveux du prévenu (*Crim., 15 février 2012, n° 11-84.607*).

B. Les modes de preuve prohibés

Code de procédure pénale. Outre les règles de fond et de forme qu'impose le Code de procédure pénale et qui limitent la liberté dans l'administration de la preuve, celle-ci est également circonscrite par une exigence de respect des droits fondamentaux et du principe de loyauté de la preuve.

C. Respect des droits fondamentaux

Le respect de la dignité humaine Article 3 de la ConvEDH	**Le respect des droits de la défense Article 432 du CPP**	**Le respect de la liberté d'expression Article 109 al 2 du CPP**
Interdiction du recours à certains modes de preuves, tels que l'audition sous hypnose (*Crim., 12 décembre 2000, n° 00-83.852*) ou le recours à la torture.	*« La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat. »*	*« Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine. »*

Le législateur doit s'assurer de l'équilibre entre les nécessités inhérentes à la procédure pénale et le respect des droits et libertés fondamentaux. Cela signifie notamment qu'il se doit d'encadrer les techniques d'investigation.

D. Principe de loyauté

1. Distorsion d'application. Le principe de loyauté s'applique différemment en fonction de la nature de la partie. Si les parties privées ne sont pas soumises au principe de loyauté, les autorités publiques le sont. En effet, ces dernières bénéficiant du monopole de la violence légitime et des mesures de contrainte. Elles ont à leur disposition un panel de mesures exorbitantes pour rechercher les auteurs d'infractions. En somme, la fin ne justifie pas tous les moyens. Comme le disait le doyen Bouzat, *« il en va de la dignité de la justice »*.

2. Principe de loyauté & autorités publiques. Elles ont l'obligation de respecter, dans la recherche de la preuve, un principe de loyauté. Cela revient à interdire les ruses et artifices, telles que l'imitation par un juge de la voix d'un mis en cause (*Conseil supérieur de la magistrature, 31 janvier 1888 / Cass.ch. réun., 31 janvier 1888, S. 1989. 1. 241*).

À ce sujet, la jurisprudence distingue la provocation à la preuve, qui est autorisée, de la provocation à l'infraction (*CourEDH, Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, n° 25829/94 ; CourEDH, Khoudobine c. Russie, 26 octobre 2006, n° 59696/00 ; Crim., 30 avril 2014, n° 13-88162*). Il est certain que dans beaucoup de cas la frontière est ténue.

Provocation à la preuve par l'autorité publique : Autorisation. Ainsi ne constitue pas un procédé prohibé le fait pour des policiers de se cacher dans un placard pour constater des faits de corruption (*Crim., 22 avril 1992, n° 90-85.125*). Tel n'est pas non plus le cas lorsque des policiers se présentent comme des consommateurs de stupéfiants auprès de trafiquants de produits stupéfiants (*Crim., 24 février 1999, n° 98-83.574*). Par ailleurs, le fait pour des policiers de répondre à une annonce de vente en se présentant comme acquéreurs et de fixer un rendez-vous avec l'auteur du vol dans le but de l'appréhender n'a en rien déterminé les agissements de ce dernier et ne porte pas atteinte à l'équité du procès (*Crim., 15 décembre 2015, n° 15-84.373*).

Cette technique du « coup d'achat » est désormais prévue à l'article 706-32 du Code de procédure pénale, de même que la livraison contrôlée. Cette disposition précise que « les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction » (art. 706-32, dern.al. CPP).

Provocation à l'infraction par l'autorité publique : Interdiction. En revanche méconnaît le principe de loyauté de la preuve l'officier de police judiciaire qui pour interpeller des individus qu'il soupçonne de voler dans des voitures, place dans une voiture des objets de valeurs et demande à un ami des suspects de les inviter à manger dans un restaurant en face de la voiture en question (*Crim., 9 août 2006, n° 06-83.219*). La jurisprudence de la Cour de cassation prohibe toute manœuvre de nature à inciter la personne visée à commettre une infraction qu'elle n'aurait pas commise en l'absence de ce stratagème.

***Interdiction des stratagèmes déloyaux**. Bien que la sonorisation d'un parloir de maison d'arrêt (Crim., 1er mars 2006, n° 05-87.251) ou même d'une cellule d'un tel lieu (Crim., 17 mars 2015, n° 14-88.351) soit permise, la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que la combinaison de deux procédés légaux, une garde à vue d'une part et une sonorisation d'autre part, constitue un stratagème déloyal (Ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339). La sonorisation de cellules contiguës de garde à vue constitue une violation du principe de loyauté et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.*

***Absence de stratagème (illustration)** : seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. N'encourt dès lors pas la censure l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation, dans un lieu public, d'une ressortissante étrangère, suspectée d'avoir commis une infraction pénale, à la suite de sa convocation, à l'instigation des enquêteurs, à la préfecture pour évoquer sa situation administrative, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire et qu'il n'est ni démontré ni même allégué d'atteinte à l'un de ses droits (Crim., 7 janvier 2025 – n° 23-85.753).*

Le recours par les agents habilités à la méthode dite du « client mystère » n'est pas déloyal, dès lors que ce procédé a été utilisé sans provocation à l'infraction, et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne poursuivie (Crim., 27 juin 2023, n° 22-83.338).

3. Sanction de la déloyauté de l'autorité publique. Le non-respect du principe de loyauté rend irrecevables en justice les actes affectés (*Crim., 11 mai 2006, n° 05-84.837*) et conduit à leur annulation (*Crim., 27 février 1996, n° 95-81.366*), y compris lorsqu'ils concernent d'autres mis en examen (*Crim., 15 décembre 2015, n° 15-82.013*) ou lorsque la preuve provient d'une autorité étrangère (*Crim., 7 février 2007, n° 06-87.753*).

4. Principe de loyauté & parties privées. La chambre criminelle a posé comme principe *« qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale »* (*Crim., 15 juin 1993, n° 92-82.509*). Le même arrêt ajoute qu'il appartient seulement aux juges *« d'en apprécier la valeur probante »*, après les avoir soumis au débat contradictoire (*également Crim., 27 janvier 2010, n° 09-83.395*).

La chambre criminelle a pu estimer que les éléments de preuve obtenus de manière illicite ou déloyale par un particulier ne peuvent être annulés dès lors qu'ils ne constituent pas des actes ou pièces de l'information

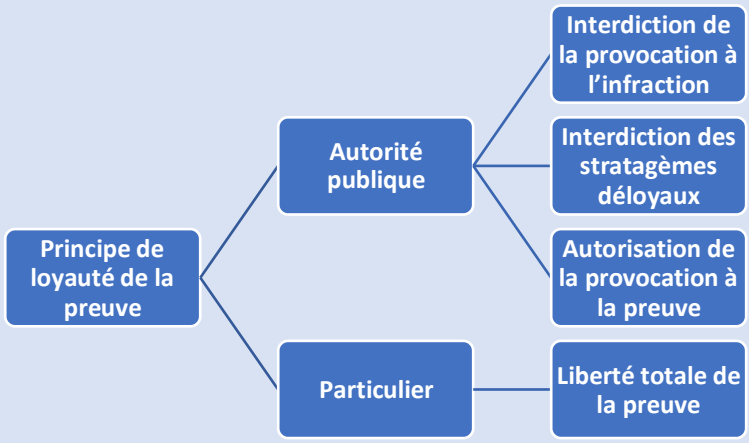
judiciaire (*Crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464*). Toutefois, la partie privée devra répondre de ses actes si la preuve est issue d'une infraction pénale.

Une difficulté particulière peut se poser lorsque la preuve est recueillie par un particulier avec la collaboration ou à l'initiative d'une autorité publique. Dans cette hypothèse, le principe de loyauté s'applique dès lors que l'autorité publique participe directement ou indirectement à la confection de la preuve (*a contrario, Ass. plén., 10 novembre 2017, n° 17-82.028*).

Objectif Cas Pratique

Le principe de loyauté de la preuve est un sujet redondant des cas pratiques de procédure pénale. La différence entre provocation à la preuve (autorisée) et provocation à l'infraction et stratagèmes déloyaux (prohibés) est parfois ténue. Il est parfois difficile de bien différencier les deux hypothèses. L'important est que vous puissiez bien argumenter dans un sens ou dans l'autre.

Attention à bien distinguer selon la personne qui apporte la preuve : parties privées *vs* autorité publique.



La déloyauté d'une preuve rapportée par l'autorité publique doit conduire à rejeter la preuve. Le requérant peut soulever la nullité de l'acte ou du procès-verbal constituant la preuve, notamment sur le fondement de l'article 6 de la ConvEDH. S'il n'existe plus d'autre preuve ou que les preuves restantes ne sont pas assez probantes, le client pourra faire l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.

Exemple type : *Un enquêteur infiltré dans une cellule radicalisée va être à l'initiative de la préparation d'un attentat en fournissant de l'argent, des armes et un appartement à des individus n'ayant aucun projet terroriste précis.*

Majeure : *Qualifier l'enquêteur d'autorité publique, rappeler le principe de loyauté de la preuve auquel il est soumis, distinguer la provocation à l'infraction de la provocation à la preuve. Rappeler la JP de la CourEDH et de la chambre criminelle sur ce point.*

Mineure : *En l'espèce, si l'enquêteur n'avait pas eu un rôle actif dans la préparation des attentats, alors les éléments caractérisant l'infraction n'auraient pas été réunis, il s'agit bien d'une provocation à l'infraction qui est interdite en vertu du principe de loyauté de la preuve. Démontrer son rôle actif dans la préparation de l'attentat.*

Conclusion : *L'autorité publique ayant provoqué à l'infraction, les procès-verbaux de recueils de preuve seront annulés et, en fonction du stade de la procédure, l'individu aura bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe/acquittement.*

N'oubliez pas de tirer les conclusions de cette nullité !

SECTION 3 – L'APPRECIATION DE LA PREUVE

I. Le principe de libre appréciation de la preuve

Principe. À la suite de l'énoncé du principe de liberté dans la recherche de la preuve, l'article 427, alinéa 1er du Code de procédure pénale se termine par la proposition suivante : *« Le juge décide d'après son intime conviction. »* Par opposition au système des preuves légales, qui attribue une valeur à chaque preuve, le système des preuves morales existant en procédure pénale française permet au juge de choisir la ou les preuves emportant sa conviction.

1. Intime conviction. Le mécanisme de l'intime conviction est particulièrement bien décrit à l'article 353 du Code de procédure pénale qui contient l'instruction lue aux jurés par le président de la cour d'assises avant que celle-ci ne se retire pour délibérer : *« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? »*

2. Aveu. Longtemps considéré comme la reine des preuves, l'aveu est lui aussi *« laissé à la libre appréciation des juges »* (*art. 428 CPP*), qui sont donc libres de décider de sa valeur probante (*Crim., 21 octobre 1965, n° 65-90.318*). De même, contrairement à une idée répandue, y compris au sein des juridictions (*Crim., 3 décembre 2008, n° 08-82.179*), les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne font pas foi jusqu'à preuve contraire, mais *« ne valent qu'à titre de simples renseignements »* (*art. 430 CPP*).

3. Principe du contradictoire. Si le juge apprécie la preuve librement, il *« ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui »* (*art. 427, al. 2 CPP*). Ainsi, les éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire sont exclus (*Crim., 20 mai 1992, n° 91-83.781*).

II. Les exceptions au principe de la libre appréciation de la preuve

1. Procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. À titre exceptionnel, le juge n'est pas libre d'accorder à une preuve la valeur qu'il souhaite et certains procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu d'une disposition spéciale :

- Les procès-verbaux ou rapports établis par des personnes disposant de pouvoirs de police judiciaire constatant une infraction (*art. 537, al. 2 CPP*) à condition qu'ils caractérisent l'infraction (*Crim., 27 janvier 2016, n° 15-80.581*) ;
- Les infractions constatées par des procès-verbaux des agents de contrôle de l'inspection du travail (*art. L8113-7 du Code du travail*) ;
- Les infractions au Code de l'urbanisme constatées par les procès-verbaux de certains agents commissionnés à cet effet (*art. L.480-1 du Code de l'urbanisme*) ;
- Les infractions en matière de liberté des prix et de concurrence (*art. L450-2 du Code de commerce*).

L'inexactitude des faits constatés ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin (*art. 431 CPP*).

2. Procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux. Parfois, la force probante est encore plus importante. Tel est le cas des procès-verbaux valant jusqu'à inscription de faux. Aux termes de l'article 336-1 du Code des douanes, *« les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ».*

3. Force probante inférieure de certaines preuves. D'autres fois encore, la force probante de certains éléments est affirmée comme moindre.

Déclaration d'agents infiltrés. Alors qu'en principe, un juge peut forger son intime conviction sur un élément de preuve unique, l'article 706-87, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose qu'*« aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration ».* Cet élément retrouve une force probante classique si l'agent infiltré dépose sous sa véritable identité (*art. 706-87, al.2 CPP*).

Déclarations anonymes. Un juge ne peut pas entrer en voie de condamnation sur la base des seules déclarations d'un témoin anonyme (*ConvEDH, Doorson c/ Pays-Bas, 26 mars 1996, n° 20524/92*). En effet, si *« la Convention n'empêche pas de s'appuyer, au stade de l'instruction préparatoire et lorsque la nature de l'infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs occultes* […]*, leur emploi ultérieur par le juge du fond pour justifier une condamnation peut soulever un problème au regard de l'équité de la procédure »* (*CourEDH, Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, n° 25829/94*).

Déclarations de la victime. Un jugement de condamnation ne peut intervenir si les déclarations de la victime ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs et objectifs (*Crim., 14 février 1991, n° 90-81.523*).

THEME II – LES ENQUETES

Dans ce thème…

Nous allons étudier la phase de l'enquête policière. Vous devrez systématiquement vous demander dans quel cadre procédural sont diligentés les actes d'enquête (flagrance ou préliminaire). Ensuite, il conviendra de s'intéresser à l'acte d'enquête en lui-même : le fondement juridique sur lequel il se fonde (soyez vigilant, pour un même acte le fondement juridique diffère selon qu'il est réalisé en flagrance ou en enquête préliminaire), la compétence de l'autorité qui l'autorise et/ou l'exécute, l'assentiment préalable du mis en cause…

Lorsque vous maîtriserez ce thème, vous serez en mesure de répondre aux questions suivantes :

- ✓ Quelle est l'autorité d'enquête policière ? Comment est-elle organisée ?
- ✓ Comment distinguer l'acte de police administrative et l'acte de police judiciaire ?
- ✓ Qu'est-ce qu'une enquête de flagrance ? Qu'est-ce qu'une enquête préliminaire ?
- ✓ Quels sont les régimes des différents contrôles et vérifications d'identité possibles ?
- ✓ Quel est le régime d'une audition de témoin, d'une audition libre et d'une garde à vue ?
- ✓ Quelles sont les conditions du placement en garde à vue ? De sa reconduction ?
- ✓ Quels sont les différents actes d'enquête à disposition des enquêteurs ?
- ✓ Quel est le régime juridique de la perquisition ? De la géolocalisation ? Des interceptions de correspondances, du recueil de données de connexion, des sonorisations et fixations d'images et de la captation de données informatiques ?

Les textes essentiels :
Articles 53 et suivants du CPP : l'enquête de flagrance.
Articles 75 à 78 du CPP : l'enquête préliminaire.
Articles 74 à 74-2 du CPP : les enquêtes *sui generis*.
Article 78-2 alinéa 1 du CPP : les contrôles d'identité à finalité judiciaire.
Article 78-2 alinéa 7 du CPP : les contrôles d'identité de recherche d'infractions.
Article 78-2 alinéas 8, 9 et 10 du CPP : les contrôles d'identité à finalité administrative.
Article 78-6 du CPP : les relevés d'identité.
Article 78-3 du CPP : les vérifications d'identité.
Article L.812-1 et s. du CESEDA : contrôle des personnes de nationalités étrangères.
Articles 78-2-2 à 78-2-5 du CPP : les visites de véhicules.
Articles 62 à 64-1 du CPP : la garde à vue.
Articles 706-95-11 et suivants du CPP : les techniques d'enquête spéciales.
Article 56 du CPP : les perquisitions.
Article 230-32 du CPP : la géolocalisation.
Article 100 du CPP : la mise sur écoute.
Le Code de la justice pénale des mineurs
Les décisions essentielles :
CE Section, Consorts Baud, 11 mai 1951, n° 2542 : distinction enquête de police judiciaire et administrative.
CourEDH, Tomasi c. France, 27 août 1992, n° 12850/87 : condamnation de la France pour son régime de la garde à vue.
CourEDH, Selmouni c. France, 28 juillet 1999, n° 25803/94 : condamnation de la France pour son régime de la garde à vue.
CourEDH, Brusco c. France, 14 octobre 2010, n° 1466/07 : droit à l'assistance d'un avocat.
CourEDH, Moulin c. France, 23 novembre 2010, n° 37104/06 : droit à la sûreté.
Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC : sur la garde à vue.
Crim., 19 octobre 2010, n° 10-85.051 : sur la garde à vue.
Ass. plén., 15 avril 2011 n° 10-17.049 : sur le droit à l'assistance d'un avocat.

CHAPITRE I – LA POLICE

Vous devez être en mesure de distinguer les missions de police judiciaire et de police administrative **(Section 1)**, de connaître la composition de la police judiciaire **(Section 2)**, ses organes de direction, de surveillance et de contrôle **(Section 3)** ainsi que les pouvoirs de police judiciaire du procureur de la République et du magistrat instructeur **(Section 4)**.

SECTION 1 – LA POLICE JUDICIAIRE ET DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

1. Distinction entre les missions de police judiciaire et de police administrative. La police a deux missions principales :

- Police administrative : elle consiste à prévenir la commission d'infractions, à maintenir l'ordre public et à assister les personnes en difficulté ;
- Police judiciaire : elle consiste à participer à la répression de l'infraction, à *« constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte »* (*art. 14, al. 1er CPP*).

La distinction entre police judiciaire et police administrative peut s'avérer délicate dans la mesure où ce sont généralement les mêmes agents qui exercent alternativement les missions. Une mission de police administrative se transforme en mission de police judiciaire par la survenance d'une infraction.

2. Intérêt de la distinction. La séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaires est une caractéristique fondamentale de notre système juridique. Les premières relèvent du droit administratif et de la compétence du juge administratif, les secondes du droit privé et de la compétence du juge judiciaire.

Le Conseil d'État estime que toute activité en lien avec une infraction est une activité de police judiciaire, pour laquelle la réparation du dommage ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire (CE Section, Consorts Baud, 11 mai 1951, n° 2542).

Tableau récapitulatif

	Police administrative	**Police judiciaire**
Missions	Empêcher les troubles à l'ordre public.	✓ Constater les infractions à la loi pénale ; ✓ Rassembler les indices et preuves ; ✓ Rechercher les auteurs des infractions.
Finalités	Préventive	Répressive
Juridictions compétentes	Juridictions administratives	Juridictions judiciaires

SECTION 2 – LA COMPOSITION DE LA POLICE JUDICIAIRE

L'article 15 du Code de procédure pénale dispose que la police judiciaire comprend les officiers de police judiciaire **(I)**, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints **(II)** et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire **(III)**.

I. Les officiers de police judiciaire

1. Personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire. Ont de plein droit la qualité d'officier de police judiciaire (*art. 16 CPP*) :

- Les maires et leurs adjoints ;
- Les officiers et les gradés de la gendarmerie ;
- Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
- Les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie ;
- Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.

Peuvent avoir la qualité d'officiers de police judiciaire, sous certaines conditions :

- Les gendarmes ;
- Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

À l'exception des maires et de leurs adjoints, toutes les personnes susmentionnées *« ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement »* (*art. 16 CPP*).

2. Missions de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire réalisent les opérations suivantes :

- Réceptionner les plaintes et dénonciations ;
- Procéder à des enquêtes préliminaires et de flagrance ;
- Requérir directement le concours de la force publique pour exécuter leur mission (*art. 17 CPP*).

Les officiers de police judiciaire doivent *« informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance »* (*art. 19 CPP*).

3. Faculté d'anonymisation des officiers de police judiciaire. Tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé par un responsable hiérarchique à ne pas être identifié dans les actes de procédure portant sur un crime ou délit puni d'au moins trois ans, voire de moins de trois ans en cas de circonstances particulières, lorsque la révélation de son identité est susceptible, *« compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches »* (*art. 15-4 CPP*).

4. Compétence *ratione loci* des officiers de police judiciaire. Ils ont *« compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles »* (*art. 18, al. 1 CPP*). Cette compétence est prévue à peine de nullité de la procédure. Sous certaines conditions, leur compétence peut s'étendre à l'ensemble du territoire national (*art. 18, al. 3 CPP*), ou même à un territoire étranger (*art. 18, al. 4 CPP*).

En cas de flagrance, la limite territoriale des OPJ ne s'applique pas (Crim., 26 février 1991, n° 91-87.360).

II. Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints

1. Personnes ayant la qualité d'agent de police judiciaire. Ont la qualité d'agent de police judiciaire (*art. 20 CPP*) :

- Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
- Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire.

Ces militaires et fonctionnaires ne peuvent cependant exercer les attributions attachées à cette qualité et s'en prévaloir que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice.

2. Personnes ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (*art. 21 CPP*) :

- Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions pour être agent de police judiciaire ;
- Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions de l'article 20-1 du Code de procédure pénale ;
- Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16-1 A ou 20-1 du présent code ;
- Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
- Les agents de police municipale ;
- Les gardes champêtres, sous certaines conditions.

3. Missions des agents de police judiciaire. Il s'agit pour eux de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser un procès-verbal. Ils reçoivent également par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue (art. 20 CPP).

4. Missions des agents de police judiciaire adjoints. Ils ont les missions suivantes (*art. 21 CPP*) :

- Seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ;
- Rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
- Constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions ;
- Constater par procès-verbal les contraventions à certaines dispositions du Code de la route ainsi que la contravention d'outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
- Recueillir les éventuelles observations du contrevenant lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal.

Les agents de police municipale doivent rendre compte au maire et rendre immédiatement compte des crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance à tout officier de police judiciaire territorialement compétent (*art. 21-2 CPP*).

5. Compétence *ratione loci* des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints. Ils sont compétents dans les limites territoriales (*art. 21-1 CPP*) :

- *« Où ils exercent leurs fonctions habituelles »* ;

- *« Où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. »*

Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, leur compétence territoriale suit celle de ce dernier (art. 21-1 CPP).

III. Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Il existe trois catégories fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire de recherche et de constat des infractions à la législation qu'ils ont la charge de faire respecter :

- Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières (*art. 22 à 27 CPP*) ;
- Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics, notamment les agents des douanes et des services fiscaux (*art. 28 à 28-2 CPP*) ;
- Les gardes particuliers assermentés (*art. 29 et 29-1 CPP*).

SECTION 3 – LA DIRECTION, LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DE LA POLICE JUDICIAIRE

1. Organes de direction de la police judiciaire : procureur de la République et juge d'instruction. La police judiciaire s'exerce sous la direction du procureur de la République (*art. 12 CPP*) qui possède les prérogatives suivantes (*art. 39-3 CPP*) :

- Adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs ;
- Contrôler la légalité des moyens mis en œuvre ;
- Contrôler la proportionnalité des actes d'investigations au regard de la nature et de la gravité des faits ;
- Contrôler l'orientation donnée à l'enquête ainsi que sa qualité ;
- Veiller à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.

Le juge d'instruction peut également être un organe de contrôle de la police judiciaire : lorsqu'une instruction est ouverte, la police judiciaire *« exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions »* (*art. 14 al. 2 CPP*).

2. Organe de surveillance de la police judiciaire. La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général (*art. 13 CPP*).

3. Organe de contrôle de la police judiciaire. La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous le contrôle de la chambre de l'instruction (*art. 13 et 224 et s. CPP*).

La chambre de l'instruction peut être saisie par le procureur général, par son président ou même s'autosaisir (*art. 225 CPP*). Elle peut notamment faire procéder à une enquête (*art. 226 CPP*), adresser des observations à l'officier ou agent en cause, le suspendre de ses fonctions ou les lui retirer définitivement. L'article 229-1 du Code de procédure pénale prévoit une procédure disciplinaire d'urgence *« en cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou la probité »* par l'officier ou l'agent.

SECTION 4 – LES POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DU JUGE D'INSTRUCTION

1. Pouvoirs de police judiciaire du procureur de la République. Bien qu'il n'ait pas la qualité d'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut réaliser les opérations suivantes :

- Procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (*art. 41, al. 1 CPP*) ;
- Accomplir les actes de police judiciaire prévus en matière d'enquête de flagrance (*art. 41, al. 7 et 68, al. 2 CPP*). Dans ce cas, son arrivée sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire (art*. 68, al. 1 CPP*) ;
- Requérir directement la force publique (*art. 42 CPP*) ;
- Recevoir les plaintes et dénonciations (*art. 40, al. 1 CPP*) ;
- Délivrer un mandat de recherche (*art. 70 CPP*) ;
- En matière d'investigation technique, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une instruction, le procureur de la République peut sous certaines conditions, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services initialement chargés de l'enquête à poursuivre certaines opérations pendant une durée de quarante-huit heures maximum (*art. 80-5 CPP*).

2. Pouvoirs de police judiciaire du juge d'instruction. Bien qu'il n'ait pas la qualité d'officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut réaliser les opérations suivantes :

- Requérir directement la force publique (*art. 51, al.3 CPP*) ;
- Recevoir les plaintes avec constitution de partie civile (*art. 85 CPP*) ;
- Lorsqu'une instruction est ouverte, la police judiciaire doit exécuter les délégations du juge d'instruction et déférer à ses demandes (*art. 14, al. 2 CPP*).

CHAPITRE II – LES TYPES D'ENQUETES DE POLICE

L'étendue des pouvoirs des enquêteurs varie en fonction de la nature et des circonstances de l'infraction commise. Ils sont plus importants en cas de crime ou de délit flagrant. Il est donc fondamental d'établir le cadre juridique dans lequel les forces de police ont procédé avant d'analyser la légalité des actes de police réalisés.

Les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires sont les types d'enquêtes les plus fréquentes **(Section 1)**. Il existe également des enquêtes spécifiques **(Section 2)**.

SECTION 1 – LES ENQUETES DE DROIT COMMUN

Si les critères de l'enquête de flagrance **(I)** ne sont pas réunis, les enquêteurs agiront dans le cadre de l'enquête préliminaire **(II)**.

I. L'enquête de flagrance

L'enquête de flagrance est prévue aux articles 53 à 74-2 du Code de procédure pénale. Il s'agit d'une enquête fondée sur l'évidence et l'urgence : un délit ou un crime vient d'être commis et il faut agir vite. Le cadre de l'enquête va permettre de mettre en œuvre des mesures coercitives à l'encontre de suspects.

A. Les infractions concernées par l'enquête de flagrance

1. Infractions pouvant faire l'objet d'une enquête de flagrance. L'enquête de flagrance ne peut être mise en œuvre qu'en cas de crime ou de délit pour lesquels la peine encourue est une peine d'emprisonnement (*art. 67 CPP*).

Le régime de l'enquête de flagrance ne peut donc pas s'appliquer en cas de délits pour lesquels la peine encourue n'est qu'une simple peine d'amende et en cas de contraventions.

2. Moment de l'appréciation de l'infraction : théorie de l'apparence. L'état de flagrance doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'officier de police judiciaire. Peu importe que, par la suite, les faits aient reçu une qualification contraventionnelle dès lors qu'au moment de l'intervention des officiers de police un délit puni d'emprisonnement était visé (*Crim. 9 janvier 1990, n° 89-84.238*). La théorie de l'apparence s'applique. Donc la disqualification ultérieure ne remettra pas en cause la validité des actes d'enquête réalisés.

B. Les conditions de l'enquête de flagrance

Le caractère coercitif de l'enquête de flagrance résulte d'une part de l'urgence résultant du crime ou délit flagrant et d'autre part de la certitude qu'une infraction a été commise.

1. Critère temporel. L'article 53 du Code de procédure pénale expose les situations de flagrance :

- Le crime ou le délit qui se commet actuellement (par exemple, un vol à main armée se déroule devant un enquêteur) ;
- Le crime ou le délit *« qui vient de se commettre »* (par exemple, une personne victime de vol se rend au commissariat pour plainte quelques minutes après les faits) ;
- Dans un temps très voisin de l'action, *« la personne est poursuivie par la clameur publique »* (par exemple, si les passants crient *« Au voleur ! »* en désignant la personne) ;
- La personne est *« trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit »*.

Ces différentes hypothèses renvoient à l'idée d'une proximité temporelle entre la commission de l'infraction et le début de l'enquête de flagrance, ce qui ne pose naturellement aucune difficulté lorsque l'infraction « se commet actuellement ».

Délai maximal. Le législateur n'a pas posé de délai maximal. Toutefois, la jurisprudence a estimé que les délais entre l'infraction et le début de l'enquête suivants étaient suffisamment voisins des faits pour ne pas faire disparaître le caractère d'actualité des faits :

- Quelques heures ;
- Un jour (*Crim., 26 février 1991, n° 90-87.360*) ;
- Deux jours, il s'agissait d'un cas où la victime avait été menacée de représailles (*Crim., 8 avril 1998, n° 97-80.610*).

2. Critère matériel : la condition d'apparence. De jurisprudence constante, l'infraction flagrante doit être révélée par des indices apparents d'un comportement délictueux (*Crim., 4 janvier 1982, n° 80-95.198*). Il convient ici de préciser que :

- Une dénonciation anonyme ne constitue pas un indice apparent d'un comportement délictueux. Néanmoins, une dénonciation anonyme peut constituer la base d'une enquête de flagrance à condition qu'elle soit corroborée par des indices précis et concordants (*Crim., 23 octobre 1991, n° 90-85.321*). Cette condition est interprétée strictement par la jurisprudence (*Crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.427*) ;
- Dans le cas des infractions occultes, dont la commission n'est révélée par aucun indice apparent, une enquête préliminaire doit être exécutée préalablement pour parvenir à faire preuve d'un indice permettant d'ouvrir une enquête de flagrance (voir par exemple, *Crim., 5 septembre 2018, n° 16-87.180*).

3. Illustrations. Constituent des indices permettant l'ouverture d'une enquête de flagrance :

- L'avis donné par la victime d'une infraction venant d'être commise, y compris avant l'enregistrement régulier de sa plainte (*Crim., 8 octobre 1985, n° 84-95.606*) ;
- La fuite d'une personne à la vue de la police (*Crim., 4 janvier 1982, n° 80-95.198*) ;
- L'existence d'indices suffit à justifier la flagrance et il importe peu que le mis en cause ait fait l'objet d'une surveillance policière préalable (*Crim., 18 décembre 2012, n° 12-85.735*) ;
- Les officiers de police judiciaire peuvent utiliser le cadre de la flagrance pour enquêter sur des faits non flagrants sous réserve de l'existence d'un véritable lien de connexité entre ceux-ci et les faits flagrants (*Crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842*).

Tableau récapitulatif des conditions de la flagrance

Infractions concernées	Critère temporel	Critère d'apparence
Crime ou délit punis d'une peine d'emprisonnement	✓ L'infraction se commet actuellement ; ✓ L'infraction vient de se commettre ; ✓ La personne est poursuivie par la clameur publique ; ✓ La personne est trouvée en possession d'objets, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.	Il existe des indices laissant penser que la personne a participé au crime ou au délit.

C. Le régime de l'enquête de flagrance

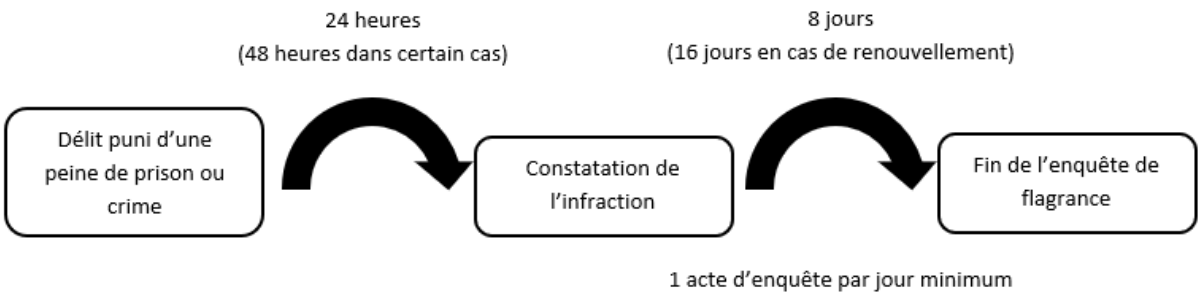
1. Durée de l'enquête de flagrance : 8 jours. Aux termes de l'article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'enquête de flagrance dure en principe huit jours.

Continuité des actes d'enquête. L'enquête de flagrance *« peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours ».* Concrètement, ce principe de continuité des actes d'enquête signifie qu'au moins un acte d'enquête doit être réalisé chaque jour, sinon l'enquête de flagrance doit être interrompue. Cela s'explique par le fait que si aucun acte policier n'est nécessaire pendant 24 heures, alors le critère matériel de la flagrance (les indices apparents d'un comportement délictueux) n'est plus rempli.

Prolongation dérogatoire : 8 jours supplémentaires. Le dernier alinéa de cet article autorise le procureur de la République à prolonger l'enquête de flagrance pour une durée maximale de huit jours *« lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées »*.

À l'issue de ce délai maximal de 16 jours (et non deux semaines ni 15 jours, attention !), l'enquête pourra se poursuivre sous la forme préliminaire (*Crim., 18 décembre 2013, n° 13-85.375*), ou, si le procureur de la République le requiert, dans le cadre d'une instruction judiciaire.

Schéma de synthèse



2. Déroulement de l'enquête de flagrance. Lorsqu'un officier de police judiciaire est avisé d'une infraction flagrante, il a pour obligation (*art. 54, al.1 CPP*) :

- D'en informer immédiatement le procureur de la République ;
- De se transporter sans délai sur les lieux et de procéder à toutes constatations utiles.

Il doit veiller à la conservation des indices et de tout ce qui est utile à la manifestation de la vérité, notamment en saisissant les armes et instruments ayant servi à commettre l'infraction (*art. 54, al.2 CPP*).

Pour faciliter le début des investigations, l'article 55 du Code de procédure pénale interdit à toute personne non habilitée *« de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques »*. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 750 euros.

Possibilité d'interpellation pour toute personne. L'article 73 du Code de procédure pénale permet à toute personne, y compris un simple particulier, d'appréhender l'auteur d'une infraction flagrante punie d'emprisonnement et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Contrôles d'identité. Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sous leur responsabilité et ordre sont compétents pour réaliser les actes suivants :

- Contrôles et vérifications d'identité ;
- Audition de *« toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause »* (*art. 61, dernier al. CPP*).

Enfin, dès lors qu'il est informé de l'infraction flagrante par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut se déplacer sur les lieux, ce qui dessaisit l'officier de police judiciaire (*art. 68, al.1er CPP*). Il peut dès lors :

- Accomplir lui-même tous les actes de police judiciaire (*art. 68, al.2 CPP*) ;
- Prescrire aux officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations (*art. 68, al.3 CPP*).

Par ailleurs, le procureur de la République dispose de pouvoirs propres tels que la délivrance d'un mandat de recherche d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction (*art. 70, al.1 CPP*).

3. Les actes d'enquête en enquête de flagrance. Les actes d'enquête possibles en matière d'enquête de flagrance sont généralement plus coercitifs qu'en enquête préliminaire. Les moyens donnés aux enquêteurs sont plus larges, plus attentatoires aux libertés publiques. Cela explique la compétence quasi-exclusive des officiers de police judiciaire. Un certain nombre de ces actes peuvent être réalisés par des agents de police judiciaire sous les ordres et la responsabilité des officiers de police judiciaire.

En pratique, il s'agit notamment des actes suivants :

- Prélèvement et signalement des empreintes à des fins de comparaison avec les fichiers informatiques (*art. 55-1 CPP*) ;
- Perquisitions et saisies *(art. 56 à 57 CPP*) ;
- Expertises (*art. 60 CPP*) ;
- Réquisitions (*art. 60-1 et 60-2 CPP*) ;
- Auditions de témoins (*art. 61 CPP)* ;
- Auditions libres de suspects (*art. 61-1 et 62 CPP*).

Le cadre procédural de l'enquête de flagrance permet de réaliser un grand nombre d'actes sans l'assentiment préalable de la personne concernée.

II. L'enquête préliminaire

L'enquête préliminaire constitue l'enquête de droit commun. Elle est régie par les *articles 75 et suivants du Code de procédure pénale*. Elle est la forme d'enquête utilisée lorsque la flagrance n'est pas caractérisée. Elle n'est évidemment possible que tant qu'aucune information judiciaire n'est ouverte, à l'exception des cas particuliers de l'article 80-5 du Code de procédure pénale.

A. L'ouverture et la durée de l'enquête préliminaire

1. Acteurs de l'enquête préliminaire. Les enquêtes préliminaires sont menées par les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire (*art. 75 CPP*) :

- Soit sur les instructions du procureur de la République ;
- Soit d'office.

2. Durée de l'enquête préliminaire. Lorsqu'elle est ouverte sur instructions du procureur de la République, celui-ci fixe le délai de l'enquête. Ce délai peut être prorogé au regard des éléments fournis par les enquêteurs (*art. 75-1, al.1 CPP*).

Lorsqu'elle est ouverte d'office, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte au procureur de la République de son état d'avancement quand elle est commencée depuis plus de six mois (*art. 75-1, al.2 CPP*). Ils doivent par ailleurs l'informer dès qu'un suspect, à savoir *« une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction »*, est identifié (*art. 75-2 CPP*).

Contrairement à l'enquête de flagrance, aucune limite temporelle n'a été fixée à l'enquête préliminaire.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a fixé une limite temporelle de l'enquête préliminaire à deux ans à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance (*art. 75-3 al. 1 CPP*)

L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure *(art. 75-3 al. 2 CPP*).

Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux *articles 706-73 ou 706-73-1* du Code de procédure pénale ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d'un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans (*art. 75-3 al. 4 CPP*).

Un an après avoir fait l'objet d'une audition libre ou d'une garde à vue, le suspect peut demander au procureur de la République de consulter le dossier afin de formuler des observations (*art. 77-2, II,1° CPP*).

Lorsque l'enquête lui paraît terminée et qu'il envisage de poursuivre le suspect par citation directe ou convocation par officier de police judiciaire, le procureur de la République doit mettre le dossier à la disposition du mis en cause ou de son avocat tout en l'avisant de sa possibilité de formuler des observations et des demandes d'actes dans un délai d'un mois.

Lorsque le suspect sollicite la consultation du dossier, le procureur de la République avise la victime de son droit à faire de même dans les mêmes conditions (*art. 77-2, III, CPP*).

En outre, le procureur de la République peut d'initiative, à tout moment de la procédure, communiquer tout ou partie du dossier aux parties afin de recueillir leurs observations (*art. 77-2, I, CPP)*.

Focus sur la durée de l'enquête préliminaire (apports de la loi du 20 novembre 2023) : la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice du 20 novembre 2023 apporte plusieurs modifications aux articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale. Le nouveau dispositif résultant de ces dispositions est le suivant :

La règle de la limitation de la durée de l'enquête à 2 ans prévue par l'article 75-3 du code de procédure pénale est conservée.

Toutefois, le point de départ du délai de 2 ans est précisé : il court concernant chaque mis en cause à compter de l'audition libre, de la garde à vue ou de la perquisition réalisée à l'encontre de cette personne, et non plus du premier acte d'enquête, dans un souci de simplification et d'opérationnalité du dispositif. Ainsi, le délai d'enquête ne s'apprécie désormais plus de façon générale, mais individuellement, à l'encontre de chaque personne mise en cause.

L'enquête peut ensuite être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai de deux ans, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République versée au dossier de la procédure. Après cette première prolongation d'un an, le procureur de la République peut désormais décider de la continuation exceptionnelle de l'enquête pendant une nouvelle durée d'un an, renouvelable une fois, à condition d'une ouverture au contradictoire complète à l'égard de la personne concernée.

Ainsi, l'enquête préliminaire de droit commun peut atteindre en ce cas une durée maximale de cinq ans.

Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'une audition libre, d'une garde à vue ou d'une perquisition intervenant après l'expiration de ces délais est nul.

L'ouverture automatique au contradictoire à l'issue d'un délai de 2 ans, même sans demande de la personne mise en cause, prévue par l'article 77-2 du même code, est supprimée. Elle est remplacée par une ouverture automatique au contradictoire, au bout de trois ans, donc uniquement en cas de prolongation exceptionnelle.

Lorsque l'enquête porte sur des crimes et délits visés à l'article 706-73 ou 706-73-1 du CPP, ou relève de la compétence du procureur de la République antiterroriste, sa durée reste limitée à 3 ans, renouvelable pour 2 ans sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
En application de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023, ces dispositions, qui se substituent à celles résultant de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021, s'appliquent aux enquêtes commencées à compter du 23 décembre 2021.

B. Le déroulement de l'enquête préliminaire

1. Actes d'enquête en enquête préliminaire. Les actes d'investigation réalisés pendant l'enquête préliminaire ne diffèrent pas de ceux opérés lors de l'enquête de flagrance. Toutefois, les fondements textuels ne sont pas les mêmes.

Il s'agit notamment des actes suivants :
- Prélèvement et signalement des empreintes à des fins de comparaison avec les fichiers informatiques (*art 55-1 CPP, art. 76-2 CPP*) ;
- Perquisitions et saisies (*art. 76 CPP*) ;
- Expertises (*art. 77-1 CPP*) ;
- Auditions libres et garde à vue (*art 77 CPP*) ;
- Convocation (*art. 78 CPP*) ;
- Garde à vue (*art. 77 CPP*).

2. Distinction entre l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. L'enquête de flagrance permet à la police judiciaire d'user d'un pouvoir coercitif afin de maintenir l'ordre public atteint par l'infraction commise.

L'enquête préliminaire s'oppose à l'enquête de flagrance par son caractère non coercitif. En principe, la personne concernée doit consentir à l'acte d'enquête (notamment s'agissant des perquisitions et saisies). Toutefois ce principe n'est pas absolu comme nous le verrons. Il existe des exceptions, y compris en matière de perquisition (art. 76, al. 4 et 706-90 CPP).

SECTION 2 – LES ENQUETES SPECIFIQUES

Les articles 74 à 74-2 du Code de procédure pénale concernent des enquêtes ayant un caractère *sui generis* dont les caractéristiques les rapprochent cependant de l'enquête de flagrance. Il s'agit de l'enquête aux fins de recherche des causes de la mort, de blessures graves et des disparitions suspectes **(I)** et de l'enquête aux fins de recherche de personne en fuite **(II)**.

I. La recherche des causes de la mort, de blessures graves et les disparitions suspectes

Les *articles 74 et 74-1 du Code de procédure pénale* permettent de mettre en œuvre une enquête de police en raison d'une situation de fait suspecte susceptible de recevoir des suites judiciaires.

1. Objet et conditions des recherches. L'objet de l'enquête est de rechercher :

- La cause d'une mort, qu'elle soit violente ou non, dès lors qu'elle est inconnue ou suspecte *(art. 74, al.1er CPP)* ;
- La cause des blessures graves lorsqu'elle est inconnue ou suspecte (*art. 74, dernier al. CPP)* ;
- Un mineur ou un majeur protégé lorsque sa disparition vient d'intervenir ou d'être constatée (*art. 74-1, al.1er CPP*) ;
- Un majeur lorsque sa disparition présente *« un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé »* (*art. 74-1, dernier al. CPP*).

2. Modalité de recherches – Enquête de police. La découverte d'un cadavre ou d'une personne grièvement blessée conduit l'officier de police judiciaire qui en est avisé ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire à en informer le procureur de la République, à se transporter sur les lieux et à procéder aux premières constatations (*art. 74, al.1er CPP*). Le procureur de la République peut lui aussi se rendre sur place ou déléguer à l'officier de police judiciaire de son choix ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix, la faculté de se faire assister de *« personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès »* ou des blessures graves (*art. 74, al.2 CPP*).

Ces personnes devront prêter serment si elles ne sont pas inscrites sur les listes d'experts judiciaires de la Cour de cassation ou des cours d'appel (*art. 74, al.3 et 157 CPP*).

Durée de l'enquête. Qu'il s'agisse d'une mort suspecte, des blessures graves ou d'une disparition, l'enquête dure huit jours à compter des instructions du procureur de la République (*art. 74, al.4 et 74-1, al.1 CPP*). À l'issue du délai de huit jours, les investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Actes de l'enquête. Au cours de ce délai de huit jours, les actes prévus par les articles 56 à 62 du Code de procédure pénale peuvent être réalisés (perquisitions, saisies, réquisitions).

3. Modalité de recherches – Information judiciaire. Dans toutes les hypothèses, à l'exception de la découverte d'une personne grièvement blessée (*art. 74, dernier al. CPP*), le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort ou de la disparition (*art. 74, al.5 et 74-1, al.2 CPP*).

4. Issue des recherches. Lorsque l'enquête a mis au jour l'existence d'une situation infractionnelle, le procureur de la République décidera de l'opportunité des poursuites. Si une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction rendra une ordonnance de règlement (voir le **Thème 4 – Instruction**).

II. La recherche d'une personne en fuite

L'article 74-2 du Code de procédure pénale expose les règles relatives à la procédure ayant pour objet de rechercher et de découvrir une personne en fuite.

1. Personnes concernées. Six catégories de personnes considérées comme étant en état de fuite peuvent être concernées par la procédure de l'*article 74-2 du Code de procédure pénale* :
- Les personnes renvoyées devant une juridiction de jugement et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ;
- Les personnes condamnées faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ;
- Les personnes condamnées devant effectuer une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an ;
- Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes n'ayant pas satisfait à certaines de leurs obligations ;
- Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes n'ayant pas satisfait à certaines de leurs obligations ;
- Les personnes devant purger une peine d'emprisonnement supérieure à un an, à la suite de la décision d'une juridiction d'application des peines.

2. Modalités des recherches – Autorités. L'initiative des recherches revient au procureur de la République. Sur ses instructions, les officiers de police judiciaire, éventuellement assistés d'agents de police judiciaire, pourront procéder aux actes d'enquête.

Modalités des recherches – Actes d'enquête réalisés. Prévus par *les articles 56 à 62 du Code de procédure pénale (art. 74-2, al.1er CPP) soumis au droit commun de la flagrance.*

Cas particulier des interceptions de correspondances. Dans le cas où le procureur de la République estime nécessaire, pour rechercher la personne en fuite, de procéder aux interceptions de correspondances prévues aux *articles 100 et suivants du Code de procédure pénale*, il doit requérir l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Si elle est octroyée, l'interception est ordonnée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable selon les mêmes formes dans la limite de six mois en matière correctionnelle (*art. 74-2, al.8 CPP*).

3. Issue des recherches. La découverte et l'appréhension de la personne recherchée vont conduire à l'application du mandat ou de la peine le concernant. Si les recherches demeurent infructueuses, elles se poursuivent néanmoins avec pour seule limite la prescription de la peine lorsque tel est le motif d'application de l'article 74-2 du Code de procédure pénale.

Les recherches peuvent être l'occasion pour les services de police de découvrir des infractions flagrantes, ce qui pourra donner lieu à l'ouverture d'une enquête incidente et à des investigations distinctes de celles opérées sur le fondement de l'article 74-2 du Code de procédure pénale (Crim. 11 mai 2016, nº 15-85.368).

Objectif Cas Pratique

Si un énoncé de cas pratique **fait mention de la présence d'un officier de police judiciaire**, vous devez avoir le réflexe **d'identifier**, si nécessaire, **le stade de la procédure auquel ce dernier intervient** (il s'agira soit de l'enquête de police soit de l'instruction).

S'il s'agit d'une enquête, vous devrez **identifier immédiatement le cadre procédural** dans lequel les enquêteurs évoluent, car de ce cadre va dépendre le régime juridique applicable et donc les fondements juridiques des majeures de vos cas pratiques.

Pour rappel, **si les conditions de** l'article 53 du Code de procédure pénale sont réunies, les enquêteurs agissent dans le cadre de **l'enquête de flagrance**.

Si ces conditions ne sont pas réunies, il s'agit généralement d'une enquête préliminaire.

***Exemple** : Un samedi à 8 h 30, un manifestant se rend sur les Champs Élysées prêt à en découdre avec les forces de l'ordre. Au passage d'une voiture de police, il camoufle son visage pour ne pas être identifié, sort une bombe de peinture indélébile, tague le véhicule et casse les rétroviseurs et le parebrise.*

Il est interpellé en possession de sa bombe de peinture et placé en garde à vue à proximité des lieux à 9 h 35, par un manifestant pacifiste qui l'a vu dégrader le véhicule, lequel exerce par ailleurs la profession d'agent de police judiciaire.

En qualité d'avocat, que pensez-vous de la régularité de la procédure ?

***I. S'agissant du cadre* procédural de l'intervention**

Majeure : *Rappeler les critères de l'article 53 du CPP qui concerne la flagrance : les infractions concernées, le critère temporel et le critère matériel d'apparence.*

***Mineure :** En l'espèce, l'infraction du manifestant constitue un acte de vandalisme aggravé, car il est réalisé à l'encontre des forces de l'ordre par une personne dissimulant son visage. Une peine d'emprisonnement est donc encourue (art. 322-3 CP). Le manifestant est retrouvé par un témoin des faits, quelques heures après les faits en possession de traces et indices (la bombe de peinture utilisée pour commettre l'infraction).*

***Conclusion :** Les conditions de la flagrance sont réunies, l'agent est intervenu dans le cadre procédural de la flagrance.*

II. S'agissant de la régularité de la mesure de garde à vue

Majeure : *L'article 73 du Code de procédure pénale permet à toute personne, y compris un simple particulier, d'appréhender l'auteur d'une infraction flagrante punie d'emprisonnement et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Rappeler les missions des agents de police judiciaire de l'article 20 du CPP (notamment la constatation des infractions) et celles des officiers de police judiciaire.*

Mineure : *En l'espèce, l'agent de police judiciaire ne s'est pas contenté de constater l'infraction et n'a pas conduit la personne devant un officier de police judiciaire. Il a décidé seul d'une mesure de garde à vue.*

Conclusion : *Il convient de soulever la nullité du placement en garde à vue pour défaut de qualité de l'autorité ayant décidé de la mesure et la nullité des actes subséquents qui ont le placement en garde à vue comme support nécessaire (auditions de garde à vue, etc.).*

CHAPITRE III – LES ACTES D'ENQUETE DE POLICE

À la suite des constatations et vérifications policières **(Section 1)**, la police pourra, sous certaines conditions, mettre en place la mesure de mise à disposition de la police appropriée **(Section 2)**.

SECTION 1 – LES CONSTATATIONS ET VERIFICATIONS

Il existe différents types de constatations et vérifications auxquelles peuvent procéder certains fonctionnaires de police lorsque les conditions sont réunies :

- Le contrôle d'identité **(Sous-section 1)** ;
- Le relevé d'identité **(Sous-section 2)** ;
- La vérification d'identité **(Sous-section 3)** ;
- La visite de véhicule **(Sous-section 4)** ;
- La surveillance **(Sous-section 5)** ;
- L'infiltration **(Sous-section 6)** ;
- L'enquête sous pseudonyme **(Sous-section 7)** ;
- Les expertises et réquisitions **(Sous-section 8)** ;
- Les prélèvements corporels **(Sous-section 9)**.

SOUS-SECTION 1 – LE CONTROLE D'IDENTITE

Définition. Par essence, un contrôle d'identité est une atteinte à la liberté d'aller et venir. Tout contrôle d'identité est donc réalisé en dernier ressort sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution.

L'article 78-1 du Code de procédure pénale dispose que *« toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées »* aux *articles 78-2 à 78-7 du Code de procédure pénale*. Quel que soit le type de contrôle, la personne contrôlée est invitée à justifier de son identité par tout moyen.

Le refus de justifier son identité sans motif légitime peut constituer une contravention de deuxième classe prévue par *l'article R. 642-1 du Code pénal*. Il faudra être attentif aux conditions du contrôle qui pourront donner lieu, si elles ne sont pas respectées, à des nullités de procédure.

Les contrôles d'identité sont de trois catégories : les contrôles à finalité judiciaire **(I)**, les contrôles de recherche d'infractions **(II)** et enfin les contrôles à finalité administrative **(III)**. Pour être exhaustif, les contrôles de recherche d'infractions sont des contrôles administratifs par nature.

Présentation synthétique des différentes voies de recours

Les contrôles à finalité judiciaire	Les contrôles de recherche d'infractions	Les contrôles à finalité administrative
Art. 78-2, al. 1er CPP	*Art. 78-2 al. 7, 78-2-1 et 78-2-2 CPP*	*Art. 78-2 al. 8 à 17 CPP*

I. Le contrôle d'identité à finalité judiciaire

1. Autorité compétente. Les contrôles ne peuvent être effectués que par les officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints *(art. 78-2 CPP*).

2. Conditions du contrôle. Les officiers et agents peuvent donc demander à toute personne de justifier son identité s'il existe *« une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner »* que cette dernière :

- A commis ou tenté de commettre une infraction ;
- Se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- Peut fournir des renseignements utiles à une enquête pour crime ou délit ;
- A violé ses obligations au titre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une peine ou mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- Fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Pour être valable, le contrôle doit reposer sur des éléments objectifs (Crim., 2 mai 2007, n° 07-81.517 et Crim., 2 novembre 2016, n° 16-81.539). Si de tels éléments existent, l'existence de soupçons antérieurs sur le comportement délictueux de la personne contrôlée n'est pas de nature à faire obstacle au contrôle d'identité. Il en a été jugé ainsi pour une affaire ou, au moment de l'interpellation, les fonctionnaires de police connaissaient l'identité des personnes contrôlées et savaient qu'elles transportaient des stupéfiants (Crim., 1er février 1994, n° 93-82.933).

3. Cas de la dénonciation anonyme. Il n'est pas possible de procéder à un contrôle d'identité en application de *l'article 78-2, alinéa 1er, du CPP* sur la base d'une simple dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants (*Civ. 1re, 31 mai 2005, n° 04-50.033).*

Tableau de synthèse du contrôle à finalité judiciaire

Article CPP	Autorité compétente	Conditions du contrôle	Lieux	Durée maximale
78-2, al. 1er	OPJ ou, sous leurs ordres et responsabilité, APJ et APJA	Une ou plusieurs raisons objectives et plausibles de soupçonner qu'une personne : ✓ A commis ou tenté de commettre une infraction ; ✓ Se prépare à commettre un crime ou un délit ; ✓ Peut fournir des renseignements utiles à une enquête pour crime ou délit ; ✓ A violé ses obligations au titre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une peine ou mesure suivie par le juge de l'application des peines ; ✓ Fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.	Pas de lieu prédéterminé	Pas de durée maximale

II. <u>Les contrôles d'identité de recherche d'infractions</u>

1. Contrôle opération *« coup de poing »*, prévu à l'article 78-2, alinéa 2 CPP. Il est exécuté sur réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions. La réquisition doit préciser :

- Les infractions recherchées ;
- Les lieux où peut intervenir le contrôle ;
- La période de temps du contrôle.

La même disposition règle le cas de la découverte à l'occasion de ce contrôle d'infractions différentes de celles visées à la réquisition en précisant que cela ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

2. Contrôle aux fins de lutte contre le travail clandestin, prévu à l'article 78-2-1 CPP. Il est exécuté sur réquisition du procureur de la République, prise pour une durée maximale d'un mois, ce contrôle a pour objet la lutte contre le travail clandestin.

3. Contrôle aux fins de recherches d'infractions spécifiques, prévu à l'article 78-2-2 I CPP. Il est exécuté sur réquisition du procureur de la République, dans des lieux précisés et pour une durée de 24 heures renouvelable, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions spécifiques, en matière de terrorisme, et prolifération des armes de destruction massive, d'armes, d'explosifs, de vols, de recels et de trafic de stupéfiants.

Les officiers de police judiciaire (OPJ) peuvent également réaliser de tels contrôles dans des navires présents dans les eaux territoriales. La visite doit s'effectuer en présence du capitaine. L'immobilisation est limitée au temps strictement nécessaire et ne peut excéder douze heures. Si le bateau est affecté à un usage d'habitation s'appliquent les règles relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires (*art. 78-2-2 III* bis *CPP*).

Tableau de synthèse des contrôles de recherche d'infractions

Objectif du contrôle	Article CPP	Autorité compétente	Infractions concernées	Lieux	Durée maximale
Opération *« coup de poing »*	**78-2, al. 7**	Procureur de la République	Indiquées au sein des réquisitions du procureur de la République	Indiqués au sein des réquisitions du procureur de la République	Indiquées au sein des réquisitions du procureur de la République
Lutte contre le travail clandestin	**78-2-1**	Procureur de la République	Infractions en lien avec le travail clandestin	Indiqués au sein des réquisitions du procureur de la République	1 mois
Recherches d'infractions spécifiques	**78-2-2 I**	Procureur de la République	✓ Terrorisme ; ✓ Prolifération des armes de destruction massive ; ✓ Armes ; ✓ Explosifs ; ✓ Vols ; ✓ Recels ; ✓ Trafic de stupéfiants.	Indiqués au sein des réquisitions du procureur de la République	24 heures (renouvelables)

III. <u>Les contrôles d'identité à finalité administrative</u>

1. Contrôle aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, prévu à l'article 78-2, alinéa 8 CPP. Toute personne, indépendamment de son comportement, peut être contrôlée *« pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens »*.
Conditions de mise en œuvre du contrôle. Les policiers doivent justifier au sein du procès-verbal de l'existence d'un risque sérieux et actuel d'atteinte à l'ordre public à l'endroit et au moment où le contrôle a eu lieu. En effet *« l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle »* (*Cons. const., 5 août 1993, n° 93-323*), ce que vérifie la Cour de cassation (*Crim., 12 mai 1999, n° 99-81.153*).

Le lien entre le comportement de la personne contrôlée et les infractions précédemment relevées dans le secteur du contrôle ne doit pas être démontré (*Civ. 2e, 26 avril 2001, n° 99-50.038*).

2. Contrôle dit « Schengen », prévu à l'article 78-2, alinéas 9 à 17 CPP. Ce contrôle, justifié par la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, a pour objet de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Lieux du contrôle. Il concerne les zones suivantes :
- Zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention Schengen et une ligne de 20 kilomètres en deçà ;
- Zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ouverts au trafic international et prévus par arrêté, et aux abords de ces gares ;
- À bord d'un train effectuant une liaison internationale, entre la frontière et le premier arrêt situé au-delà des 20 kilomètres de la frontière, voire entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants ;
- Dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontalier, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité.

Durée maximale. Ce contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée de 12 heures consécutives au maximum dans un même lieu, il ne peut pas être *« un contrôle systématique »*. L'article 78-2, du Code de procédure pénale prévoit les contrôles d'identité dans les territoires d'outre-mer avec certaines spécificités.

3. Contrôle de l'autorisation de séjourner et de circuler en France, prévu à l'article L.812-1 du CESEDA. En dehors de tout contrôle d'identité, les forces de l'ordre peuvent inviter un étranger majeur à présenter ses papiers.

Condition du contrôle. Il faut que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Il s'agit d'interdire les contrôles au faciès.

Par exemple, la personne conduit un véhicule immatriculé à l'étranger ou distribue des tracts en langue étrangère dans la rue.

Durée maximale. Ce type de contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée de 6 heures consécutives maximum dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique.

Lieu du contrôle. Le contrôle ne peut avoir lieu que sur la voie publique, dans des lieux publics ou ouverts au public (gares, aéroports, cafés, etc.).

4. Procédure de rétention administrative. La personne contrôlée qui n'est pas en mesure de présenter de document administratif peut être retenue par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue (art. *L.813-1 et s. CESEDA*).

L'étranger est alors informé de ses droits. Il a notamment le droit à être assisté par un avocat et d'être examiné par un médecin.

La retenue administrative a une durée maximale de :

- 4 heures pour contrôle d'identité ;
- 24 heures pour contrôle du titre de séjour.

Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger doivent être strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire. Si, postérieurement à la retenue, une garde à vue est décidée, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.

Tableau de synthèse des contrôles à finalité administrative

Objectif du contrôle	Article	Autorité compétente	Condition du contrôle	Lieux	Durée maximale
Prévention atteinte à l'ordre public	**78-2, al. 8 CPP**	OPJ ou, sous ordres et responsabilité, APJ et APJA	Un risque sérieux et actuel d'atteinte à l'ordre public	À l'endroit du risque	Au moment du risque
Le contrôle *« Schengen »* : recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière	**78-2, al. 9 à 17 CPP**	OPJ ou, sous leurs ordres et responsabilité, APJ et APJA	Conditions de lieux et de durée	Zones proches des frontières énumérées ci-dessus	12 heures consécutives, sans constituer un contrôle systématique
Autorisation de séjourner et de circuler en France	**L.812-1 CESEDA**	OPJ ou, sous leurs ordres et responsabilité, APJ et APJA	Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger	Pas de lieu prédéterminé	6 heures consécutives, sans constituer un contrôle systématique

SOUS-SECTION 2 – LE RELEVE D'IDENTITE

1. Autorité compétente. L'article 78-6 du Code de procédure pénale autorise les agents de police judiciaire adjoints à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant :

- Des contraventions aux arrêtés de police du maire ;
- Des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ;
- Des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse ;

2. Procédure de rétention. Si le contrevenant ne peut ou ne veut justifier de son identité, l'agent doit en rendre compte à un officier de police judiciaire qui aura la possibilité de lui ordonner la présentation du contrevenant pour une vérification d'identité ou de retenir ce dernier jusqu'à son arrivée. À défaut d'ordre en ce sens, l'agent ne peut retenir le contrevenant.

3. Cas particulier des agents des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes. Ils peuvent également être habilités à relever l'identité des contrevenants en cas de défaut de paiement immédiat de l'indemnité forfaitaire (*art. 529-4, II, CPP*). En cas de refus ou d'impossibilité, le mécanisme est identique à celui de l'article 78-6 du Code de procédure pénale.

SOUS-SECTION 3 – LA VERIFICATION D'IDENTITE

1. Rétention administrative. Lorsque l'intéressé n'a pu ou voulu justifier de son identité, la procédure de vérification d'identité permet de le retenir sur place ou dans un local de police. Dans ce cas, l'intéressé est immédiatement présenté à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de justifier par tout moyen de son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires (*art. 78-3, al. 1 CPP*).

2. Durée de la rétention. Le temps strictement nécessaire à l'établissement de son identité et au maximum 4 heures (8 heures à Mayotte ; *art. 78-3, al.3 CPP*).

3. Droits de la personne retenue. La personne retenue dispose du droit :

- De faire aviser le procureur de la République de la mesure de vérification ;
- De prévenir, ou faire prévenir lorsque les circonstances l'exigent, à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.

L'information du procureur de la République est systématique s'agissant de la retenue d'un mineur, qui doit par ailleurs être assisté de son représentant légal (art. 78-3, al.2 CPP).

4. Actes d'enquête à disposition de la police. Lorsque la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments manifestement inexacts sur celle-ci, le procureur de la République peut autoriser la prise d'empreintes digitales ou de photographies (*art. 78-3, al.4 CPP*).

Le refus de se soumettre à ces opérations constitue un délit puni de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende (*art. 78-5 CPP*).

5. Procédure spécifique de retenue en matière de terrorisme. Une procédure a été créée s'agissant des personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité lorsque cette mesure *« révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste »* (*art. 78-3-1, I, CPP*).

Dans ce cas, la personne retenue est informée (*art. 78-3-1, II, CPP*), dans une langue qu'elle comprend :
- Du fondement légal de son placement en retenue ;
- De la durée maximale de la retenue ;
- Du fait qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;
- De sa possibilité de faire prévenir toute personne de son choix ainsi que son employeur.

La durée est la même qu'en matière de vérification d'identité de l'article 78-3 du Code de procédure pénale.

6. Imputation sur le délai de garde à vue. Quel que soit le fondement de la rétention, lorsqu'elle se poursuit par une mesure de garde à vue, la durée de la rétention s'impute sur celle de la garde à vue (*art. 78-4 CPP*).

SOUS-SECTION 4 – LA VISITE DES VEHICULES

1. Champ d'application. Les véhicules concernés par les visites potentielles sont ceux *« circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public »* (*art. 78-2-2, II, 78-2-3, al.2, et 78-2-4, I, 1° CPP*) :
- Lorsque le véhicule est en circulation, la visite a lieu en présence du conducteur et ne dure que le temps strictement nécessaire à l'opération ;
- Lorsqu'il est en arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur, du propriétaire ou, à défaut, d'une personne extérieure (sauf en cas de risques graves pour la sécurité des personnes et des biens) (*art. 78-2-2, II, CPP*).

Lorsque la visite des véhicules n'est pas nécessairement adossée à un contrôle, il existe quatre hypothèses de visite, décrites ci-dessous.

2. Visite aux fins de lutte contre certaines infractions, prévu à l'article 78-2-2 CPP. La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public et à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille aux fins de recherche et de poursuite des infractions en matière de terrorisme, de prolifération des armes de destruction massive, d'armes, d'explosifs, de vols, de recels et de trafic de stupéfiants.

Modalités de la fouille. La fouille est exécutée sur réquisition du procureur de la République, dans des lieux précisés et pour une durée de 24 heures renouvelable.
La visite du véhicule se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative.

3. Visite en cas de soupçon d'infraction ou de tentative d'infraction, prévue à l'article 78-2-3 CPP. La fouille réalisée par les officiers de police judiciaire est possible *« lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis (ou tenté de commettre), comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant »* (*art. 78-2-3 CPP*).

4. Visite aux fins de prévention d'un trouble à l'ordre public, prévue à l'article 78-2-4 CPP. La visite des véhicules est permise « pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ». Dans ce cas, l'accord du conducteur est nécessaire. À défaut, l'agent ou officier pourra agir sur instructions du procureur de la République. Le véhicule peut être immobilisé pendant trente minutes en l'attente de ces instructions (*art. 78-2-4 CPP*).

5. Visite en cours de manifestations, prévue à l'article 78-2-5 CPP. Cet article autorise l'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille ainsi que la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Objet. La recherche et la poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du Code pénal (participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme). Les opérations sont circonscrites aux lieux d'une manifestation sur la voie publique et ses abords immédiats.

Autorité compétente. Le procureur de la République doit autoriser ces opérations.

Régime. La visite s'opère dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 CPP.

6. Cas du véhicule aménagé à usage d'habitation et utilisé comme résidence. Le régime applicable est celui des visites domiciliaires et perquisitions lorsque le véhicule est aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence (*art. 56 CPP*).

Tableau de synthèse sur les visites de véhicule

Objectif de la visite	Article CPP	Autorité compétente	Infractions concernées	Lieux	Durée maximale
Recherches d'infractions spécifiques	**78-2-2 II**	Procureur de la République	✓ Terrorisme ; ✓ Prolifération des armes de destruction massive ; ✓ Armes ; ✓ Explosifs ; ✓ Vols ; ✓ Recels ; ✓ Trafic de stupéfiants.	Indiqués au sein des réquisitions du procureur de la République	24 heures (renouvelables)
Soupçons d'infractions ou de tentative d'infraction flagrante	**78-2-3**	OPJ ou, sous leurs ordres et responsabilité, APJ et APJA	Crime ou un délit flagrant	Pas de lieu prédéterminé	Le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite
Contrôle administratif pour prévenir les troubles à l'ordre public	**78-2-4**	**1.** OPJ ou, sous leurs ordres et responsabilité, APJ et APJA en cas d'assentiment de la personne concernée **2.** À défaut d'assentiment de la personne concernée : procureur de la République	Pas d'infraction prédéterminée	Pas de lieu prédéterminé	Possible immobilisation du véhicule pendant 30 min maximum, dans l'attente des instructions du procureur de la République
Sécuriser une manifestation	**78-2-5**	Procureur de la République	Participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme	Lieux d'une manifestation sur la voie publique et ses abords immédiats	Durée de la manifestation

Objectif Cas Pratique

Les contrôles, les relevés, les vérifications d'identités sont des parties du cours qui font l'objet régulièrement de sujets d'examen. Lorsqu'un contrôle d'identité est irrégulier, toute la procédure qui découle du contrôle d'identité est susceptible d'être annulée. Il est donc primordial de maîtriser ces notions.

Exemple type : *Le 1er février 2021 à 7 h 45 un homme de 45 ans, monsieur X, parlant un dialecte indien au téléphone tout en marchant sur le trottoir, un livre rédigé en langue indienne à la main, est interpellé par un officier de police judiciaire qui lui demande de lui présenter ses papiers d'identité et son titre de séjour. Monsieur X refuse de fournir lesdits documents. L'officier de police décide de menotter monsieur X et de le conduire au commissariat le plus proche aux fins de vérification de son droit de circulation sur le territoire français. Alors que l'officier place les menottes aux poignets de monsieur X, 600 grammes de poudre blanche tombent des poches de ce dernier. L'officier, suspectant qu'il s'agisse de cocaïne, décide d'ouvrir une enquête de flagrance et de placer monsieur X en garde à vue. À l'issue de la mesure, monsieur X a été mis en examen par un juge d'instruction et placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention.*

En qualité d'avocat, que pensez-vous de la régularité de la procédure ?

Vous devez être en mesure de déceler les deux questions qui se dégagent de cet énoncé : le contrôle opéré est-il régulier ? La mesure de rétention opérée est-elle régulière ? Et de tirer les conséquences de vos réponses.

I. S'agissant du contrôle opéré

Majeure : *Rappeler les règles du CESEDA applicables au contrôle d'identité à la date des faits (art. L.812-1 CESEDA). Relever succinctement les éléments qui ne posent pas de difficulté (monsieur X est majeur et a été contrôlé sur la voie publique par un fonctionnaire matériellement compétent) avant de mettre en avant les points sujets à discussions.*

Dans un premier temps, il convient d'évoquer la nécessité pour l'OPJ de faire état d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

Mineure : *En l'espèce, le contrôle de monsieur X est fondé sur deux éléments : il parlait une langue étrangère et était en possession d'un ouvrage rédigé en langue étrangère. À cet égard, la Cour de cassation estime que le seul usage d'une langue étrangère ou la lecture d'un journal étranger ne constituent pas des indices d'extranéité justifiant la mise en œuvre d'un contrôle au titre de la réglementation sur les étrangers (Civ. 2e, 14 déc. 2000, no 99-50.089).*

Conclusion : *Le contrôle d'identité et de titre de séjour de monsieur X n'était pas fondé sur des éléments objectifs d'extranéité. Ce contrôle était donc irrégulier.*

II. S'agissant de la mesure de rétention opérée

Majeure : *Dans un second temps, il convient de s'intéresser à la mise en œuvre de la mesure de rétention administrative qu'a tenté d'opérer l'OPJ avant l'ouverture de l'enquête de flagrance. Rappeler que les mesures de contrainte exercées sur l'étranger doivent être strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'OPJ. En outre, les conditions de soumission au port de menotte ne paraissent pas caractérisées (article 803 CPP).*

Il est également important de relever que l'énoncé n'indique pas si les droits de monsieur X ont été dûment notifiés au titre de la rétention administrative.

Mineure : *En l'espèce, la mise en place des menottes est une mesure d'entrave particulièrement excessive, injustifiée et indigne qui a été imposée à monsieur X.*

Conclusion : *la mesure de rétention administrative qu'a commencé à opérer l'OPJ était également irrégulière.*

Or, c'est ce contrôle irrégulier et la mise en place irrégulière de menottes qui ont révélé que monsieur X était porteur de plusieurs centaines de grammes de cocaïne. En conséquence, il convient de demander la nullité de la garde à vue ainsi que la nullité de la détention provisoire qui ont suivi le contrôle.

SOUS-SECTION 5 – LA SURVEILLANCE

1. Conditions. Les opérations de surveillance ne posent pas d'autre difficulté que celle de la compétence territoriale des enquêteurs (*art. 18 CPP*). Pour pallier cette difficulté, l'article 706-80 du Code de procédure pénale étend la compétence des officiers et, sous leur autorité, des agents de police judiciaire à l'ensemble du territoire national.

S'agissant de la surveillance de personnes, elle doit répondre aux conditions suivantes :

- Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ces personnes d'avoir commis un crime ou un délit ;
- Ce crime ou ce délit relève de la criminalité ou de la délinquance organisée (*art. 706-73, 706-73-1 et 706-74 CPP*).

2. Actes. Dans le cadre d'une opération de surveillance, les officiers de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, *« demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations »* (*art. 706-80-1 CPP*).

La surveillance peut aussi concerner l'acheminement ou le transport de biens. Il doit alors s'agir des objets, biens ou produits tirés de la commission des infractions susmentionnées ou servant à les commettre.

Procéduralement, l'extension de compétence est subordonnée à l'information préalable du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la surveillance est susceptible de débuter, ou au procureur de la juridiction spécialisée en matière de criminalité organisée.

SOUS-SECTION 6 – L'INFILTRATION

1. Infiltration de droit commun. L'infiltration consiste, pour un officier ou agent de police spécialement habilité *« à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs »* (*art. 706-81, alinéa 2 CPP*).

Ce type d'opération est susceptible de poser difficulté d'une part du point de vue de la responsabilité pénale de l'enquêteur infiltré, d'autre part au regard de la loyauté de la preuve recueillie.

Infractions visées par l'acte d'infiltration. S'agissant du champ d'application des dispositions relatives à l'infiltration, l'enquête (ou l'instruction) doit concerner un crime ou délit relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale (délinquance et criminalité organisées).

Autorité compétente pour autoriser l'infiltration. En matière d'enquête, l'opération est autorisée par le procureur de la République (*art. 706-81, al.1, CPP*), par un écrit spécialement motivé, à peine de nullité (*art. 706-83, al.1, CPP*).

Contenu de l'autorisation d'infiltration. L'autorisation écrite doit contenir les précisions suivantes :

- La ou les infractions justifiant le recours à l'infiltration (*art. 706-83, al.2 CPP*) ;
- L'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération (*art. 706-83, al.2 CPP*) ;
- La durée de l'opération, d'un maximum de 4 mois, renouvelable (*art. 706-83, al.3 CPP*).

Procédés de l'enquêteur infiltré. L'enquêteur peut réaliser les actes suivants tout en bénéficiant d'une irresponsabilité pénale (*art. 706-81 CPP*) :

- Surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ;
- Faire usage d'une identité d'emprunt ;
- Si nécessaire, *« acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions »* (*art. 706-82, al.1, 1° CPP*) ;
- Si nécessaire, *« utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation ou de télécommunication »* (*art. 706-82, al.1, 2° CPP*).

Cette irresponsabilité pénale pour les actes commis en cours d'infiltration bénéficie à la fois aux agents et officiers autorisés et aux personnes requises par eux pour permettre la réalisation de l'infiltration (*art. 706-82, al. 2 CPP*).

Sort des preuves recueillies en cours d'infiltration. À peine de nullité, les actes réalisés en cours d'infiltration ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions (*art. 706-81 CPP*). Cette règle découle de la traditionnelle distinction entre provocation à l'infraction et provocation à la preuve.

S'agissant de la valeur des preuves recueillies, les seules déclarations des agents et officiers ayant procédé à l'infiltration sont insuffisantes pour prononcer une condamnation, sauf s'ils déposent sous leur véritable identité (*art. 706-87 CPP*).

Maintien de l'anonymat de l'enquêteur infiltré à l'issue de l'infiltration. Seul l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel a eu lieu l'opération peut être entendu en qualité de témoin (*art. 706-86 CPP*).

Toutefois, la personne mise en cause par un agent infiltré peut solliciter sa confrontation avec lui, qui aura alors lieu par l'intermédiaire de procédés garantissant son anonymat.

Sanctions en cas de révélation de l'identité de l'enquêteur infiltré. La révélation de l'identité d'un agent infiltré constitue une infraction pénale pouvant faire encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende (*art. 706-84 CPP*).

2. Les infiltrations spéciales. Un type d'infiltration particulier est prévu s'agissant des infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants.

Il s'agit de la technique dite du « coup d'achat » permettant aux enquêteurs, dans des conditions comparables aux opérations d'infiltration, d'acquérir ou d'aider à l'acquisition de produits stupéfiants en mettant à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication (*art. 706-32 CPP*). La technique du « coup d'achat » est également prévue en matière de trafic d'armes, de munitions ou d'explosifs (*art. 706-106 CPP*).

Autorité compétente pour autoriser l'infiltration. À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure (*art. 706-32 CPP*).

Sort des preuves recueillies en cours d'infiltration. À peine de nullité, les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction (*art. 706-32 CPP*).

Tableau récapitulatif de l'infiltration

Objet	Constater des infractions et découvrir leurs auteurs afin de provoquer la preuve d'une infraction.
Domaine	Enquête sur un crime ou un délit commis en bande organisée.
Procédure	✓ Autorisation du procureur de la République : écrite, motivée, max 4 mois renouvelables ; ✓ Officier ou agent de police judiciaire spécialement habilités sous contrôle du Procureur de la République ; ✓ Obligation de ne pas révéler l'identité réelle des officiers et agents de police judiciaire ; ✓ Absence de provocation à l'infraction à peine de nullité.

SOUS-SECTION 7 – L'ENQUETE SOUS PSEUDONYME

1. Origine. Le régime de l'enquête sous pseudonyme, également appelée « cyber-infiltration » a été harmonisé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Le nouvel article 230-46 du CPP est venu modifier l'enquête sous pseudonyme afin de rassembler et unifier les différents régimes de cyber-infiltration.

En outre, la réforme est surtout venue élargir le champ d'intervention des enquêteurs, lesquels peuvent désormais acquérir du contenu illicite après autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction.
La loi du 24 janvier 2023 a modifié l'article 230-46 CPP en créant un régime unique relatif à la procédure applicable à l'enquête sous pseudonyme par l'élargissement du recours à ce type d'enquête à tous les crimes et les délits punis d'emprisonnement lorsque l'infraction est commise par voie électronique. À ce titre, l'enquêteur peut :

- participer aux échanges électroniques , y compris auprès des personnes susceptibles d'être auteurs de l'infraction ;
- extraire et conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs desdites infractions ainsi que les éléments de preuves s'y rattachant ;
- acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse ;
- mettre à la disposition des personnes susceptibles d'être auteurs des infractions des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite par ces derniers.

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du pièce du narcotrafic a récemment modifié la lettre de l'article 230-46 CPP en introduisant la possibilité pour les enquêteurs de recourir à un dispositif « permettant d'altérer ou de modifier leur voix ou leur apparence physique ». Le recours à l'IA est alors introduit pour la première fois dans le code de procédure pénale. Il est tout de même précisé que les actes tels qu'autorisés ne peuvent constituer une provocation à l'infraction, respectant les principes procéduraux en vigueur.

La cyber-infiltration est donc un acte d'enquête qui laisse une grande marge de manœuvre aux enquêteurs. Contrairement à l'infiltration de droit commun, qui ne peut être autorisée que pour une durée maximale de 4 mois, la cyber-infiltration n'est soumise à aucune limite temporelle.

2. Objet. Utilisée pour constater ces infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs, l'enquête sous pseudonyme permet à des officiers et agents de police judiciaire affectés à un service spécialisé.

3. Actes autorisés. Les enquêteurs peuvent réaliser les actes suivants sans s'exposer à l'engagement de leur responsabilité pénale (*art. 230-46 CPP*) :

- Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes suspectées d'être auteurs des infractions ;
- Extraire ou conserver par cette voie les éléments de preuve et données sur les suspects ;
- Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite ;
- Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, transmettre une réponse en demande expresse à des contenus illicites.

Cette autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits peut être donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

4. Limite. L'enquête sous pseudonyme est limitée *« aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques »* (*art. 230-46 CPP*).

Les actes autorisés ne doivent pas, à peine de nullité, constituer une incitation à la commission d'infractions.

5. Illustration.

Le 17 février 2021, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné trois individus à 22, 24 et 30 ans de réclusion criminelle pour des faits de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes ». Cette affaire a été mise au jour par l'action baptisée « Ulysse » (en référence au cheval de Troie) consistant en une cyber-infiltration d'enquêteurs sur l'application de messagerie cryptée Télégram afin d'obtenir des informations auprès de jihadistes présumés et collecter des preuves sur de potentielles attaques violentes en France.

SOUS-SECTION 8 – LES EXPERTISES ET REQUISITIONS

1. Expertises. En enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut avoir recours à toutes personnes qualifiées lorsqu'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques ou à l'exploitation des données informatiques contenues dans certains scellés (*art. 60 et 60-3 CPP*).

C'est désormais également le cas des services ou des organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

En enquête préliminaire, cette prérogative appartient au procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, à l'officier de police judiciaire (*art. 77-1 et 77-1-3 CPP*).

Quel que soit le type d'enquête, les personnes qualifiées doivent prêter serment si elles ne sont pas inscrites sur la liste d'experts de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel (*art. 60, al.2 et 157 CPP*). Elles peuvent procéder à l'ouverture des scellés et établissent un rapport dans les mêmes conditions qu'en phase d'instruction (*art. 163 et 166 CPP*). Leurs conclusions peuvent être communiquées oralement aux enquêteurs en cas d'urgence. Le dernier alinéa de l'article 60 du Code de procédure pénale prévoit que, sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens aux suspects et aux victimes.

2. Réquisitions. Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut requérir de tout établissement ou administration la communication d'informations intéressant l'enquête, y compris si elles sont issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives (*art. 60-1, al.1 CPP*). En enquête

préliminaire, la réquisition est une prérogative du procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, de l'officier de police judiciaire (*art. 77-1-1 CPP*).

Sanction en cas d'absence de réponse. Le fait de ne pas répondre dans les meilleurs délais à la réquisition constitue un délit puni d'une peine d'amende de 3 750 € (*art. 60-1, al.2 CPP*).

Indifférence du secret professionnel. Le secret professionnel ne peut constituer, en l'absence de motif légitime, une cause de refus, sauf lorsque la réquisition est adressée à une personne protégée des articles 56-1 à 56-5 du Code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, la personne protégée doit donner son accord à la remise des informations (*art. 60-1, al.1 CPP*). La violation du secret des sources journalistiques rend nuls les éléments obtenus par réquisitions (*art. 60-1, al.3 CPP*).

3. Réquisitions aux fournisseurs internet et aux opérateurs téléphoniques. L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne morale la mise à disposition d'informations contenues dans les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives (*art. 60-2, al.1 CPP*). L'officier de police judiciaire ne peut intervenir que sur autorisation du procureur de la République en enquête préliminaire (*art. 77-1-2 CPP*).

Réquisitions aux fins de conservation des données. Sur réquisition du procureur préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs de télécommunications la conservation, pour une durée d'un an au maximum, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices de leurs services (*art. 60-2, al.2 CPP*). En enquête préliminaire, cette opération a lieu *« sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par le procureur de la République »* (*art. 77-1-2, al.2 CPP*).
Sanction en cas d'absence de réponse. Le refus non justifié par un motif légitime de répondre à ces réquisitions est puni de 3 750 € d'amende (*art. 60-2, al.4 et 77-1-2, al.4 CPP*).

Par un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré qu'il est possible d'adresser une réquisition à un suspect sans que cela ne viole le droit de se taire et de ne pas s'incriminer. Cette réquisition peut concerner les données contenues au sein de son téléphone portable. Ainsi, le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas aux données contenues dans les téléphones (Crim., 10 décembre 2019, n° 18-86.878).

Le « refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir permis de préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit » est une infraction pour toute personne en ayant connaissance (art. 434-15-2 CP). Toutefois, lorsque cette infraction a été créée, elle ne visait pas les codes de déverrouillages de téléphones portables, mais les données ou messages cryptés. Pourtant, au sein d'un arrêt récent, la Cour de cassation a estimé que le fait, pour un suspect auditionné dans le cadre d'une garde à vue, de refuser de transmettre le code de déverrouillage du téléphone pouvait constituer cette infraction. (Crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.150, confirmé par Ass. Plén., 7 novembre 2022, n° 21-83.146).

Un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne est venu restreindre les règles d'accès des enquêteurs aux données à caractère personnel : « L'accès, à des fins pénales, à un ensemble de données de communications électroniques relatives au trafic ou à la localisation, permettant de tirer des conclusions précises sur la vie privée, n'est autorisé qu'en vue de lutter contre la criminalité grave ou de prévenir des menaces graves contre la sécurité publique […] *Le droit de l'Union s'oppose par ailleurs à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public pour autoriser l'accès d'une autorité publique à ces données afin de mener une instruction pénale. » (CJUE, H. K c. Prokuratuur, 2 mars 2021, n° C-746/18)*

SOUS-SECTION 9 – LES PRELEVEMENTS CORPORELS

1. Prélèvements aux fins de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. En enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder, sous son contrôle, à des prélèvements externes sur tout suspect ou même toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause (*art. 55-1, al.1 CPP*). En enquête préliminaire, cette compétence est dévolue au procureur de la République ou, sur son autorisation, à l'officier de police judiciaire (*art. 76-2, al.1 CPP*). L'officier de police judiciaire peut également procéder ou faire procéder aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prises d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police (*art. 55-1, al.2 et 76-2, al.2 CPP*).

Sanction en cas de refus. Dans la mesure où l'on ne peut forcer une personne à participer à un tel acte, le législateur incrimine le refus. Le refus de prélèvement ou de relevé constitue une infraction punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (*art. 55-1, al.3 et 76-2, al.2 CPP*).

Exception au consentement. Depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, sans préjudice de l'application du troisième alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 du Code de procédure pénale pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé *(art. 55-1, al. 5, CPP).*

Présence de l'avocat lors des relevés signalétiques contraints : lorsqu'une personne majeure ou une personne mineure sont entendues sous le régime de la garde à vue ou de l'audition libre, les opérations de prise d'empreintes, digitales ou palmaires, et de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police, peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans leur consentement en application des articles 55-1 du code de procédure pénale et L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs. Toutefois, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation selon laquelle les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu'elle soit mineure ou majeure, ne sauraient être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l'adulte approprié (QPC n° 2022-1034 du 10 février 2023). L'article 6 de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice du 20 novembre 2023 consacre cette réserve à l'article 55-1 du code de procédure pénale, tout en précisant ses effets, en indiquant expressément que lorsque la personne a demandé l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de ces opérations et peut y assister. Il prévoit par ailleurs que ces opérations ne peuvent être effectuées en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé. L'article L.413-17 alinéa 6 du code de la justice pénale des mineurs est également modifié en ce sens s'agissant des mesures de garde à vue prises à l'encontre de personnes mineures. Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

2. Tests aux fins de révéler le taux d'alcool et la consommation de stupéfiants. Le droit routier est le lieu privilégié des prélèvements, notamment aux fins de déterminer un taux d'alcool (*art. L.234-3 du C. route*) ou une consommation de stupéfiants (*art. L.235-2 du C. route*).

Sanction en cas de refus. Le refus de se soumettre à ces tests est sanctionné pénalement par (*art. L.234-8 et L.235-3 du Code de la route*) :

- Deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ;
- Des peines complémentaires telles que l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans.

Cette incrimination ne constitue pas une violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, car le législateur peut prévoir que le refus de s'incriminer sera constitutif d'un délit (Crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652).

3. Prise de sang. Une prise de sang peut être réalisée sur une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis une infraction sexuelle afin de déterminer si elle n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible (*art. 706-47-2, al. 1 CPP*).

Sanction en cas de refus. Le refus de se soumettre au dépistage est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (*art. 706-47-2, al. 5 CPP*). L'article 706-47-2 du Code de procédure pénale indique qu'à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.

4. Prélèvements biologiques. L'article 706-56, I, du Code de procédure pénale autorise l'officier de police judiciaire à procéder ou faire procéder à des prélèvements biologiques notamment sur les suspects visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 706-54 du Code de procédure pénale.

Sanction en cas de refus. Le refus de soumettre au prélèvement biologique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, les sanctions sont doublées si les faits sont commis par une personne condamnée pour crime *(art. 706-56, II CPP).*

SECTION 2 – LA MISE A DISPOSITION DE LA POLICE

Outre l'appréhension, que toute personne peut réaliser en cas de crime ou délit flagrant, la mise à disposition de la police comprend l'audition du témoin **(Sous-section 1)**, celle du suspect libre **(Sous-section 2)** et la garde à vue **(Sous-section 3)**.

SOUS-SECTION 1 – L'AUDITION DE TEMOIN

1. Autorité compétente. Aux termes des articles 61 et 78 du Code de procédure pénale, respectivement applicables à l'enquête de flagrance et à l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire peut convoquer une personne afin de l'auditionner. Il s'agit d'un témoin, en somme une personne contre laquelle il n'existe aucune suspicion de commission d'infraction.

2. Conditions de la contrainte à comparaître. Avec l'autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut même la contraindre à comparaître par la force publique. Cette possibilité est ouverte dans les cas suivants (*art. 61, al.3, et 78, al.1 CPP*) :

- Lorsque la personne n'a pas répondu à une convocation ;
- Lorsque l'on peut craindre qu'elle n'y réponde pas ;
- Lorsqu'une convocation engendrerait un risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les victimes, leur famille ou leurs proches, ou de concertation avec les coauteurs ou les complices.

3. Mesure de contrainte pendant l'audition. Lorsque la personne n'est pas suspectée, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, elle est entendue sans mesure de contrainte (*art. 62, al.1 CPP ; art. 78, al.2 CPP*). Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, elle peut être retenue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition et au maximum quatre heures (*art. 62, al.2 CPP ; art. 78, al.2 CPP*).

4. Déroulement de l'audition. L'audition est réalisée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire (*art. 62, al.4 et 5, et 78, al.3 et 4 CPP*). Un procès-verbal de l'audition est dressé. Lorsque la personne devient suspecte au cours de son audition, elle doit faire l'objet d'une audition libre, conformément à l'article 61-1 du Code de procédure pénale, voire d'une garde à vue (*art. 62, al.3 et 78, al.2 CPP*). Si elle était déjà retenue sous contrainte, elle doit être placée en garde à vue (*art. 62, al.4 et 78, al.2 CPP*).

SOUS-SECTION 2 – L'AUDITION LIBRE

1. Genèse. La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé la garde à vue. À cette occasion, le législateur a créé la procédure de l'audition libre. Il s'agit d'un régime hybride créé pour éviter le recours systématique à la garde à vue. Cette procédure a ensuite été modifiée par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, laquelle a notamment instauré le droit à l'assistance d'un avocat au cours des auditions et confrontations.

Fondement textuel. L'article 77 du Code de procédure pénale rend applicables à l'enquête préliminaire les dispositions des articles 61-1 et 61-2 du même Code relatif à l'audition libre en enquête de flagrance.

2. Condition. Le régime de l'audition libre n'est applicable qu'à la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (*art. 61-1 CPP*). Le régime de l'audition libre n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique, devant l'officier de police judiciaire (*art. 61-1, dern. al. CPP*).

3. Garanties offertes au suspect libre – Droits et informations à apporter au suspect libre. Avant de pouvoir procéder à l'audition d'un suspect libre, ce dernier doit recevoir certaines informations (*art. 61-1, al.1 CPP*). Mention en est faite au procès-verbal *(art. 61-1, al.2 CPP*). Ainsi, le suspect libre est informé (*art. 61-1 CPP*) :

- De la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commis ou tenté ;
- De son droit de quitter à tout moment les locaux où il est entendu ;
- Le cas échéant, de son droit d'être assisté par un interprète ;
- De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
- De son droit d'être assisté d'un avocat si l'infraction est un crime ou un délit puni d'emprisonnement ;
- De sa possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

À défaut de notification de ce droit, la personne entendue ne pourra pas être condamnée sur la base de ses seules déclarations recueillies au cours de cette audition libre (Crim., 18 février 2015, n° 13-88.453)

Lorsque l'enquête le permet, l'audition libre est réalisée à la suite d'une convocation écrite adressée au suspect. Cette convocation doit indiquer (*art. 61-1, al.3 CPP*) :

- L'infraction dont la personne convoquée est soupçonnée ;
- Son droit d'être assisté d'un avocat, les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant l'audition.

Garanties offertes au suspect libre – Suspect libre mineur. Si le suspect libre est mineur, l'article L412-1 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit que *« lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61-1 du Code de procédure pénale* […]*, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié »*.

Si l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut être faite par ses représentants légaux qui ont été informés de ce droit. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas sollicité la désignation d'un avocat, un avocat d'office sera désigné sauf si le magistrat compétent estime que l'assistance d'un avocat n'apparaît pas proportionnée.

4. Garanties offertes à la victime. Lorsque la victime est confrontée à une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit pour lequel la peine encourue est une peine d'emprisonnement, la victime doit être informée de son droit à demander d'être assistée d'un avocat (*art. 61-2 CPP*).

SOUS-SECTION 3 – LA GARDE A VUE

1. Jurisprudence européenne. La garde à vue a connu de nombreuses évolutions ces dernières années. Outre des condamnations dans les années 1990 pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (*« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »*), à la suite de brutalités policières (*CourEDH, Tomasi c. France, 27 août 1992, n° 12850/87 ; CourEDH, Selmouni c. France, 28 juillet 1999, n° 25803/94*), la France a vu son régime de garde à vue remis en cause au niveau européen, s'agissant notamment du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat (*CourEDH, Brusco c. France, 14 octobre 2010, n° 1466/07*) ou encore du droit à la sûreté (*CourEDH, Moulin c. France, 23 novembre 2010, n° 37104/06).*

Jurisprudence interne. Sur le plan interne, la garde à vue a été critiquée par le Conseil constitutionnel (*Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC*) et par la Cour de cassation (*Crim., 19 octobre 2010, n° 10-85.051*), ce qui a conduit à la promulgation de *la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011* appliquée dès le jour de sa publication du fait de la position de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (*Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049*).

2. Définition et plan. La garde à vue peut se définir, selon le doyen Gérard Cornu, comme *« la mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non-pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d'infractions des personnes qui, tout en n'étant ni prévenues ni mises en examen, doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l'enquête »*.

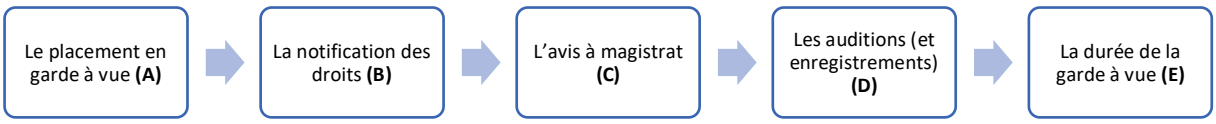
Il s'agit là d'une des mesures coercitives les plus attentatoires aux libertés individuelles de l'enquête de police, ce qui explique que son déroulé soit strictement encadré **(I)** et que plusieurs droits soient garantis aux personnes gardées à vue **(II)**, sous peine de nullité **(III)**.

3. Unicité de régime. Dès lors que l'article 77 du Code de procédure pénale renvoie aux articles 62-2 à 64-1 CPP, les règles exposées ci-après sont applicables à toute mesure de garde à vue, qu'elle intervienne dans le cadre d'une enquête de flagrance comme d'une enquête préliminaire.

Focus actualité : La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a été publiée au Journal Officiel du 23 avril 2024. Cette loi représente une avancée majeure dans l'alignement du droit pénal français avec les standards européens. Applicable à compter du 1er juillet 2024, son article 32 renforce les droits des personnes placées en garde à vue. Les modifications apportées par cette loi seront précisées tout au long de cette partie du cours.

I. Le déroulement de la garde à vue

Déroulé. Lorsqu'une personne peut être placée en garde à vue, certaines formalités doivent être respectées avant qu'elle ne puisse être auditionnée dans un certain délai :



A. Le placement en garde à vue

1. Compétence exclusive de l'officier de police judiciaire (« OPJ »). Il résulte de la combinaison des articles 62-2 du Code de procédure pénale, qui définit la garde à vue comme *« une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire »* et de l'article 63 du même Code, que *« seul un officier de police judiciaire peut* […] *placer une personne en garde à vue »*.

Rôle du procureur de la République. N'oubliez pas que la garde à vue s'exécute toujours sous le contrôle d'un magistrat : le plus souvent (et sous réserve des prérogatives du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction), le procureur de la République, qui :

- Peut donner instructions à l'OPJ de procéder au placement en garde à vue (*art. 63 CPP*) ;
- Apprécie l'opportunité du maintien en garde à vue et l'éventuelle nécessité de la prolongation de cette mesure par rapport à l'enquête et à la gravité des faits (*art. 62-3, al 2 CPP*) ;
- Assure la sauvegarde des droits des personnes gardées à vue (*art. 62-3, al. 3 CPP)*.

Attention donc, les agents de police judiciaire ne sont pas compétents pour décider d'une mesure de garde à vue (art. 20, in fine *CPP).*

2. Condition d'âge – Interdiction des gardes à vue pour les mineurs de 13 ans. S'agissant des mineurs, les articles L413-6 et suivants du Code de la justice pénale des mineurs relative à l'enfance délinquante précisent notamment :

- Que seul *« le mineur d'au moins treize ans peut être placé en garde à vue »* ;
- Prévoit que le mineur de 10 à 13 ans pourra, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une mesure de retenue (article L413-1 du Code de la justice pénale des mineurs).

3. Conditions de fond – Gravité de l'infraction commise & nécessité de la garde à vue ou de la retenue. En tant que mesure de contrainte, la garde à vue (ou retenue) est soumise, par le législateur, à une triple exigence de nécessité, de proportionnalité et de légalité. De ces exigences découlent les conditions de fond suivantes :

<table>
<tr><th></th><th>Majeur et mineur de plus de 13 ans
Pour une retenue de 24 heures</th><th>Mineur de 10 à 13 ans
Pour une retenue de 12 heures</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Gravité de l'infraction (principe de proportion nalité)</td><td rowspan="2">La garde à vue ne peut être décidée qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement (art. 62-2, al.1 CPP).

Il en résulte qu'une personne soupçonnée d'une contravention ou d'un délit faisant uniquement encourir une peine d'amende ne peut être placée en garde à vue.</td><td>Des indices graves ou concordants laissent supposer qu'il a commis un ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.</td></tr>
<tr><td>La mesure nécessite l'accord préalable d'un magistrat du parquet, d'un juge d'instruction spécialisé ou d'un juge des enfants.</td></tr>
<tr><td>Objectifs de la mesure (principe de nécessité)</td><td colspan="2">S'inspirant des motifs de placement en détention provisoire, le législateur a prévu que la mesure de garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants (art. 62-2, al.2, 1° à 6° CPP) :
o Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
o Garantir sa présentation devant le procureur de la République afin que ce dernier apprécie la suite à donner à l'enquête ;
o Empêcher la modification des preuves ou indices matériels ;
o Empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
o Empêcher la concertation du suspect avec ses éventuels coauteurs ou complices ;
o Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.</td></tr>
</table>

4. Contrôle juridictionnel de légalité et sanction. Depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, qui marque le passage d'un système traditionnel d'opportunité de la mesure de garde à vue à un système fondé sur la légalité de cette mesure, sa régularité en tant que telle est soumise à un contrôle juridictionnel.

En cas de manquement à l'une des conditions exposées *supra*, la légalité d'une mesure de placement en garde à vue peut être soulevée, par le biais d'un recours en nullité introduit devant la juridiction de jugement ou, le cas

échéant, devant la chambre de l'instruction, et devra s'apprécier au moment où elle a été décidée (*Crim., 7 juin 2017, n° 16-87.588*). Dans ce cas, la garde à vue est nulle, au même titre que les actes subséquents qui y trouvent leur support nécessaire.

Toutefois, lorsque la chambre de l'instruction exerce son pouvoir de contrôle de la régularité d'une mesure de placement en garde à vue, elle a la faculté de relever un ou plusieurs critères autres que celui ou ceux retenus par l'OPJ (Crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018).

Objectif Cas Pratique

Lorsque l'énoncé d'un cas pratique évoque un placement en garde à vue, il faut être attentif à la gravité des faits reprochés à la personne suspecte (peine d'emprisonnement), à l'âge de la personne gardée à vue (plus ou moins de 10 ans et de 13 ans), aux objectifs poursuivis par la mesure privative de liberté ainsi qu'à la qualité de celui qui décide de ce placement.

Il ne faut pas oublier de tirer les éventuelles conséquences de la nullité d'une mesure de garde à vue et de rappeler, le cas échéant, le pouvoir de substitution de la chambre de l'instruction.

Exemple type : *Lors d'une manifestation, un adolescent de 12 ans outrage les forces de l'ordre. Il est interpellé et conduit au commissariat. L'officier de police judiciaire, après avoir avisé un magistrat du parquet, le place en garde à vue le temps de recueillir la plainte du fonctionnaire outragé.*

Majeure : *L'article L413-1 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit qu'un mineur de 12 ans peut être placé en retenue, par un officier de police judiciaire, à condition d'avoir recueilli l'accord préalable d'un magistrat et dès lors que des indices graves ou concordants laissent supposer qu'il a commis un ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.*

Mineure : *En l'espèce, l'article 433-5 du Code pénal prévoit que l'outrage adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.*

Conclusion : *La peine encourue concernant les faits reprochés au mineur n'est pas suffisante au regard des exigences de l'article L413-1 du Code de la justice pénale des mineurs. La mesure de placement en garde à vue, qui n'apparaît donc pas proportionnée aux faits d'espèce, encourt donc la nullité.*

B. La notification des droits

1. Moment de la notification – Principe d'immédiateté. Lorsqu'une personne est placée en garde à vue, elle doit immédiatement recevoir une série d'informations par l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire (*art. 63-1, al.1 CPP*). En cas de prolongation de la mesure de garde à vue, les droits qui y sont attachés doivent être notifiés à la personne dès le début de la prolongation (*Crim., 1er décembre 2015, n° 15-84.874*).

Le retard dans la notification des droits est sanctionné par la nullité (*Crim. 10 mai 2001, n° 01-81.762*), car il porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée (*Crim., 2 mai 2002, n° 01-88.453*). En tout état de

cause, la nullité sera sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et sur les actes ultérieurs dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (*Crim., 16 mars 2008, n° 07-83.814*).

Vous le comprenez, toute la difficulté portera sur l'interprétation de ce qui constitue un retard dans la notification des droits. En pratique, retenez que la chambre criminelle a pu annuler une mesure de garde à vue pour un retard de 45 minutes entre l'interpellation et la notification des droits (Crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564).

Le moment à retenir comme point de départ d'une mesure de garde à vue, à compter duquel il conviendra d'apprécier le caractère tardif ou non de la notification des droits (et de l'information du procureur), est le moment à compter duquel la personne est effectivement tenue sous contrainte et privée de sa liberté d'aller et venir, c'est-à-dire donc l'heure de son interpellation (Crim., 6 décembre 2000, n° 00-86.221).

Moment de la notification – Exceptions des circonstances insurmontables. La jurisprudence de la chambre criminelle considère toutefois que le retard dans la notification des droits peut être justifié par l'existence de circonstances insurmontables (*Crim., 31 mai 2007, n° 07-80.928*), telles que la nécessité de trouver un interprète ou l'état d'ébriété (*Crim., 3 avril 1995, n° 94-81.792*).

2. Contenu de la notification. La personne gardée à vue doit être informée (*art. 63-1 CPP)* :

- De son placement en garde à vue, la durée de cette mesure et la possibilité d'une prolongation ;
- De la qualification, de la date et du lieu présumés des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ;
- Des motifs de l'article 62-2 qui justifient sa garde à vue ;
- Du fait qu'elle bénéficie d'un certain nombre de droits (sur lesquels nous reviendrons en détail, voir **II**), et notamment des droits d'être examinée par un médecin, de faire prévenir par téléphone un proche, son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays, d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure, d'être assistée par un interprète, de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ, de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation et de consulter au plus vite, et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal constatant son placement en garde à vue, les procès-verbaux d'audition et, s'il existe, le certificat médical établi par le médecin.

3. Remise d'un formulaire. En tout état de cause, un document énonçant ses droits doit normalement être remis à la personne gardée à vue en application de l'article 803-6 du Code de procédure pénale. Le défaut de remise du document n'entraîne la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et des actes subséquents qu'à la condition de démontrer un grief (*Crim., 7 février 2017, n° 16-85.187*).

C. L'information du procureur de la République

1. Moment de l'information – Principe et exception. Si le placement en garde à vue relève effectivement de la compétence d'un OPJ, celui-ci doit, *« dès le début de la mesure et par tout moyen »*, en informer le procureur de la République (*art. 63, al.2 CPP*), en charge du contrôle de l'exécution de cette mesure coercitive (*art. 62-3 CPP*).

Cette information, qu'on nomme aussi « avis à parquet », doit en principe être immédiate. Il s'agit là d'une formalité substantielle posée par le Code de procédure pénale, la chambre criminelle présumant d'ailleurs de manière irréfragable le grief (*Crim. 12 avril 2005, n° 04-86.780*).

Toutefois, la jurisprudence admet la même exception des circonstances insurmontables qu'en matière de notification des droits (*Crim., 26 mars 2014, n° 13-87.764*).

2. Forme et contenu de l'information. Dès lors que le texte permet l'information *« par tout moyen »*, la jurisprudence ne lui impose aucun formalisme particulier : il importe seulement de pouvoir en établir la preuve, et ce par tout moyen (*Crim., 1er avril 2008, n° 07-84.542*). Lorsque que l'OPJ informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance :

- Des motifs justifiant le placement en garde à vue ;

- De la qualification des faits, qu'il peut d'ailleurs modifier, la nouvelle qualification étant alors notifiée au gardé à vue.

Crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895 : afin de s'assurer du respect de l'obligation pour l'officier de police judiciaire d'aviser le procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement de la personne en garde à vue, prévue au deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu'il dresse l'heure à laquelle il a donné ledit avis.

Objectif Cas Pratique

Lorsque l'énoncé d'un cas pratique traite du cas d'une personne placée en garde à vue, il faut, après en avoir vérifié les conditions de placement (décidé par un OPJ, pour des faits suffisamment graves, à l'encontre d'une personne suffisamment âgée et de manière strictement nécessaire et proportionnée), vérifier que les formalités imposées par le Code de procédure pénale ont été correctement respectées.

Exemple type : *Lors d'une manifestation en plein Paris, les forces de l'ordre interpellent une cinquantaine d'individus à 17 h 09. Après vérification de l'identité de ces individus, ils sont répartis dans plusieurs véhicules pour être ramenés au commissariat. L'OPJ avertit le procureur de la République de la mesure à 18 h 04, heure de départ des lieux de la manifestation, et procède aux notifications des droits à 18 h 19, heure d'arrivée au commissariat en raison des embouteillages.*

Majeure : *Les articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale exigent, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, que lui soient immédiatement notifiés ses droits et que le procureur de la République soit informé de la mesure dès son commencement. Toutefois, la jurisprudence considère que le retard dans l'accomplissement de ces formalités peut être justifié par d'éventuelles circonstances insurmontables, par exemple en cas de délai matériellement incompressible du fait de la nécessité de contrôler et de transporter un nombre important de personnes (Crim., 19 février 2004, n° 03-50.025 ; Crim., 15 octobre 2019, n° 19-82.380).*

Mineure : *En l'espèce, le délai de 55 minutes entre l'interpellation et l'avis à parquet, et de 1 h 10 entre l'interpellation et la notification des droits, s'il n'apparaît pas caractériser l'immédiateté exigée par le Code de procédure pénale, pourra être justifié par les circonstances particulières de l'interpellation.*

Conclusion : *Les mesures de placements en garde à vue des manifestants interpellés apparaissent formellement régulières. Il ne faudra toutefois pas omettre de vérifier si ces mesures étaient pour autant nécessaires et proportionnées en l'espèce.*

D. L'enregistrement de la garde à vue

1. Motifs. Les auditions de certaines personnes gardées à vue doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel qui pourra être consulté, en cas de contestation, au stade de l'instruction ou du jugement à la demande du ministère public ou de l'une des parties (*art. 64-1, al. 1 et 2 CPP*). Il s'agit là d'une formalité substantielle dont l'omission qui n'est pas justifiée par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (*Crim. 3 avril 2007, n° 06-87.264*).

2. Enregistrement obligatoire – Crimes et mineurs. Il en va ainsi :

- Lorsque les faits sont de nature criminelle, toutes les auditions doivent donner lieu à un enregistrement audiovisuel, quel que soit le cadre juridique de l'enquête de flagrance (*art 64-1, CPP*), préliminaire (*art 77, dernier al, CPP*) ou sur commission rogatoire (*art 154, dernier al, CPP*) ;
- En matière d'audition de mineurs, les *articles L413-12 et suivants du CJPM* imposent l'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs placés en garde à vue.

Toutefois, la Cour de cassation considère qu'un tel enregistrement n'est obligatoire que lorsqu'il est réalisé dans les locaux d'un service de police ou de gendarmerie (*Crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.136*).

3. Exceptions. Il est fait exception à l'enregistrement audiovisuel dans deux hypothèses (*art. 64-1, al.5 et 6 CPP*) :
- En cas d'auditions simultanées rendant impossible l'enregistrement de toutes les auditions, le procureur de la République choisit, par décision écrite, celles qui ne seront pas enregistrées ;
- En cas d'impossibilité technique, elle doit être mentionnée au procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement avisé. La nature de cette impossibilité ne saurait être tirée d'un motif trop général (*Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-87.264)*.

E. La durée de la garde à vue

1) La durée légale de mesure de garde à vue

1. Gardés à vue majeurs

<table>
<tr><th>Durée</th><th>Droit commun
(art. 63, II, CPP)</th><th>Criminalité et délinquance organisées
(art. 706-73 et 706-88 CPP)</th><th>Risque imminent d'action terroriste ou nécessité impérative de coopération internationale
(art. 706-88-1 CPP)</th></tr>
<tr><td>0 à 24 heures</td><td colspan="3">Prérogative de l'officier de police judiciaire, sans durée minimale</td></tr>
<tr><td>24 à 48 heures</td><td colspan="3">○ Crime ou délit puni d'une peine supérieure ou égale à un an ;
○ Nécessité au regard des objectifs de l'article 62-2 CPP ;
○ Autorisation écrite et motivée du procureur de la République (enquête) ou du juge d'instruction (information judiciaire), après présentation préalable facultative.</td></tr>
<tr><td>48 à 72 heures</td><td rowspan="2"> </td><td colspan="2" rowspan="2">○ Décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, après présentation (sauf en raison des nécessités de l'enquête pour la 2de prolongation) ;
○ Possibilité de prononcer une seule prolongation de 48 heures si la durée prévisible des investigations le justifie.</td></tr>
<tr><td>72 à 96 heures</td></tr>
<tr><td>96 à 120 heures</td><td colspan="2" rowspan="2"> </td><td rowspan="2">Décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention</td></tr>
<tr><td>120 à 144 heures</td></tr>
</table>

2. Gardés à vue mineurs. Les règles relatives à la durée de la garde à vue, ou de retenue, des mineurs sont exposées aux articles L.413-6 et suivants du Code de la justice pénale des mineurs :

<table>
<tr><th>Durée</th><th>10 à 13 ans (retenue)</th><th>13 à 15 ans</th><th>16 à 18 ans</th></tr>
<tr><td>0 à 12 heures</td><td>Accord préalable d'un magistrat du ministère public ou du siège spécialisé</td><td rowspan="2">Droit commun</td><td rowspan="2">Droit commun</td></tr>
<tr><td>12 à 24 heures</td><td>Décision motivée du magistrat en principe après présentation</td></tr>
<tr><td>24 à 48 heures</td><td> </td><td>Crime ou délit puni d'au moins cinq ans après présentation du mineur</td><td>Droit commun, mais présentation obligatoire au magistrat</td></tr>
<tr><td>48 à 96 heures</td><td colspan="2"> </td><td>Droit commun (art. 706-88 CPP) lorsqu'un ou plusieurs majeurs ont participé à l'infraction</td></tr>
</table>

2) <u>La computation des délais</u>

1. Point de départ de la mesure. Lorsque la personne a été appréhendée ou a fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, le délai commence à courir à compter du moment où elle a effectivement été privée de liberté (*art. 63, III CPP*). Le délai rétroagit donc au moment de l'interpellation du suspect.

Lorsque le placement en garde à vue fait immédiatement suite à une audition non contrainte, l'heure de début de garde à vue est tout de même celle du début de l'audition (*art. 63, III CPP*). De manière générale, lorsqu'une personne se présente sans contrainte au service de police, la durée est calculée à compter de l'heure d'arrivée dans le service (*Crim., 6 mai 1997, n° 96-80.369*).

2. Succession de gardes à vue – Faits distincts. Lorsque les faits sont distincts, il n'y a pas d'imputation, chaque durée de garde à vue sera considérée de manière autonome (*Crim., 15 décembre 1999, n° 98-87.706*). Par exception, la durée maximale autorisée par la loi ne peut cependant pas être dépassée lorsque les gardes à vue portant sur des faits distincts se succèdent immédiatement (*Crim., 17 mars 2004, n° 03-87.739*). Le dépassement de la durée porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée *(Crim., 13 février 1996, n° 95-85.538*).

Succession de gardes à vue – Faits similaires. Lorsque les faits sont similaires, la durée de la première garde à vue s'impute sur la seconde (*art. 63, III, in fine CPP*), ce qui explique qu'une garde à vue peut parfois être levée, faute d'éléments suffisants, avant la fin du délai afin de permettre plus tard une reprise de garde à vue. La notion d'unicité de faits est parfois discutée. Tel n'est par exemple pas le cas lorsque deux placements en garde à vue, intervenant à plusieurs mois d'intervalle, sont justifiés par des soupçons différents et portent sur des faits différents malgré un dénominateur commun constitué par l'identité des mis en cause (*Crim., 2 septembre 2004, n° 04-84.010*).

3. Notion d'infraction supplémentaire. L'article 65 du Code de procédure pénale ne concerne pas à proprement parler la succession de gardes à vue, mais la notification d'une infraction supplémentaire. Lorsqu'il apparaît au cours d'une garde à vue que la personne peut être soupçonnée d'une autre infraction, elle doit être informée :

- De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction ;
- Du droit d'être assistée par un interprète ;
- Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;
- Du droit d'être assistée par un avocat.

3) La fin du délai

1. Remise en liberté. Au plus tard à l'expiration du délai de garde à vue, la mesure prend fin par une levée de garde à vue qui a pour conséquence de remettre la personne en liberté.

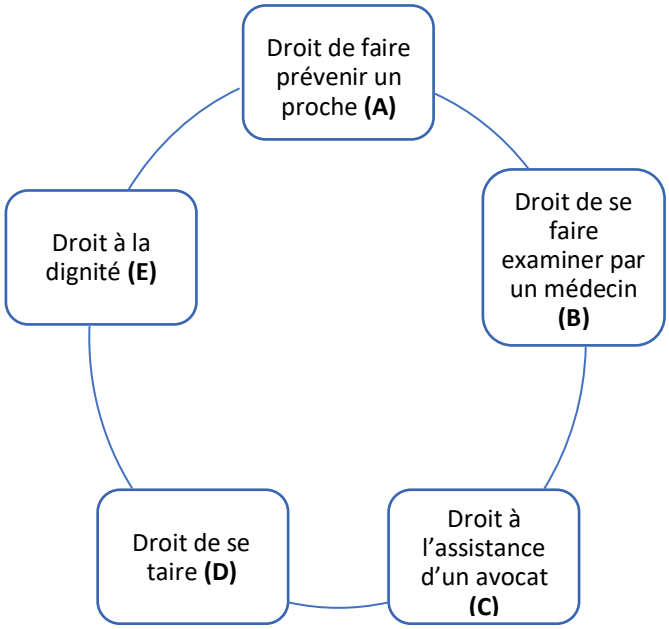
2. Déferrement et délai de 20 heures. Toutefois, la personne peut faire l'objet d'un déferrement à la demande du procureur de la République en matière d'enquête, ou du juge d'instruction en matière d'information judiciaire (*art. 63-8 et 803-2 CPP*). Dans ce cas, elle reste privée de liberté, mais doit comparaître devant la juridiction saisie ou le juge des libertés avant l'expiration d'un délai de 20 heures, faute de quoi elle est immédiatement remise en liberté *(art. 803-3, al. 1 et 3 CPP*). Lorsque la garde à vue a fait l'objet d'une prolongation, le procureur de la République ne peut interrompre le délai. La personne déférée doit comparaître devant la juridiction saisie ou le juge des libertés avant l'expiration du délai de 20 heures, faute de quoi elle est immédiatement remise en liberté *(art. 803-3, al. 1 et 3 CPP).*

3. Droits durant la rétention. Durant cette période de rétention, la personne a (*art. 803-3, al.4 CPP*) :

- La possibilité de s'alimenter ;
- Le droit de faire prévenir un proche (*art. 63-2 CPP*) ;
- Le droit d'être examinée par un médecin ;
- Le droit de s'entretenir avec un avocat qui peut demander à consulter le dossier de la procédure.

Objectif Cas Pratique Synthèse des points les plus importants et à vérifier concernant le déroulement de la garde à vue.	
Sur le placement en garde à vue	✓ La qualité de la personne ayant placé le suspect en garde à vue ; ✓ L'âge de la personne placée en garde à vue et par conséquent, le régime qui s'y applique ; ✓ Que les faits reprochés à la personne placée en garde à vue soient d'une certaine gravité (crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement) ; ✓ Que le placement en garde à vue est nécessaire au regard des objectifs énumérés à l'article 62-2 du CPP.
Sur la notification des droits	✓ Que les droits aient été notifiés conformément à l'article 63-1 ; ✓ Qu'un formulaire ait été remis au gardé à vue.
Sur l'avis à magistrat	✓ Qu'un avis ait été adressé à un magistrat ; ✓ Le délai entre le placement et l'avis est raisonnable ; ✓ Le magistrat est bien informé des motifs du placement en garde à vue.
Sur l'enregistrement des auditions	✓ Qu'en matière criminelle et d'audition de mineurs, les auditions ont bien été enregistrées ; ✓ Qu'en l'absence d'enregistrement, il n'existe pas de circonstances insurmontables.
Sur la durée de la garde à vue	✓ L'âge de la personne placée en garde à vue ; ✓ Les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique ; ✓ Le moment où débute la garde à vue. Puis, s'il y a une succession de gardes à vue : ✓ Si les faits sont similaires ou distincts ; ✓ Qu'en cas de succession de gardes à vue, les droits de la personne gardée à vue aient été respectés. Enfin, si la personne est déferrée : ✓ Le respect du délai de 20 heures ; ✓ Le respect des droits prévus à l'article 803-3 al. 4 du CPP.

II. Les droits de la personne gardée à vue



A. Le droit de faire prévenir un proche

1) L'information

1. Personnes pouvant être prévenues. Le gardé à vue a le droit de faire prévenir (*art. 63-2, I CPP*) :

- Un proche : une personne avec qui elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ;
- Son employeur ;
- Les autorités consulaires de son pays s'il est étranger.

2. Délai. À partir du moment où la personne gardée à vue fait part de sa décision de bénéficier de ce droit, les enquêteurs disposent d'un délai de 3 heures, sauf circonstance insurmontable, pour accomplir les diligences nécessaires *(art. 63-2, I CPP*).

3. Report de l'avis. En fonction des circonstances, l'OPJ peut toutefois demander au procureur de la République de différer l'avis ou même de ne pas le délivrer lorsque cette décision est indispensable afin (*art. 63-2, I CPP*) :

- De permettre le recueil ou la conservation des preuves (par exemple lorsque doit intervenir une perquisition) ;
- De prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique.

Le report de l'avis n'est possible, au-delà de 48 heures, que sur décision du juge des libertés ou du juge d'instruction. Il ne peut cependant pas s'appliquer à l'avis aux autorités consulaires.

Focus actualité : la loi du 22 avril 2024 élargit le cercle des personnes que le gardé à vue peut prévenir lors de son placement. Alors que l'article 63-2 du code de procédure pénale limitait cette possibilité aux personnes avec lesquelles le gardé à vue vivait habituellement, à un parent en ligne directe, ou à un frère ou une sœur, la nouvelle disposition permet désormais de contacter « toute autre personne qu'elle désigne » (ex : un ami, toute personne de confiance, etc.).

Cette modification ne remet nullement en cause la faculté offerte au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, ou au juge d'instruction, à la demande de l'officier de police judiciaire, de différer ou de ne pas délivrer l'avis au tiers, dès lors que cela est indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Ainsi, les nécessités de l'enquête, telles que par exemple la réalisation d'une perquisition, l'identification ou l'interpellation d'un complice ou co-auteur, permettent de différer l'avis au tiers ou de faire obstacle à cet avis. Le motif de ce report ou de cette absence de délivrance devra être acté en procédure.

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024.

4. Cas des mineurs. Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'OPJ doit prévenir les parents, le tuteur, la personne ou le service à laquelle il est confié (*art. L413-7, Code de la justice pénale des mineurs*). Le procureur de la République ou le juge chargé de l'information peut décider de ne pas effectuer cet avis pour l'une des deux raisons énumérées ci-dessus. Néanmoins, le report de l'avis ne peut excéder 24 heures, ou même 12 heures lorsque la garde à vue est insusceptible de prolongation.

5. Cas des majeurs protégés. Afin de respecter les exigences constitutionnelles résultant de la décision n° 2018-730 du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2018, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 est venue encadrer le placement en garde à vue des majeurs protégés. Désormais, en cas de placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit systématiquement demander à la personne placée en garde à vue si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique. Lorsque c'est le cas, l'officier de police judiciaire dispose d'un délai de 6 heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique pour en aviser le curateur, le tuteur ou le mandataire judiciaire. Les dispositions de l'article 706-112-1 du CPP sont sanctionnées par la nullité de la mesure.

2) La communication

1. Droit de communiquer. Le gardé à vue peut communiquer avec les personnes qu'elle peut aviser de la mesure dont elle fait l'objet. Toutefois, ce droit s'exerce de façon plus restrictive que l'avis aux tiers et ne peut naturellement concerner des personnes à propos desquels l'avis a été différé ou refusé (*art. 63-2, II CPP*).

2. Conditions. Quand le gardé à vue en fait la demande, l'OPJ a la possibilité d'autoriser une communication écrite, orale ou téléphonique à deux conditions :

- Cette communication ne lui semble pas incompatible avec les objectifs de l'article 62-2 du Code de procédure pénale ;
- Elle ne risque pas de permettre la commission d'une infraction.

3. Modalités. L'OPJ décide tant du moment, que des modalités et de la durée de cette communication qui ne peut en tout état de cause excéder 30 minutes. La communication a lieu sous contrôle et le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne désignée par lui. Il ne peut s'opposer à une demande de communication avec les autorités consulaires au-delà de la 48e heure (*art. 63-2, II CPP*).

4. Absence de sanction. La violation de ces droits n'est pas prévue par la loi à peine de nullité.

B. Le droit de se faire examiner par un médecin

1. Droit d'être examiné par un médecin. Toute personne gardée à vue peut, si elle en fait la demande, être examinée par un médecin désigné par l'OPJ ou le procureur de la République (*art. 63-3, al.1 CPP*).

2. Délai. À compter de la demande, les enquêteurs disposent d'un délai de 3 heures pour accomplir les diligences leur incombant pour assurer l'effectivité de ce droit. Ce délai n'est applicable que lorsque l'examen a lieu à la demande du gardé à vue (*Crim., 25 mai 2016, n° 16-80.379*). Outre la demande du gardé à vue, un membre de sa famille peut solliciter l'examen médical. De même, l'examen peut être décidé d'office par l'OPJ ou par le procureur de la République.

3. Mission. La mission du médecin est double :

- Se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue ;
- Procéder à toutes constatations utiles.

4. Modalités de l'examen. S'agissant des modalités de l'examen médical, celui-ci se déroule *« à l'abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel »*, sauf décision contraire du médecin (*art. 63-3, al.1 CPP*). Le certificat médical est versé au dossier. La demande d'examen médical peut être renouvelée en cas de prolongation de la mesure de garde à vue.

5. Cas d'avis négatif. Lorsque l'avis du médecin indique que l'état de la personne gardée à vue n'est pas compatible avec la mesure, elle doit être conduite à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. La garde à vue est suspendue pendant la durée des soins et ne pourra reprendre que lorsque les médecins auront indiqué que l'état du patient est compatible avec cette mesure. Lorsqu'une garde à vue se poursuit dans des conditions qui, selon l'avis du médecin, ne sont pas compatibles avec une mesure de garde à vue, la nullité est encourue de plein droit (*Crim, 27 octobre 2009, n° 09-82.505*).

6. Cas des mineurs. Pour le mineur de 16 ans placé en garde à vue, un médecin doit être désigné par le procureur de la République ou le juge chargé de l'information. Pour le mineur âgé entre 16 et 18 ans, l'avocat ou le représentant légal du mineur peut demander un examen médical de son client. Il convient de noter que l'examen médical d'un mineur âgé de 16 ans ou plus placé en garde à vue est facultatif (*art. L413-8 du Code de la justice pénale des mineurs).*

7. Criminalité organisée. En matière de criminalité et de délinquance organisées (*art. 706-73 CPP*), lors de la première prolongation suivant les 48 premières heures de garde à vue, *« la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire »* (*art. 706-88, al.4 CPP*). Le médecin se prononce notamment sur l'aptitude au maintien en garde à vue. La personne faisant l'objet de la mesure est informée de son droit de demander un nouvel examen médical.

8. Terrorisme. En matière d'infractions à caractère terroriste, l'examen médical est obligatoire au début de la 96e et de la 120e heure de garde à vue (*art. 706-88-1 CPP*). Cet examen aura notamment pour objet de déterminer si l'état de santé du gardé à vue est compatible avec ces prolongations.

Focus actualité : la loi du 20 novembre 2023 permet la possibilité d'une téléconsultation pour l'examen médical de prolongation de la garde à vue, aux seules personnes ayant déjà fait l'objet d'un examen physique lors de la garde à vue, sur autorisation du procureur de la République et avec l'accord de la personne gardée à vue lorsqu'elle est à l'origine de la demande d'examen. Voir l'article 63-3 du CP / I. 5°. Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

C. Le droit à l'assistance d'un avocat

1. Droit fondamental. Il est désormais établi que le droit à un procès équitable, tel qu'il est formulé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que la personne gardée à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses auditions (*Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049*).

2. Accessible à tout moment au cours de la mesure. Une personne placée en garde à vue qui renoncerait dans un premier temps à l'assistance d'un avocat peut changer d'avis et doit alors obtenir satisfaction, à tout moment au cours de cette mesure, et pas seulement lors d'une éventuelle prolongation (*Crim., 5 nov. 2013, n° 13-82.682*).

1) Le choix de l'avocat

1. Avocat choisi, commis d'office ou désigné par un tiers. La personne peut non seulement demander à être assistée par un avocat, mais peut en outre le choisir (*art. 63-3-1 CPP*). Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si celui qu'elle a choisi ne peut être contacté, elle peut demander un avocat commis d'office par le bâtonnier. Ce dernier ou l'avocat de permanence est informé par tous moyens et sans délai de la demande (*art. 63-3-1, al.2 CPP*). Les tiers avisés de la mesure à la demande du gardé à vue (*art. 63-2 CPP*) peuvent désigner un avocat. Cette désignation devra néanmoins être confirmée par la personne en garde à vue (*art. 63-3-1, al.3 CPP*).

2. Conflit d'intérêts. L'avocat choisi peut constater l'existence d'un conflit d'intérêts. Il demande alors la désignation d'un nouvel avocat (*art. 63-3-1, al.5 CPP*). En cas de divergence de point de vue entre l'avocat et le procureur de la République ou l'OPJ sur l'existence d'un tel conflit, le bâtonnier a la possibilité de désigner un autre défenseur. En revanche, l'OPJ ne peut en aucun cas refuser de contacter l'avocat choisi et imposer au gardé à vue l'assistance d'un avocat commis d'office (*Crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032*). Le bâtonnier peut également désigner plusieurs avocats lorsque le procureur de la République le lui demande en raison de la nécessité de procéder à l'audition simultanée de plusieurs gardés à vue.

3. Droit à l'avocat du mineur gardé à vue. Le mineur doit être assisté par un avocat, dès le début de la garde à vue dans les conditions de droit commun prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale (*art. L.413-9 du CJPM*). Le mineur est immédiatement informé de son droit. Lorsque l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut être faite par ses représentants légaux. Par ailleurs, le bâtonnier peut commettre d'office un avocat, lorsqu'il est informé par le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d'instruction ou les enquêteurs.

Focus actualité : Afin de favoriser l'intervention de l'avocat en garde à vue, la loi du 22 avril 2024 modifie les modalités de sa désignation prévues à l'article 63-3-1 du CPP.

Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. Si l'avocat désigné ne peut être présent dans un délai de deux heures, ou ne peut pas être contacté, l'officier de police judiciaire doit immédiatement saisir le bâtonnier pour la désignation d'un avocat commis d'office.

Par ailleurs, une obligation d'accomplir *« les diligences requises pour se présenter sans retard indu »* est mise à la charge de l'avocat choisi ou commis d'office (art. 63-3-1 al. 3 du CPP).

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024.

2) L'intervention de l'avocat

1. Entretien confidentiel. L'entretien entre l'avocat et la personne gardée à vue avant la première audition au fond, dont la confidentialité doit être garantie, dure au maximum 30 minutes. Il peut être renouvelé à chaque prolongation de la mesure (*art. 63-4 CPP*).

Si au cours de la garde à vue la personne se voit notifier une extension de celle-ci à d'autres infractions, elle a le droit, de nouveau, avant toute audition, à un entretien préalable avec son avocat (*Crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491*).

2. Délai de carence – Principe. Lorsque la personne gardée à vue demande que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de carence de deux heures laissant à l'avocat désigné ou commis d'office le temps de se rendre dans les locaux de garde à vue (*art. 63-4-2 al.1 CPP*). Après l'expiration de ce délai de carence, le gardé à vue peut faire l'objet d'une audition, mais celle-ci est interrompue à sa demande à l'arrivée de l'avocat afin de permettre la tenue de l'entretien confidentiel (*art. 63-4-2, al.2 CPP*).

Délai de carence – Exceptions. Une audition peut intervenir avant l'expiration du délai de carence :

- Lorsqu'elle ne porte que sur les éléments d'identité du gardé à vue (audition dite de « grande identité », *art. 63-4-2, al.1 CPP*) ;
- Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate, par décision écrite et motivée du procureur de la République (*art. 63-4-2, al.3 CPP*).

La jurisprudence considère que ne constitue pas une audition nécessitant la présence de l'avocat, et pouvant donc être réalisée avant l'expiration du délai de carence, la présentation à la personne gardée à vue des objets saisis en perquisition (Crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.945) ou même la communication de son code de déverrouillage ou l'exploitation de son téléphone portable (Crim., 12 janvier 2021, n° 20-84.045).

3. Déclarations spontanées en l'absence d'un avocat. Les déclarations spontanées d'un gardé à vue ne peuvent être mentionnées sur le procès-verbal en l'absence d'un avocat dont il avait pourtant demandé l'assistance (*Crim., 25 avr. 2017, n° 16-87.518*).

Conformément au dernier alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».

4. Auditions et confrontations. Pendant les auditions et confrontations, l'avocat peut prendre des notes (*art. 63-4-2, al.1 CPP*) et à l'issue, poser des questions ou présenter des observations écrites (*art. 63-4-3, al.2 et 3 CPP*). L'OPJ ne peut refuser les questions que si elles sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. En cas de difficulté posée par l'avocat, l'officier ou l'agent de police judiciaire peuvent mettre un terme à l'audition ou à la confrontation et aviser le procureur de la République qui pourra informer le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat (*art. 63-4-3, al.1 CPP*).

Focus actualité : Le I de l'article 32 de la loi du 22 avril 2024 modifie les dispositions de l'article 63-4-2 du Code de procédure pénale en **supprimant le délai de carence de deux heures au terme duquel l'audition peut commencer sans l'avocat**. En effet, la loi du 22 avril 2024 supprime la phrase suivante : *« Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. »*

=> Maintenir la faculté offerte au procureur de la République d'autoriser l'audition de la personne gardée à vue hors la présence de son avocat, dans certaines circonstances et sous certaines conditions.

L'article 32 de la loi du 22 avril 2024 modifie l'article 63-4-2 du Code de procédure pénale en supprimant la possibilité de commencer immédiatement sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République l'audition « lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent ».

Cependant, elle maintient la possibilité de procéder à une telle audition, hors la présence de l'avocat, dans certaines circonstances et sous certaines conditions :

1) Lorsque la personne renonce expressément à la présence de l'avocat, étant précisé que la mention de cette renonciation devra être portée au procès-verbal d'audition (art. 63-4-2 du CPP).

2) Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire (Article 63-4-2-1 du CPP - Création LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32).

3) Le report de l'intervention de l'avocat

1. Report motivé par des circonstances particulières. Pour les infractions de droit commun, la présence de l'avocat aux auditions et confrontations peut être différée pour une durée maximale de 12 heures par le procureur de la République quand ce report *« apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête »* dans l'un des deux objectifs suivants (*art. 63-4-2, al.4 et 5 CPP*) :

- Permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou la conservation de preuves ;
- Prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

2. Report pour des infractions d'une certaine gravité. Sous les mêmes conditions, lorsque l'infraction fait encourir une peine privative de liberté supérieure ou égale à 5 ans, le juge des libertés et de la détention peut différer la présence de l'avocat au-delà de la 12e heure et jusqu'à la 24e *(art. 63-4-2, al.5 CPP*). Le report peut aussi s'appliquer à la consultation par l'avocat des procès-verbaux d'audition du gardé à vue (*art. 63-4-2, dernier al. CPP*).

3. Report en matière de criminalité organisée, trafic de stupéfiants et terrorisme. En matière de criminalité et de délinquance organisées, les motifs de report sont comparables à ceux susmentionnés si ce n'est qu'une simple atteinte aux personnes suffit à justifier la décision (*art. 706-88, al.6 CPP*). En outre, à la différence du droit commun, le report concerne non seulement les auditions et confrontations, mais également les entretiens. La durée maximale du report est de 48 heures, ou 72 heures en matière de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme.

NOTE : La loi du 22 avril 2024 maintient la possibilité pour le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention d'autoriser, à titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire et par décision écrite et motivée, **le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontation *« si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne »* (art. 63-4-2 al.2 et 3 du CPP).**

4) L'accès au dossier par l'avocat

1. Accès partiel au dossier. L'avocat n'a pas accès à l'entier dossier de la procédure lorsqu'il intervient en garde à vue, ce qui n'est, selon la Cour de cassation, de nature ni à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable ni à porter atteinte aux droits de la défense dès lors que l'accès à toutes les pièces est garanti aux stades ultérieurs de l'instruction et du jugement (*Crim., 19 mars 2014, n° 13-80.884*). L'article 63-4-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale fournit la liste des documents que l'avocat peut consulter sans toutefois pouvoir en obtenir copie :

- Le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits ;

- Le certificat médical ;
- Les procès-verbaux d'audition de la personne assistée.

2. Sanction. La méconnaissance de cette disposition porte nécessairement atteinte aux droits de la défense (*Crim., 17 novembre 2015, n° 15-83.437*).

3. Secret auquel est tenu l'avocat. Alors que l'avocat est soumis au secret professionnel, l'article 63-4-4 du Code de procédure pénale prend soin de préciser que sous réserve de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue :

- Ni des entretiens avec la personne qu'il assiste ;
- Ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.

Focus actualité : L'article 32 de la loi du 22 avril 2024 étend le droit d'accès au dossier pendant la garde à vue. L'avocat peut désormais consulter les procès-verbaux des auditions et des confrontations de son client dans une logique de renforcement des droits de la défense efficace. L'article 63-4-1 du CPP précise :

« À sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l'article 63-4-2 ou de l'article 63-4-2-1, l'avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations.

La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci. »

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024.

D. Le droit de se taire

1. Contenu de la notification. La formulation de la notification du droit au silence en droit français est le résultat d'un compromis entre les exigences conventionnelles et les revendications policières. Ainsi, le gardé à vue se voit informé de son droit :

- De faire des déclarations ;
- De répondre aux questions qui lui sont posées ;
- De se taire.

2. Sanction. L'absence de notification du droit de se taire constitue une violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme (*Crim., 17 janvier 2012, n° 11-86.797*). Néanmoins n'encourt pas la censure l'arrêt rejetant la demande d'annulation des procès-verbaux de garde à vue pour défaut de notification du droit au silence dès lors que la condamnation ne s'est fondée ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue (*Crim., 18 septembre 2012, n° 11-85.031*).

3. Limites. Le droit de se taire ne concerne pas les éléments d'identité de la personne (*art. 63-1, 3° CPP*) et ne s'étend pas au recueil de données telles que les vérifications éthylométriques *(Crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652*).

E. Le droit à la dignité

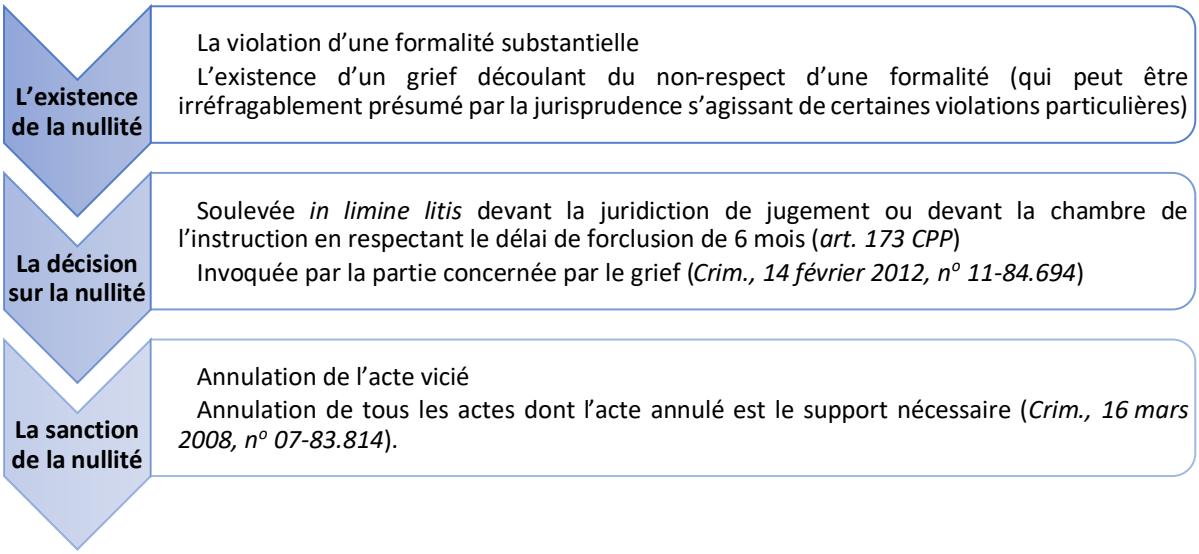
1. Respect de la dignité. La mesure de garde à vue doit s'effectuer *« dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne »* (*art. 63-5 CPP*), ce qui implique notamment que ne soient imposées au gardé à vue que les mesures de sécurité strictement nécessaires. L'on rappelle également que le procureur de la République doit *« assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue »* (*art. 62-3 CPP*).

2. Interdiction de la fouille intégrale – Principe. À ce titre, le principe est l'absence de fouille intégrale du gardé à vue (*art. 63-6, al.1 CPP*). Les objets dangereux pour lui-même ou pour autrui peuvent lui être retirés. Au cours de son audition, il doit disposer des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. **Interdiction de la fouille intégrale – Exceptions**. Par exception, il peut être procédé à une fouille intégrale du gardé à vue lorsqu'elle est indispensable pour les nécessités de l'enquête et que la palpation et la détection électronique sont insuffisantes (*art. 63-7 CPP*). La fouille intégrale est décidée par un OPJ et a lieu dans un espace fermé par une personne de même sexe. La fouille ne saurait consister en des investigations corporelles internes qui ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet (*art. 63-7, al.2 CPP*).

Objectif Cas Pratique Synthèse des points les plus importants concernant le respect des droits de la personne en garde à vue.	
Droit de faire prévenir un proche	✓ Le droit d'informer un proche ; ✓ Le délai de 3 heures entre la demande et l'accomplissement de diligences ; ✓ Le droit de communiquer avec un proche si les conditions sont réunies.
Droit de voir un médecin	✓ Le droit d'être examiné par un médecin ; ✓ Le délai de 3 heures entre la demande et l'accomplissement de diligences ; ✓ Le respect de la dignité humaine et du secret professionnel.
Droit à un avocat	✓ Le droit de désigner un avocat à n'importe quel moment de sa garde à vue ; ✓ L'impossibilité pour les enquêteurs de mentionner des déclarations faites sans l'avocat lorsqu'il a été désigné ; ✓ Le droit de choisir son avocat ou pour un tiers de le désigner ; ✓ Le droit à un entretien confidentiel de 30 minutes avant les auditions ; ✓ Le droit d'être assisté par l'avocat pendant les auditions et confrontations ; ✓ Le droit pour l'avocat d'avoir accès à certaines pièces du dossier.
Droit de se taire	✓ Le gardé à vue doit être informé du droit de se taire.
Droit à la dignité	✓ Le gardé à vue ne peut pas, en principe, faire l'objet d'une fouille intégrale.

III. Les nullités de la mesure de placement ou de l'exécution de la garde à vue

Nullités et garde à vue. En matière de garde à vue, la nullité – de la mesure en elle-même ou de l'un des actes accomplis pendant son déroulement – suppose la violation d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts de la partie qui la concerne, ses conséquences étant régies par la théorie des actes subséquents :



SECTION 3 – LES RECHERCHES INTRUSIVES

Outre les opérations de constatations et de mise à disposition des personnes, l'enquête de police peut également être l'occasion d'actes plus intrusifs, tels que la perquisition **(Sous-section 1)**, la géolocalisation **(Sous-section 2)** ou encore certains actes techniques spécifiques à la criminalité et à la délinquance organisées **(Sous-section 3)**.

SOUS-SECTION 1 – LES PERQUISITIONS, SAISIES ET VISITES DOMICILIAIRES

I. Définitions et champ d'application des mesures de perquisitions, saisies et visites domiciliaires

1. Définitions. Parmi les opérations visant à la recherche d'éléments de preuve de la commission d'infractions réalisées par la police judiciaire en un lieu clos durant l'enquête (ou l'instruction), on distingue :

- La visite domiciliaire : le fait de pénétrer dans un lieu clos, et notamment (mais pas exclusivement) au domicile d'un individu ;
- La perquisition : le fait d'y rechercher des éléments de preuve de la commission d'infractions, des *« indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur »* (*Crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995*). L'action de recherche se révèle caractéristique de la perquisition. Ainsi, il n'y a pas perquisition en cas de remise spontanée d'un objet (*Crim., 20 septembre 1995, n° 95-81.140*), ou lorsque les policiers se présentent au domicile d'un suspect uniquement pour l'inviter à les accompagner à la gendarmerie (*Crim., 15 mars 1990, n° 87-84.629*) ou lorsque le policier se présente à son domicile, y pénètre sur son invitation, lui pose des questions, saisi les objets qui lui sont présentés sans qu'il les ait recherchés (*Crim., 12 février 2008, n° 07-87.753*) ;
- La saisie et l'inventaire desdits éléments de preuve.

2. Perquisition – Conditions de mise en œuvre. Une opération de perquisition ne peut être mise en œuvre que lorsque :

- Une ou plusieurs personnes sont suspectées d'avoir commis un crime ou un délit flagrant puni d'emprisonnement ;
- La preuve de la commission de ces infractions peut en être acquise par la saisie de *« papiers, documents, données informatiques ou autres objets, en la possession des personnes qui paraissent avoir participé (à l'infraction) ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés »* (*art. 56 CPP*).

3. Saisies – Conditions de mise en œuvre. La finalité de la perquisition est la saisie, qui doit normalement avoir pour objet ceux susceptibles de rapporter la preuve de la commission d'une infraction. La finalité de la saisie n'est donc en principe que probatoire.

L'article 56 permet toutefois à un OPJ de perquisitionner en vue d'une saisie confiscatoire, c'est-à-dire en vue de recherche et de saisie de biens susceptibles de faire l'objet d'une peine complémentaire de confiscation (art. 131-21 CP).

4. Protection du domicile. Le régime mis en place accorde une protection particulière au domicile, qui *« ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim., 13 octobre 1982, n° 81-92.708).* Une caravane, une chambre d'hôtel ou un bureau peuvent être un domicile tandis que ne le sont pas une cour d'immeuble ou un véhicule non aménagé à cet effet *(Crim., 14 octobre 2015, n° 15-81.765).*

II. Régime des mesures de perquisitions, saisies et visites domiciliaires

Compétence de l'OPJ. Les opérations de visites domiciliaires, perquisitions et saisies relèvent de la compétence exclusive des OPJ *(art. 56 CPP)*, sauf lorsqu'elles sont effectuées dans un lieu particulièrement protégé et doivent alors être effectuées par un magistrat *(art. 56-1 à 56-4 CPP).*

A. L'assentiment de la personne chez qui la perquisition est effectuée

Le cadre procédural de l'enquête a une incidence déterminante sur le régime applicable aux opérations de visites domiciliaires, perquisitions et saisies.

1. Enquête de flagrance. En matière d'enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire n'a pas à recueillir l'assentiment de la personne chez qui les opérations de visites domiciliaires, perquisitions et saisies sont effectuées.

2. Enquête préliminaire – Principe. En matière d'enquête préliminaire, ces opérations ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui elles ont lieu, assentiment qui doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé *(art. 76, al.1 CPP).*

Crim., 16 janvier 2024, n° 22-87/593 : si l'assentiment peut être recueilli une fois dans le domicile de l'intéressé, il doit être acté avant le commencement des opérations de perquisition. En outre, dans la mesure où la fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition, en raison de l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, elle ne peut être effectuée, en enquête préliminaire, qu'avec l'assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule.

Enquête préliminaire – Exception. Toutefois, si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut passer outre cette exigence d'assentiment par décision écrite et motivée *(art. 76, al.4 CPP).*

À peine de nullité :

- La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ;
- Les opérations ne peuvent avoir un objet autre que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention (sans pour autant que soient nulles les procédures incidentes résultant de la découverte d'infractions autres que celles visées, *art. 76, al.4 CPP).*

***Absence de poursuite dans un délai de 6 mois**. Le législateur permet aux personnes chez qui une perquisition a été réalisée et qui n'ont pas fait l'objet de poursuites dans les 6 mois suivants*

l'accomplissement de cet acte d'en contester la régularité devant le juge des libertés et de la détention. Cette voie spécifique d'annulation est ouverte dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure (art. 802-2 CPP).

B. Les horaires de perquisition

1. Principe. Aux termes de l'article 59 du Code de procédure pénale, *« les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures »*.

2. Exceptions. D'une part, la formulation du principe n'exclut pas qu'une perquisition commencée avant 21 heures se poursuive après 21 heures. D'autre part, le principe d'interdiction des perquisitions nocturnes supporte plusieurs exceptions, dès lors qu'elles peuvent intervenir, à n'importe quelle heure, dans les cas de figure suivants :

Fondement	Exception
Art. 59, al.1 CPP	Les perquisitions et visites domiciliaires peuvent intervenir à n'importe quelle heure en cas de *« réclamation faite de l'intérieur de la maison ».*
Art. 706-35 CPP	Les visites, perquisitions et saisies qui ont pour seul objet que la recherche et la constatation d'infractions de proxénétisme ou de recours à la prostitution peuvent avoir lieu à toute heure *« à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement ».*
Art. 706-28, al.1 CPP	Les visites, perquisitions et saisies qui ont pour seul objet que la recherche et la constatation d'infractions relatives aux trafics de stupéfiants peuvent avoir lieu à toute heure *« à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation ».*
Art. 706-73 et 706-73-1 CPP (criminalité organisée)	En matière de criminalité et de délinquance organisées, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des perquisitions, visites domiciliaires et saisies nocturnes sur requête du procureur de la République en enquête de flagrance (*art. 706-89 CPP*). En enquête préliminaire, un mécanisme similaire existe, mais exclut les locaux d'habitation, sauf en cas d'urgence en matière terroriste afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique (*art. 706-90 CPP*).

Focus actualité : la loi du 20 novembre 2023 procède à une extension des perquisitions de nuit autorisées par le JLD en cas de crime flagrant contre les personnes (crimes prévus par le livre II du code pénal). Voir l'article 59-1 du CPP / I.2°

Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

C. La présence de la personne

1. Principe. L'article 57 du Code de procédure pénale dispose qu'en principe, les opérations de visites domiciliaires, perquisitions et saisies se déroulent en présence de celui au domicile duquel elle a lieu.

2. Exceptions. Néanmoins, *« en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix »* (*art. 57, al.2 CPP*). La même disposition ajoute qu'*« à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins »* en dehors des personnes relevant de son autorité.

En enquête de flagrance en matière de criminalité et de délinquance organisée, le procureur de la République peut donner son accord pour que la perquisition soit réalisée en l'absence du mis en cause gardé à vue ou détenu lorsque son transport sur place semble devoir être évité en raison de risques graves (*art. 706-94 CPP*) :

- Soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion ;
- Soit de disparition de preuves pendant le temps du transport.

En enquête préliminaire, lorsque la perquisition a lieu sans assentiment, l'accord est donné par le juge des libertés et de la détention.

3. Hors la présence des avocats. Dans tous les cas, l'assistance de l'avocat n'est pas prévue en cas de perquisitions. Malgré cette absence, le recueil des seuls propos par lesquels la personne reconnaît les objets qui lui sont représentés ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable (*Crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.945*).

D. La saisie

1. Régime. L'OPJ, les personnes qui assistent à la perquisition et éventuellement celles requises pour des constatations ou examens scientifiques ou techniques ont seuls le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à la saisie (*art. 56, al.2 CPP*).

Les objets et documents saisis sont inventoriés et placés sous scellés, éventuellement provisoires si l'inventaire sur place présente des difficultés (*art. 56, al.4 CPP*).

2. Nécessité et proportionnalité. Le respect des principes de nécessité et proportionnalité est assuré par l'article 56, alinéa 7, du Code de procédure pénale qui permet à l'officier de police judiciaire, avec l'accord du procureur de la République, de ne maintenir que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

3. Modalités. La saisie de données informatiques peut être réalisée de deux manières (*art. 56, al.5 CPP*) :

- Soit par la saisie du support ;
- Soit par la réalisation d'une copie en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

4. Saisie d'espèces, lingots, effets ou valeurs. Lorsque la saisie concerne des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la conservation des droits des personnes intéressées, le procureur peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou sur un compte ouvert par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (*art. 56, al.8 CPP*). La saisie de billets et pièces en euros contrefaisants suit également un régime spécifique (*art. 56, al.9 CPP*).

5. Sanction. En l'absence de grief, la violation des règles relatives à la saisie n'entraîne pas la nullité (*Crim., 28 février 1995, n° 94-81.553*).

6. Rédaction immédiate de procès-verbaux. L'officier de police judiciaire rédige *« sur-le-champ »* un procès-verbal qu'il signe sur chaque feuillet (*art. 66 CPP*), tout comme la personne concernée, son représentant ou les deux témoins (*Crim., 14 octobre 2015, n° 15-81.765*).

E. La protection du secret professionnel

De manière générale, l'OPJ qui procède à une perquisition a l'obligation de provoquer toute mesure utile pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense (*art. 56, al.3 CPP)*.

Les articles 56-1 à 56-5 du Code de procédure pénale sont relatifs à certains lieux et personnes faisant l'objet d'une protection renforcée et exposent des règles en général prévues à peine de nullité :

Lieux perquisitionnés	Mesures de protection du secret
Le cabinet ou le domicile d'un avocat	**1. Effectuée par un magistrat en présence du bâtonnier ou son délégué.** La perquisition doit être réalisée (*art. 56-1, al.1 CPP*) : o Par un magistrat ; o En présence du bâtonnier ou de son délégué. Le Bâtonnier et l'avocat de la défense de l'avocat perquisitionné sont présents, comme le permet la Chambre criminelle depuis un arrêt du 5 mars 2024 (n° 23-80.229) confirmé par un arrêt du 10 décembre 2024 rendu dans la même affaire (n° 24-82.350). Dans ce cadre le bâtonnier exerce une mission de protection des droits de la défense (crim. 11 mars 2025, 24-82.517), rôle déjà défini par de nombreux arrêts (crim. 8 janv. 2013, n° 12-90.063 ; crim. 9 févr. 2016 n° 15-85.063 P ; crim. 8 juill. 2020, n° 19-85.491 P ; crim. 18 janv. 2022, n° 21-83.751 P ; crim. 5 mars 2024, n° 23-80.229 P). Le bâtonnier est recevable à former un pourvoi contre la décision du président de la chambre de l'instruction dès lors que ladite décision fait grief aux droits de la défense, ceci même s'il n'est pas à l'origine du recours (crim. 8 avril 2025, n° 24-81.033). **2. Décision écrite et motivée.** La perquisition fait suite à une décision écrite et motivée prise par ce magistrat précisant : o La nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ; o Les raisons de la perquisition ; o L'objet de la perquisition. Par les arrêts du 11 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fixé que des éléments ne peuvent être saisis lorsqu'ils sont couverts par le secret de la défense (crim. 11 mars 2025, n° 24-82.517) et qu'il n'appartient pas au JLD et au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1 CPP d'apprécier le caractère proportionné de la perquisition effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile. Par ailleurs, la chambre criminelle rappelle, en matière d'exercice des droits de la défense, qu'il est nécessaire de marquer des raisons plausibles de soupçonner l'avocat mis en cause de sa participation à la commission d'une infraction (crim. 11 mars 2025, n° 23-86.261). Enfin, la Chambre criminelle a tranché une question relative à l'application des dispositions de l'article 56-1-1 (perquisition chez le justiciable) en rappelant que, pour être contestée, la saisie doit procéder d'une perquisition et non pas d'une remise volontaire postérieure à la perquisition (crim, 11 mars 2025, n° 24-80.926). La remise volontaire d'un objet électronique postérieurement à la perquisition ne peut être contestée, en tant que telle, au visa de l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale. **3. Droit de consulter les éléments découverts.** Seuls le magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets préalablement à la saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou objets étrangers à l'infraction mentionnée dans la décision. Dans ce cadre, le Bâtonnier n'a pas accès au dossier pénal, y compris lorsqu'il conteste la saisie d'éléments couverts par le secret de la défense, la Cour considérant qu'il a accès à « *des éléments utiles à sa contestation* », mais qu'aucune raison ne justifie la communication à son égard de la « *procédure d'instruction couverte par le secret* » (crim. 11 mars 2025, 24-82.517). **4. Procédure d'opposition du bâtonnier à la saisie d'un document.** Lorsque le bâtonnier ou son délégué s'oppose à la saisie d'un document ou d'un objet s'ensuit une procédure devant le juge des libertés et de la détention qui statuera sur la contestation en décidant : o Soit d'ordonner la restitution immédiate du document ou de l'objet ; o Soit d'ordonner le versement du scellé et du procès-verbal à la procédure.

Lieux perquisitionnés	Mesures de protection du secret
	Le versement du scellé à la procédure n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. Par ailleurs, depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, la décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'un recours devant la chambre de l'instruction dans un délai de 24 heures. **5. Extension des garanties à toutes les perquisitions chez les avocats.** Les garanties, qui s'attachent aux perquisitions et visites réalisées dans ces lieux, sont étendues à toutes les visites et perquisitions effectuées sur le fondement certes, comme auparavant du Code de procédure pénale, mais aussi de tout autre code ou lois spéciales (*art. 56-1 CPP*). Par exemple, ces perquisitions ou visites pratiquées en matière fiscale, douanière, etc. doivent être autorisées et réalisées par un magistrat, en présence du bâtonnier ou de son représentant et elles doivent permettre une opposition à saisie.
L'entreprise de presse ou le domicile d'un journaliste	**1. Effectuée par un magistrat.** Seul un magistrat peut effectuer une perquisition : o Dans les locaux d'une entreprise de presse ; o Dans les locaux d'une entreprise de communication audiovisuelle ; o Dans les locaux d'une entreprise de communication au public en ligne ; o Dans les locaux d'une agence de presse ; o Dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ; o Au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle. **2. Décision écrite et motivée du magistrat.** La perquisition est réalisée sur décision écrite du magistrat qui précise : o La nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ; o Les raisons de la perquisition ; o L'objet de la perquisition. **3. Droit de consulter les éléments découverts.** Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 du Code de procédure pénale ont seuls le droit de consulter les éléments découverts. **4. Obligations du magistrat.** Le magistrat doit veiller à ce que les investigations : o Respectent le libre exercice de la profession de journaliste ; o Ne portent pas atteinte au secret des sources ; o Ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information. Un mécanisme de contestation de la saisie comparable à celui prévu pour les avocats existe.
Les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale	**1. Effectuée par un magistrat en présence d'un représentant de la Commission du secret de la défense nationale.** Concernant ces lieux, la perquisition est nécessairement réalisée par un magistrat en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale ou son représentant. **2. Liste limitative du Premier ministre.** La liste des lieux couverts par le secret est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre.

Lieux perquisitionnés	Mesures de protection du secret
	3. Décision écrite du magistrat. Une décision écrite du magistrat doit indiquer au président de la Commission les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Au début de la perquisition, le magistrat l'informe également de : o La nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ; o Des raisons justifiant la perquisition ; o De l'objet de la perquisition ; o Des lieux visés par la perquisition. **4. Droit de consulter les éléments découverts.** Seuls le président, son représentant, et les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance des éléments classifiés. Parmi ces derniers, le magistrat peut saisir uniquement ceux sur lesquels portent les investigations. **5. Procédure de déclassification.** La déclassification et la communication des éléments saisis relèvent d'une procédure particulière prévue aux articles L.2312-4 et suivants du Code de la défense. L'article 56-4, II, du Code de procédure pénale prévoit l'hypothèse dans laquelle un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale au cours d'une perquisition réalisée par un magistrat ou un officier de police judiciaire.
Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles (*art. 56-5 CPP*)	**1. Modalités.** La perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat, sur décision écrite et motivée, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. **2. Droit de consulter les éléments découverts.** Le magistrat et le premier président ou son délégué ont seul le droit de consulter ou prendre connaissance des documents ou objets avant une éventuelle saisie. **3. En cas d'opposition.** En cas d'opposition à la saisie, il reviendra au juge des libertés et de la détention de statuer sur la contestation, selon une procédure comparable à celle prévue en matière de perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat.
Le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier	**Modalités.** S'agissant de ces lieux, la perquisition doit être effectuée par un magistrat en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou son représentant.

Objectif Cas Pratique

Lorsqu'un cas pratique traite d'une perquisition, le premier réflexe à avoir est de se demander si l'on se place dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire (lorsqu'on se place dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'assentiment de la personne doit en principe être recueilli avant la perquisition, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention). Le second réflexe consistera à s'interroger sur le caractère protégé du lieu visé. Le troisième réflexe doit porter sur la présence aux opérations de la personne concernée ou de témoins.

Exemple type : *Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur assassinat, une perquisition doit être réalisée chez l'un des suspects actuellement en fuite. Les officiers de police judiciaire en charge de l'enquête demandent au juge des libertés et de la détention (JLD) une autorisation pour passer outre l'absence du suspect. Cette ordonnance indique qu'il pourra être procédé à toutes les perquisitions utiles aux différents domiciles connus du suspect.*

Majeure : *Il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 CPP que l'OPJ qui n'a pas reçu de mandat en ce sens d'un magistrat ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant. Les perquisitions et saisies sont donc nulles dès lors qu'avant leur accomplissement, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction flagrante (Crim., 30 mai 1980, n° 90-90.075).*

Le juge des libertés et de la détention a la faculté d'autoriser l'OPJ à passer outre cette obligation lorsque l'enquête est relative à un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, par décision motivée mentionnant, notamment, l'adresse du lieu de l'opération (art. 76, al.4 CPP).

Mineure : *En l'occurrence, bien que l'assassinat soit puni d'une peine supérieure à 3 ans, l'ordonnance du JLD n'est pas conforme aux prescriptions du Code de procédure pénale dès lors qu'elle se contente d'autoriser les opérations de perquisition « aux domiciles connus du suspect » sans mentionner l'adresse précise de ceux-ci.*

Conclusion : *Dès lors que l'ordonnance du JLD ne mentionne pas précisément l'adresse des lieux où peuvent être effectuées les perquisitions, elle encourt la nullité, qui pourra être soulevée au moyen d'une requête devant la chambre de l'instruction en respectant le délai de forclusion de 6 mois à compter de la mise en examen (art. 173-1 CPP).*

SOUS-SECTION 2 – LA GEOLOCALISATION

I. Définition et champ d'application de la mesure de géolocalisation

1. Définition. La géolocalisation se définit comme *« le moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur » (art. 230-32 CPP).*

« Aux termes du Conseil constitutionnel, si la mise en œuvre de ce procédé n'implique pas d'acte de contrainte sur la personne visée, ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son, l'atteinte à la vie privée qui en résulte réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues » (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778).

2. Champ d'application. Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le champ d'application des mesures de géolocalisation s'est considérablement étendu, dès lors qu'il est possible d'y avoir recours :

- Dans le cadre d'une enquête (préliminaire ou de flagrance) ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
- Dans le cadre d'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux *articles 74, 74-1 et 80-4 CPP* ;
- Dans la cadre d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à *l'article 74 CPP*.

II. Régime de la mesure de géolocalisation

1. Mise en œuvre – Principe. Eu égard à la gravité du procédé de géolocalisation, une telle mesure ne peut être mise en œuvre que sous le contrôle d'un magistrat (*Crim., 14 janvier 2014, n° 13-84.909*), c'est-à-dire :

- Du procureur de la République dans le cadre de l'enquête ;
- Du juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire.

Le procureur de la République peut autoriser, afin de mettre en place ou de retirer le procédé de géolocalisation, l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique, y compris en dehors des horaires légaux de perquisition. Si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'autorisation est donnée par le juge des libertés et de la détention *(art. 230-34 CPP).*

Mise en œuvre – Interdiction. La mise en place de la géolocalisation ne peut concerner *(art. 230-34, dernier al. CPP) :*

- Ni les lieux mentionnés aux *articles 56-1 à 56-5 du Code de procédure pénale* ;
- Ni le bureau ou le domicile d'un magistrat, d'un avocat, d'un député ou d'un sénateur.

Mise en œuvre – Exception : Cas d'urgence. Dans les *« cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteintes graves aux personnes ou aux biens »* (*art. 230-35 CPP*) :

- L'officier de police judiciaire peut procéder lui-même à la géolocalisation (l'accord préalable du juge des libertés et de la détention est requis si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire) ;
- Le procureur de la République, ou le juge d'instruction doit en être immédiatement informé et peut ordonner la mainlevée de l'opération ;
- Le magistrat dispose alors d'un délai de 24 heures pour prescrire, par décision écrite énonçant spécialement les circonstances de faits établissant le risque imminent, la poursuite de l'opération, à défaut de quoi il y est mis fin.

Le défaut de cet avis entraîne la nullité de la mesure de géolocalisation. Par ailleurs, la chambre criminelle rappelle régulièrement la nécessité, à peine de nullité, de motiver le caractère urgent de la mise en place de la géolocalisation ainsi que des circonstances de fait établissant l'existence de ce risque (Crim., 9 mai 2018, n° 17-86.638).

2. Géolocalisation internationale. Il convient enfin de relever que *« les données issues d'une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation » (Crim., 9 février 2016, n° 14-82.234).*
Dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 25-83.069), la chambre criminelle rappelle que toute partie peut invoquer la nullité de l'exploitation d'une mesure de géolocalisation initialement autorisée en France et poursuivie sans autorisation à l'étranger. En effet, cette irrégularité, qui relève de la souveraineté des États, présente un caractère d'ordre public et touche à la bonne administration de la justice, indépendamment de tout droit du requérant sur le véhicule ou de l'existence d'un grief.

3. Véhicule volé. Hors le cas de recours, par l'autorité publique, à un procédé déloyal, est irrecevable la requête en annulation, visant une mesure de géolocalisation, formée par l'utilisateur d'un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit *(Crim. 20 décembre 2017, n° 17-82.435).*

4. Durée – Principe. Dans le cadre de l'enquête de police, l'opération de géolocalisation est autorisée par le procureur de la République *(art. 230-33 CPP) :*

- Pour une durée maximale de 15 jours consécutifs dans les cas prévus aux *articles 74 à 74-2 CPP* ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux *articles 706-73 ou 706-73-1 CPP* ;
- Pour une durée maximale de 8 jours consécutifs dans les autres cas.

Durée – Prolongation. À l'issue des délais susmentionnés, une autorisation de prolongation doit être donnée par le juge des libertés et de la détention, pour 1 mois renouvelable, à la requête du procureur de la République *(art. 230-33, 1° CPP).* La durée totale de l'opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux *articles 706-73 ou 706-73-1*, deux ans, cette durée maximale valant également dans le cadre d'une instruction *(art. 230-33 av. dern. al CPP).*

En l'absence de désactivation des dispositifs techniques d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d'un téléphone mobile à l'expiration des autorisations initiales, ou de contraintes techniques justifiant leur maintien, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant est nécessairement caractérisée. Une commission rogatoire prorogeant ces mesures après l'expiration des autorisations initiales doit dès lors être annulée (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-82.785).

Durée – Absence d'exigence de continuité entre deux mesures successives. Le législateur ne pose pas l'exigence d'une continuité entre l'expiration du délai *(art. 230-33 CPP)* durant lequel la mesure est autorisée par le procureur de la République et la délivrance de l'autorisation du juge des libertés et de la détention faisant courir, à partir de ce moment, un nouveau délai *(Crim., 19 février 2019, n° 18-84.671).*

Les décisions des magistrats (procureur de la République, juge des libertés et de la détention ou juge d'instruction) qui autorisent ou prolongent une mesure de géolocalisation doivent être écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Toutefois, elles n'ont pas de caractère juridictionnel *et ne sont donc susceptibles d'aucun recours (art. 230-33 dern. al. CPP).*

Focus sur la qualité à agir en nullité d'une géolocalisation : ne dispose pas de la qualité à agir en annulation d'une géolocalisation de véhicule le requérant qui n'allègue d'aucune atteinte à ses droits (Crim. 5 mars 2024, F-B, n° 23-84.864). En effet, pour disposer de la qualité à agir, il convient de relever que la formalité substantielle méconnue avait pour objet de préserver un droit ou un intérêt propre au demandeur. En l'espèce, la méconnaissance alléguée concernait le défaut de motivation de la mesure de géolocalisation, laquelle a pour finalité de préserver le droit au respect de la vie privée des personnes. Or, la protection de la vie privée visée par cette exigence de motivation ne constituait pas un droit propre au demandeur dans la mesure où il n'a pas justifié avoir subi une atteinte à sa vie privée puisqu'il n'a pas allégué avoir utilisé le véhicule géolocalisé. Le fait, pour les enquêteurs, d'avoir soupçonné le requérant d'utiliser ce véhicule, ne suffisait pas à caractériser une atteinte à sa vie privée. Cette solution dans la lignée de la jurisprudence établie depuis le 14 février 2012 (Crim. 14 févr. 2012, n° 11-84.694), date à laquelle la chambre criminelle est venue admettre, au sujet de la qualité à invoquer les nullités d'intérêt privé, que, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée *« que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne »*.

<u>Focus actualité</u> : l'activation à distance des appareils connectés aux fins de géolocalisation (apport de la loi du 20 novembre 2023)

Le nouvel article 230-34-1 du code de procédure pénale permet de procéder à une mesure de localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci ou sans son consentement, par l'activation à distance d'un appareil électronique (notamment, par exemple, un téléphone portable, un GPS ou tout autre objet connecté). Cet acte d'investigation vise à permettre, dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire, de localiser une personne sans qu'il soit nécessaire de procéder à la pose d'une balise GPS, et de façon plus précise qu'e procédant à la localisation d'un téléphone portable par voie de réquisition délivrée aux opérateurs de téléphonie mobile.

Le recours à l'activation à distance d'un appareil électronique aux fins de géolocalisation est possible :

- tant dans le cadre d'une enquête flagrante ou préliminaire que dans le cadre d'une information judiciaire ;

- pour toute procédure relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

- et lorsque *« les nécessités de l'enquête ou de l'instruction »* l'exigent.

Conformément à l'article 230-37 du code de procédure pénale, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision d'autorisation ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'autorisation de recourir à l'activation à distance d'un appareil électronique aux fins de géolocalisation est donnée :

- dans le cadre de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République ;

- dans le cadre de l'information judiciaire, par le juge d'instruction.

Les conditions de délivrance de cette autorisation, prévues par l'article 230-33 du code de procédure pénale, demeurent inchangées : l'autorisation doit être délivrée par ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ;

La décision doit par ailleurs comporter tous les éléments permettant d'identifier l'appareil.

Sur les objets concernés : les objets qui peuvent faire l'objet d'une géolocalisation par activation à distance ne sont pas limitativement énumérés. Il pourra donc s'agir de tout objet connecté permettant de procéder à sa géolocalisation par l'exploitation de sa propre technologie (téléphone portable, tablette, ordinateur portable, etc.) Il pourra, par ailleurs, s'agir d'objets appartenant à la personne visée par la mesure ou à toute autre personne mais utilisée par elle.

Sur la durée : il ne peut être recouru à ce dispositif que pour une durée ne dépassant pas :

- Dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire :

→ lorsqu'elle porte sur un crime, ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, quinze jours consécutifs, renouvelable pour une durée d'un mois, dans les mêmes conditions de forme ;

→ dans les autres cas, huit jours consécutifs, renouvelable pour une durée d'un mois, dans les mêmes conditions de forme.

- Dans le cadre d'une information judiciaire, quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. La durée totale de l'opération ne peut excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans. Conformément aux règles de computation des délais définies par la jurisprudence en matière d'interceptions judiciaires, le délai court à compter de la mise en place effective du dispositif, et non de la date de l'autorisation.

L'exclusion de certaines personnes : l'activation à distance d'un appareil électronique mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 56-3 et 100-7 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité (article 230-34-1, al.2 du code de procédure).

SOUS-SECTION 3 - LES TECHNIQUES D'ENQUETE SPECIFIQUES A LA CRIMINALITE ORGANISEE

1. Criminalité et délinquance organisées. Au sein des procédures particulières prévues par le Livre IV du Code de procédure pénale figure, aux articles 706-73 à 706-106, celle applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. Outre la compétence de juridictions spécialisées, le Code confère des pouvoirs étendus aux enquêteurs et prévoit, à la section VI, des *« techniques spéciales d'enquête » (art. 706-95-11 à 706-102-5 CPP).*

Cette section détaille le champ d'application de ces dispositifs *(art. 706-95-11 CPP)*, les magistrats habilités à autoriser leur mise en œuvre *(art. 706-95-12 CPP)*, les modalités de l'autorisation *(art. 706-95-13 CPP)* et du contrôle *(art. 706-95-14 CPP)*, la durée de l'autorisation et ses renouvellements (*art. 706-95-16 CPP)*, les modalités de mise en place et de retrait du dispositif de surveillance (*art. 706-95-17 CPP)*, la transcription sur procès-verbal de la mise en place du dispositif et des enregistrements (*art. 706-95-18 CPP*) et la durée de conservations des enregistrements (*art. 706-95-19 CPP).*

La loi visant à sortir la France du narcotrafic du 13 juin 2025 a introduit deux articles dans le Code de procédure pénale, lesquels encadrent les conditions de versement au « dossier-coffre » (art. 706-104 CPP et 706-104-1 CPP) de certaines informations relatives à la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête, régime dérogatoire réservé aux techniques spéciales d'enquête (art. 706-13 et 706-73-1 CPP). Procédure dérogatoire validée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic), le « dossier coffre » relève d'un procès-verbal distinct et implique l'absence des informations contenues dans la procédure soumise au débat contradictoire. Les informations susceptibles d'être versées dans ce dossier relèvent de la date, l'heure et le lieu de mise en place des dispositifs techniques, mais aussi toute information permettant l'identification des personnes ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique (article 706-104 CPP). Pour être régulier, le versement doit respecter deux conditions cumulatives :

- La divulgation des informations doit être de nature à mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches ;
- Le versement doit être prononcé par une décision motivée du JLD, lequel est saisi d'une requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction. La requête doit préciser les raisons « impérieuses » qui justifient que les informations ne doivent pas être versées dans le dossier soumis au contradictoire.

I. Les interceptions de correspondances et le recueil de données de connexion

Mesures	Conditions légales
L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques	**1. Cadre de ces interceptions.** Ces interceptions sont permises aussi bien en enquête de flagrance qu'en enquête préliminaire *(art. 706-95 CPP).* **2. Renvoi à l'article du 100 du CPP.** Les règles applicables sont déterminées par renvoi aux dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances en matière d'information judiciaire qui existaient avant d'être rendues possibles en matière d'enquête. **3. Décision motivée.** La décision de procéder à des interceptions de correspondances *« est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires »* (*art. 100-1 CPP*).

Mesures	Conditions légales
	4. Autorisation du JLD et durée. Les interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois renouvelable une fois (*art. 706-95 CPP*). Les dispositions de l'article 100-8 du Code de procédure pénale relatives aux interceptions d'une communication électronique concernant une adresse utilisée sur un autre territoire de l'Union européenne sont applicables (*art. 706-95, al.2 CPP*). Les formalités accomplies par le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire en matière d'information judiciaire sont réalisées par le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en matière d'enquête (*art. 706-95, al.3 CPP*). **5. Correspondances avocat et client.** La transcription d'une conversation téléphonique entre l'avocat et son client placé sur écoute est possible dans la mesure où elle révèle que l'avocat a commis une infraction (*Crim., 15 juin 2016, n° 15-86.043)*. L'article 100 du Code de procédure pénale indique qu'aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.
La saisie des correspondances stockées par voie de communications électroniques	**1. Conditions.** À la requête du ministère public, le juge des libertés et de la détention peut durant l'enquête *« autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique » (art. 706-95-1 CPP*). **2. Décision du Conseil constitutionnel.** Jusqu'à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le domaine était limité à la délinquance et criminalité organisée. Le législateur a voulu étendre le champ d'application de cette disposition à tous les crimes et délits punis d'au moins 3 ans. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition *(Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 QPC)*. En revanche, durant l'instruction, l'article 100 dans sa nouvelle rédaction ne les permet plus que pour les crimes et délits de 3 ans au moins, contre 2 ans auparavant. **3. Découverte de nouvelles infractions.** Si l'opération ne peut avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la découverte d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes *(art. 706-95-3, al.1 et 3 CPP).* Les obligations d'information préalable exigées par l'*article 100-7 du Code de procédure pénale* pour le recueil de données concernant un avocat, un magistrat, un député ou un sénateur sont applicables.
IMSI-catcher	**1. L'IMSI-catcher**. L'IMSI-catcher (International Mobile Subscriber Identity), matériel utilisé pour l'interception de données de trafic peut être utilisé afin de *« recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé » (art. 706-95-20, CPP).* **2. L'autorisation du JLD**. Dans ce cadre, l'autorisation d'utiliser cet appareil est donnée aux officiers de police judiciaire par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, pour une durée d'1 mois renouvelable une fois.

Mesures	Conditions légales
	3. La durée de l'autorisation du JLD. Le juge des libertés peut également, pour une durée de 48 heures renouvelable une fois, autoriser *« l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal » (art. 706-95-20 CPP).* **4. Autorisation du juge d'instruction**. Les deux modalités de l'utilisation de l'IMSI-catcher peuvent être autorisées par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République dans les hypothèses suivantes *(art. 706-95-13 CPP)* : o Risque imminent de dépérissement des preuves ; o Atteinte grave aux personnes ou aux biens. En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même *article 706-95-12 CPP* peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. **5. Caractères de l'autorisation**. L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné. Toutes les autorisations du juge des libertés et de la détention sont des ordonnances écrites et motivées insusceptibles de recours *(art. 706-95-13 CPP)*. Il existe la possibilité d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction contre le refus du juge d'instruction d'une autorisation de correspondance d'un détenu *(art. 145-4-2 CPP).*

II. <u>Les sonorisations et fixations d'images</u>

1. Principe. Selon l'article 706-96 du Code de procédure pénale, la mesure consiste par *« la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ».*

2. Détournement de la procédure. Constitue un détournement de procédure de sonorisation le fait, pour des agents publics, de se placer faussement et à dessein dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale, à seule fin de mettre en œuvre les pouvoirs conférés par les articles 706-96 et 706-96-1 du Code de procédure pénale, dont ils n'auraient pu disposer autrement. Ne suffisent pas à constituer un détournement de procédure, ni l'absence d'implication effective des personnes concernées dans les faits objet de la mesure de sonorisation, une telle implication n'étant pas exigée par la loi, ni le fait que ces personnes aient ultérieurement été mises en examen à raison de faits distincts, révélés par les opérations précitées *(Crim., 18 juin 2019, n° 19-80.015).*

3. Autorisation du JLD ou du juge d'instruction. La mise en place du dispositif est autorisée, dans le cadre de l'enquête par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République et dans le cadre de l'instruction, par le juge d'instruction après avis du procureur de la République. La décision autorisant le recours à ce dispositif comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci *(art. 706-97 et 706-95-16 CPP*). Le défaut d'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention est justifié dès lors que ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d'un immeuble collectif d'habitation ne constituent des lieux d'habitation au sens de l'article 706-96-1 du Code de procédure pénale *(Crim., 18 juin 2019, n° 18-86.421).*

4. Horaires de mise en place du dispositif. Les opérations d'installation et de désinstallation du dispositif peuvent conduire à s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé, sans l'accord du maître des lieux, en dehors des horaires prévus pour les perquisitions *(art. 706-96-1 CPP).*

5. Absence de formalisme de l'avis du procureur de la République. Si la mise en place du dispositif nécessite l'avis préalable du procureur de la République, aucun formalisme quant au contenu dudit avis n'est prévu.

6. Interdiction de certains lieux. Les sonorisations et fixations d'images sont prohibées :

- Dans les lieux surprotégés mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du Code de procédure pénale ;
- Dans le véhicule, le bureau ou le domicile d'un magistrat, d'un avocat, d'un député ou d'un sénateur.

7. Découverte de nouvelles infractions. La découverte d'infractions différentes de celles visées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes *(art. 706-95-14, al.4 CPP).*

III. La captation de données informatiques

1. Cas de captation de données informatiques. Les articles 706-102-1 et suivants du Code de procédure pénale prévoient les règles applicables à la captation de données informatiques. S'agissant des enquêtes de police, elle n'est possible qu'en matière de délinquance et criminalité organisées.

2. Mesure. Elle consiste à *« mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques » (art. 706-102-1, al.1 CPP).* Le procureur ou le juge d'instruction peut désigner tout expert pour effectuer les opérations techniques nécessaires (art. 706-102-1, al.2 CPP).

Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé en dehors des horaires légaux de perquisition de l'article 59 du Code de procédure pénale (art. 706-102-5 CPP).

3. Ordonnance motivée. *« À peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations. » (art. 706-102-3 CPP)*

4. Mesure prohibée dans certains lieux. La mise en place du dispositif de captation de données informatiques ne peut concerner les systèmes se trouvant dans un des lieux surprotégés des articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du Code de procédure pénale ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile d'un magistrat, d'un avocat, d'un député ou d'un sénateur *(art. 706-102-5, in fine CPP).*

5. Délégation. Par un arrêt du 3 juin 2025 (n° 24-86.347 FS-B), la Cour de cassation, au visa des articles 706-102-1 et 706-95-17 CPP, rappelle que le JI peut autoriser le recours à des moyens spéciaux de l'État (soumis au secret de la défense nationale) pour l'exécution d'une mesure de captation des données informatiques et autorise que l'OPJ puisse recourir, sous réserve de l'étendue de la délégation, à l'un des services mentionnés à l'article D 15-1-6 CPP sans excéder le cadre de sa mission, tant que la mesure se déroule sous l'autorité et le contrôle du magistrat.

Objectif Cas Pratique

Lorsqu'un cas pratique traite d'une mesure d'enquête intrusive, il est nécessaire de s'assurer du respect de la procédure et des conditions propres à chacune des mesures. En matière d'écoute téléphonique, par exemple, la protection de certaines conversations peut être sujet à cas pratique.

Exemple type : *Un procureur décide de placer sur écoute un individu qu'il soupçonne d'avoir commis une infraction relevant de la criminalité organisée. Conformément à l'article 706-95 du Code de procédure pénale, les interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois. Dans le cadre de ces écoutes, une conversation entre l'individu et son avocat portant sur des faits d'assassinat est interceptée. L'officier de police judiciaire transmet ces informations au procureur qui décide par la suite d'ouvrir une nouvelle enquête pour assassinat.*

Majeure : *Aux termes de l'article 100-5, alinéa 3, les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ne peuvent être transcrites. Cette interdiction est expressément prévue à peine de nullité. Par ailleurs, la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt du 8 novembre 2000 que quand bien même une mesure était régulière, aucune conversation entre un avocat et son client ne pouvait être versée au dossier sauf s'il apparaît que le contenu de cette transcription est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à l'infraction.*

Mineure : *En l'occurrence, bien que la mesure paraisse régulière et ne vise pas l'avocat directement, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite dans le cadre d'une mise sur écoute sous peine de nullité.*

Conclusion : *La transcription des écoutes téléphoniques entre un avocat et son client qui relèvent de l'exercice des droits de la défense sont interdites à peine de nullité, par l'article 100-5 du Code de procédure pénale. Ainsi, les écoutes téléphoniques doivent être annulées ainsi que tous les actes qui y trouvent leurs fondements.*

THEME III – LES ACTIONS

Dans ce thème…

Nous allons étudier les deux grandes actions qui guident la procédure pénale : l'action publique qui tend à rechercher et punir les auteurs d'infractions et l'action civile qui vise à réparer les préjudices subis par les victimes. Après l'étude de ce thème, vous pourrez répondre aux questions suivantes :

- ✓ Qui peut mettre en mouvement l'action publique ?
- ✓ Qu'est-ce que la légalité des poursuites ? L'opportunité des poursuites ?
- ✓ Existe-t-il des hypothèses dans lesquelles le ministère public ne peut pas mettre en mouvement seul l'action publique ?
- ✓ Quels sont les différents modes alternatifs aux poursuites ?
- ✓ Quels sont les modes d'extinction de l'action civile ?
- ✓ Comment se calcule la prescription ?
- ✓ La partie civile peut-elle forcer la mise en œuvre de l'action publique ?
- ✓ Qu'est-ce que le droit d'option ? Qu'est-ce *electa una via* veut dire ?
- ✓ Qu'est-ce que l'action successorale et personnelle des héritiers de la victime ?

Les textes essentiels :
Article 1 du CPP (action publique)
Articles 2, 3 et 4 du CPP (action civile)
Articles 7, 8 et 9 du CPP (prescription de l'action publique)
Articles 40, 41-1 et s. du CPP (décision sur l'action publique)
Articles 85 et s. du CPP (partie civile à l'instruction)
Articles 418 et 551 du CPP (partie civile à l'audience)
Loi du 27 février 2017 n° 2017-242 (réforme prescription)

Les décisions essentielles :
Crim., 30 octobre 2001, n° 00-87.981 (prescription)
Crim., 12 novembre 2014, n° 13-84.764 (prescription)
Crim., 27 avril 2004, n° 03-87.065 (action civile)
Ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87.379 (action civile)
Crim., 10 novembre 2009, n° 09-82.028 (action civile)

L'action publique **(Chapitre I)** et l'action civile **(Chapitre II)** constituent les deux facettes du procès pénal.

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Action publique</th><th colspan="2">Action civile</th></tr>
<tr><td>Fondement</td><td colspan="2">Violation de la loi pénale. Commission d'une infraction pénale (contravention, délit ou crime).</td><td colspan="2">Atteinte à un intérêt privé. Une infraction est un fait civil délictuel.</td></tr>
<tr><td>But</td><td colspan="2">Recherche et répression de l'auteur de l'infraction.</td><td colspan="2">Réparation du préjudice causé par l'infraction</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Parties à l'action</td><td colspan="2">Article 1 CPP : l'action publique est « mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ».</td><td colspan="2">Article 2 CPP : l'action civile appartient à « ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».</td></tr>
<tr><td>Demandeur
↓
Ministère public (et dans certains cas partie civile)</td><td>Défendeur
↓
Auteurs et complices</td><td>Demandeur
↓
Partie civile</td><td>Défendeur
↓
Auteurs et complices</td></tr>
</table>

Devant le juge pénal, l'action civile ne peut pas exister par elle-même. Elle est nécessairement jointe à l'action pénale.

CHAPITRE I – L'ACTION PUBLIQUE

SECTION 1 – LES DEMANDEURS A L'ACTION PUBLIQUE

Si la partie civile dispose de la faculté de mettre en mouvement l'action publique (art. 1, al.2 CPP, **V. Chapitre 2**), cette action appartient en principe au ministère public **(I)** et à certains fonctionnaires **(II)** auxquels la loi a confié cette mission *(art. 1, al.1 CPP).*

I. Le ministère public

A. La composition du ministère public

Les magistrats du ministère public – autrement appelés *magistrats du parquet* en opposition aux *magistrats du siège* – sont nommés par décret du président de la République. On en trouve à chaque stade de la procédure.

Cour de cassation	**Cour d'appel (art. 34 et 510 CPP)**	**Tribunal correctionnel (Art. 39 et 398-3 CPP)**	**Tribunal de police (Art. 45 CPP)**
Procureur général près la Cour de cassation ↓ Premiers avocats généraux ↓ Avocats généraux	Procureur général près la cour d'appel ↓ Avocats généraux ↓ Substituts du procureur	Procureur de la République ↓ Substituts du procureur	Procureur de la République (obligatoire pour contraventions de 5e classe, facultatif pour le reste) ↓ Commissaire de police (seulement pour les contraventions des 4 premières classes)

B. Les caractères du ministère public

1) La subordination hiérarchique

1. Principe. L'article 30 du Code de procédure pénale confie au ministre de la Justice la conduite de la politique pénale déterminée par le gouvernement, qui veille également à la cohérence de son application sur le territoire de la République. Pour remplir cette fonction, le ministre de la Justice adresse aux parquetiers des instructions générales. Il ne peut en revanche adresser d'instruction dans des affaires individuelles *(art. 30, al.3 CPP).*

L'indépendance du ministère public à l'égard de l'exécutif. Le Conseil constitutionnel a considéré que l'indépendance des magistrats du parquet était assurée par l'article 64 de la Constitution faisant du président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Néanmoins, cette indépendance doit, selon le

Conseil, se concilier avec l'article 20 de la Constitution, selon lequel *« le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » (Cons. const., 8 décembre 2017, n° 2017-680 QPC).*

Le procureur général près la cour d'appel veille quant à lui à l'application de la loi pénale sur son ressort et au bon fonctionnement des parquets *(art. 35, al.1 CPP).* Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, adapte au contexte propre à son ressort les instructions générales du ministre et procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République *(art. 35, al.2 CPP).* L'article 36 du Code de procédure pénale lui donne la possibilité d'*« enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes ».*

L'article 44 du Code de procédure pénale donne quant à lui autorité au procureur de la République sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police.

2. Exceptions.

En premier lieu, les procureurs et procureurs généraux disposent d'un pouvoir propre qui leur permet d'aller à l'encontre des instructions qu'ils reçoivent sans que leur supérieur puisse se substituer à eux.

En second lieu, l'adage selon lequel *« la plume est serve, mais la parole est libre »* est formulé en ces termes à l'article 33 du Code de procédure pénale : si le représentant du ministère public *« est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données », « il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice ».*

2) <u>L'indivisibilité</u>

Chaque magistrat du ministère public représente le parquet tout entier et peut ainsi se remplacer mutuellement (Crim., 5 mai 1997, n° 96-81.462), y compris au cours de l'examen d'une même affaire. Par ailleurs, l'indivisibilité n'empêche pas un parquetier devenu magistrat du siège de juger une affaire qu'il n'a pas connue personnellement (Crim., 5 septembre 1990, n° 90-83.664).

3) <u>L'indépendance</u>

Mis à part la question de la dépendance hiérarchique et vis-à-vis de l'exécutif, le parquet est triplement indépendant :

- Du suspect qui ne peut refuser d'être attrait devant la justice pénale ;
- De la partie lésée, qui ne peut l'obliger – sauf cas particulier – à mettre en mouvement l'action publique ;
- Des juges du siège qui ne peuvent lui faire d'injonction ou lui donner d'ordre.

4) <u>L'irrécusabilité</u>

Contrairement aux juges du siège *(art. 668 CPP)* ou aux jurés *(art. 297 CPP), « les magistrats du ministère ne peuvent être récusés » (art. 669, al.2 CPP).*

Si, en cas de non-lieu, la partie civile peut être condamnée à des dommages-intérêts à la personne contre qui elle s'est constituée partie civile *(art. 91 CPP)*, le ministère public n'engage pas sa responsabilité en raison d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'une relaxe.

Le représentant du ministère public peut éventuellement engager sa responsabilité civile en cas de faute personnelle. En outre, il est possible de mettre à la charge de l'État les frais exposés par le prévenu ou l'accusé en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement *(art. 800-2 CPP).*

5) <u>L'impartialité</u>

Comme l'indique l'*article 31 du Code de procédure pénale*, le ministère public *« exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».*

Toutefois, cette règle générale est amoindrie par une jurisprudence classique qui considère que « le ministère public ne décidant pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité supposée de ce magistrat est inopérant » (Crim., 9 mars 2016, n° 14-86.795).

C. Le rôle du ministère public

Le ministère public est en quelque sorte l'avocat de la société. Il représente cette dernière au procès pénal et est demandeur à l'action publique. Il *« exerce l'action publique et requiert l'application de la loi* […] *» (art. 31 CPP).* L'idée est de réparer le trouble causé par l'infraction à l'ordre public et à la société dans son ensemble.
Les représentants du ministère public ne sont pas des juges. Ils déclenchent et exercent l'action publique, mais ne peuvent ni instruire ni décider de l'innocence ou de la culpabilité. Ils ne peuvent se désister de l'action publique qu'ils ont mise en mouvement (ils peuvent toutefois se désister d'un appel ou d'un pourvoi en cassation). Le ministère public est une partie *« intégrante et nécessaire devant les juridictions répressives » (Crim., 22 mai 1914 : Bull. n° 253).*

Représenté auprès de chaque juridiction répressive, le parquet est présent devant toutes les juridictions de jugement pendant toute la durée des débats *(art. 32 CPP).* Il prend *« au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice » (art. 458 CPP).*
Il a également pour mission de faire exécuter les décisions de justice *(art. 32 CPP).*

La loi du 13 juin 2025 crée le parquet national anti-criminalité organisée (PNACO), juridiction spécialisée à compétence nationale inspirée du modèle du parquet national antiterroriste (PNAT), en insérant un nouveau Chapitre I A « Du procureur de la République anti-criminalité organisée » au titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. Le PNACO a vocation à traiter des infractions les plus graves en matière de criminalité organisée, notamment le trafic de stupéfiants, le blanchiment, la traite d'êtres humains ou les infractions financières en lien avec les organisations criminelles.

Le nouvel article 706-74-2 du code de procédure pénale instaure une compétence nationale concurrente du PNACO. Il peut être saisi de toute affaire entrant dans son champ d'intervention étendu, même si une juridiction locale pourrait en connaître. En effet, le PNACO, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions citées au sein du nouvel article 706-74-2 du code de procédure pénale. Cet article permet une extension de la compétence de la juridiction spécialisée au contentieux des mineurs, de sorte que le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exerceront désormais une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de justice pénale des mineurs.

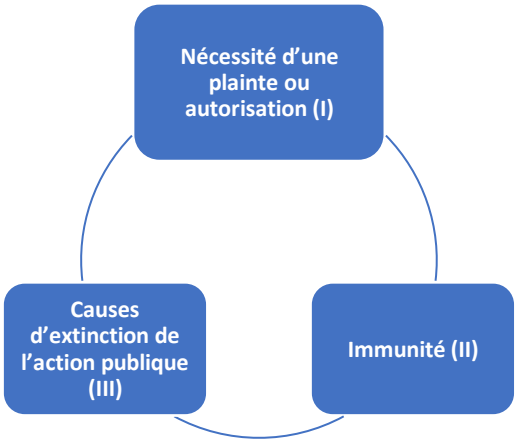
II. Certaines administrations

Subsidiairement, l'article 1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoit que l'action publique peut être mise en mouvement et exercée *« par les fonctionnaires auxquelles elle est confiée par la loi ».* Cette faculté appartient notamment :

- À l'administration des contributions indirectes lorsque l'infraction fiscale est punie uniquement d'une peine pécuniaire (*art. L.235 et L.237 Livre des procédures fiscales)* ;
- À l'administration des douanes pour les infractions douanières (*art. 343 Code des douanes)* ;

- À l'administration des Ponts et Chaussées pour les infractions relatives au domaine public routier *(art. L116-5 s. Code de la voirie routière)* ;
- À l'administration des eaux et forêts pour les infractions forestières *(art. L.161-22 Code forestier).*

SECTION 2 - LES OBSTACLES A L'ACTION PUBLIQUE



I. La nécessité d'une plainte ou d'une autorisation

Le principe selon lequel la plainte de la victime n'est pas une condition du déclenchement des poursuites souffre de quelques exceptions.

Nécessité d'une plainte ou autorisation préalable à la mise en mouvement de l'action publique				
Fondement	Art. 226-6 du CP : *« L'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. »*	Art. 113-8 du CP : *« La poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public »,* après plainte de la victime ou de ses ayants droit ou dénonciation officielle de l'État où le fait a été commis.	Art. 458 du Code des douanes : *« La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'Économie et des Finances. »*	Art. 26, alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : *« Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. »*
Type d'infraction	Infractions d'atteinte à la vie privée définies aux articles 226-1 à 226-2-1 du CP	Application du principe de compétence personnelle active et passive de la loi pénale (art. 113-6 et s. du CP)	Infractions douanières	Tout type d'infraction. Exception : ne s'applique pas en matière de crime ou délit flagrant.
Justifications	Seule la victime est à même de considérer si son intimité a été violée.	Il s'agit d'une limitation au principe d'application extraterritoriale de la loi pénale française en matière délictuelle.	L'État par le biais du ministère de l'Économie et des Finances veut garder la main sur la poursuite de certaines infractions. Il peut parfois vouloir transiger avec les auteurs présumés.	Cette inviolabilité constitue une protection de la séparation des pouvoirs.

II. <u>Les immunités</u>

L'immunité fait obstacle aux poursuites en raison soit des fonctions de la personne mise en cause **(B et C)**, soit de ses liens avec la victime **(A)**.

A. <u>Les immunités familiales</u>

L'article 311-12 du Code pénal dispose qu'aucune poursuite pénale pour vol ne peut avoir lieu lorsque cette infraction est commise au préjudice de son ascendant, de son descendant ou de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Cette immunité ne s'applique toutefois pas dans certaines circonstances relatives à l'objet du vol, par exemple les documents d'identité, ou à la qualité de l'auteur, par exemple s'il est le tuteur de la victime.
Cet obstacle aux poursuites s'applique également à l'extorsion, au chantage, à l'escroquerie et l'abus de confiance.

L'immunité familiale autorise également parfois à ne pas dénoncer (*art. 434-1 CP)* ou à aider un malfaiteur (*art. 434-6 CP).*

B. Les immunités judiciaires

L'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse empêche toute action de diffamation, injure ou outrage relative au compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ou aux discours prononcés ou écrits produits devant les tribunaux.

Le bénéfice de cette immunité est accordé dès lors que les propos ou écrits ne sont pas étrangers à la cause (Crim., 11 octobre 2005, n° 05-80.545).

C. L'immunité politique

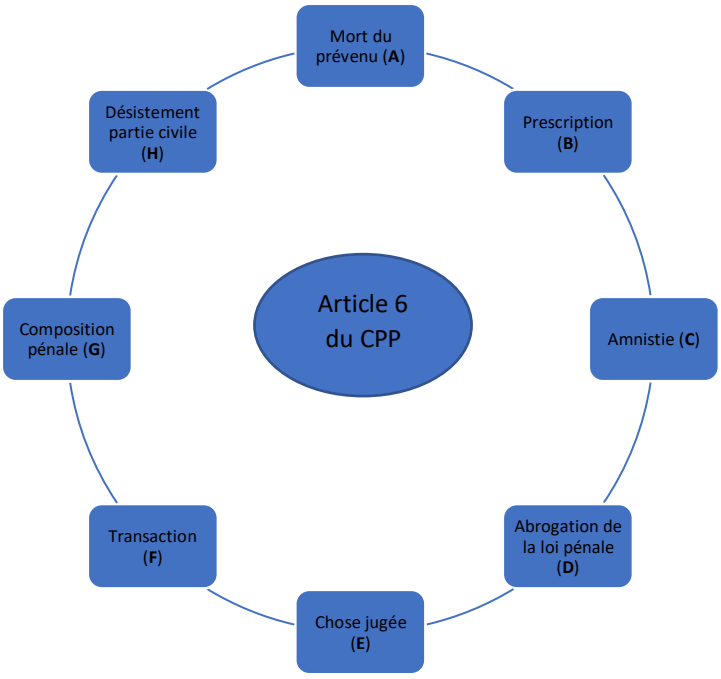
1. Irresponsabilité du président de la République. Selon l'article 67 de la Constitution du 4 octobre 1958, le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Il peut toutefois être destitué *(art. 68 de la Constitution)* ou jugé par la Cour pénale internationale *(art. 53-2 de la Constitution).* Par ailleurs, durant son mandat, il ne peut ni être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite.

2. Immunité des parlementaires. Les parlementaires disposent d'une immunité s'agissant des discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que des rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une des assemblées *(art. 41, al.1, loi du 29 juillet 1881).*

3. Immunité du Défenseur des droits. *« Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions. » (art. 2 loi organique n° 2011-334 du 29 mars 2011)*

4. Immunité des agents diplomatiques. Ils bénéficient d'une immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire *(art. 31.1 Convention de Vienne de 1961)*, mais non de celle de l'État accréditant *(art. 31.4 Convention de Vienne).* Ils jouissent aussi d'une inviolabilité *(art. 31.3 Convention de Vienne).*

III. L'extinction de l'action publique



A. La mort du prévenu

Le décès du délinquant empêche ou met fin à l'action publique.

1. Action publique. En cas de décès pendant l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu qui précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui étaient reprochés *(art. 6 CPP ; art. 177, al.2 CPP).*

S'agissant des personnes morales, la fusion-absorption d'une société n'empêche plus l'engagement de la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant l'opération malgré le fait que la fusion-absorption soit assimilée au décès du délinquant et emporte dissolution avec transmission du patrimoine de celui-ci à la société absorbante *(Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955 confirmé par Crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 qui précise toutefois que ce revirement de jurisprudence ne s'applique qu'aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020*).

Toutefois, la jurisprudence antérieure a pendant longtemps refusé toute possibilité d'engagement de la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée en appliquant strictement les conséquences juridiques de la dissolution (Crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742).

Enfin, en cas de condamnation définitive, le décès du délinquant ou la dissolution de la personne morale n'empêche pas le recouvrement de l'amende et des frais de justice et l'exécution de la confiscation.

2. Action civile. Le décès n'éteint pas l'action civile qui, si l'action publique a été déclenchée, peut se poursuivre devant la juridiction répressive y compris devant la Cour de cassation (*Crim., 25 octobre 2006, n° 05-85.998).*
Si l'action civile devant la juridiction pénale n'a pas été engagée avant la mort du délinquant, la victime disposera tout de même du droit de solliciter la réparation de son dommage devant la juridiction civile *(Crim., 22 décembre 1972, n° 71-90.924)* contre les héritiers et tiers civilement responsable de l'auteur.

B. La prescription

La prescription est un délai au-delà duquel il n'est plus possible de poursuivre pénalement un fait et son auteur (il existe également la prescription de la peine qui produit un effet extinctif sur la mise en œuvre de la sanction pénale). Ce principe est motivé traditionnellement par :

- Le droit à l'oubli ;
- La sanction de la partie poursuivante qui a trop tardé à exercer des poursuites.

La prescription est un mode général d'extinction de l'action qui ôte aux faits poursuivis leur caractère délictueux *(Crim., 30 octobre 2001, n° 00-87.981)* et est d'ordre public, ce qui signifie qu'il est impossible d'y renoncer, que le juge doit la constater d'office et qu'elle peut être relevée en tout état de cause *(Crim., 20 janvier 2009, n° 08-80.021).*

L'étude de la prescription commande d'étudier les différents délais de prescription qui varient en fonction de la nature de l'infraction **(1)**, le point de départ de la prescription qui est en principe le moment de la commission des faits, mais peut être reporté **(2)**, la suspension **(3)** et l'interruption **(4)**.

1) Le délai de prescription

Délais modifiés par la loi du 27 février 2017 n° 2017-242. Cette loi a modifié certains délais de prescription en les allongeant pour certaines infractions et précisé le régime des reports du point de départ du délai pour les infractions occultes et clandestines.

Loi d'application immédiate. Sans empiéter sur le cours de droit pénal général, nous rappellerons que les lois relatives à la prescription sont des lois de procédure donc d'application immédiate sous réserve que la prescription ne soit pas définitivement acquise avant la promulgation de la nouvelle loi : l'article 112-2, 4°, du

Code pénal, *« sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur* […] *lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique ».*

1. Délai de prescription des contraventions. Le délai de prescription des contraventions est d'*« une année révolue » (art. 9 CPP).*

2. Délai de prescription des délits.

Prescription de droit commun		
Infractions	**Disposition**	**Durée**
Droit commun	Art. 8, al.1 CPP	Six années
Délits d'ordre sexuel mentionnés à l'article 706-47 CPP commis sur des mineurs	Art. 8, al.2 CPP	Dix années à compter de la majorité de la victime
Délit d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sur mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du CPP, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.	Art. 8, al.4 CPP	Délai de prescription glissant qui court à compter du dernier acte commis par l'auteur des faits
○ Violences ayant entraîné plus de 8 jours d'ITT commis sur mineurs *(art. 222-12 CP).* ○ Agressions sexuelles sur mineurs *(art. 222-29-1 CP).* ○ Atteintes sexuelles *(art. 227-26 CP).*	Art. 8, al.3 CPP	Vingt années à compter de la majorité de la victime
○ Délits relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs punis de 10 ans *(art. 706-167 CPP).* ○ Délits en matière terroriste *(art. 706-16 CPP)*, sauf provocation ou apologie *(art. 421-2-5 CP)* et consultation habituelle *(art. 421-2-5-2 CP).* ○ Délits en matière de stupéfiants des articles 222-34 à 222-40 du Code pénal *(art. 706-26 CPP).* ○ Délits de guerre *(Livre IV* bis *CP).*	Art. 8, al. 4 CPP	Vingt années
Prescription particulière		
Infractions	**Disposition**	**Durée**
Délits de presse *(Chapitre IV, loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).*	Art. 65, al.1 loi 29 juillet 1881	Trois mois
Délits en matière électorale *(L. 113 et L. 116 Code électoral).*	Art. L. 114 Code électoral	Six mois

3. Délai de prescription des crimes.

Infractions	Disposition	Durée
Droit commun	Art. 7, al.1 CPP	Vingt années
○ Crimes en matière terroriste *(art. 706-16 CPP).* ○ Crimes en matière de stupéfiants des articles 222-34 à 222-40 du Code pénal (*art. 706-26 CPP.)* ○ Crimes relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs punis de 10 ans (*art. 706-167 CPP).* ○ Crimes d'eugénisme et de clonage reproductif *(art. 214-1 à 214-4 Code pénal).* ○ Crime de disparition forcée *(art. 221-12 CP).* ○ Crimes de guerre *(Livre IV* bis *CP).*	Art. 7, al.2 CPP	Trente années
Crimes de *l'article 706-47 du Code de procédure pénale* commis sur un mineur.	Art. 7, al.3 CPP	Trente années à compter de la majorité de la victime
Crime de viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.	Art. 7, al.3 CPP	Délai de prescription glissant qui court à compter du dernier acte commis par l'auteur des faits
Crimes contre l'humanité *(art. 211-1 à 212-3 CP)*	Art. 7, al.4 CPP	Imprescriptible

2) <u>Le point de départ du délai</u>

1. Principe. Le point de départ du délai est le jour de commission de l'infraction (*art. 7, al.1, 8, al.1 et 9, al.1 CPP)*. Cependant, la prescription ne court en réalité qu'à compter du lendemain du jour où l'infraction a été commise *(Crim., 8 septembre 1998, n° 98-80.742).* Il se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit *(Crim., 9 janv. 2018, n° 16-86.735)*. Ce principe vaut à l'égard de l'ensemble des participants à l'infraction, y compris si certains d'entre eux ont cessé l'activité délictueuse antérieurement.

2. Impact de la nature de l'infraction. Le point de départ se situe à la commission de l'infraction. Ainsi :
- Pour les infractions instantanées dès lors qu'elles sont commises en un trait de temps. Lorsqu'elles impliquent un résultat, le point de départ est le jour où survient ce résultat ;
- Pour les infractions continues, telles que le recel, le délai commence à courir à compter du jour où le délit prend fin *« dans ses actes constitutifs et dans ses effets » (Crim., 19 février 1957, Bull. n° 166)*. Dans un arrêt plus récent, la prescription n'a commencé à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier *(Crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725)* ;
- Pour les infractions d'habitude, le délai court à compter du dernier acte constitutif de l'habitude.

3. Exceptions - mineurs victimes. La prescription des crimes et délits de nature sexuelle mentionnés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale ainsi que des infractions mentionnées aux articles 222-10 et 222-12 du Code pénal commence à courir à compter de la majorité du mineur *(art. 8, al.2 et 3 et 7, al.3 CPP).* En dehors de ces infractions, la minorité de la victime ne constitue pas une cause de report du délai *(Crim., 23 juin 2004, n° 03-82.371).* La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 a créé un mécanisme de prescription glissante reportée au dernier acte sexuel commis par le même auteur en cas de pluralité de victimes *(art. 7, al. 3 et 8, al. 4 CPP).*

Exceptions - crime de clonage reproductif. Le délai ne court qu'à compter de la majorité de l'enfant si l'infraction a conduit à la naissance d'un tel enfant *(art. 9-1, al. 1 CPP).*

Exceptions - infractions occultes et dissimulées. La jurisprudence avait développé à propos de certaines infractions une règle selon le point de départ du délai de prescription qui devait être fixé *« au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique » (Crim.,*

6 septembre 2000, n° 99-87.412). Il en allait ainsi pour les infractions dissimulées par l'auteur ou occultes par nature.

4. Codification à droit constant. Longtemps jurisprudentielles, ces exceptions ont été introduites dans la loi et sont désormais mentionnées à l'article 9-1, alinéas 2 à 4, du Code de procédure pénale : *« Le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique »* (*art. 9-1, al.2 CPP*) :

- L'infraction occulte se définit comme *« l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire » (art. 9-1, al.3 CPP)* ;
- L'infraction dissimulée est *« l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » (art. 9-1, al.4 CPP).*
- Dans un arrêt du 18 mars 2025 (n° 23-86.308), la chambre criminelle rappelle que cette catégories d'infraction doit être entendue strictement et que le principe reste celui de la fixation du point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la commission de l'infraction ; ainsi méconnait ce principe l'arrêt de la Cour d'appel qui a fixé le point de départ de la prescription pour un contravention de blessures involontaires à la date de la fixation de l'ITT par le médecin légiste alors que le point de départ doit être fixé au jour où l'infraction est commise. Dans cet arrêt , la Cour rappelle que ce n'est que si l'infraction est occulte ou dissimulée qu'il faut repousser le point de départ au jour de son apparition et de sa constatation.

La circulaire d'application de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 (BOMJ n° 2017-03 du 31 mars 2017) précise que ces dispositions s'appliquent « à toutes hypothèses, y compris celles dans lesquelles par le passé, la Cour de cassation avait refusé de différer le point de départ de la prescription, comme pour les délits de faux ou de violation du secret professionnel ».

5. Délai butoir. Afin de ne pas rendre imprescriptibles ces infractions, l'article 9-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale met en place des délais butoirs à compter du jour où l'infraction a été commise :

- 12 années révolues pour les délits ;
- 30 années révolues pour les crimes.

L'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 prévoit toutefois que *« la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise »*.

3) La suspension du délai de prescription

1. Principe. Le délai de prescription peut être suspendu si un obstacle à toute possibilité d'action existe. Le délai ne repart pas à 0, mais reprendra dès la disparition de l'obstacle pour la durée restant à s'écouler.

2. Hypothèses de suspension. L'article 9-3 du Code de procédure pénale dispose que la prescription est suspendue en cas d'obstacle de droit prévu par la loi et d'obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure.

Obstacles de droit. Peuvent par exemple être mentionnés :

- La procédure d'alternative aux poursuites de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
- Le délai de trois mois imposé à une partie civile entre la plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile (*art. 85 CPP)* ;

- Le cas dans lequel des poursuites ayant entraîné une condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt ayant déclaré l'action publique éteinte ; la prescription est alors considérée comme suspendue entre la décision définitive et la condamnation du coupable de faux ou usage de faux *(art. 6, al.2 CPP)* ;
- L'impossibilité d'agir résultant de la qualité de président de la République du mis en cause *(Ass. plén., 10 octobre 2001, n° 01-84.922).*

Obstacles de fait. Peuvent par exemple être mentionnés :

- Une occupation militaire ;
- La reconstitution du dossier de la procédure (*Crim., 26 septembre 2000, n° 99-86.348)* ;
- La démence de l'auteur de l'infraction après sa commission *(Crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.056) ;*
- Les circonstances entourant des infanticides : obésité masquant la grossesse de la mère, dissimulation des cadavres *(Ass. plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739)* ;
- Le délai s'écoulant entre la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire du procureur de la République, période pendant laquelle le plaignant ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription (*Crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037*) ;
- Ni l'absence de mobile résultant de la personnalité de la victime ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef d'homicide volontaire, de nature à justifier la suspension de la prescription de l'action publique, au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale selon lequel tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui considère qu'ont constitué un obstacle de fait à l'exercice de l'action publique du chef d'homicide volontaire, d'une part, la dissimulation tant du corps que de la scène de crime puisqu'aucun indice matériel de commission d'un meurtre n'a été trouvé, d'autre part, la personnalité sans histoire de la victime, qui ne pouvaient laisser supposer l'existence d'un meurtre en l'absence d'indice matériel et de mobile (Crim., 28 novembre 2023, n° 23-80.599).

4) L'interruption de la prescription

1. Principe. Contrairement à la suspension, l'interruption a pour effet de faire repartir de zéro le délai de prescription. Le nouveau délai est identique à celui interrompu *(art. 9-2, av. dern. al. CPP).*

2. Hypothèses d'interruption. La jurisprudence s'est régulièrement prononcée sur les causes d'interruption de la prescription :

- Un soit-transmis du procureur de la République constituait un acte du procureur *« tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale » (Crim., 20 février 2002, n° 01-85.042)* ;
- La transmission d'un simple compte rendu au procureur de la République ou au juge d'instruction ne constitue pas un acte interruptif *(Crim. 12 nov. 2014, n° 13-84.764).*

Liste légale des actes interruptifs. Depuis la réforme du 27 février 2017, la liste des actes interruptifs de prescription est prévue à l'article 9-2, 1° à 4° du Code de procédure pénale. Ces actes concernent toutes les phases du procès pénal : poursuites, instruction, jugement.

- Tout acte émanant du ministère public ou de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l'action publique : réquisitoires *(art. 80 et 82 CPP)* et constitution de partie civile *(art. 87 et 88 CPP)* en matière d'information judiciaire, saisine du tribunal correctionnel ou du tribunal de police *(art. 388, 531 et 532 CPP)*, actes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse *(Crim., 6 mars 2018, n° 17-81.875)* ;
- Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction. Constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 9 et 9-2 du CPP, la consultation du fichier national des permis de conduire (*Crim., 1er septembre 2020, n° 19-87.157).* Toutefois ne constituent pas des actes

interruptifs de prescription le compte rendu effectué par le service enquêteur au procureur de la République, ni la transmission de la procédure d'enquête à celui-ci quand bien même il les aurait sollicités (*Crim., 5 avril 2018, n° 17-83.166)* ;

- Tout acte d'instruction en matière d'information judiciaire accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction. Par exemple, la prescription de l'action publique est interrompue par l'avis de fin d'information donné par le juge d'instruction aux parties *(Crim., 3 avril 2019, n° 18-84.468)*. De même, toute ordonnance rendue par le juge d'instruction est interruptive de prescription *(Crim., 10 février 2004, n° 15-84.179).* En revanche, tel n'est pas l'effet d'une plainte simple *(Crim., 11 juillet 2012, n° 11-87.583)* ;
- Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.

3. Extension de l'interruption. L'interruption s'étend *« aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes actes, jugement ou arrêt » (art. 9-2, al.3. CPP).*

Objectif Cas Pratique

Si l'énoncé d'un cas pratique évoque une problématique de prescription, il est important de vérifier :

- ✓ Quel est le type d'infraction (contravention, délit, crime) ?
- ✓ Quelle est la nature de l'infraction (instantanée, continue, d'habitude…) ?
- ✓ Est-ce que la réforme du 27 février 2017 est applicable ?
- ✓ Existe-t-il un cas de report du point de départ de la prescription (minorité, infractions particulières, occultes…) ?
- ✓ Existe-t-il un cas de suspension ou d'interruption de la prescription ?
- ✓ Faire attention à la computation des délais. Ne pas hésiter à recalculer plusieurs fois !

Exemple type : *Un vol simple est commis le 12 septembre 2016. Aucun acte d'enquête n'est réalisé jusqu'au 17 mai 2022, jour où le nouveau procureur de la République décide, par soit-transmis adressé à une brigade de gendarmerie, d'enquêter sur ce vol particulier.*

Vous vous interrogez sur la prescription des faits de vol.

Majeure : *Rappeler qu'avant la réforme du 27 février 2017, les délits de droit commun étaient prescrits par 3 ans. Ladite loi est une loi de procédure applicable immédiatement aux faits non définitivement prescrits. Depuis, les délits se prescrivent par 6 ans. Il existe des cas d'interruption qui font repartir le délai de prescription à 0. Les hypothèses de prescription sont définies à l'article 9-2 du CPP. Un soit-transmis peut être considéré comme un acte interruptif.*

Mineure : *En l'espèce, les faits sont commis le 12 septembre 2016. À l'époque, ils se prescrivent par 3 ans. Depuis le 27 février 2017, date à laquelle les faits ne sont pas encore prescrits, la prescription augmente à 6 ans. Le 17 mai 2022, date à laquelle le délai de 6 ans n'est pas expiré, un soit-transmis est émis. Il s'agit d'un acte interruptif de prescription selon l'article 9-2 du CPP.*

Conclusion : *Au jour du soit-transmis, la prescription de 6 ans n'était pas acquise. Ainsi, un nouveau délai de prescription a commencé à courir pour les faits de vol qui peuvent être valablement poursuivis.*

C. L'amnistie

1. Principe. L'amnistie est une cause d'extinction de la peine lorsqu'elle intervient postérieurement à la condamnation *(art. 133-9 à 133-11 CP).*

2. Amnistie réelle. Quand elle intervient antérieurement au jugement, l'amnistie réelle, c'est-à-dire celle relative aux faits, a pour conséquence de faire perdre à l'acte commis son caractère infractionnel à l'égard de tous. L'action publique peut être engagée sous une autre qualification non amnistiée si les faits sont susceptibles de recevoir plusieurs qualifications. Toutefois, l'action publique engagée sous la seule qualification amnistiée ne peut être reprise sous une autre qualification (*Crim., 26 septembre 2006, n° 05-86.619)*. Lorsque l'amnistie est conditionnée, par exemple au paiement d'une amende, elle n'éteint pas l'action publique.

3. Amnistie personnelle. En cas d'amnistie personnelle, seules les personnes concernées échappent aux poursuites tandis qu'aucun obstacle à l'action publique n'existe pour leurs coauteurs et complices.

D. L'abrogation de la loi pénale

1. Principe. L'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale qui fait disparaître l'élément légal de l'infraction et empêche donc toute caractérisation de l'infraction *(Crim., 28 novembre 1974, n° 74-91.844)*. Il s'agit d'une application du principe de rétroactivité *in mitius.*

2. Effets. Lorsqu'une condamnation définitive est intervenue, il ne peut y avoir extinction de l'action publique, mais l'abrogation de la loi pénale a pour effet de faire cesser l'exécution de la peine *(art. 112-4, al.2 CP).*

E. La chose jugée

En vertu du principe *ne bis in idem*, qui interdit de juger deux fois une personne pour un même fait, l'autorité de la chose jugée fait échec à une nouvelle poursuite. Cette notion sera examinée plus loin (V. **Thème VI**)

F. La transaction

1. Principe : transaction seulement sur l'action civile. La transaction se définit comme *« un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (art. 2044 Code civil).* Si l'article 2046 du Code civil dispose qu'une transaction sur l'intérêt civil résultant d'un délit est possible, cette même disposition tempère cette faculté en précisant que *« la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public ».*

2. Exceptions. Lorsque la loi en dispose expressément, la transaction éteint l'action publique *(art. 6, al.3 CPP).* L'article 350 du Code des douanes autorise l'administration des douanes à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger. L'article L.249 du Livre des procédures fiscales offre également la faculté de transiger à l'administration après mise en mouvement de l'action judiciaire à condition que l'autorité judiciaire en admette le principe.

G. L'exécution d'une composition pénale

Considérée comme une alternative aux poursuites, la composition pénale est prévue par l'article 41-2 du Code de procédure pénale. Son exécution éteint l'action publique (pour sa mise en œuvre, V. dans ce Chapitre, **Section 3, Sous-section 2**).

H. Le désistement de la partie civile

Aux termes de l'article 2, alinéa 2 du Code de procédure pénale, *« la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique ».* Toutefois, tel est l'effet attaché au désistement de la partie civile lorsque la poursuite était subordonnée à une plainte préalable, comme dans l'hypothèse d'une infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée (*art. 226-1 à 226-2-1 CP).*

I. Le paiement d'une amende forfaitaire

Le paiement de l'amende forfaitaire, lorsque la loi le prévoit, à la suite de la commission d'une contravention ou d'un délit éteint l'action publique *(art. 495-17 et 529 CPP).*

SECTION 3 – LES OPTIONS EN MATIERE DE DECLENCHEMENT DES POURSUITES

SOUS-SECTION 1 – LE PRINCIPE DE L'OPPORTUNITE DES POURSUITES

1. Rôle prépondérant du ministère public dans la recherche des auteurs d'infractions. Selon l'article 40 du Code de procédure pénale, le ministère public reçoit *« les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner »*. Aux termes du second alinéa, *« toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».*

2. Liberté d'appréciation des suites à donner. L'expression employée par l'article 40-1 du Code de procédure pénale est la suivante : *« Le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun. ».* Il s'agit donc bien d'une question d'opportunité des poursuites, et non de légalité, système qui le contraindrait à poursuivre dès lors qu'il a connaissance de faits susceptibles d'être qualifiés pénalement.

Le Conseil constitutionnel a déclaré ce principe conforme à la constitution énonçant « qu'il découle de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales » (Cons. const., 22 juillet. 2016, n° 2016-555 QPC).

3. Options. S'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction, si l'identité et le domicile de l'auteur sont connus et s'il n'existe aucun obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur pourra choisir parmi les trois options suivantes (*art. 40-1 CPP) :*

- Poursuivre : déclencher l'action publique ;
- Choisir une alternative aux poursuites ;
- Ne pas poursuivre : classer sans suite.

4. Exceptions. Nous avons déjà vu qu'il existe une exception quand la poursuite ne peut être engagée sans une plainte de la victime ou une autorisation. Par ailleurs et comme nous le verrons, l'article 79 du Code de procédure pénale dispose que l'instruction est obligatoire en matière de crime. Dans cette hypothèse, le ministère n'a pas d'autre choix que de requérir l'ouverture d'une information judiciaire.

SOUS-SECTION 2 - L'ABSENCE DE DECLENCHEMENT DES POURSUITES

Parmi les trois options offertes au procureur par l'article 40-1 du Code de procédure pénale, deux d'entre elles consistent à ne pas déclencher les poursuites. Il s'agit du classement sans suite d'une part **(I)** et des alternatives aux poursuites d'autre part **(II)**.

I. Le classement sans suite

1. Libre choix du ministère public. Le procureur de la République dispose du droit de classer sans suite l'affaire *« dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient » (art. 40-1, 3° CPP)*. Le classement sans suite peut intervenir :

- Pour des raisons juridiques, notamment parce que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis ou en raison d'un obstacle définitif aux poursuites ;
- Pour des raisons de pure opportunité, notamment parce que le préjudice causé est faible.

La décision de classement sans suite, adressée aux plaignants et victimes, doit être motivée par les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient *(art. 40-2, al.2 CPP).*

2. Recours hiérarchique possible. Cette décision n'a pas de caractère juridictionnel et donc pas d'autorité de la chose jugée. Tant que la prescription n'est pas acquise, le ministère public a la faculté de modifier son appréciation et d'engager des poursuites ou de mettre en œuvre une alternative. En second lieu, cela a pour conséquence qu'aucun recours juridictionnel contre la décision n'est envisageable. Néanmoins, s'agissant d'une décision administrative, elle peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, par toute personne ayant dénoncé les faits, auprès du procureur général qui aura la faculté d'enjoindre au procureur d'engager les poursuites ou d'estimer le recours infondé (*art. 40-3 CPP).*

II. Les alternatives aux poursuites

Mis à part le classement sans suite, une autre forme d'absence de déclenchement des poursuites est la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites *(art. 40-1, 2° CPP)* : les mesures d'accompagnement **(A)**, la convention judiciaire d'intérêt public **(B)** et la composition pénale **(C)**.

A. Les mesures d'accompagnement

1. Conditions. Les onze mesures d'accompagnement prévues à l'article 41-1 du Code de procédure pénale, parfois présentées comme un classement sans suite sous condition peuvent être décidées par le procureur de la République et mises en œuvre par lui-même ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur lorsque la mesure envisagée est susceptible :

- D'assurer la réparation du dommage causé à la victime ;
- De mettre fin au trouble résultant de l'infraction ;
- Ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

2. Mesures.

Mesures pouvant être mises en œuvre dans le cadre de l'article 41-1 du CPP (liste non exhaustive)	
Fondement	**Types de mesures**
Art. 41-1, 1°	Avertissement pénal probatoire (crée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, il remplace le rappel à la loi à compter du 1er janvier 2023)
Art. 41-1, 2°	Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle. ↓ Cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur d'un stage à ses frais parmi la multitude de stages de responsabilisation ou de sensibilisation existants.
Art. 41-1, 3°	Régularisation de la situation.
Art. 41-1, 4°	Réparation du dommage causé par les faits.
Art. 41-1, 5°	Médiation entre l'auteur des faits et la victime.
Art. 41-1, 6°	En matière de violences intra-familiales ↓ Résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître en ce lieu ou à ses abords immédiats et si nécessaire de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Art. 41-1, 6°	Ne pas paraître pendant une durée donnée dans certains lieux.

3. Effets. Aux termes de l'article 41-1 avant-dernier alinéa du Code de procédure pénale, la mise en œuvre d'une mesure d'accompagnement :

- Suspend la prescription de l'action publique ;
- Si la mesure est respectée par l'auteur des faits, la loi ne prévoit pas d'issue particulière. Néanmoins, en pratique, la procédure sera classée sans suite ;
- En cas de non-exécution en raison du comportement de l'auteur des faits, l'article 41-1 du Code de procédure pénale prévoit dans son dernier alinéa que *« le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ».*

B. La convention judiciaire d'intérêt public

Créée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2, la procédure de convention judiciaire d'intérêt public (« CJIP ») permet au ministère public de conclure une convention judiciaire avec une personne morale mise en cause pour des faits d'atteintes à la probité. La procédure a pour effet d'éteindre l'action publique si la personne morale mise en cause exécute les obligations auxquelles elle s'est engagée dans la convention *(art. 41-1-2, I et s. CPP).*

1. Conditions. Trois conditions existent pour la mise en œuvre de la CJIP :

- L'action publique ne doit pas avoir été déjà mise en mouvement ;
- Elle ne peut être proposée qu'à une personne morale. À ce titre, il doit être précisé que *« les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques » (art. 41-1-2, I, in fine CPP)* ;
- Elle ne peut concerner que les délits suivants :
  - Les infractions de corruption et de trafic d'influence des articles *(art. 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 CP)* ;
  - Les infractions d'entraves à l'exercice de la justice des articles 434-9, avant-dernier alinéa et 434-9-1, deuxième alinéa du Code pénal et leur blanchiment ;
  - Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que les infractions connexes ;
  - Les délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal *(art. 41-1-3 CPP).*

2. Différentes obligations. La proposition de convention peut prévoir *(art. 41-1-2, I CPP) :*

- Le versement d'une amende d'intérêt public au Trésor public, le respect, pour trois ans au plus et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, d'un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures de l'article 131-39-2, II, du Code pénal ;
- Lorsque la victime est identifiée, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés dans un délai maximal d'1 an.

3. Procédure. Une fois obtenu l'accord de la personne morale, le procureur de la République saisi par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La personne morale mise en cause et la victime sont auditionnées en audience publique par le président. La décision du président du tribunal de valider ou non la proposition de convention est insusceptible de recours. En cas de validation, la personne morale dispose d'un délai de rétractation de dix jours *(art. 41-1-2, II CPP).*

4. Effets.

- L'ordonnance de validation n'emporte pas une déclaration de culpabilité. N'étant pas un jugement de condamnation, cette ordonnance n'est pas inscrite au casier judiciaire *(art. 41-1-2, II CPP)* ;
- L'exécution de la CJIP éteint l'action publique (*art. 41-1-2, IV CPP).* À noter que la prescription de l'infraction est suspendue pendant l'exécution de la convention ;
- L'action publique n'est mise en mouvement par le procureur de la République, sauf élément nouveau, que dans les trois hypothèses suivantes *(art. 41-1-2, III CPP) :*
  - Le président du tribunal judiciaire n'a pas validé la proposition de convention,
  - La personne a exercé son droit de rétractation,

- Les obligations de l'ordonnance validées n'ont pas été intégralement exécutées.

C. La composition pénale

La composition pénale est prévue aux articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale. Elle peut également être mise en œuvre, selon l'article 41-1 du Code de procédure pénale, en cas d'échec des mesures d'accompagnement. Depuis la loi du 23 mars 2019 n° 2019-222 qui a introduit un article 41-3-1 A au Code de procédure pénale, la composition pénale peut être mise en place à l'égard d'une personne morale. La composition pénale peut être proposée par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.

1. Conditions.

- L'action publique ne doit pas avoir été mise en mouvement ;
- S'agissant de la personne physique qui reconnaît les faits, elle ne peut s'appliquer à un mineur de moins de 13 ans *(art. L422-3 CJPM)* ;
- S'applique aux délits punis d'une peine d'amende ou punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux contraventions connexes *(art. 41-2 CPP).* Elle s'applique également aux contraventions *(art. 41-3, al.1 CPP).* Sont toutefois exclus :
  - Les délits de presse,
  - Les délits d'homicides involontaires,
  - Les délits politiques.

2. Mesures. Elles sont au nombre de vingt *(art. 42-1, 1° à 19° CPP).* Parmi elles :

- Le versement d'une amende de composition au Trésor public, d'un montant maximal égal au montant de l'amende encourue ;
- La remise d'un véhicule, du permis de conduire, du permis de chasser, du passeport pour une certaine durée ;
- L'interdiction d'émettre des chèques, de paraître dans un lieu, de rencontrer la victime ou le coauteur ou complice, de quitter le territoire national ;
- L'accomplissement d'un stage ou d'une mesure d'injonction thérapeutique ;
- Le fait de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par lui et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
- Lorsque la victime est identifiée, l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de six mois, notamment, avec l'accord de la victime, en remettant en état le bien endommagé par l'infraction.

En matière contraventionnelle, le nombre des mesures applicables est moindre (art. 41-3 CPP).

3. Procédure. Le ministère public propose par écrit dans une décision signée une peine. Afin que le prévenu accepte cette proposition, il doit impérativement être assisté d'un avocat. À la suite, le ministère public saisit le président du tribunal par requête :

- Le président du tribunal valide la composition pénale s'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
- Le président du tribunal refuse de valider si (i) la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure ou (ii) les déclarations de la victime entendue par lui apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

4. Effets.

- L'exécution des obligations éteint l'action publique *(art. 42-1 CPP).* À noter que la prescription de l'infraction est interrompue pendant l'exécution de la convention. La composition est inscrite sur le casier judiciaire ;
- La victime peut demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le procureur doit informer la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience ;
- Le ministère public met en mouvement l'action publique lorsque les mesures de composition ne sont pas intégralement exécutées, de même qu'en cas de refus de la proposition, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.

SOUS-SECTION 3 – LE DECLENCHEMENT DES POURSUITES

Outre les droits dont disposent la partie civile pour solliciter la mise en mouvement de l'action publique, celle-ci est déclenchée par le ministère public. Deux options s'offrent à lui :

- Traduire le prévenu directement devant une juridiction de jugement (tribunal correctionnel pour les délits ou tribunal de police pour les contraventions) ;
- Saisir un juge d'instruction qui aura pour fonction de mener une enquête approfondie sur les faits objets de sa saisine.

À cet égard, l'information judiciaire (ou instruction ou instruction préparatoire) est facultative sauf en matière de crime (art. 79 CPP). Le procureur ne dispose pas en matière criminelle de la faculté de saisir directement la cour d'assises. Cette règle s'applique naturellement pour les mineurs auteurs de crimes).

Objectif Cas Pratique

Si l'énoncé d'un cas pratique évoque une procédure d'alternative aux poursuites, il est important de vérifier :

- ✓ Les conditions de mise en œuvre, la procédure et les effets ;
- ✓ La procédure peut-elle être mise en œuvre pour l'infraction visée ?
- ✓ Le prévenu a-t-il eu connaissance de la proposition du ministère public ?
- ✓ Était-il assisté d'un avocat ?
- ✓ Ne pas oublier que l'exécution des mesures alternatives aux poursuites influe sur la prescription des délits ou contraventions.

Exemple type : *À la suite de violences volontaires sans ITT en septembre 2015 (contraventionnelle), une personne se voit proposer une mesure d'accompagnement, en l'espèce un stage. Celui-ci ne l'exécute pas et en informe immédiatement le procureur de la République. En décembre 2021, le ministère public lui adresse une citation directe devant le Tribunal de police pour être jugé sur ces faits.*

Qu'en est-il ?

Majeure : *Rappeler les effets sur la prescription d'une mesure d'accompagnement (suspension – art. 41-1 CPP). Rappeler les règles de prescription pour les contraventions (1 an, art. 9 CPP.) Rappeler que la suspension ne refait pas partir le délai à zéro. Rappeler que lorsque la prescription est acquise, il est impossible de poursuivre à nouveau.*

Mineure : *en l'espèce, les faits sont commis en 2015. À l'époque, la contravention se prescrit par 1 an. Le prévenu n'exécute pas la mesure. À compter de son refus, la prescription repart. En décembre 2021, le délai de prescription est acquis.*

Conclusion : *La prescription étant acquise, le tribunal de police devra constater la prescription de l'action publique et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.*

CHAPITRE II – L'ACTION CIVILE

1. Action civile jointe à l'action pénale. L'action civile est l'action diligentée par la victime d'une infraction pénale laquelle est jointe à l'action publique. Il s'agit de demander réparation des préjudices nés de la commission d'une contravention, délit ou crime et ainsi mettre en jeu la responsabilité civile de l'auteur *(art. 2 et 3 CPP).* Si le juge naturel de la victime est le juge civil, le Code de procédure pénale autorise celle-ci à venir se « greffer » au procès pénal et intervenir à tous les stades de la procédure.

2. Droits des victimes d'infractions. Le titre préliminaire du Code de procédure pénale comprend un sous-titre III intitulé *« des droits des victimes ».* Ainsi, l'article 10-2 du Code de procédure pénale fait ainsi obligation aux officiers et agents de police judiciaire d'informer *« par tout moyen »* les victimes de la série de droits dont elles disposent, au rang desquels figurent :

- Le droit d'obtenir réparation ;
- Le droit de se constituer partie civile lorsque l'action publique est mise en mouvement par le ministère public, ou de déclencher elle-même l'action publique ;
- Le droit d'être assisté d'un avocat ;
- Le droit à l'interprétariat ;
- Le droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction des informations indispensables à l'exercice des droits de la victime (art. 10-3 du CPP).

Après avoir observé les parties à l'action civile **(Section 1)**, nous étudierons sa mise en œuvre **(Section 2)** et son extinction **(Section 3)**.

SECTION 1 – LES PARTIES A L'ACTION CIVILE

SOUS-SECTION 1 – LES DEMANDEURS A L'ACTION CIVILE

I. Le demandeur victime

A. La capacité d'agir

De nature patrimoniale, l'action civile nécessite une capacité juridique à agir.

1. Mineur non émancipé. L'action civile est exercée par son représentant légal. Dans l'hypothèse où la protection de ses intérêts ne serait pas complètement assurée par ce dernier, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un administrateur *ad hoc* qui exercera au nom du mineur les droits reconnus à la partie civile *(art. 706-50 CPP).* En pratique, tel est naturellement le cas lorsque le mineur est victime des agissements de son représentant légal.
Mineur émancipé. Il dispose de la même capacité qu'un majeur *(art. 413-6 Code civil).*

2. Majeur protégé. Il existe trois types de protection en fonction de l'intensité de celle-ci : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle :

- Les victimes placées sous sauvegarde de justice ou sous curatelle conservent leur capacité à agir seules ;
- La victime placée sous tutelle sera représentée par son tuteur *(art. 474 et 504 Code civil).*

3. Hypothèse d'une procédure collective.

- ✓ Lorsque la victime est un commerçant faisant l'objet d'une procédure collective, il peut exercer lui-même l'action civile en cas de redressement judiciaire ;
- ☒ En revanche, dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, il appartiendra au liquidateur de poursuivre le recouvrement de la créance en réparation née de l'infraction. Toutefois, le débiteur en liquidation conserve la faculté de se constituer partie civile pour corroborer l'action publique *(art. L.641-9 Code de commerce).*

4. Personne morale. L'action civile est exercée par les représentants légaux. La condition de capacité à agir signifie dans leur cas qu'elles doivent être dotées de la personnalité juridique ou avoir une existence légale *(Crim., 22 mai 2007, n° 06-84.748).*

B. L'intérêt à agir

1) L'intérêt à agir des victimes

Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, *« l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ».*

Intérêt à agir			
Type de préjudice	**Préjudice actuel**	**Préjudice personnel**	**Préjudice direct**
Appréciation	Cette condition permet d'exclure le **préjudice éventuel ou hypothétique**. Néanmoins est actuel et certain le préjudice résultant d'une perte de chance dès lors que celle-ci est réelle et sérieuse *(Crim., 6 mai 1987, n° 86-91.206 ; Crim., 19 mars 1997, n° 96-81.789).*	○ Pas de difficulté s'agissant de la **victime directe**. ○ S'agissant des **proches de la victime directe** : si la jurisprudence était initialement réticente *(Ass. plén. 12 janvier 1979, n° 77-90.911)*, depuis 1989 la chambre criminelle de la Cour de cassation accepte que les proches de la victime directe de l'infraction, même non décédée, peuvent prétendre à engager l'action civile pour réparer leur préjudice *(Crim., 9 février 1989, n° 87-81.359 ; Crim., 3 novembre 2009, n° 08-88.438 ; Crim., 3 juin 2015, n° 13-88.608).*	○ Il faut un **lien de causalité** entre l'infraction et le préjudice. Ainsi, n'est pas directe la dépense résultant, pour les proches de la victime d'un homicide involontaire, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation *(Crim., 28 février 1996, n° 95-84.589).* ○ L'appréciation est plus souple **au stade de l'instruction** : *« il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale » (Crim., 13 avril 1967, n° 66-91.626 ; Crim., 6 décembre 2011, n° 10-86.829 ; Crim., 25 juin 2013, n° 12-86.659 ; Crim., 14 avril 2015, n° 14-85.335 ; Crim., 25 juin 2019, n° 18-84.653).*

Illustration (préjudice indirect) : *L'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.*

Est par conséquent irrecevable la constitution de partie civile du nouveau propriétaire d'un immeuble qui demande réparation du préjudice causé par une atteinte à ce bien, alors qu'il n'était pas titulaire des droits de propriété au moment où l'infraction a été commise, le dommage subi étant indirect ***(Crim., 11 février 2025, n° 23-86.752)****.*

2) <u>L'intérêt à agir de certaines personnes morales</u>

1. Cas général des personnes morales de droit privé. Elles sont autant susceptibles d'être victimes d'infractions que les personnes physiques. Elles pourront dès lors démontrer l'existence d'un préjudice remplissant les conditions précitées.

2. Cas général des personnes morales de droit public. La difficulté posée par l'intérêt collectif défendu par une personne morale de droit public est qu'il se confond souvent avec l'intérêt général relevant du ministère public.

Cela étant, l'article 2-7 du Code de procédure pénale autorise par exemple les personnes morales de droit public à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des frais exposés pour lutter contre un « incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements ». Il est vrai que dans ce cas, le préjudice subi est de nature patrimoniale.

Si par principe, l'action civile est ouverte aux personnes morales de droit public qui ont personnellement souffert du dommage découlant de la poursuite, qu'il soit matériel ou moral *(Crim., 7 avril 1999, n° 98-80.067),* la jurisprudence leur refuse le droit d'exercer une telle action en vertu d'un intérêt purement moral (en général en concluant au caractère indirect du préjudice ; par exemple, *Crim. 19 décembre 2006, n° 05-81.138).*

Est irrecevable à se constituer partie civile la commune qui invoque un préjudice matériel de même qu'un préjudice résultant de l'atteinte à son image à la suite de la réalisation d'un attentat sur son territoire dès lors que, d'une part, l'information résultant de ces faits a été ouverte des seuls chefs d'infractions à la législation sur les armes, de crimes contre la vie ou l'intégrité des personnes et de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, cette dernière n'étant susceptible d'avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu'aux intérêts de la nation, d'autre part, aucun des préjudices allégués ne découle de l'ensemble des éléments constitutifs desdites infractions (Crim., 12 mars 2019, n° 18-80.911).

3. Syndicats. Aux termes de l'article L.2132-3, alinéa 2, du Code du travail, les syndicats professionnels *« peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».* L'intérêt collectif lésé est l'intérêt commun de tous les membres d'une profession, et ne se confond ni avec l'intérêt individuel des membres du syndicat ni avec l'intérêt de la société :

- Ainsi, n'est pas recevable l'action civile d'un syndicat de magistrats à la suite d'une tentative d'assassinat d'un membre de la magistrature (*Crim., 27 octobre 1992, n° 92-84.511)* ;
- En revanche, un syndicat de travailleurs peut exercer l'action civile lorsque des membres de la profession décèdent dans un incendie faisant suite à la violation des règles de sécurité au travail par l'employeur *(Crim., 20 mars 1972, n° 71-93.622).*

4. Ordres professionnels. Le même raisonnement peut être tenu à propos des ordres professionnels. Ces derniers, tels que l'Ordre des avocats ou l'Ordre des médecins, peuvent notamment se constituer partie civile en cas d'exercice illégal de leur profession.

La Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé a renforcé la capacité d'action des ordres et des professionnels de santé. Outre le fait de renforcer les régimes de sanctions en cas de violences, de vol, d'outrage ou d'agressions, le texte actualisé permet, par l'insertion du nouvel article 15-3-4 CPP à l'employeur de déposer plainte pour le compte du professionnel de santé ou du personnel exerçant dans un lieu de soin victime d'une infraction commise à l'occasion de l'exercice de sa profession. Le dépôt de plainte devra recueillir l'accord préalable du profession victime de l'infraction.

Plus spécifiquement, l'article L.4122-1 du Code de la santé publique autorise l'Ordre national des médecins à exercer les droits réservés à la partie civile « relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions ».

Relevons enfin, s'agissant des chambres et conseils des officiers ministériels et compagnies nationales, qu'il a été jugé que l'abus de confiance commis par un huissier ne porte pas de préjudice direct à une chambre régionale des huissiers de justice (Crim., 9 mars 2016, n° 13-85.943 ; contra v. Crim., 8 mars 2017, n° 15-85.785).

5. Associations. Lorsqu'elles ne sont pas elles-mêmes victimes d'une infraction, les associations voient leur sort réglé par les articles 2-1 (lutte contre le racisme) à 2-24 (lutte contre le bizutage) du Code de procédure pénale. Ces dispositions, qui concernent une multitude d'intérêts collectifs, soumettent le droit des associations à exercer l'action civile à différentes conditions :

- Parfois, l'association doit avoir été créée depuis un certain temps (par exemple, cinq ans pour les associations de défense des animaux – *art. 2-13 CPP)* ;
- Parfois, l'association doit être agréée (lutte contre la corruption – *art. 2-23 CPP*) ou reconnue d'utilité publique (lutte contre les sectes – *art. 2-17 CPP*) ;
- L'association doit avoir un objet statutaire en relation avec les infractions poursuivies (par exemple, association de défense de l'honneur de la Résistance en matière d'apologie de crime de guerre – *art. 2-5 CPP*) ;
- Parfois, l'action publique doit avoir été préalablement mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée (lutte contre la maltraitance des enfants – *art. 2-3 CPP*) ;
- Parfois, la recevabilité de l'action civile est subordonnée à l'accord exprès de la victime (lutte contre le bizutage – *art. 2-24 CPP)*.

La possibilité pour certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile résulte de dispositions extérieures au Code de procédure pénale. Ainsi, pour certaines infractions au droit de l'environnement, l'article L.437-18 du Code de l'environnement reconnaît notamment aux fédérations départementales de pêche la possibilité de se constituer partie civile en cas de préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

II. Le demandeur autre que la victime

A. Les héritiers de la victime : l'action successorale et action personnelle

1. Double action possible pour les héritiers. La situation des héritiers en matière d'action civile est double :

- L'action personnelle : en réparation du préjudice personnel et direct subi par le proche de la victime directe (V. ci-avant **I**) ;
- L'action successorale : la transmission de l'action civile de la victime directe à ses héritiers (ce que nous allons étudier dans cette partie). En effet, l'action civile étant de nature patrimoniale, elle se transmet aux héritiers. En somme, le *de cujus* voit naître dans son patrimoine une créance contre l'auteur de l'infraction, laquelle se transmet à ses héritiers.

2. Exercice de l'action successorale.

- Si le de *cujus* a mis en mouvement l'action civile de son vivant et n'y a pas renoncé, ses héritiers peuvent sans difficulté continuer celle-ci. Les héritiers devront toutefois rapporter la preuve de leur qualité devant la juridiction pénale ;
- Lorsque ni le ministère public ni la victime avant son décès n'ont mis en mouvement l'action publique devant la juridiction répressive, les héritiers devront emprunter la voie civile *(Crim., 27 avril 2004, n° 03-87.065 ; Ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87.379)* ;
- Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique, les héritiers sont recevables à solliciter la réparation des préjudices subis par le *de cujus* devant la juridiction pénale *(Ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87.379)*, sauf si la victime avait renoncé à l'action civile (*Crim., 10 novembre 2009, n° 09-82.028).*

B. L'action civile des créanciers de la victime

Aux termes de l'article 1341-1 du Code civil, *« lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».*
La chambre criminelle exclut que l'action ouverte au créancier d'un débiteur victime d'une infraction soit exercée devant la juridiction pénale, sauf évidemment s'il justifie d'un préjudice personnel et direct *(Crim., 16 janvier 1964, n° 63-90.263).*

C. Les cessionnaires et subrogés dans les droits de la victime

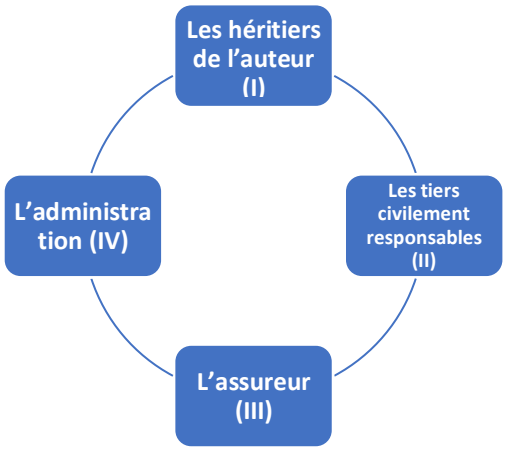
1. Cessionnaire. Il ne peut exercer devant la juridiction répressive l'action civile qui lui aurait été cédée (*Crim., 25 mai 1987, n° 85-94.968).* N'est pas considérée comme cessionnaire, la société absorbante qui vient aux droits de la société absorbée *(Crim., 2 mai 1984, n° 83-93.262).*

2. Subrogés.

- S'agissant de l'assureur, *l'article L.121-12 du Code des assurances* prévoit que *« l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé* […] *dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »*. La victime de l'infraction doit communiquer les coordonnées de son assureur dans le cadre de la procédure pénale *(art. 388-1, al.1 CPP)*. L'assureur est susceptible d'intervenir, en étant représenté par un avocat, à l'audience pénale ;
- Les caisses de Sécurité sociale sont également admises à intervenir devant les juridictions pénales pour solliciter le remboursement des dépenses réalisées *(art. L. 376-1 Code de la Sécurité sociale)* ;
- Le fonds de garantie automobile peut intervenir devant les juridictions répressives, y compris pour la première fois en cause d'appel, *« en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée » (art. L. 421-5 Code des assurances).*

SOUS-SECTION 2 – LES DEFENDEURS A L'ACTION CIVILE

En principe, le défendeur à l'action civile est la personne pénalement responsable de l'infraction ayant causé le préjudice, qu'elle soit auteur ou complice. Doivent également être envisagées les situations suivantes :



I. Les héritiers de l'auteur

1. Irresponsabilité pénale des héritiers de l'auteur. Dans la mesure où *« nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1 CP)*, il est naturellement exclu d'envisager d'engager la responsabilité pénale des héritiers du délinquant décédé.

2. Transmission de la dette civile aux héritiers. Néanmoins, la dette civile résultant de l'infraction fait partie du passif de la succession. Dans ces conditions, les héritiers pourront se voir réclamer des dommages et intérêts par la victime en cas de décès du délinquant.

Dès lors que l'action publique s'éteint par la mort du prévenu *(art. 6 CPP),* la voie pénale sera écartée au profit de la voie civile.

Toutefois, lorsqu'un jugement au fond a déjà été rendu à l'encontre du prévenu de son vivant, la juridiction répressive demeure compétente, sur appel de la partie civile *(art. 497, 3° CPP)* pour se prononcer sur la condamnation des héritiers aux intérêts civils.

II. Les tiers civilement responsables

1. Principe général de l'article 1242 du Code civil. Les tiers civilement responsables susceptibles d'être défendeurs à l'action civile sont ceux de *l'article 1242 du Code civil* relatif à la responsabilité du fait d'autrui. Il s'agit notamment des commettants et des pères et mères, mais il convient de rappeler que, par un arrêt d'assemblée plénière Blieck en date du 29 mars 1991 *(Ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231)*, la Cour de cassation a découvert un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Ce principe est également appliqué par les juridictions répressives *(Crim., 4 janvier 1995, n° 93-82.698).*

2. Cas des parents. Lorsque les conditions d'autorité parentale et de cohabitation sont remplies, les parents sont responsables de plein droit des conséquences dommageables de l'infraction commise par leur enfant mineur. Ils ne peuvent s'exonérer par la preuve de leur absence de faute d'éducation ou de surveillance (*Crim., 26 mars 1997, n° 95-83.956).*

3. Cas du commettant. S'agissant du commettant, il est responsable du dommage causé par le préposé lorsque ce dernier l'a commis dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé ou lorsque le fait se rattache au lien de subordination de préposition entre le commettant et l'auteur de l'infraction *(Crim., 28 mars 1973, n° 71-92.319).*

4. Droit du tiers civilement responsable dans le procès pénal. Le tiers civilement responsable est partie au procès :

- Lorsqu'il a été cité par le ministère public ou la partie civile ;
- Lorsqu'il est intervenu volontairement au procès pénal ;
- Il dispose du droit de se faire représenter par un avocat *(art. 415 et 544 CPP)* et des voies de recours, tels que l'appel *(art. 380-2, 3° et 497, 2° CPP).*

III. L'assureur

L'assureur de l'auteur de l'infraction ou du civilement responsable est susceptible d'intervenir au procès pénal. La personne susceptible de voir sa responsabilité engagée pour homicide ou blessures involontaires doit communiquer les coordonnées de son assureur dans le cadre de la procédure lorsque le dommage est susceptible d'être garanti *(art. 388-1, al.1 CPP).*

Ainsi, lorsque des poursuites sont engagées, l'assureur peut intervenir ou être mis en cause, représenté par un avocat, même pour la première fois en cause d'appel (*art. 388-1, al.2 CPP).* Lorsque l'assureur est intervenu au procès ou qu'il a été mis en cause par acte d'huissier ou lettre recommandée au moins dix jours avant l'audience, la décision sur intérêts civils lui est opposable *(art. 388-2 et 388-3 CPP).*

IV. L'administration

Le fonctionnaire qui commet une infraction pénale, dans l'exercice ou en dehors de ses fonctions, sera poursuivi devant la juridiction répressive qui statuera sur sa responsabilité pénale.

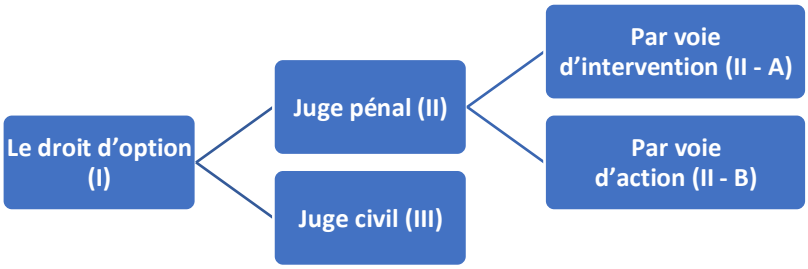
1. Faute détachable des fonctions. Si tel est le cas, la juridiction pénale sera compétente pour statuer sur l'action civile (par exemple *Crim., 29 novembre 2016, n° 15-80.229)*, y compris si l'administration intervient en qualité de garante de la réparation du dommage.

2. Faute de service ou non détachable du service. En revanche, s'agissant d'une faute de service ou non détachable du service qui met en jeu la responsabilité civile de l'administration, le contentieux de l'indemnisation relèvera de la compétence des juridictions administratives (*Crim., 30 novembre 2010, n° 10-80.447).*

3. Exceptions. Par exception, la juridiction pénale est compétente pour statuer sur l'action civile exercée contre l'administration dans les cas suivants :

- Infractions commises par un fonctionnaire avec un véhicule de l'administration *(loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957)* ;
- Atteintes à la liberté individuelle commise par des agents publics *(art. 136 CPP)* ;
- Faute dommageable d'un membre de l'enseignement public lorsque la responsabilité est substituée à celle de l'agent *(art. L.911-4 Code de l'éducation)*.

SECTION 2 – L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE



I. Le droit d'option

Selon les articles 3 *« l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction »* et 4 du Code de procédure pénale : *« l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique »*, l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction peut être exercée devant le juge civil ou devant le juge répressif. La victime dispose donc d'un droit d'option entre la voie civile et la voie pénale.

A. Les conditions du droit d'option

1. Nécessité que les deux voies soient ouvertes. Le droit d'option implique que les voies civile et pénale soient concurremment ouvertes à la victime pour obtenir réparation.

2. Cas de fermeture de la voie civile.

- Pour l'action civile résultant des délits de diffamation des *articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881* (*art. 46 de cette même loi*) ;
- Pour la responsabilité des instituteurs en raison d'un dommage causé par ou à un élève lorsque la responsabilité de l'État est substituée à celle de l'enseignant (*art. L.911-4 du Code de l'éducation).*

3. Cas de fermeture de la voie pénale.

- Sauf exception, en matière d'accident du travail (*art. L.451-1 Code de la Sécurité sociale)* ;
- En général, devant les juridictions répressives d'exception ;
- Au cessionnaire des droits de la victime (par exemple, *Crim., 6 juin 1988, n° 86-91.355)* ;
- Le droit d'option porte uniquement sur l'action civile proprement dite, c'est-à-dire l'action en réparation du dommage trouvant sa source directement dans l'infraction. Tel n'est pas le cas d'une action en responsabilité fondée sur l'inexécution d'une obligation contractuelle ;
- Enfin, pour que, comme l'exige l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile puisse être exercée *« en même temps que l'action publique et devant la même juridiction »*, encore faut-il que l'action publique existe. Tel n'est pas le cas lorsque l'action publique est éteinte, selon l'une des modalités de l'article 6 du Code de procédure pénale. À titre exceptionnel, alors que l'exécution d'une composition pénale éteint l'action publique (*art. 41-2, al.9 CPP)*, la partie civile peut néanmoins faire

citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel qui statuera sur les seuls intérêts civils. Un mécanisme analogue existe en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (*art. 495-13, al.2 CPP).*

B. L'irrévocabilité de l'option

1. Principe. Lorsque, disposant du droit d'option, la victime choisit la voie civile, son choix est irrévocable. Tel est le sens de l'adage *« electa una via, non datur recursus ad alteram »*, repris dans les termes suivants par l'article 5 du Code de procédure pénale : *« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. »* La lecture de cette disposition permet de constater que l'irrévocabilité ne s'applique pas au cas où la victime a d'abord choisi la voie répressive. Dans cette hypothèse, il sera toujours possible d'abandonner cette voie au profit de la voie civile *(par exemple, Crim., 14 juin 1983, n° 81-92.087)*. De la même manière, la victime peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction quand bien même elle aurait exercé son action, en premier, devant une juridiction civile *(art. 85 CPP).*

2. Exceptions. L'irrévocabilité de l'option pour la voie civile comporte des exceptions :

- La partie lésée peut opter pour la voie pénale lorsqu'elle avait exercé son action devant une juridiction incompétente (l'article 5 du Code de procédure pénale précise : *« juridiction civile compétente »*) ;
- Le choix de la voie civile n'est irrévocable que si l'action engagée devant le juge civil est la même action en réparation (identité d'objet, de cause et de parties) que celle que la partie lésée veut porter devant le juge pénal ;
- La règle de l'irrévocabilité ne s'applique pas si la victime ignorait, au moment du choix de la voie civile, que le fait dommageable était constitutif d'une infraction pénale ;
- L'article 5 du Code de procédure pénale ajoute que la règle *electa una via* ne s'applique pas si la juridiction répressive *« a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile »* ;
- Selon l'article 5-1 du Code de procédure pénale, *« même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».* Ainsi, la saisine du juge des référés ne signifie pas une renonciation à la voie pénale de la part de la victime ;
- Selon l'article 85 du Code de procédure pénale, *« par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désisté de l'instance civile »*. En conséquence, si une victime a exercé son action devant le juge civil pendant le délai de trois mois suivant son dépôt de plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, elle peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après désistement de l'instance civile.

II. L'exercice de l'action civile devant le juge répressif

L'exercice de l'action civile par la voie répressive peut se faire par voie d'intervention **(A)** ou par voie d'action **(B)**.

A. La voie civile par voie d'intervention

La partie lésée se constitue partie civile par voie d'intervention lorsque le ministère public a déjà mis en mouvement l'action publique.

1. Au stade de l'information judiciaire. Selon l'article 87, alinéa 1 du Code de procédure pénale, *« la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment »*. La constitution peut être contestée par le procureur de la République ou une partie. Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée susceptible d'appel en cas de contestation ou lorsqu'il estime irrecevable la constitution de partie civile *(art. 87, al. 3 CPP)*. Il convient enfin de relever qu'une contestation relative à la recevabilité de la constitution de partie civile ne peut être examinée après délivrance de l'avis de fin d'information. Toutefois, en cas de renvoi, il appartiendra à la juridiction de jugement de se prononcer sur la recevabilité *(art. 87, al.4 CPP).*

2. Avant l'audience. La constitution de partie civile est faite :

- Par déclaration au greffe *(art. 419 CPP)* précisant l'infraction poursuivie et contenant élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi si la partie civile n'y est pas domiciliée (*art. 420 CPP)* ;
- Par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique (*art. 420-1, al.1 CPP)* ; la constitution de partie civile peut alors être faite par la personne qui se prétend lésée ou par son avocat ; lorsqu'elle demande la restitution d'objets saisis ou des dommages-intérêts, elle joint les pièces justificatives. Avec l'accord du procureur, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut intervenir au cours de l'enquête de police et est constatée par un procès-verbal rédigé par un officier ou agent de police judiciaire (*art. 420-1, al.2 CPP).*

3. Au stade du jugement. Une personne qui se prétend lésée par le délit poursuivi peut se constituer partie civile à l'audience même (*art. 418, al.1, CPP)*, mais avant les réquisitions du ministère public sous peine d'irrecevabilité *(art. 421 CPP).* La constitution de partie civile peut se faire *(art. 419 CPP)* :

- Par déclaration consignée par le greffier ;
- Par dépôt de conclusions.

L'article 536 du Code de procédure pénale rend l'ensemble de ces règles applicables devant le tribunal de police. Devant la cour d'assises, la constitution de partie civile est possible jusqu'à la clôture des débats.

4. Impossibilité de se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel ou devant la Cour de cassation. Il est nécessaire que la victime se soit manifestée avant l'éventuel appel ou pourvoi en cassation. En effet, la constitution de partie civile pour la première fois en cause d'appel ou devant la Cour de cassation est irrecevable.

B. La voie civile par voie d'action

Si nous avons vu que la mise en mouvement de l'action publique est une prérogative du ministère public (corollaire de l'opportunité des poursuites), il existe deux hypothèses dans lesquelles la victime peut déclencher la mise en mouvement de l'action publique et passer outre l'inertie ou le refus du parquet de poursuivre :

- Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction **(1)** ;
- Citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel **(2)**.

1) La plainte avec constitution de partie civile

1. Principe. Selon l'article 85 du Code de procédure pénale, *« toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ».* Il en résulte que la plainte avec constitution de partie civile n'est pas ouverte à la victime d'une contravention. Lorsque par application des dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'est pas compétent, il *« rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra »* (*art. 90 CPP).*

2. Conditions. À l'exception des crimes et de certains délits, la recevabilité de la plainte est subordonnée à une plainte préalable auprès du procureur de la République. Dans ce cas, la plainte ne sera recevable que dans l'un des deux cas suivants (*art. 85, al.2 CPP) :*

- Le ministère public a indiqué qu'il n'engagerait pas de poursuites ;
- Trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de la plainte contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La plainte avec constitution de partie civile est également recevable pour les personnes morales à but lucratif, qui justifient de leurs ressources en joignant leur bilan et leur compte de résultat à leur plainte *(art. 85 al. 3 CPP).* La personne morale qui n'a pas respecté ces modalités demeure recevable à apporter ses justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable (*Crim., 13 novembre 2018, n° 18-81.194).*

3. Procédure. Le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction est constaté par ordonnance de celui-ci (*art. 88 CPP)*, qui fixe le délai dans lequel doit être versée la consignation dont il détermine également le montant. La partie civile qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas à

verser de consignation. La plainte avec constitution de partie civile sera également recevable malgré l'absence de consignation dans le délai imparti dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée avant le terme du délai fixé pour consigner et que le bureau d'aide juridictionnelle y a fait droit postérieurement *(Crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.893).*

La Cour de cassation a récemment rompu avec sa jurisprudence antérieure par laquelle elle considérait que la consignation effectuée au moyen d'un virement était réputée faite à la date à laquelle le compte du régisseur d'avances et des recettes était effectivement crédité de la somme fixée. Désormais, elle estime que la consignation est effective – et donc la constitution de partie civile recevable – dès l'instant où l'ordre de virement est donné par le plaignant (Crim., 22 mars 2022, n° 21-82.604).

La plainte doit contenir une déclaration d'adresse *(art. 89 CPP)* et démontrer la possibilité d'un préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et les faits dénoncés.

Le juge d'instruction communique la plainte au procureur de la République qui pourra :

- Demander un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (*art. 86, al.1 CPP)* ;
- Prendre un réquisitoire contre personne dénommée ou non dénommée *(art. 86, al.2 CPP)* ;
- Demander au juge d'instruction d'entendre la partie civile avant de prendre ses réquisitions lorsque la plainte ne lui semble pas assez motivée ou justifiée (*art. 86, al.3 CPP)* ;
- Prendre des réquisitions de non informer lorsque les faits ne peuvent faire l'objet de poursuite ou ne peuvent admettre aucune qualification pénale (*art. 86, al.4 CPP)* ;
- Prendre des réquisitions de non-lieu lorsque les faits dénoncés n'ont manifestement pas été commis *(art. 86, al. 4 CPP).*

4. Hypothèse de refus d'informer. En cas de refus d'informer, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il estime la constitution de partie civile abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile d'un montant maximal de 15 000 € (*art. 86, al.5 et 177-2 CPP*). L'article 177-3 du Code de procédure pénale précise que l'amende civile peut être prononcée contre le représentant légal d'une personne morale partie civile lorsque la mauvaise foi de celui-ci est établie.

L'amende civile est également applicable en cas de non-lieu après information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile. L'article 91 du Code de procédure pénale prévoit également une action en dommages-intérêts ouverte à toute personne mise en examen ou visée par la plainte, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pour dénonciation calomnieuse.
Enfin, la réouverture d'une information judiciaire sur charges nouvelles ne peut avoir lieu que sur décision du procureur de la République *(art. 190 CPP).*

2) La citation directe

Mode de déclenchement de l'action publique également ouvert au ministère public *(art. 551 CPP)*, la citation directe constitue l'unique mode de saisine de la juridiction correctionnelle ou de police par la partie civile.

1. Forme de la citation directe. Il s'agit d'un exploit d'huissier contenant *(art. 550, al.4 CPP)*, la désignation du requérant, la date, les noms, prénoms et adresse de l'huissier, les noms, prénoms et adresse du destinataire de la citation.

2. Mentions obligatoires. La citation en elle-même doit contenir (*art. 551, al.1 à 3 CPP)* : le fait poursuivi, viser le texte de loi qui le réprime, indiquer le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date d'audience, préciser la qualité de prévenu de la personne citée, mentionner les noms, prénoms et adresse de la partie civile et comporter l'élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée *(art. 392 CPP).*

3. Délai entre la citation et l'audience. Un délai de dix jours est requis entre le jour où la citation est délivrée et le jour de l'audience devant le tribunal *(art. 552 CPP)* si la partie citée réside en métropole ou si, résidant dans

un département d'outre-mer, elle est citée devant une juridiction de ce département. Dans les autres cas, le délai est fixé à un mois.

4. Consignation. Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par citation directe de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que la partie civile doit déposer au greffe dans un délai imparti (*art. 392-1, al.1 CPP).*
Lorsque le tribunal prononce la relaxe, il peut, sur réquisitions du procureur de la République, prononcer à l'encontre de la partie civile une amende civile d'un montant maximal de 15 000 € (*art. 392-1, al.4 CPP).*

5. Dommages et intérêts. L'article 472 du Code de procédure pénale (*art. 516, al.2 CPP* devant la cour d'assises ; *art. 549 CPP* devant le tribunal de police) dispose que le tribunal correctionnel est également compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Il est également envisagé de déposer plainte contre la partie civile pour dénonciation calomnieuse *(art. 226-10 CP).*

III. L'exercice de l'action civile devant le juge civil

1. Juge naturel. La partie civile peut porter sa demande devant le juge civil *(art. 4, al.1 CPP).* L'affaire sera jugée conformément aux règles de procédure civile.

2. Le pénal tient le civil en l'état. Si la juridiction civile statue avant la mise en mouvement de l'action publique, la chose jugée au civil n'aura pas d'autorité sur la chose jugée au pénal.

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement, *« il est sursoit au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique » (art. 4, al.2 CPP)*. Il s'agit là de la formulation de la règle selon laquelle *« le criminel tient le civil en état »* qui a vocation à éviter que soient rendus des jugements contradictoires.

Afin de faire échec aux manœuvres dilatoires de certaines parties civiles, cette règle ne s'applique au juge civil que pour l'action civile de l'article 2 du Code de procédure pénale. L'alinéa 3 de l'article 4 du même Code précise en effet que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

La règle posée à l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, d'ordre public, peut être soulevée à toutes les étapes de la procédure.

En matière de terrorisme, l'action civile ne peut être exercée que devant le tribunal judiciaire de Paris ayant une compétence exclusive pour l'indemnisation des actes de terrorisme (*art. L.217-6 du Code de l'organisation judiciaire).*

SECTION 3 – L'EXTINCTION DE L'ACTION CIVILE

L'action civile peut s'éteindre par voie principale par les modes ordinaires d'extinction des actions en réparation d'un dommage privé **(I)**. Elle peut aussi s'éteindre par voie de conséquence, c'est-à-dire à la suite de la disparition de l'action publique **(II)**.

I. L'extinction par voie principale

1. Transaction. La victime a la faculté de transiger avec l'auteur de l'infraction s'agissant de la réparation du dommage, conformément à *l'article 2046 du Code civil*, ce qui aura pour effet d'interdire à la partie civile de solliciter des dommages-intérêts en justice (*Crim., 29 avril 1996, n° 95-85.038*). Le second alinéa de cette disposition précise toutefois que *« la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public ».*

2. Renonciation. La renonciation, visée à l'article 2, alinéa 2 du Code de procédure pénale, éteint l'action civile, mais ne peut *« arrêter ni suspendre l'action de l'action publique »* sauf lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite (*art. 6, al.3 CPP).*

3. Désistement. Le désistement de la partie civile retire à la victime son droit d'obtenir réparation devant la juridiction pénale. Il ne fait pas échec à la même action devant la juridiction civile *(art. 426 CPP)*. Le désistement peut être tacite. Tel est le cas de la partie civile régulièrement citée à l'audience qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée *(art. 425, al.1 CPP)*. Lorsqu'elle a déclenché l'action publique, le tribunal ne statue pas non plus sur cette action, sauf réquisition contraire du ministère public (*art. 425, al.2 CPP).*

Que le désistement soit exprès ou tacite, la victime ne peut plus se constituer ultérieurement devant le juge répressif (Crim., 15 mars 2005, n° 04-84.463).

4. Délai d'appel. L'action civile s'éteint par le simple écoulement du délai d'appel. Lorsque la partie civile, déboutée de ses demandes, n'interjette pas appel de la décision dans le délai imparti, elle acquiesce à la décision. L'action publique sera examinée par la cour d'appel si le ministère public ou le prévenu ont interjeté appel du volet pénal.

5. Jugement civil définitif. L'action civile s'éteint par la chose jugée lorsqu'une juridiction civile s'est prononcée définitivement sur sa demande en réparation.

II. L'extinction par voie de conséquence

L'article 10 du Code de procédure pénale pose deux règles relatives au rapport entre la prescription de l'action civile et la prescription de l'action pénale. La chose jugée au pénal n'éteint pas l'action civile devant le juge répressif.

1. Prescription pénale. *« Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. »*

La victime ne peut donc solliciter la réparation du préjudice subi devant la juridiction répressive lorsque l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription. Cela ne lui interdira pas de porter son action devant la juridiction civile.

2. Prescription civile. *« Lorsque (l'action civile) est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil. »* Dans cette hypothèse est posée la règle de l'indépendance des prescriptions.

3. Hypothèse d'une condamnation au pénal. La victime obtiendra logiquement réparation du préjudice que lui a causé l'infraction. Le tribunal correctionnel reste même compétent pour statuer uniquement sur les intérêts civils en cas d'homologation d'une reconnaissance de culpabilité *(art. 495-13 CPP).*

4. Hypothèse d'une relaxe. La victime dispose de la possibilité d'interjeter appel *(art. 497, 3° CPP)*, y compris lorsque le ministère public renonce à un appel. La cour d'appel pourra caractériser une faute civile à partir des faits objets de la poursuite *(Crim., 7 février 2017, n° 15-86.970).*

La juridiction répressive saisie par le ministère public ou une ordonnance de renvoi d'une infraction non intentionnelle reste compétente, en cas de relaxe, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite (*art. 470-1, al.1 CPP)*. Lorsqu'elle constate que des tiers responsables doivent être mis en cause, elle renvoie devant la juridiction civile compétente qui statuera d'urgence selon une procédure simplifiée (*art. 470-1, al.2 CPP).*

De même la cour d'assises peut, après acquittement, condamner l'accusé à réparer le dommage résultant de sa faute (*art. 372 CPP*), à condition toutefois que cette décision soit conciliable avec la déclaration de non-culpabilité *(Crim., 11 mars 1987, n° 83-94.993)*.

En cas d'acquittement ou de relaxe, la chose jugée au pénal n'éteint pas non plus l'action en réparation devant le juge civil dès lors que la faute civile est différente de la faute pénale écartée par le juge répressif. Néanmoins, force est de constater qu'il ne s'agira plus véritablement d'une action civile au sens pénal du terme.

Objectif Cas Pratique

Si l'énoncé d'un cas pratique évoque l'hypothèse d'une victime d'infraction, il est important de vérifier :

- ✓ Dans quelle mesure la victime peut solliciter la réparation de son préjudice ?
- ✓ À quel stade de la procédure pénale se situe-t-on ?
- ✓ Le préjudice de la victime est-il actuel, personnel et direct ?
- ✓ Le client que vous représentez est-il un proche de la victime ? Un héritier ?
- ✓ La victime a-t-elle exercé son droit d'option ?
- ✓ La victime a-t-elle renoncé de son vivant à l'action civile ?
- ✓ Peut-elle se constituer partie civile par voie d'action ou d'intervention ?

Exemple type : *Vous défendez la fille majeure d'une victime de viol. La victime a porté plainte, une instruction judiciaire est en cours, mais celle-ci décède.*

Sa fille souhaite savoir ce qu'elle peut faire.

Majeure : *Rappeler la différence entre l'action civile personnelle (réparation de son propre préjudice, même celui d'un proche) et l'action successorale (action du de cujus transmise aux héritiers). S'agissant de l'action personnelle, la chambre criminelle a pu reconnaître le préjudice personnel et direct de proches d'une victime pour un viol. S'agissant de l'action successorale, il est nécessaire que l'action publique ait été mise en mouvement avant le décès et que la victime n'y ait pas renoncé. Vérifier le droit d'option. Rappeler l'article 2 du CPP et la jurisprudence afférente.*

Mineure : *En l'espèce, vous représentez la fille majeure d'une victime directe de viol. Cette dernière décède au cours de l'information judiciaire. Nous n'avons pas d'information sur un éventuel renoncement à l'action civile avec le décès. Dans ces conditions, il semble que la fille majeure pourrait agir devant le juge pénal sous la double qualité de victime directe et personnelle des faits de viol et d'héritier de sa mère pour le préjudice que cette dernière a subi.* A priori*, les conditions de recevabilité sont réunies (action publique mise en mouvement avant le décès, pas de renonciation avant décès, pas d'action portée devant un juge civil).*

Conclusion : *La fille majeure pourra se constituer partie civile devant le juge pénal à la fois pour la réparation de son préjudice personnel et direct ainsi que pour celui de sa mère (action personnelle et successorale).*

THEME IV – L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

Dans ce thème…

Nous allons étudier l'instruction préparatoire menée par le juge d'instruction. Nous nous interrogerons sur la saisine du juge d'instruction, les caractères de la procédure d'instruction et des conséquences de la fin de l'instruction. Nous aborderons par ailleurs le pouvoir/les droits des parties au cours de l'instruction ainsi que les recours contre les décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, ce dernier étant le seul à décider ou non de la détention provisoire d'un individu mis en examen. Après l'étude de ce thème, vous pourrez notamment répondre aux questions suivantes :

- ✓ Qui peut saisir le juge d'instruction ?
- ✓ Que signifie la saisine *in rem* du juge d'instruction ? Le juge d'instruction peut-il se saisir lui-même de nouveaux faits ?
- ✓ Quel est le rôle de la chambre de l'instruction au cours de l'instruction ?
- ✓ Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention au cours de l'instruction ?
- ✓ Le procureur peut-il outrepasser le juge d'instruction et saisir le juge des libertés et de la détention en vue d'une détention provisoire ?
- ✓ Quand l'instruction se termine-t-elle ?
- ✓ Quels sont les droits des parties au cours de l'instruction et après l'« avis 175 » ?

Les textes essentiels :
Article 81 du CPP (Juge d'instruction et caractères de l'instruction)
Articles 52 et s. du CPP (Compétence du juge d'instruction)
Article 151 du CPP (Commission rogatoire)
Article 122 du CPP (Mandats décernés par le juge d'instruction)
Article 137-1 du CPP (Détention provisoire)
Article 144 du CPP (Critères de détention provisoire)
Article 137-4 du CPP (Détention provisoire – Saisie du juge des libertés et de la détention)
Articles 170 et 173-1 du CPP (Nullités)
Article 175 du CPP (fin de l'instruction)

CHAPITRE I – LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

Les juridictions d'instruction de droit commun sont le juge d'instruction **(Section 1)** et la chambre de l'instruction **(Section 3)**. Il conviendra également d'évoquer le juge des libertés et de la détention **(Section 2)**.

SECTION 1 – LE JUGE D'INSTRUCTION

1. Principe. Le juge d'instruction est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature (*art. 50, al.1 CPP*). Il exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient (*art. 49, al.3 CPP)*.

2. Exception. En cas de nécessité, le premier président du tribunal judiciaire peut, par décret ou ordonnance, charger temporairement un autre juge des fonctions de juge d'instruction, concurremment avec le juge d'instruction désigné (*art. 50, al.2 et 3 CPP)*. L'alinéa 3 de l'article 50 du Code de procédure pénale permet également au premier président du tribunal judiciaire de désigner l'un des juges de ce tribunal pour remplacer un *« juge d'instruction absent, malade ou autrement empêché ».*

3. Fonction. Le juge d'instruction, juge de la « mise en état ». Le juge d'instruction est l'équivalent en droit civil du juge de la « mise en état » du dossier pénal. Il est chargé de l'enquête qu'il doit mener à charge et à décharge. Il doit enfin se prononcer à l'issue de l'instruction afin de décider si les personnes mises en examen doivent ou non être renvoyées devant une juridiction de fond.

Le juge d'instruction procède aux informations judiciaires (*art. 49, al.1 CPP)*. Il mène l'information judiciaire.

Remarque : on parle indistinctement d'« information judiciaire », « instruction judiciaire » ou d'« instruction ». On parle aussi parfois par facilité de langage d'« enquête menée par le juge d'instruction ». Il ne faut pas confondre cette enquête avec l'enquête « préliminaire » ou de « flagrance ».

4. Impartialité du juge d'instruction :
- Il procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge *(art. 81, al.1 CPP)* ;
- Il *« ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en »* cette qualité *(art. 49, al.2 CPP).*

5. Compétence territoriale. (v. le tableau à la page suivante).

<table>
<tr><th colspan="6">Juge d'instruction – Synthèse des règles de compétence territoriale</th></tr>
<tr><th colspan="6">Compétence territoriale du juge d'instruction – Le principe – Art. 52 CPP</th></tr>
<tr><td>Le juge d'instruction compétent territorialement est celui du lieu :</td><td>De l'infraction.</td><td>De la <u>résidence</u> de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction.</td><td>✓ D'arrestation de l'une des personnes soupçonnées ;
✓ Même lorsque l'arrestation a lieu « pour autre cause » (i.e. pour un autre fait ou une autre infraction).</td><td>✓ De détention d'une des personnes soupçonnées ;
✓ Y compris si elle est détenue « pour autre cause ».</td><td>De résidence ou du siège social de la victime d'un crime ou d'un délit réalisé au moyen d'un réseau de <u>communication électronique</u>
Art. 113-2-1 Code pénal.</td></tr>
<tr><th colspan="6">Compétence territoriale spécifique pour les crimes et faits complexes – Art. 52-1 CPP</th></tr>
<tr><td>Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un <u>pôle de l'instruction.</u> Les juges composant le pôle de l'instruction sont alors les <u>seuls compétents</u> pour les infractions.</td><td>Criminelles (exception s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la co-saisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction).</td><td colspan="4">Complexes donnant lieu à une co-saisine : la co-saisine se justifie par la gravité ou la complexité de l'affaire. Elle est décidée selon les modalités des articles 83-1 et 83-2 du Code de procédure pénale.</td></tr>
</table>

Compétences exclusives pour certaines infractions spécifiques – Art. 704 à 706 CPP				
Les juges d'instruction ont une compétence plus étendue pour les infractions particulières ou particulièrement complexes	En matière de terrorisme **art. 706-17 CPP** Les juges de la « galerie antiterroriste » à **Paris** disposent d'une compétence territoriale exclusive.	En matière économique et financière **art. 704 CPP** La compétence des juges d'instruction s'étend au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.	En matière sanitaire **art. 706-2 CPP** La compétence des juges d'instruction s'étend au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.	En matière de criminalité organisée **art. 706-75 CPP** Il existe des juridictions interrégionales spécialisées (« **JIRS** ») compétentes dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel.

SECTION 2 – LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

1. Principe. Le JLD est nommé par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux. Il exerce ses fonctions au sein du tribunal judiciaire.

2. Exception (*art. 137-1-1 CPP*). Le JLD peut être *« suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire »*. De manière similaire et pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période de congés des magistrats, le JLD d'un tribunal judiciaire peut être *« désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel »*.

3. Fonctions du JLD lors de la phase d'instruction. Aux termes de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, *« la détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention ».* La même disposition ajoute que *« les demandes de mise en liberté lui sont également soumises ».*

Synthèse des attributions du JLD lors de la phase d'instruction	
Liberté - Art. 137-1 CPP	✓ Ordonne ou non la détention provisoire sur le fondement de l'article 144 du Code de procédure pénale ; ✓ Ordonne ou non la prolongation de la détention provisoire ; ✓ Statue sur les demandes de mise en liberté.
Contraintes	✓ Le juge d'instruction est le juge normalement compétent pour autoriser les perquisitions. Par exception, en ce qui concerne le crime organisé et le terrorisme, c'est le JLD qui autorise les perquisitions en dehors des heures légales. Il est par exemple décisionnaire en ce qui concerne les perquisitions de nuit ; *(art. 706-89 CPP).* ✓ Le JLD a également compétence pour prolonger les gardes à vue dans certains cas. De fait, en matière de crime organisé, de terrorisme ou de trafic de drogues, le JLD peut autoriser la prolongation pour une durée maximale de 120 h *(art. 706-88 CPP).*

Pour aller plus loin : vous le savez déjà, le JLD a des fonctions en dehors de la phase d'instruction. Pour rappel, le JLD peut notamment statuer sur la détention provisoire en matière de comparution immédiate et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il intervient également régulièrement en qualité d'autorité judiciaire de contrôle lors des enquêtes préliminaires ou de flagrance pour les mesures les plus graves de contrainte. Il intervient enfin hors de la matière pénale, sur le maintien de personnes en soins sans consentement.
En tout état de cause, que ce soit hors de l'instruction ou pendant l'instruction, le JLD agit afin de contrôler les mesures les plus contraignantes. Le JLD vient en effet équilibrer les pouvoirs importants du juge d'instruction. L'institution du JLD a notamment été créée par la loi du 15 juin 2000 afin de déposséder le juge d'instruction du pouvoir de placer un mis en examen en détention provisoire.

4. Le JLD ne peut s'autosaisir. En tant que juge du siège, il ne peut s'autosaisir. Il est donc saisi par le juge d'instruction et, plus rarement, par le procureur de la République *(art. 137-1, al.4 CPP).*

5. Impartialité du JLD. Afin de respecter le principe d'impartialité, le juge des libertés et de la détention *« ne peut à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu » (art. 137-1, al.3 CPP).*

SECTION 3 – LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

1. Missions. La chambre de l'instruction est la juridiction d'instruction du second degré. La Chambre de l'instruction exerce deux missions principales de contrôle : celui des actes d'information (c'est cette partie qui nous intéresse dans la présente Section) et des décisions juridictionnelles (qui sont évoquées ci-dessous dans le **Chapitre VII – Section 2**).

2. Composition et fonctionnement. Il existe au moins une chambre de l'instruction par cour d'appel *(art. 191 CPP).* Elle est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers. La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine, et, sur convocation du président, toutes les fois qu'il est nécessaire *(art. 193 CPP).*

3. Compétences. En qualité de juridiction d'instruction du second degré, la chambre de l'instruction :

- Examine les appels des ordonnances du juge d'instruction ;
- Examine les appels des ordonnances du JLD ;
- Examine les requêtes en nullité ; → Il s'agit du pouvoir d'annulation de la chambre de l'instruction.
- Peut évoquer un dossier à la suite d'une annulation (art. 206, al. 3 CPP : *« Après annulation,* [la Chambre de l'instruction] *peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information »*) ; → Il s'agit du pouvoir de révision de la chambre de l'instruction.
- Peut évoquer un dossier à la suite de l'infirmation d'une ordonnance du juge d'instruction (hors ordonnance en matière de détention provisoire, art. 207, al. 1 et 2 CPP).

La chambre de l'instruction a par ailleurs d'autres fonctions :

- ✓ Elle procède à des règlements de juges lorsque deux juges d'instruction ou deux juridictions de jugement du même ressort de la cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même *infraction (art. 658 CPP) ;*
- ✓ Elle statue sur les dessaisissements au profit des juridictions spécialisées (*art. 705-2 CPP* – voir le tableau de synthèse des règles de compétence territoriale) ;
- ✓ Elle statue sur les demandes d'extradition *(art. 696 s. CPP)* ou d'exécution des mandats d'arrêt européens *(art. 695-11 s. CPP)* ;
- ✓ Elle est la juridiction disciplinaire des officiers et agents de police judiciaire *(art. 224 CPP).*

Enfin, le président de la chambre de l'instruction dispose de pouvoirs propres :

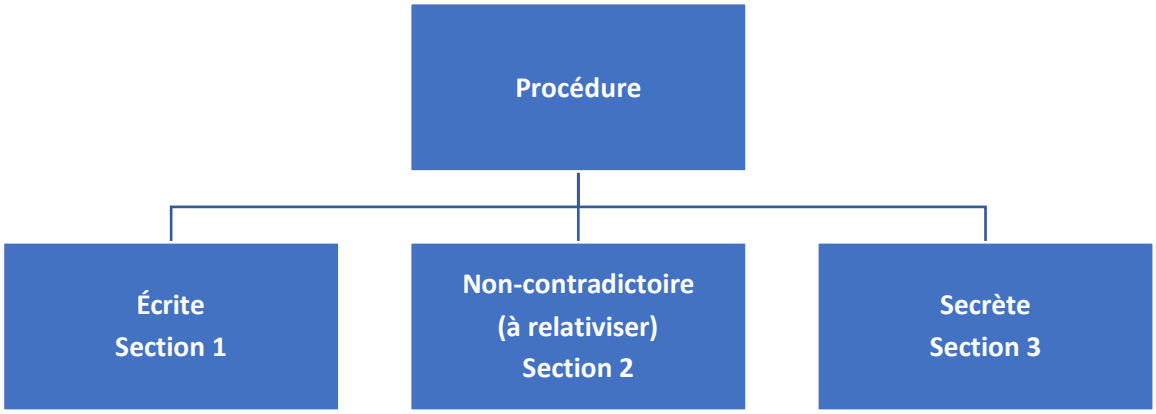
- ✓ Il s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel *(art. 220 CPP)* ;
- ✓ Il filtre les appels de certaines ordonnances du juge d'instruction *(art. 186-1 CPP)* ;
- ✓ Il dispose de pouvoirs quant au contentieux de la détention, notamment en matière de référé-liberté *(art. 148-1-1 CPP).*

CHAPITRE II – LES CARACTERES DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

La nature inquisitoire de l'instruction implique notamment trois caractères essentiels :

- La procédure d'instruction est écrite **(Section 1)** ;
- Elle n'est pas contradictoire **(Section 2)**. À noter, d'ores et déjà que le caractère non-contradictoire de la procédure d'instruction s'est largement atténué au fil des réformes législatives accordant davantage de droits aux parties et particulièrement aux personnes mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté ;
- Elle est secrète **(Section 3)**.

Pour aller plus loin : de manière classique, la phase de l'instruction préparatoire est présentée comme étant de nature inquisitoire (le modèle « inquisitoire » laisse l'enquête à un juge proactif au contraire du modèle étatsunien de nature accusatoire – le modèle « accusatoire » privilégie le rôle des parties).



SECTION 1 – LE CARACTERE ECRIT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

1. Principe. Tous les actes de la procédure d'instruction et toutes les décisions forment le dossier d'instruction. Le dossier d'instruction est constitué de cotes qui sont autant d'éléments de l'enquête. L'article 81, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dispose à ce titre qu'*« il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire »* et *« toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction »*.

2. Exception. Le caractère écrit de la procédure d'instruction n'est pas absolu. À titre d'exemple :

- En sus du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties (*art. 199, al.4 CPP)* ;
- Les débats devant le juge des libertés et de la détention sont oraux *(art. 145, al.6 CPP).*

SECTION 2 – LE CARACTERE NON-CONTRADICTOIRE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

1. Le principe. La procédure d'instruction n'est pas contradictoire. C'est le juge d'instruction qui la mène et qui ordonne tous actes qui lui semblent nécessaires à la manifestation de la vérité.

2. Atténuation du principe. Le principe est atténué par les réformes successives de la procédure d'instruction. Le caractère non-contradictoire de l'instruction est sans doute celui qui a été le plus atténué par les réformes législatives successives qui ont octroyé de plus en plus de droits à la personne mise en examen et à la partie civile au cours de l'information judiciaire.

Par ailleurs, devant le JLD, le débat est contradictoire *(art. 145, al.4 CPP)*, de même que devant la chambre de l'instruction où les mémoires doivent être communiquées aux autres parties *(art. 198 CPP).*

La phase de règlement de l'information judiciaire constitue un autre exemple du caractère contradictoire de l'instruction *(art. 175 CPP)*. En effet, à l'issue de la phase d'instruction, le juge d'instruction avise les parties qu'il compte clore l'instruction. Cet avis que l'on nomme plus trivialement l'« Avis 175 » ouvre une phase contradictoire au cours de laquelle chacune des parties pourra faire valoir ses arguments (aux fins de non-lieu par exemple s'agissant des mis en examen) (V. le **Chapitre VI Section 2** ci-dessous).

SECTION 3 – LE CARACTERE SECRET DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

De nombreuses dispositions du Code de procédure pénale visent à protéger le secret de l'instruction qui fait pourtant l'objet en pratique de violations répétées.

1. Principe – Article 11 du Code de procédure pénale – secret de l'instruction. Le premier alinéa formule de façon générale le principe du secret de l'enquête et de l'instruction. Le deuxième alinéa de l'article astreint au secret les personnes qui concourent à la procédure. La violation du secret de l'instruction est punie de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende *(art. 434-7-2 al.3 CP).*

La violation du secret de l'instruction n'est pas par principe sanctionnée par la nullité de la procédure. Néanmoins, la violation concomitante à des actes et dont il est résulté un grief peut entraîner une telle conséquence (Crim., 11 juillet 2017, n° 17-80.313).

Relativité du secret de l'instruction. Il ne s'agit que d'un secret relatif qui ne s'applique que lors des phases d'enquête et d'instruction et ne concerne que les personnes concourant à la procédure.

2. Personnes soumises au secret de l'instruction. Le secret ne s'applique qu'aux professionnels concourant à la procédure (les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire, les experts et les greffiers).

3. Personnes non-soumises au secret de l'instruction – Parties privées. Les parties privées, qu'il s'agisse de la personne mise en examen ou de la partie civile, ne concourent pas à la procédure, car elles ne seraient pas astreintes à l'objectivité caractérisant les organes de poursuite et d'instruction. Le témoin n'est pas davantage tenu au secret.

S'agissant des parties, rien ne leur interdit de divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'information judiciaire. Néanmoins, contrairement à leurs avocats, les parties ne disposent pas de la copie de la procédure. Toutefois, ils peuvent se la voir remettre par leur avocat qui doit informer le juge d'instruction de son intention, celui-ci disposant alors de 5 jours pour s'y opposer *(art. 114, al. 8 9 CPP).* Aux termes de l'article 114-1 du Code de procédure pénale, la diffusion par une partie d'une procédure d'instruction à un tiers est punie de 45 000 euros d'amende. Toutefois, les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les avocats ou les parties à des tiers pour les besoins de la défense *(art. 114, al.6 CPP).*

Personnes non-soumises au secret de l'instruction – Avocats. Cette exclusion concerne également l'avocat *(Crim., 18 septembre 2001, n° 00-86.518).* Toutefois, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que l'avocat doit *« respecter le secret de l'instruction en matière pénale »*.

L'avocat est en outre soumis au secret professionnel prévu à l'article 226-13 du Code pénal.

De plus, une disposition générale est susceptible de concerner l'avocat et vient renforcer le secret. Ainsi, selon l'article 434-7-2 du Code pénal : *« Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »*

Le deuxième alinéa de l'article 434-7-2 du Code pénal dispose que : *« Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »*

La presse n'est pas non plus soumise au secret de l'instruction, mais peut se rendre coupable de recel de violation du secret de l'instruction (Crim., 13 mai 1991, n° 90-83.520).

4. Exceptions au secret de l'instruction. Il existe des exceptions au secret de l'instruction permettant la publicité des débats.

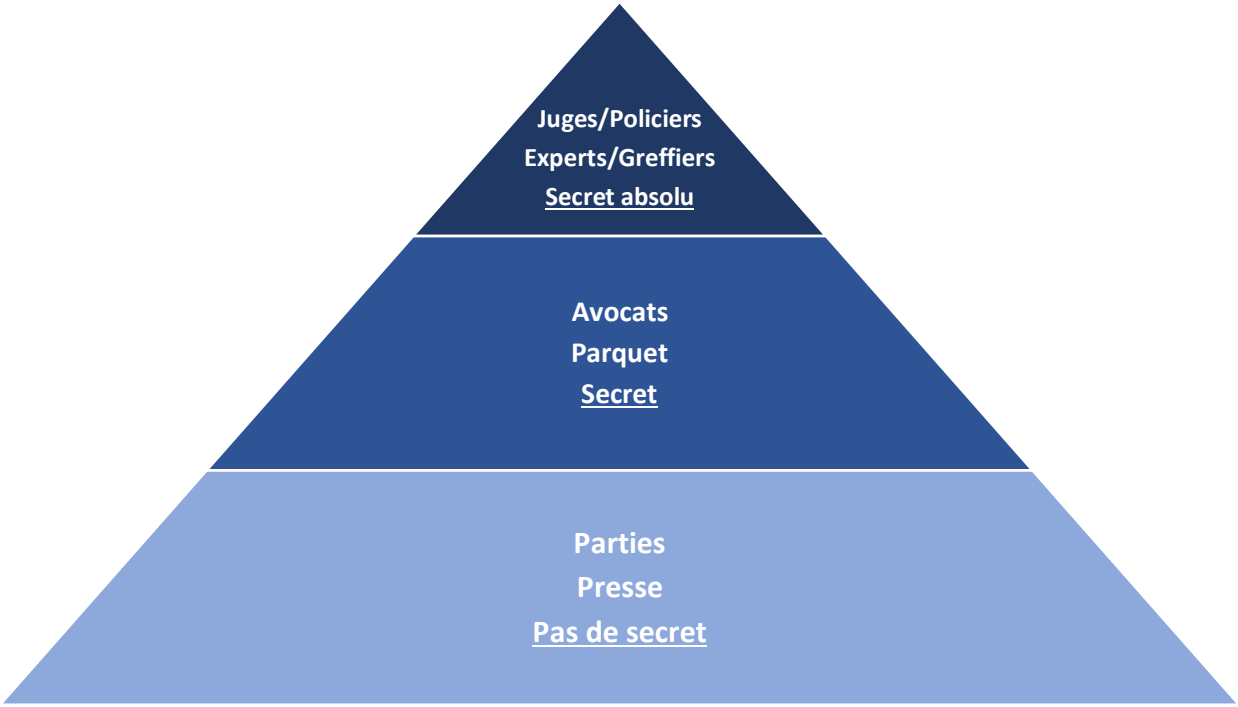
Aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en principe en chambre du conseil. Le mis en examen majeur ou son avocat peut solliciter dès l'ouverture des débats que ceux-ci se déroulent et que l'arrêt soit rendu en séance publique. Cette demande peut être refusée *« si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ».*

S'agissant du contentieux de la détention, le principe est celui de la publicité tant devant le juge des libertés et de la détention *(art. 145, al.6 CPP)* que devant la chambre de l'instruction *(art. 199, al.1 et 2 CPP*). Toutefois, là encore, des raisons liées à la nature des faits (criminalité organisée), au déroulement des investigations, à la sérénité des débats ou aux intérêts des parties permettent d'en décider autrement.

Si le secret a vocation à favoriser la sérénité et l'efficacité des investigations, il protège également la présomption d'innocence des personnes mises en cause. Cependant, s'agissant de ce dernier point, le secret peut parfois produire l'effet inverse en laissant se propager des éléments inexacts qui nuisent aux parties.

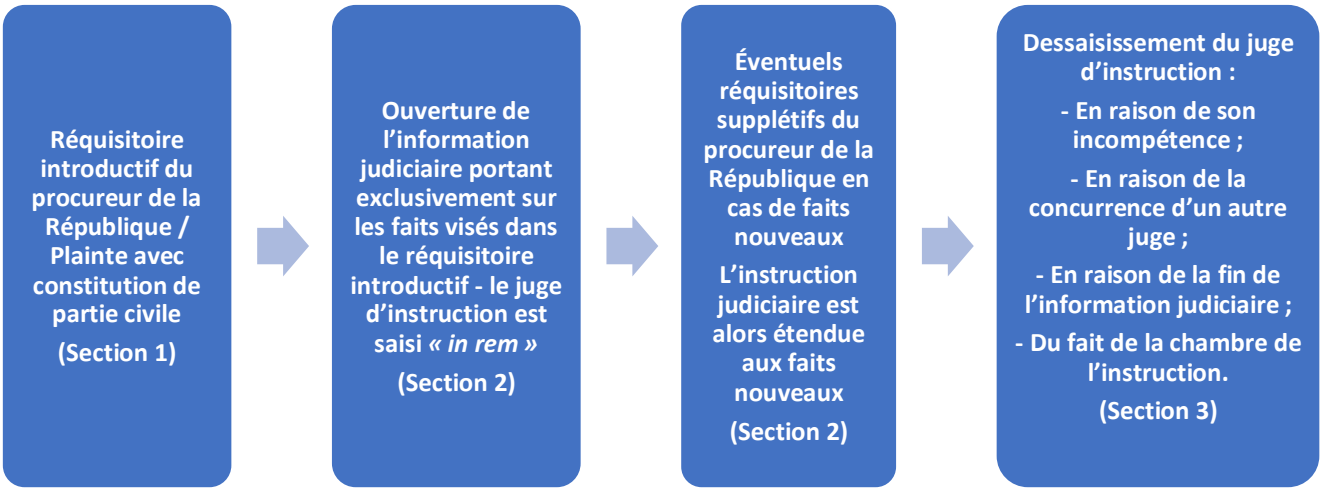
L'article 11, alinéa 3, du Code de procédure pénale ménage des « fenêtres de publicité » : « Afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »

Synthèse des personnes soumises au secret professionnel



CHAPITRE III – LA SAISINE ET LE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION

L'ouverture de l'information judiciaire correspond au moment où un juge d'instruction est saisi **(Section 1)**. Ce moment correspond à la mise en mouvement de l'action publique. Une fois opérée cette saisine, il convient d'en déterminer l'étendue **(Section 2)**. Si la mission du juge prend fin avec l'ordonnance de règlement, il arrive qu'intervienne un dessaisissement prématuré **(Section 3)**.



SECTION 1 – LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION

I. La saisine classique

En vertu du principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, le juge d'instruction ne saurait se saisir lui-même. Il n'existe que deux procédés de saisine du juge d'instruction *(art. 51 et 80 CPP)* :

- Le réquisitoire du procureur de la République **(A)** ;
- La plainte avec constitution de partie civile **(B)**.

Le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Cette attribution peut également se faire de manière aléatoire par un tableau de roulement établi par le président du tribunal judiciaire *(art. 83, al.1 et 2 CPP).*

A. Le réquisitoire du procureur de la République

La saisine d'un juge d'instruction par le ministère public prend la forme d'un réquisitoire introductif *(art. 80, al.1 CPP)*, pris contre personne non dénommée (contre « X ») ou contre personne dénommée *(art. 80, al.2 CPP).*

Le réquisitoire introductif, ou réquisitoire afin d'informer doit :	✓ Être écrit et daté, faute de quoi il y aura une cause de nullité substantielle pour *(Crim., 23 avril 1971, n° 70-92.577).*
	✓ Comporter la relation entre les faits prétendument avoir été commis, y compris par simple renvoi aux pièces jointes au réquisitoire *(Crim., 4 janvier 1995, n° 93-85.135).*
	✓ Être signé *(Crim., 17 février 1987, n° 86-96.298).*
Le réquisitoire introductif, ou réquisitoire afin d'informer peut :	⇨ Indiquer les qualifications pénales applicables.

B. La constitution avec plainte civile

La personne qui se prétend lésée par une infraction peut aussi engager les poursuites par plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction *(art. 85 et s. CPP).*

1. Principe. La constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction n'est recevable qu'à condition que la personne justifie :

- Soit que le procureur de la République lui a fait connaître qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites à la suite de la plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire *(art. 85, al.2 CPP)* – c'est le fameux cas de la « plainte classée sans suite » ;
- Soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte devant le procureur de la République ou la police judiciaire *(art. 85, al.2 CPP).*

2. Exception. Cette condition de recevabilité ne vaut toutefois pas en matière criminelle, ni pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou pour certains délits électoraux énumérés à l'article 85 du code de procédure pénale.

3. **Nécessité d'un réquisitoire introductif**. En tout état de cause, ce n'est pas, en théorie, la plainte avec constitution de partie civile qui saisit directement le juge d'instruction. Le procureur de la République informé de la plainte avec constitution de partie civile doit nécessairement intervenir. À ce titre, le procureur de la République a quatre possibilités :

- Requérir contre personne dénommée ou non dénommée *(art. 86, al. 2 CPP)* ;
- Requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Cela est possible lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites, mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur (*art. 86, al.4, in fine CPP)* ;
- Avant de prendre ses réquisitions, lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, de demander au juge d'instruction d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction *(art. 86, al.3 CPP)* ;
- Requérir le non-lieu lorsqu'il estime au vu des investigations réalisées au cours de l'enquête de police à la suite du dépôt de la plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis (*art. 86, al.4, CPP)*. La Cour de cassation vérifie à cet égard que soit établi de façon manifeste que les faits dénoncés n'ont pas été commis *(Crim., 3 mars 2009, n° 09-80.720).* En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, en l'absence de toute investigation de la juridiction d'instruction, prononce un tel non-lieu sans qu'il résulte de ses énonciations que les faits n'ont manifestement pas été commis *(Crim., 6 oct. 2009, n° 12-81.197).*

Il existe cependant une possibilité pour le procureur, avant de prendre ses réquisitions, lorsque le juge d'instruction lui communique la plainte de *« demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations » (art. 86, al. 1er CPP).*

II. La co-saisine

La co-saisine de plusieurs juges d'instruction, qui consiste en une adjonction de juges d'instruction à celui chargé de l'affaire, répond aux conditions de gravité ou de complexité de l'affaire *(art. 83-1 CPP).*

Elle est décidée :

- Par le président du tribunal judiciaire au sein duquel existe un pôle de l'instruction, à l'ouverture de l'information judiciaire, d'office ou sur demande du procureur dans son réquisitoire introductif *(art. 83-1, al.2 CPP)* ;
- Par ce même président, à tout moment de la procédure, à la demande du juge d'instruction ou avec son accord, d'office ou sur demande du ministère public ou des parties (*art. 83-1, al.3 CPP)* ;
- En l'absence d'accord du juge d'instruction ou à défaut de diligences du président, par le président de la chambre de l'instruction, à la demande du président, du ministère public ou des parties *(art. 83-1, al.4 CPP).*

Dans l'hypothèse de la co-saisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne son déroulement et reste seul compétent pour *(art. 83-2 CPP)* :

- Saisir le juge des libertés et de la détention ;
- Ordonner une mise en liberté d'office ;
- Rendre l'avis de fin d'information ;
- Rendre l'ordonnance de règlement.

Ces deux derniers actes peuvent néanmoins être cosignés par les autres juges d'instruction *(art. 83-2, in fine CPP).*

III. La sanction de la violation des règles de désignation

L'article 83 du Code de procédure pénale précise que les désignations *« sont des mesures d'administration judiciaire non susceptible de recours ».* Cette disposition consacre une jurisprudence selon laquelle l'irrégularité de la désignation n'entraîne pas la nullité de la procédure.

SECTION 2 – L'ETENDUE DE LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION

1. Principe – Saisine *in rem*. Le juge d'instruction est donc saisi des faits qui ont été dénoncés. Cette saisine est irrévocable, le procureur ne pouvant demander au juge de ne plus instruire sur les faits :

Saisine *in rem*	✓ Le juge est libre de qualifier ou requalifier les faits s'il estime que les qualifications indiquées dans le réquisitoire ou la plainte sont inexactes ou fausses *(Crim., 19 décembre 2012, n° 12-81.043).* Une exception en matière d'infraction de presse est prévue par la loi du 29 juillet 1881.
	✓ Le juge est libre de mettre toute personne ayant participé aux faits en examen, en qualité d'auteurs ou complices à l'égard desquels les conditions de la mise en examen sont remplies – la saisine n'est pas *in personam*. À ce titre, le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile peuvent ne viser personne nommément, l'objet de l'information étant précisément de découvrir les auteurs des faits dénoncés. Il convient de noter que la personne nommément visée par les réquisitions du procureur de la République ne peut être entendue que comme témoin assisté ou mis en examen *(art. 113-1 CPP).* Lorsqu'elle est nommément visée par la plainte avec constitution de partie civile, elle doit être entendue comme témoin assisté si elle en fait la demande *(art. 113-2, al.2 CPP).*
	✓ Le juge d'instruction informe sur tous les faits dont il est saisi, mais uniquement sur ceux-là *(Crim. 8 juin 1999, n° 98-82.897).* Les faits dénoncés sont ceux énoncés au réquisitoire introductif du ministère public. En cas de plainte avec constitution de partie civile, ce sont ceux exposés dans la plainte et non ceux exposés dans le réquisitoire du parquet à qui la plainte a été communiquée *(Crim., 8 décembre 1992, n° 92-83.854).*

2. Cas des faits nouveaux. Des faits nouveaux peuvent être découverts au cours de l'information. Le juge d'instruction ne peut pas les instruire sans un réquisitoire supplétif du procureur de la République. Il faut cependant se poser la question de la définition des faits nouveaux et des conséquences de la découverte de tels faits nouveaux.

Faits nouveaux – Définition & illustrations.

Circonstances « accessoire » *– N'est pas un fait nouveau une circonstance accompagnant les faits dénoncés (Crim., 27 juillet 1970, n° 69-92.968).*
Indivisibilité *– Le fait qui s'intègre indivisiblement au fait dénoncé n'est pas nouveau (Crim., 1er décembre 1998, n° 98-83.566).*
Connexité *– Le fait connexe est un fait nouveau. Par exemple, dans une instruction ouverte pour viol et agression sexuelle, le juge ne peut mettre en examen la concubine du mis en examen pour des faits de non-empêchement de crime ou de délit contre l'intégrité corporelle (Crim., 4 juin 1996, n° 95-82.256).*

Faits nouveaux – Conséquences. En pratique, en cas de découverte d'un fait nouveau, le juge d'instruction doit :

- Solliciter un réquisitoire supplétif du parquet ;
- Dans cette attente, il peut procéder à des vérifications sommaires qui ne peuvent revêtir un caractère coercitif *(Crim., 8 juin 2017, n° 17-80.709).*

Le procureur peut alors :

- Délivrer un réquisitoire supplétif ; mais également
- Requérir l'ouverture d'une information distincte ;
- Saisir une juridiction de jugement ;
- Mettre en œuvre une alternative aux poursuites ; ou
- Classer sans suite.

Lorsque le fait nouveau est découvert par un officier de police judiciaire agissant en commission rogatoire, il a la possibilité d'ouvrir une enquête de flagrance (Crim., 23 juin 2015, n° 15-81.071).

SECTION 3 – LE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION

Remarque : Le dessaisissement du juge d'instruction ne doit pas être confondu avec l'empêchement du juge qui donnera lieu à son remplacement par un autre juge.

1. Principe. Naturellement et en raison du principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement, le dessaisissement du juge d'instruction s'opère, à la fin de l'information judiciaire, par l'ordonnance de règlement (ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou ordonnance de mise en accusation).

2. Les autres cas de dessaisissement du juge d'instruction.

Incompétence territoriale – Art. 52 du Code de procédure pénale. Lorsque le juge d'instruction n'est pas compétent au regard des dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction rend une ordonnance d'incompétence par laquelle, après réquisitions du ministère public, il renvoie la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra *(art. 90 CPP).*

Concurrence des juges – Art. 657 et s. du Code de procédure pénale. Le dessaisissement peut intervenir, avec l'accord ou contre l'avis du juge d'instruction, par la procédure du règlement de juges *(art. 657 s. CPP).*

Quand deux juges d'instruction se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut demander, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à l'un d'eux de se dessaisir au profit de l'autre.

Si les juges sont d'accord, intervient un dessaisissement *(art. 657 CPP).*

En cas de désaccord, il reviendra à la chambre de l'instruction de statuer sur requête du ministère public *(art. 658 CPP).*

La procédure du règlement de juges s'applique également, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, *« lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen » (art. 663 & 664 CPP).*

Par un arrêt en date du 27 mai 2025 (n° 25-80.220), la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur la question de l'admission de l'appel devant la chambre de l'instruction en matière de dessaisissement. Par cette décision, la Cour de cassation admet l'appel de formé par les avocats du mis en cause contre l'ordonnance du juge d'instruction qui s'est dessaisi au profit du pôle de l'instruction d'un autre tribunal, lequel justifiait sa décision par la complexité de l'affaire. Le président de la Chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 186 CPP, avait retenu que l'ordonnance de dessaisissement était insusceptible d'appel. La Cour de cassation précise que le président de la chambre de l'instruction ne peut déclarer un appel non-admis que si celui-ci a été formé contre une ordonnance non susceptible de cette voie de recours de la part de l'intéressé, en application des trois premiers alinéas dudit article, tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'arrêt apporte une clarification importante concernant la susceptibilité d'appel des ordonnances de dessaisissement rendues par le juge d'instruction. Il établit explicitement qu'une telle ordonnance, en ce qu'elle statue sur la compétence du juge, est susceptible d'appel en vertu de l'article 186 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Demande du procureur ou des parties – Art. 84 du code de procédure pénale. Sous réserve de l'application des articles 657 et 663 du code de procédure pénale, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

Intervention de la Chambre criminelle de la Cour de cassation – Art. 662 et s. du code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction :

- Pour cause de suspicion légitime, notion qui met en cause la juridiction toute entière et non un seul magistrat *(art. 662 CPP)* ;
- Pour cause de sûreté publique, notion qui renvoie à la protection de l'ordre public, uniquement sur requête du procureur général près la Cour de cassation *(art. 665 CPP).*

En cas d'annulation de la procédure ou d'une partie de la procédure. – Art. 206 & 207 du Code de procédure pénale. Aux termes des articles 206 et 207 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut confier le dossier ayant fait l'objet d'une annulation totale ou partielle à un autre juge d'instruction ou à un membre de la chambre.

Objectif Cas Pratique

Si l'énoncé d'un cas pratique évoque la saisine du juge d'instruction et son étendue, il est important de se poser les questions suivantes :

- ✓ Quels sont les faits dénoncés dans la saisine ?
- ✓ Des faits nouveaux ont-ils été découverts en cours d'instruction ?
- ✓ Si oui, bien vérifier la nature des faits : Faits accessoires ? Faits indivisibles ? Faits connexes ? N'oubliez pas que le fait connexe est un fait nouveau.
- ✓ N'oubliez pas que la saisine étant *in rem* en cas de découverte de faits nouveaux, le juge d'instruction doit solliciter un réquisitoire supplétif du parquet.

Exemple type : *Alors qu'un individu a été mis en examen pour vol à main armée dans le cadre d'une information judiciaire, les enquêteurs découvrent à son bureau lors d'une perquisition qui ne fait pas l'objet de contestation et ordonnée par une commission rogatoire dans le cadre de cette même instruction une quantité importante de stupéfiant. Les enquêteurs informent immédiatement le juge d'instruction. Celui-ci en prend bonne note. À la suite de la perquisition, l'individu est convoqué pour un interrogatoire devant le juge d'instruction en charge de l'instruction pour vol à main armée. Celui-ci lui pose beaucoup de questions sur l'origine de la drogue et finit par le mettre en examen supplétivement pour des faits de détention de produits stupéfiants.*

Qu'en est-il ?

Majeure : *Rappeler à titre liminaire que le juge d'instruction est saisi par le biais d'un réquisitoire introductif du procureur de la République (art. 51 CPP). Rappeler ce qu'est la saisine in rem et ses conséquences. Rappeler la notion de faits nouveaux et notamment la notion de faits connexes. Rappeler qu'en cas de découverte d'un fait nouveau, le juge d'instruction doit solliciter un réquisitoire supplétif du parquet et dans cette attente, il peut procéder à des vérifications sommaires qui ne peuvent revêtir un caractère coercitif (Crim., 8 juin 2017, n° 17-80.709).*

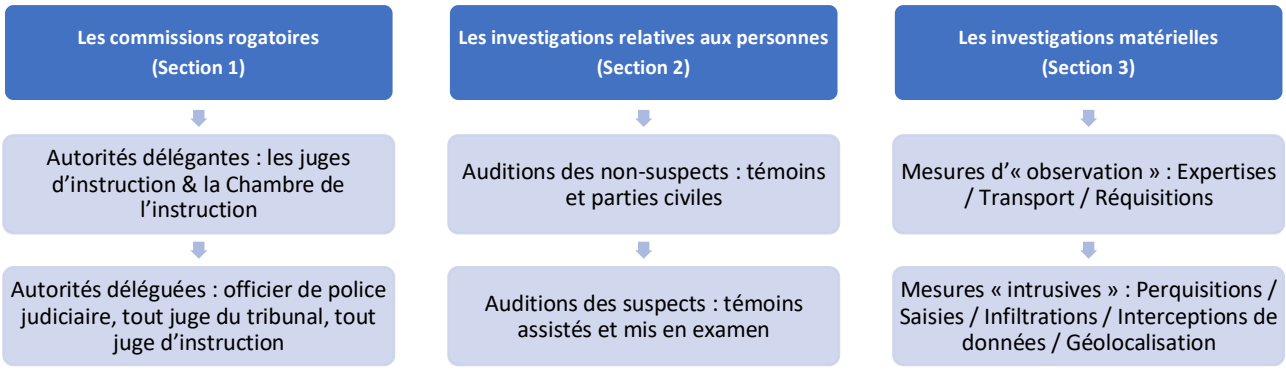
Mineure : *En l'espèce, l'information judiciaire a été ouverte pour des faits de vol à main armée. Ce sont ces faits et seulement ces faits qui sont dévolus à la juridiction du juge d'instruction. La question est donc celle de savoir si la découverte incidente lors de la perquisition du domicile d'une nouvelle infraction permet au juge d'instruction d'instruire directement ces faits.*

La découverte lors de la perquisition de ce que la personne mise en examen du chef de vol ait pu se rendre coupable d'une détention de produits stupéfiants constitue un fait nouveau, une infraction connexe qui ne rentre pas dans la saisine initiale du magistrat.

Conclusion : *Ainsi, le juge d'instruction aurait pu solliciter des enquêteurs des vérifications sommaires, mais ne pouvait pas mettre en examen l'individu sur point. Il n'a pas le droit d'investiguer dessus. Le juge d'instruction aurait dû solliciter l'extension de sa saisine par le biais d'un réquisitoire supplétif.*

CHAPITRE IV – LE DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Ainsi qu'il l'a été exposé, le juge d'instruction est un enquêteur impartial dont la mission est de réaliser tous les actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité (*art. 81 CPP*). Pour ce faire, il peut délivrer des commissions rogatoires afin de déléguer certains actes d'enquête (le juge d'instruction n'a pas le don d'ubiquité) **(Section 1)**. De manière générale, il va réaliser des investigations relatives aux personnes **(Section 2)** et des investigations matérielles **(Section 3)**.



SECTION 1 – LES COMMISSIONS ROGATOIRES

En théorie, le juge d'instruction procède lui-même aux actes d'enquête puisqu'il est le seul à la mener *(art. 81, al.4 CPP)*. En pratique, le juge d'instruction n'a pas le don d'ubiquité. Il est ainsi autorisé à déléguer certains actes **(II)** à un nombre limité de personnes **(I)** chargées d'exécuter ces délégations de pouvoir **(IV)** – les commissions rogatoires (dans le jargon les « **CR** ») – qui doivent répondre à un formalisme particulier **(III)**.

I. Les personnes concernées par les commissions rogatoires

Il convient d'examiner les autorités qui délèguent d'une part **(A)** et celles qui se voient déléguer des actes d'autre part **(B)**.

A. Les autorités délégantes

1. Le juge d'instruction. L'autorité délégante est naturellement le juge d'instruction *(art. 151 CPP)*

2. La chambre de l'instruction. Il peut s'agir également de la chambre de l'instruction procédant à un supplément d'information *(art. 205 CPP).*

Pour aller plus loin : Obéissent également aux dispositions de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, les commissions rogatoires du président de la cour d'assises (art. 283 CPP) ou du tribunal correctionnel (art. 463 CPP).

B. Les autorités déléguées

Le juge d'instruction délégant peut donner commission rogatoire à :

- Un officier de police judiciaire *(art. 81, al.4 et 151 CPP) ;*
- Tout juge de son tribunal *(art. 151 CPP) ;*
- Tout juge d'instruction *(art. 151 CPP).* En présence d'une subdélégation, applicable à la commission rogatoire délivrée à un juge d'instruction, l'autorité déléguée devient autorité délégante. À noter que certains actes ne peuvent être délégués par le juge d'instruction qu'à un autre magistrat, à l'exclusion, donc d'un officier de police judiciaire. Ainsi, l'article 154-2, alinéa 1 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction de requérir d'un autre juge d'instruction qu'il procède à la mise en examen d'un suspect. Le juge délégué reste libre de ne pas mettre la personne en examen s'il estime qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants *(art. 154-2, al.2 CPP).*

II. Les actes susceptibles d'être délégués

1. Interdiction des commissions rogatoires générales. Les commissions rogatoires générales auraient pour effet de déposséder le juge d'instruction chargé de l'information de ses pouvoirs au profit, notamment des officiers de police judiciaire.

Ne peuvent seuls être délégués que *« des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites » (art. 151, al.3 CPP).*

2. Certains actes sont réservés au juge d'instruction. Ces actes ne peuvent pas être délégués par commission rogatoire. Tel est le cas de la délivrance des mandats.

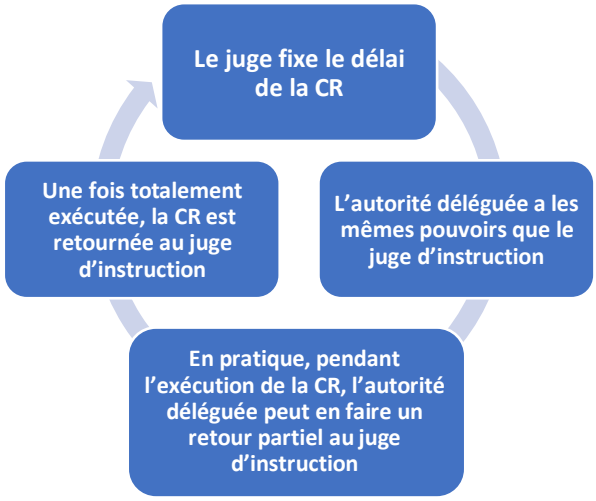
III. La forme des commissions rogatoires

Les commissions rogatoires suivent une forme spécifique décrite à l'article 151 du Code de procédure pénale et précisée par la jurisprudence.

En pratique, la commission rogatoire doit (art. 151, al.2 CPP) :

- ✓ *Indiquer la nature de l'infraction objet des poursuites* ;
- ✓ *Indiquer les actes à accomplir (de manière plus ou moins précise)* ;
- ✓ *Être datée (à peine de nullité : Crim., 18 avril 2000, n° 99-88.086)* ;
- ✓ *Être signée (à peine de nullité : Crim., 12 octobre 1972, n° 72-91.527) et revêtue du sceau du magistrat.*

IV. L'exécution des commissions rogatoires



Le juge d'instruction fixe le délai d'exécution de la commission rogatoire *(art. 151, al.4 CPP).*

En exécution d'une commission rogatoire, l'autorité déléguée dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes obligations que le juge d'instruction *(art. 152, al.1 CPP)*. Ainsi, le témoin cité prête serment devant l'autorité déléguée pour l'acte, de la même manière que devant le juge d'instruction *(art. 153, al.1 CPP).*

Le juge d'instruction a la possibilité de se transporter pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire. Dans ce cas, en raison de l'existence même de cette commission rogatoire, il ne peut procéder lui-même aux actes.

Par exception, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue *(art. 152, al.3 CPP).*

En pratique, les autorités déléguées – par exemple les enquêteurs de police – peuvent faire un retour partiel d'une CR. Les enquêteurs le font parfois à la demande du juge d'instruction ou lorsque le délai de la CR est long.

SECTION 2 – LES INVESTIGATIONS RELATIVES AUX PERSONNES

Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction entend les personnes non suspectes – témoins **(I)** et parties civiles **(II)** – et suspectes – témoins assistés **(III)** et mis en examen **(IV)**. Ces derniers statuts correspondent à une gradation dans le niveau d'indices graves et/ou concordants à l'encontre de ces personnes.

Synthèse des droits des parties à l'instruction

	Non suspects		Suspects	
	Partie civile	**Témoin**	**Témoin assisté**	**Mis en examen**
Droit à un avocat	Oui	Non	Oui	Oui
Droit d'accès au dossier	Oui	Non	Oui	Oui
Traduction des pièces essentielles du dossier	Oui	Non	Oui	Oui
Le choix de faire des déclarations ou de répondre aux questions ou de se taire	*Non applicable*	Non	Oui	Oui
Droit de demander un interrogatoire ou une confrontation	Oui	Non	Oui	Oui
Droit de demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure	Oui	Non	Oui	Oui
Droit de demander des actes	Oui	Non	Oui ⚠ (D*ans la limite des demandes de complément expertise et contre-expertise*)	Oui
Droit d'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention	Non ⚠ (*À l'exception des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils*)	Non	Non	Oui
Placement sous contrôle judiciaire, bracelet électronique ou en détention provisoire	*Non applicable*	Non	Non	Oui
Prestation de serment	Non	Oui ⚠ (*Faux témoignage si mensonge*)	Non	Non

I. Le témoin

1. Cadre. Aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, *« le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ».* La convocation peut également être effectuée par lettre simple ou recommandée ou par la voie administrative. Un témoin peut même comparaître volontairement *(art. 101, al.2 CPP).*

En pratique, lorsqu'un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, l'audition peut être réalisée par un transport du juge d'instruction ou par commission rogatoire à cette fin (art. 112 CPP).
Lorsqu'un témoin refuse de comparaître, ou ne comparaît pas, le juge d'instruction peut l'y contraindre par la force publique (art. 109, al.3 CPP). Dans ce cas, le témoin défaillant est conduit directement et sans délai devant le magistrat (art. 110 CPP).

Ne peut être entendue comme témoin une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits objet de l'information *(art. 105 CPP)*. Cette règle s'explique par le fait que le témoin prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité *(art. 103 CPP)*, ce qui contreviendrait au droit de ne pas s'auto-incriminer.

Outre la prestation de serment, exclue pour les mineurs de 16 ans, le témoin a l'obligation de déposer, sous réserve des dispositions protectrices du secret professionnel et du secret des sources journalistiques *(art. 109, al.1 et 2 CPP).*

Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer sans excuse ni justification constitue un délit puni d'une amende de 3 750 euros *(art. 434-15-1 CP).*

2. Objet de l'audition. Les témoins sont entendus *(art. 102 CPP)*, y compris avec l'assistance d'un interprète :
- Soit séparément et hors la présence des parties ;
- Soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec une ou plusieurs parties.

En pratique, les déclarations du témoin sont retranscrites sur un procès-verbal qu'il relit avant de signer (art. 106 CPP).

II. La partie civile

1. La qualité de partie civile s'obtient par voie d'action et par voie d'intervention. La qualité de partie civile s'obtient, ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, par voie d'action, en cas de plainte avec constitution de partie civile ou de citation directe, ou par voie d'intervention lorsque l'information judiciaire préexiste à la constitution de partie civile.

2. La partie civile est partie au procès. Contrairement au témoin, la partie civile est partie au procès, ce qui explique que le régime de ses auditions suit celui des interrogatoires du mis en examen.

Ainsi, la partie civile ne peut être entendue sous serment. Elle dispose également du droit d'être assistée d'un avocat. Ainsi ne peut-elle être entendue par le juge d'instruction, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou celui-ci dûment appelé *(art. 114, al.1 CPP)* par convocation au moins cinq jours ouvrables avant l'audition *(art. 114, al.2 CPP).*

Le procureur de la République a la faculté d'assister aux auditions et confrontations de la partie civile *(art. 119 CPP).* L'avocat de la partie civile dispose du droit devant le juge d'instruction de poser des questions ou de présenter de brèves observations *(art. 120, al.1 CPP).*

L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal *(art. 121 CPP).*

S'agissant de l'accès au dossier, ce dernier est mis à la disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque audition de la partie civile et à tout moment après la première audition. Après la première audition de partie civile, son avocat, ou à défaut, elle-même, peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier *(art. 114, al.4 CPP).* Par dérogation aux règles de transmission du dossier de l'avocat à son client, l'autorisation préalable du juge d'instruction est nécessaire en cas de contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile *(art. 114, in fine CPP).*

Une partie civile ne peut être auditionnée par un officier de police judiciaire, sauf si elle en fait elle-même la demande *(art. 152, al.2 CPP).*

III. Le témoin assisté

Le statut de témoin assisté est parfois présenté comme un statut préalable ou alternatif à la mise en examen. Il est assurément plus respectueux de la présomption d'innocence. Aux termes de l'article 80-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, *« le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ».*
L'octroi du statut de témoin assisté est parfois obligatoire, parfois facultatif.

A. Les conditions d'octroi du statut de témoin assisté

Synthèse des conditions d'octroi du statut de témoin assisté	
Octroi obligatoire du statut de témoin assisté	**Octroi facultatif du statut de témoin assisté**
art. 113-1 CPP — Personne visée par un réquisitoire introductif ou supplétif du ministère public	**art. 113-2, al.1 CPP** – Personne nommément visée dans une plainte ou mise en cause par une victime. Si la personne visée en fait la demande, elle devra être placée sous le statut de témoin assisté **art. 113-2, al.2 CPP** — Personne mise en en cause par un témoin
art. 116, al.6 CPP — Personne faisant l'objet d'un interrogatoire de première comparution, mais n'ayant pas été mise en examen	-
art. 105 CPP — Personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants — ne peut être entendue en qualité de témoin et doit donc *a minima* bénéficier du statut de témoin assisté	**art. 113-2, al.2 CPP** — Personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits
art. 174-1 CPP — en cas d'annulation de la procédure par la chambre de l'instruction, la personne mise en examen devient témoin assisté	**art. 80-1-1 CPP** — Demande de « démise en examen ». Le mis en examen qui estime que les conditions de ce statut ne sont plus remplies à son égard peut demander au juge d'instruction sa rétrogradation au statut de témoin assisté. Naturellement, le juge d'instruction n'a pas l'obligation de faire droit à cette demande et peut maintenir la mise en examen par ordonnance faisant état de l'existence d'indices graves ou concordants
art. 182, al.3 CPP — lorsqu'à la suite d'une ordonnance de renvoi partiel, une personne n'est plus mise en examen pour aucun fait dans l'information judiciaire qui se poursuit, ou lorsque cette situation résulte d'une disjonction, l'intéressé se voit octroyer le statut de témoin assisté	**art. 122, al.7 CPP** — le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen.

Focus actualité : la loi du 20 novembre 2023 prévoit que les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l'article 82-3, au deuxième alinéa de l'article 156 et à l'article 167 (Droit d'appel du témoin assisté des ordonnances tendant à constater la prescription de l'action publique, des ordonnances du JI ne faisant pas droit à une expertise).

B. Les droits du témoin assisté

Bien qu'il ne soit pas une partie au procès, le témoin assisté bénéficie de droits qu'il le rapproche du mis en examen. Il est informé de ses droits lors de sa première audition (*art. 113-4 CPP*). En plus des droits synthétisés dans le tableau ci-dessus, le témoin assisté bénéficie des droits :

- D'accéder au dossier de la procédure d'instruction dès réception de la convocation en vue de la comparution (art. 114 CPP) ;
- De demander à être confronté aux personnes qui le mettent en cause et de formuler des requêtes en annulation (art. 113-3 al. 2 CPP) ;
- De solliciter la clôture de l'information *(art. 175-1, al.1 CPP) ;*
- D'être informé de la clôture de l'information *(art. 175, al.5 CPP) ;*
- De voir porter à sa connaissance l'ordonnance de clôture *(art. 183 CPP) ;*
- De faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu *(art. 197-1 CPP) ;*
- D'interjeter appel des ordonnances tenant à la constatation de la prescription de l'action publique et des ordonnances du juge d'instruction qui ne font pas droit à une expertise (art. 186-1 al. 2 CPP) ;
- De ne pas être entendu, sauf demande de sa part, par un officier de police judiciaire *(art. 152 CPP) ;*
- De demander au juge d'instruction de constater la prescription de l'action publique *(art.82-3 CPP).*

Le témoin assisté ne bénéficie que des droits limitativement énumérés. En effet, sa demande de modification d'une mission d'expertise est irrecevable (*Crim., 14 décembre 2011, n° 11-85.753). Il en est de même pour le fait de contester la recevabilité d'une constitution civile (Crim., 14 février 2012, n° 10-83.808).*

C. Le sort du témoin assisté

Le statut de témoin assisté offre deux avantages certains par rapport à celui de mis en examen :

- Il ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence sous surveillance électronique ou en détention provisoire *(art. 113-5 CPP)* ;
- Il ne peut faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation *(art. 113-5, in fine CPP).*

Le statut du témoin assisté peut évoluer au cours de l'information, à sa demande ou sur décision du juge d'instruction :

- À tout moment de l'instruction, le témoin assisté peut demander à être mis en examen, à l'occasion d'une audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, il est considéré comme mis en examen et bénéficie de l'intégralité des droits attachés à ce statut dès le moment de sa demande *(art. 113-6 CPP)* ;
- À tout moment de l'instruction, le juge d'instruction peut décider d'une mise en examen en raison de l'apparition, au cours de l'information, d'indices graves ou concordants *(art. 113-8 CPP)*. Il procédera alors à la mise en examen du témoin assisté par le biais :
  - D'un interrogatoire réalisé dans les formes de l'article 114 du Code de procédure pénale,
  - Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception précisant les faits reprochés, leur qualification, le délai prévisible d'achèvement de la procédure, le droit de formuler des demandes d'actes et des requêtes en annulation.

Le témoin assisté, comme les parties, doit informer le juge d'instruction de son intention d'exercer ses droits au titre des IV et VI de l'article 175 du Code de procédure pénale (adresser des observations ou présenter des requêtes en annulation) au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de l'avis de fin d'information.

IV. Le mis en examen

A. Les conditions de la mise en examen

1. Exclusivité de la mise en examen. Le juge d'instruction ne recourt à la mise en examen qu'à condition qu'il estime ne pas pouvoir utiliser la procédure de témoin assisté *(art. 80-1, al.3 CPP).*
La chambre criminelle confirme que, depuis l'entrée en vigueur le 30 septembre 2024 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l'article 80-1 CPP a été modifié, de sorte que l'exigence d'indices graves ou concordants n'est plus prescrite à peine de nullité. La voie de contestation passe exclusivement par la demande de requalification en témoin assisté devant le juge d'instruction, formée à l'issue de la mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision étant susceptible d'appel (art. 80-1-1 CPP).
La requête en nullité est réservée aux irrégularités de procédure, à l'exclusion des actes susceptibles de recours, conformément à l'article 173, alinéa 4, dudit code et à la jurisprudence constante. En l'espèce, le mis en examen n'ayant pas exercé ce recours spécifique dans le délai utile, la chambre de l'instruction a justement déclaré irrecevable sa demande d'annulation fondée sur l'absence d'indices, position approuvée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-82.829).

2. Existence d'indices graves ou concordants. La mise en examen ne peut intervenir qu'à l'égard des *« personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont »* le juge d'instruction est saisi *(art. 80-1 CPP).* Cette condition est prévue à peine de nullité.

À ce titre, tant qu'il n'existe pas, à l'égard du suspect, d'indices graves ou concordants, toute mise en examen serait prématurée et devrait être annulée (Crim., 1er octobre 2003, n° 03-82.909).

L'**article 105** du Code de procédure pénale, qui prohibe l'audition comme témoin d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves **et** concordants, permet de sanctionner une mise en examen tardive.

À ce titre, compte tenu des droits dont bénéficie le mis en examen, l'octroi tardif de ce statut peut être aussi préjudiciable que son octroi prématuré. Dans ces conditions, l'audition comme témoin peut être annulée à condition de démontrer un grief (Crim., 14 janvier 2003, n° 02-87.062).

3. L'interrogatoire de première comparution (« IPC »). Lorsque la personne dont la mise en examen est envisagée ne bénéficiait pas déjà du statut de témoin assisté, le juge d'instruction doit procéder à sa première comparution *(art. 116, al.1 CPP).*

IPC – Sur convocation par courrier recommandé. La personne peut être convoquée à l'interrogatoire de première comparution par courrier recommandé dans un délai compris entre dix jours et deux mois avant l'interrogatoire de première comparution *(art. 80-2 CPP).* Ce courrier :

- Indique la date et l'heure de la convocation ;
- Précise chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ainsi que leur qualification (sur ce point, la chambre criminelle dans un arrêt en date du 8 octobre 2025 (n° 25-82.028) précise que le juge d'instruction qui a délivré une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution ne peut, si la convocation ne mentionne pas l'ensemble des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et si la personne n'est pas assistée d'un avocat, procéder à sa mise en examen pour les faits omis en faisant application de l'article 116 al.5 CPP) ;
- Indique à la personne qu'elle peut bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
- Lui précise qu'elle ne pourra être mise en examen qu'à l'issue de cette première comparution.

La notification de la convocation peut également être faite par officier de police judiciaire *(art. 80-2, al.2 CPP).* L'avocat a accès au dossier dans les conditions classiques de l'interrogatoire telles que définies à **l'article 114** du Code de procédure pénale.

NOTE : l'article 114 du CPP a été modifié la loi du 20 novembre 2023. La loi prévoit la possibilité pour les parties d'accéder au dossier de la procédure d'instruction, dès la réception de la convocation en vue de la comparution

ou de l'audition. La partie civile peut faire cette demande dès sa constitution et sans attendre d'être convoquée par le juge (entrée en vigueur des modifications opérées : le 30 septembre 2024).

IPC – Sur défèrement / demande du procureur de la République / exécution d'une commission rogatoire. La présentation au juge d'instruction peut aussi intervenir dans la foulée d'un défèrement à la suite d'une garde à vue, à la demande du procureur de la République ou en exécution d'une commission rogatoire, ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt *(art. 803-2 CPP).*
La présentation doit être effectuée dans un délai de 20 heures à compter de la levée de la garde à vue *(art. 803-3 CPP).*

Lorsqu'une personne mise en examen décide de se livrer devant les policiers à des confidences par lesquelles il s'incrimine lui-même, ils doivent se borner à constater sa volonté de s'exprimer plus amplement sur les faits et à faire un rapport au juge d'instruction, seul habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales (Crim., 5 mars 2013, n° 12-87.087).

IPC – Modalités pratiques de l'interrogatoire de première comparution. Le juge d'instruction informe la personne de son droit à l'interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier, puis (*art. 116, al.2 et 3 CPP) :*

- Constate l'identité de la personne ;
- Lui fait connaître les faits pour lesquels la mise en examen et est envisagée et leur qualification.

En cas de convocation, lorsque la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction l'interroge après lui avoir rappelé son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire *(art. 116, al.4 CPP).* L'avocat peut présenter des observations.

Dans les autres cas, l'**article 116**, alinéa 5, du Code de procédure pénale prévoit les modalités de l'intervention immédiate d'un avocat.

À l'issue de l'interrogatoire, après avoir entendu les observations de l'avocat, le juge d'instruction peut :

- Décider de l'absence de mise en examen, auquel cas la personne bénéficie du statut de témoin assisté ;
- Informer la personne qu'elle est mise en examen pour tout ou partie des faits notifiés et qu'elle a le droit de faire des demandes d'actes et des requêtes en annulation.

Le procès-verbal de première comparution est établi dans les formes prévues aux articles 106 et 107 CPP, en double exemplaire (art. 81 CPP), chaque page étant signée du juge, du greffier et de la personne mise en examen (ainsi que l'interprète le cas échéant, art. 106 CPP). À défaut de signature du juge, du greffier et du mis en cause, le procès-verbal est non-avenu (art. 107 CPP). Sur ce point, la Cour de cassation a précisé que l'absence de signature du greffier sur une page du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dédiée notamment à la notification d'une partie des chefs de mise en examen porte atteinte aux intérêts de la personne entendue. En effet, cette absence de signature crée une incertitude sur l'étendue et la nature des chefs de mise en examen notifiés, ce qui méconnaît les articles 106, 121 et 802 du code de procédure pénale (Crim. 25 mars 2025, n° 24-85.585).

La personne doit également être informée du délai prévisible d'achèvement, qui est, en principe, de douze mois en matière correctionnelle et de dix-huit mois en matière criminelle.

Remarque : À la fin de l'IPC, ont lieu enfin les formalités de déclarations d'adresse lorsque la personne est laissée libre ou placée sous contrôle judiciaire. Cette formalité est importante, car le témoin assisté / le mis en examen recevra ses convocations à l'adresse déclarée. En pratique et pour les personnes indigentes ou vivant à l'étranger, il faudra privilégier une élection de domicile chez son conseil.

B. Les droits du mis en examen

Outre les droits exposés pour le témoin assisté, dont bénéficie le mis en examen, ce dernier, en qualité de partie à la procédure, dispose de droits plus étendus s'agissant de la possibilité de formuler des demandes d'actes ou du droit d'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Outre sa possibilité de demander l'annulation de sa mise en examen, la personne ayant ce statut peut demander sa rétrogradation au statut de témoin assisté lorsqu'il n'existe plus d'indices graves ou concordants ou d'éléments qui font obstacle à ce que le juge d'instruction ait recours à la procédure de témoin assisté *(art. 80-1-1 CPP).*

Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 (modification apportée par la loi du 20 novembre 2023 / entrée en vigueur : le 30 septembre 2024).

La personne mise en examen ne peut pas être entendue, y compris à sa demande, par un officier de police judiciaire.

C. Le sort du mis en examen

1. Les interrogatoires et confrontations. Aux termes de l'article 120 du Code de procédure pénale, *« le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions »* auxquels le procureur de la République peut assister *(art. 119 CPP).*

Pour aller plus loin : il convient de relever que « lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander […] *à être confrontés séparément » (art. 120-1 CPP).*

S'agissant des interrogatoires du mis en examen, les modalités de déroulement de ces actes sont en grande partie similaires à celles prévues pour la partie civile, l'article 114 du Code de procédure pénale étant également applicable. Ainsi en va-t-il des règles de convocation de la personne ou de son avocat, d'accès au dossier et de délivrance d'une copie de celui-ci.

2. La particularité des interrogatoires et confrontations en matière criminelle. Les interrogatoires du mis en examen pour des faits de nature criminelle, y compris l'interrogatoire de première comparution, doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel *(art. 116-1, al.1 CPP).* Cet enregistrement est notamment consulté au cours de l'instruction ou de la phase de jugement en cas de contestation sur les déclarations tenues et consignées par procès-verbal.

SECTION 3 – LES INVESTIGATIONS MATERIELLES

Les investigations matérielles menées par le juge d'instruction ont été largement développées dans le thème consacré aux enquêtes dès lors qu'elles diffèrent peu des investigations menées par les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.

Toutefois, en matière d'information judiciaire, elles sont menées par ou sous l'autorité du juge d'instruction et non du procureur de la République ou de celui-ci sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Compte tenu de son statut de juge, le magistrat instructeur présente plus de garanties que le procureur de la République,

ce qui explique que certaines investigations sont facilitées, dans leur mise en œuvre ou leur durée, au cours de l'information judiciaire.

Il convient de présenter les spécificités des investigations matérielles réalisées au cours de l'information judiciaire.

Tableau de synthèse des investigations matérielles

Mesures d'« observations » (I)	Mesures « intrusives » (II)
Expertises — Art. 156 CPP ✓ Techniques (exploitations de supports numériques, expertises balistiques, etc.) ✓ Psychologiques / psychiatriques	**Perquisitions — Art. 94 CPP & Saisie — Art. 94 CPP et 131-21 CP** ✓ Le juge d'instruction peut ordonner des perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal.
Transport du juge d'instruction ✓ Sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions — **Art. 92 CPP** ✓ Sur l'ensemble du territoire national pour y procéder à des actes d'instruction — **Art. 93 CPP** — ou même à l'étranger — **Art. 93-1 CPP.**	**Interceptions** ✓ Interceptions de correspondances **– Art. 100 al.1 et s. CPP** ✓ Recueils de données – **Art. 706-95-1 et s. CPP** ✓ Sonorisations & Fixations d'images — **Art. 706-96-1 CPP**
Réquisitions — Art. 99-3 CPP ✓ Le juge d'instruction peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique de lui remettre des documents intéressants l'instruction	**Infiltration — Art. 706-81 CPP** ✓ Afin de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
	Géolocalisation — Art. 230-32 CPP ✓ Par tout moyen technique afin de localiser en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.

I. Mesures d'observations

A. L'expertise

1. Principe — Art. 156 CPP. Aux termes de l'article 156 du Code de procédure pénale, *« toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise ».* Si le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise d'une partie, il rend une ordonnance motivée dans un délai d'un mois (*art. 156, al.2 CPP*).

2. Désignation de l'expert. Il revient au juge d'instruction de désigner un, ou, lorsque les circonstances le justifient plusieurs experts *(art. 159, al.1 et 2 CPP)* figurant sur la liste de la Cour de cassation ou les listes des

cours d'appel *(art. 157, al.1 CPP).* Lorsqu'à titre exceptionnel, un expert ne figurant sur aucune liste est désigné, celui-ci doit prêter serment *(art. 157, al.2 et 160, al.1 CPP).*

3. Mission de l'expert. Le juge d'instruction précise la mission de l'expert, qui est d'ordre technique *(art. 158 CPP)* ainsi que le délai d'accomplissement de la mission *(art. 161 CPP).*
4. Procédure contradictoire. La décision d'expertise est contradictoire dès lors qu'elle est adressée au procureur de la République et aux parties qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge de modifier ou compléter les questions posées ou d'adjoindre un expert *(art. 161-1 CPP).*

Il convient de relever que *« les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge ou des avocats » (art. 164 CPP).*

4. Rapport & conclusions. L'expertise fait l'objet d'un rapport *(art. 166 CPP)* dont les conclusions sont portées à la connaissance des parties *(art. 167, al.1 CPP)*, qui peuvent formuler des observations ou une demande et notamment solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise *(art. 167, al.4 CPP).*

B. Le transport

Le juge d'instruction a la possibilité de se transporter sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions *(art. 92 CPP).* Il doit en aviser le procureur de la République, être assisté d'un greffier et dresser procès-verbal de ses opérations.

Il peut également se transporter, sous certaines conditions, sur l'ensemble du territoire national pour y procéder à des actes d'instruction *(art. 93 CPP)* ou même à l'étranger *(art. 93-1 CPP).*

C. Les réquisitions

Les réquisitions déjà étudiées des articles 60-1, 60-2 et 60-3 du Code de procédure pénale sont possibles, en matière d'information judiciaire, par application des articles 99-3, 99-4 et 99-5 du même Code.

II. Mesures « intrusives »

A. La perquisition et la saisie

1. Principe — Art. 94 CPP. Aux termes de l'article 94 du Code de procédure pénale, *« les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal ».* Les perquisitions peuvent concerner le domicile de la personne mise en examen *(art. 95 CPP)* ou le domicile d'une autre personne *(art. 96 CPP).*

Par ailleurs, le juge d'instruction peut ordonner au cours de l'information judiciaire des saisies spéciales *(art. 706-141 s. CPP)*, parmi lesquelles, les saisies pénales immobilières *(art. 706-150 s. CPP)*. Pour rappel, ces saisies peuvent être réalisées au stade de l'enquête par le procureur de la République sur autorisation du juge des libertés et de la détention.

2. Particularités — Lieux surprotégés. L'intervention du magistrat instructeur est nécessaire s'agissant des lieux surprotégés (*la perquisition des lieux surprotégés a déjà fait l'objet d'une étude, V.* ***Thème II Chapitre III Section III, sous-section 1***). Pour rappel, il s'agit des lieux ci-après exposés :

- Cabinet ou domicile d'un avocat *(art. 56-1 CPP)* ;
- Locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, d'un véhicule professionnel de ces entreprises ou agences ou domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son métier *(art. 56-2 CPP)* ;

- Cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier *(art. 56-3 CPP)* ;
- Lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale *(art. 56-4 CPP)* ;
- Locaux d'une juridiction ou domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles *(art. 56-5 CPP).*

3. Requête en restitution d'objets placés sous-main de justice — Art. 99 CPP. Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les requêtes en restitution d'objets placés sous-main de justice *(art. 99 CPP).* Une procédure spécifique est prévue en cas de saisie ou de retrait d'un animal vivant *(art. 99-1 CPP).* De même, les modalités de destruction des biens saisis ou de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (« **AGRASC** ») aux fins d'aliénation au cours de l'information judiciaire font l'objet d'une disposition particulière *(art. 99-2 CPP).*

Le refus de restitution d'objets placés sous-main de justice par le juge d'instruction peut faire l'objet d'un appel devant la Chambre de l'instruction *(art. 41-4 CPP).*

NOTE : la loi du 20 novembre 2023 prévoit une extension des perquisitions de nuit autorisées par le juge d'instruction en cas de crime flagrant contre les personnes (crimes prévus par le livre II du code pénal). Voir l'article 97-2 du CPP / I. 10°. Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

B. Les interceptions de correspondances et les recueils de données, sonorisations et fixations d'images

1.Les interceptions de correspondances — Principe – Art. 100 CPP. Rendues possibles en enquête de flagrance ou préliminaire en matière de criminalité ou de délinquance organisées *(art. 706-95 CPP)*, les interceptions de correspondances peuvent être réalisées, pendant l'instruction, pour toutes les infractions faisant encourir une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement *(art. 100, al.1 CPP).*

La décision, prise par le juge d'instruction, n'est susceptible d'aucun recours *(art. 100, al.2 CPP).*

Les interceptions de correspondances — Durée – Art. 100-2 CPP. La durée de l'interception est de quatre mois, renouvelables :
- Dans la limite d'un an pour les infractions de droit commun ;
- Dans la limite de deux ans pour les infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée.

Les interceptions de correspondances — Exceptions – Art. 100-7 & 100-5 CPP. Aucune interception ne peut être réalisée sur :
- ☒ La ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de son assemblée en soit informé ;
- ☒ La ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé ;
- ☒ La ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

Par ailleurs, aucune transcription de conversation ne peut être faite s'agissant :
- ☒ Des correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil (v. *Crim., 22 mars 2016, n° 15-83.205*) ;
- ☒ Des correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source.

Le juge d'instruction peut également autoriser l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances électroniques stockées qui pourront ainsi être enregistrées *(art. 706-95-2 CPP)* pour les délits en bande organisée et les crimes, c'est-à-dire les infractions particulièrement graves ou impliquant un grand nombre de personnes *(art. 706-73 et 706-73-1 CPP).*

2. **Les recueils de données de connexion, la captation de données informatiques et les sonorisations et fixations d'images** — **Principe** — **Art. 706-95-1 et s. CPP**. Les recueils des données de connexion sont autorisés par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République *(art. 706-95-2 CPP).*
Le même mécanisme s'applique aux sonorisations et fixations d'images *(art. 706-96-1 CPP).*

3. Les recueils de données de connexion, la captation de données informatiques et les sonorisations et fixations d'images — **Durée** – **Art. 706-95-16 CPP**. La durée de l'autorisation du juge d'instruction est de quatre mois, renouvelables :

- Dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
- Dans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

C. L'infiltration

En matière d'information judiciaire, l'infiltration est autorisée par le juge d'instruction après avis du procureur de la République *(art. 706-81 CPP).* Pour rappel, le recours à l'infiltration ne peut concerner que les crimes et délits les plus graves prévus aux *articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale.*

D. La géolocalisation

1. Principe – **Art. 230-32 et s. CPP**. La géolocalisation concerne les mêmes infractions en matière d'enquête et d'instruction.

2. Durée – **Art. 230-33, 2° CPP**. En matière d'information judiciaire, l'autorisation est délivrée pour quatre mois renouvelables :

- Dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
- Dans la limite d'un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux *articles 706-73 ou 706-73-1 CPP* (crimes et délits en, bande organisée notamment), deux ans.

Focus actualité : Crim. 21 janv. 2025, n° 24-83.370 : les mesures de géolocalisation et d'interception de lignes téléphoniques sont autorisées pour une durée déterminée. Selon les articles 100-2 et 230-33 du code de procédure pénale, la durée initiale des mesures est de quatre mois. Elles peuvent ensuite être renouvelées, à condition que le renouvellement intervienne avant l'expiration du délai initial (Crim. 13 nov. 2008, n° 08-85.456). En l'espèce, l'application de cette règle n'était pas contestée. En revanche, il existait un débat sur le point de départ des mesures. Celles-ci ont été autorisées par des commissions rogatoires du 7 octobre 2021 pour une durée de quatre mois, et ont été mises en œuvre trois jours plus tard, le 10 octobre 2021. Quant au renouvellement, il a été décidé le 8 février 2022. La question qui se posait était donc celle de la date à retenir comme point de départ de la mesure : s'il s'agissait de la date des commissions rogatoires, le renouvellement était tardif, alors que s'il s'agissait de la date de mise en œuvre des mesures, le renouvellement était valable.

La chambre de l'instruction estimait qu'il fallait retenir la date de mise en place des dispositifs. Cette solution pouvait s'inspirer de celle retenue dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation, où il est affirmé que le point de départ des mesures d'interception doit être fixé au jour de leur mise en place effective (Crim. 13 nov. 2008, n° 08-85.456, préc. ; 10 mai 2012, n° 11-87.328). Toutefois, cette solution ne pouvait pas être reprise à l'identique en l'espèce. En effet, les commissions rogatoires mentionnaient que les mesures d'interception et de géolocalisation étaient autorisées « à compter de ce jour », c'est-à-dire le 7 octobre 2021. Dès lors, pour le pourvoi, c'est cette date qui devait être prise en compte. C'est aussi la solution qu'a retenue la Cour de cassation. Dans un attendu de principe, elle explique que la date de mise en œuvre concrète de la mesure n'est que subsidiaire : elle n'est prise en compte que dans le silence de la décision prescrivant ou autorisant la mesure. Le principe est donc que la durée de la mesure soit calculée selon les mentions de la décision. Cette solution a le mérite d'apporter une méthode de détermination claire du point de départ, et d'éviter que des contingences pratiques ne repoussent la mise en œuvre de la mesure à une date trop éloignée de celle à laquelle le juge a opéré son contrôle et à laquelle il comptait qu'elle soit réalisée.

CHAPITRE V – LES ACTES RELATIFS A LA LIBERTE

Si le juge d'instruction peut se limiter à une convocation pour mise en examen sans astreindre la personne à quelque contrainte que ce soit, il peut également décerner des mandats afin de s'assurer de la présentation de la personne. Ces mandats sont graduellement contraignants **(Section 1)**.

Une fois présenté devant le juge d'instruction, ce dernier peut décider de mettre la personne en examen et l'astreindre à des obligations sous la forme d'un contrôle judiciaire **(Section 2)** ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique **(Section 3)**.

Toutefois, le juge d'instruction est limité dans ses facultés de mise sous contrainte. Il ne peut ainsi décider de placer un mis en examen en détention provisoire. Seul le JLD, magistrat indépendant de l'instruction en a le pouvoir **(Section 4)**.

SECTION 1 – LES MANDATS

<table>
<tr><th colspan="5">Les Mandats décernés par le juge d'instruction — Art. 122 CPP</th></tr>
<tr><td colspan="5">Art. 122 CPP : « Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. »</td></tr>
<tr><th>Type de mandat</th><th>Forme du mandat</th><th>Nature du mandat</th><th>Objectif du mandat</th><th>Degré de contrainte</th></tr>
<tr><td>Mandat de recherche</td><td rowspan="4">Art. 123, al.1 CPP
✓ Précise l'identité de la personne
✓ Daté
✓ Signé
✓ Revêtu du sceau du magistrat</td><td rowspan="4">Art. 124 CPP
Exécutoire sur l'ensemble du territoire national</td><td>⇨ Placement en garde à vue
✓ Décerné à l'encontre d'une personne à l'encontre de laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction »</td><td>Élevé</td></tr>
<tr><td>Mandat de comparution</td><td rowspan="3">⇨ Présentation devant le juge d'instruction pour placement sous le statut de témoin assisté ou mise en examen
☒ La personne ne peut pas être placée en garde à vue puisque le mandat est décerné à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle il existe des « indices graves ou concordants »</td><td>Faible voire modéré</td></tr>
<tr><td>Mandat d'amener</td><td>Modéré</td></tr>
<tr><td>Mandat d'arrêt</td><td>Élevé</td></tr>
</table>

Remarque : nous n'évoquons pas dans cette section le mandat de dépôt découlant pourtant de l'article 122 du code de procédure pénale. En effet, le mandat de dépôt est décerné par le juge des libertés et de la détention, non par le juge d'instruction. Nous traiterons le mandat de dépôt dans la section sur la détention provisoire.

I. Le mandat de recherche

Le mandat de recherche est *« l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue » (art. 122, al.2 CPP).* Il peut être décerné à l'encontre d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.

Il ne peut être décerné à l'égard :
- ☒ D'une personne ayant l'objet d'un réquisitoire nominatif ;
- ☒ D'un témoin assisté ;
- ☒ D'un mis en examen.

Remarque : l'article 134 du Code de procédure pénale précise que « l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures ».

II. Le mandat de comparution

Le mandat de comparution a pour objet de *« mettre en demeure à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat » (art. 122, al.4 CPP).* Il ne permet pas de conduire la personne devant le juge par la force publique.

Comme le mandat d'amener ou d'arrêt, il peut être décerné *« à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen » (art. 122, al.3 CPP).*

Si la personne se présente, le juge d'instruction l'interroge immédiatement *(art. 125, al.1 CPP).*

De même que pour le mandat d'amener ou d'arrêt, l'intéressé doit bénéficier du statut de témoin assisté, sauf à être mis en examen, et il ne peut être placé en garde à vue (*art. 122, al.7 CPP).* Si la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant la présentation au magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation en vertu de l'un de ses mandats est informé et elle bénéficie *(art. 133-1 CPP)* :
- Du droit de faire prévenir un proche ;
- Du droit d'être examiné par un médecin ;
- Du droit d'être assisté par un avocat.

III. Le mandat d'amener

Le mandat d'amener est *« l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné » (art. 122, al.5 CPP).*

Dans ce cas également, des indices graves ou concordants doivent exister et la personne est interrogée immédiatement *(art. 122, al.3 et 125, al.2 CPP).* Si l'interrogatoire ne peut avoir lieu immédiatement, la personne objet du mandat d'amener peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant un maximum de 24 heures *(art. 125, al.2 CPP).* Si la personne est retenue plus de 24 heures, elle est considérée comme arbitrairement détenue et les magistrats et fonctionnaires qui ont participé à cette détention engagent leur responsabilité pénale.

Remarque : lorsque la personne est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction, si elle ne peut être présentée à ce juge dans le délai de 24 heures, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation (art. 127 CPP). La procédure de transfèrement (art. 128 CPP) impose alors une présentation au juge d'instruction dans un délai de 4 jours, voire de 6 jours lorsqu'un département d'outre-mer est concerné (art. 130 CPP). En cas de non-respect de ces

délais, la personne est libérée sauf si le retard est justifié par des circonstances insurmontables (art. 130-1 CPP).

IV. Le mandat d'arrêt

Le mandat d'arrêt est *« l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue » (art. 122, al.6 CPP).*

Il peut être décerné à l'encontre d'une personne *(art. 131 CPP)* :
- En fuite ou résidant à l'étranger ;
- À qui le fait reproché fait encourir au moins une peine d'emprisonnement correctionnelle.

La personne arrêtée en vertu de ce mandat est présentée dans les 24 heures au juge d'instruction ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par lui pour être interrogé et qu'il soit éventuellement statué sur son placement en détention provisoire *(art. 133, al.1 CPP).*

Remarque : une procédure de transfèrement est prévue, comme en matière de mandat d'amener, lorsque la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction (art. 133, al.2 CPP). Pour l'application de l'article 133 du code de procédure pénale, la distance de deux cents kilomètres entre le lieu d'arrestation de la personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt et le siège du juge d'instruction qui a délivré ledit mandat doit être appréciée au regard du trajet routier permettant un transfèrement de l'intéressé (Crim. 25 juin 2024, n° 24-82.339).

Objectif Cas Pratique

Si l'énoncé d'un cas pratique évoque le mandat d'amener, veillez à vous poser les questions suivantes :

- ✓ Ce mandat est-il décerné dans le cadre d'une instruction ?
- ✓ Existe-t-il des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à la commission d'une infraction ?
- ✓ Le mandat précise-t-il l'identité de l'individu contre lequel il est décerné ?
- ✓ Le mandat est-il daté, signé, revêtu du sceau du magistrat ?
- ✓ N'oubliez pas que les personnes contre lesquelles est décerné un mandat d'amener (de comparution ou d'arrêt) ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

Exemple type : *Un juge d'instruction trouve des indices graves rendant vraisemblable la participation d'un suspect à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit. Le juge ayant identifié le domicile du suspect, il émet un mandat d'amener à l'encontre du suspect. Par téléphone, compte tenu de l'urgence, le juge saisit la brigade de recherches des fugitifs et leur indique que lorsqu'ils l'auront arrêté, il leur faxera le mandat. L'individu est arrêté et présenté immédiatement devant le juge pour une mise en examen.*

Qu'en est-il ?

Majeure : *Aux termes de l'article 122 du Code de procédure pénale, « le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt ». La même disposition ajoute que « le juge des libertés et de la détention peut décerner un mandat de dépôt ». Quel qu'il soit, le mandat (art. 123, al.1 CPP) :*

- ✓ Précise l'identité de la personne ;
- ✓ Est daté, signé et revêtu du sceau du magistrat.

Le mandat d'amener est particulièrement « l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné » (art. 122, al.5 CPP). Dans ce cas également, des indices graves ou concordants doivent exister et la personne est interrogée immédiatement (art. 122, al.3 et 125, al.2 CPP).

Mineure : *En l'espèce, le juge d'instruction était en droit d'émettre un mandat d'amener. Un suspect contre lequel il existe des indices graves et concordants d'avoir commis l'infraction a été identifié et il est nécessaire de procéder à son interpellation. Cependant, il semble que le juge d'instruction n'ait pas émis de mandat écrit, mais simplement donné une instruction orale aux enquêteurs saisis. Le juge d'instruction a régularisé par la suite le mandat au moment de l'arrestation de l'individu. Cette circonstance est parfaitement irrégulière et contraire aux exigences de l'article 123 du Code de procédure pénale.*

Conclusion : *Le mandat d'amener est irrégulier. L'individu, s'il est mis en examen pourra demander la nullité de sa mise en examen dans le respect de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire, entre autres, dans un délai de 6 mois après son interrogatoire de première comparution.*

SECTION 2 – LE CONTROLE JUDICIAIRE

I. Principe et conditions du contrôle judiciaire

1. Principe — la liberté – Art. 137 al.1 CPP. Il serait tout à fait inexact de prétendre que la détention provisoire étant l'exception, le contrôle judiciaire serait le principe. En effet, aux termes de l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, *« toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre ».* Par conséquent, en principe, la mise en examen ne conduit à aucune restriction des droits et libertés.

En pratique, le contrôle judiciaire est très fréquemment ordonné.

2. Conditions. Le contrôle judiciaire peut être ordonné :

- Pour les personnes physiques et morales (*Art. 706-45 CPP*) ainsi que pour les mineurs d'au moins treize ans *(art. L331-1 du CJPM)* ;
- En raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;
- À tout moment de l'instruction *(art. 139, al.1 CPP)* même s'il est en général ordonné le jour de la mise en examen ;
- À la condition que le mis en examen encourt une peine privative de liberté *(art. 138, al.1 CPP).*

À noter, le contrôle judiciaire peut être décidé par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention *(art. 137-2 et 138, al.1 CPP).*

II. Les obligations du contrôle judiciaire

Personnes soumises	Obligations
Personne physique majeure	**Art. 138 CPP** 18 obligations listées parmi lesquelles ☒ L'interdiction de sortir de certaines limites territoriales ; ☒ L'interdiction de fréquenter certaines personnes, notamment les co-mis en examen et les parties civiles ; ✓ L'obligation de « pointage » régulier au commissariat ou à la gendarmerie ; ✓ L'obligation de fournir un cautionnement.
Personne physique mineure	Le nouveau Code de la justice pénale des mineurs prévoit une liste des obligations applicables au contrôle judiciaire du mineur **(Art. L331-1 et L331-2 CJPM)**. Les obligations de l'article 138 CPP ne sont plus applicables au mineur. Le mineur peut notamment être obligé de : ✓ Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; ✓ Respecter les conditions d'un placement éducatif ou d'un placement en centre éducatif fermé.
Personne morale	**Art. 706-45 CPP** 5 obligations listées : ✓ 1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ; ✓ 2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime. ☒ 3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

Personnes soumises	Obligations
	☒ 4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; ✓ 5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelables, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Le non-respect de ces obligations est un délit (*art. 434-47 CP*). Les personnes physiques participant à la violation des obligations de la personne morale s'exposent également au délit prévu par l'article 434-43 du Code pénal.

III. Le sort du contrôle judiciaire

1. Principe. Le contrôle judiciaire s'étend en principe jusqu'à l'ordonnance de clôture qui met fin aux obligations de contrôle judiciaire.

2. Modifications du contrôle judiciaire – Art. 139, 140 CPP. Pendant l'information, cette mesure peut être modifiée, par l'ajout d'obligations ou au contraire par la suppression de certaines obligations, voire de l'intégralité en cas de mainlevée totale. La mainlevée peut également intervenir pour une certaine période (par exemple : déplacement à l'étranger justifié pour une durée limitée).

La mainlevée peut être ordonnée à tout moment d'office ou sur demande de la personne ou du ministère public (*art. 140, al.1 CPP*). Le juge d'instruction doit statuer dans les cinq jours de la demande. À défaut, la personne peut saisir directement la chambre de l'instruction qui devra se prononcer dans les 20 jours (*art. 140, al.3 CPP*).

3. Fin du contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire peut prendre fin :

- Avant l'ordonnance de règlement, non en raison d'une mainlevée, mais en raison d'une révocation liée notamment à une violation d'une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction pourra ainsi (*art. 141-2 CPP*) :
  - ✓ Décerner un mandat d'arrêt ou d'amener à l'encontre de la personne qui se soustrait volontairement à son contrôle judiciaire ; et
  - ✓ Saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de l'intéressé.

- Après l'ordonnance de règlement :
  - ✓ Si renvoi devant un tribunal correctionnel, le juge d'instruction a la possibilité, par ordonnance distincte spécialement motivée, de maintenir la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel jusqu'à sa comparution devant cette juridiction *(art. 179, al.3 CPP)* ;
  - ✓ Si mise en accusation devant la cour d'assises, le contrôle judiciaire est automatiquement maintenu jusqu'à la comparution *(art. 181, al.5 / 7 CPP).* En cas de mise en accusation devant la cour d'assises pour délit connexe, une ordonnance de maintien doit être rendue comme en matière correctionnelle *(art. 181, al.6 CPP).*

SECTION 3 – L'ASSIGNATION A RESIDENCE SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

I. Les conditions de l'assignation à résidence sous surveillance électronique

1. Principe & Conditions. L'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut être décidée qu'à condition que les obligations de contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes **(art. 137, al.2 CPP)** et lorsque le mis en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans *(art. 142-5 CPP).*

2. Modalités. Cette mesure est décidée, par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui statue après débat contradictoire ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République *(art. 142-6, al.1 CPP).* Elle peut être décidée sans débat contradictoire par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office *(art. 142-6, al.2 CPP).*

II. Les obligations et la durée de l'assignation à résidence

1. Obligations. L'assignation consiste à obliger *« la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat » (art. 142-5, al.2 CPP).*

Remarque : les obligations du contrôle judiciaire peuvent s'ajouter à l'obligation d'assignation à résidence (art. 142-5, al.4 CPP).

2. Durée — Art. 142-7 CPP. L'assignation à résidence peut être prononcée pour une durée de 6 mois, renouvelable de la même durée au cours de l'instruction dans la limite de deux ans *(art. 142-7 al.1 CPP).*

Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue sous assignation à résidence – et contrairement à la détention provisoire –, il n'est pas nécessaire de prolonger la durée de l'assignation à résidence régulièrement. Elle ne peut cependant excéder deux ans *(art. 142-7 al. 2 CPP).*

En tout état de cause, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction *(art. 142-6 CPP).*

À ce titre et en matière correctionnelle, cette saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation est obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée :

- Si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction *(art. 142-6 al. 4 1° CPP)* ; ou
- Lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge *(art. 142-6 al. 4 3° CPP).*

III. Le sort de l'assignation à résidence sous surveillance électronique

Mainlevée de l'assignation à résidence – Art. 142-8, al.1 CPP. Outre les conditions de durée, l'assignation à résidence peut prendre fin par la mainlevée de la mesure.

Elle peut aussi se terminer à la suite de la révocation liée à une violation des obligations d'assignation à résidence. Une telle révocation a pour conséquence le placement en détention provisoire du mis en examen *(art. 142-8, al.2 CPP).*

NOTE : la loi du 20 novembre 2023 a modifié l'article 142-8 du CCP. Le JLD est compétent pour modifier les obligations de l'ARSE s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée (entrée en vigueur : 30 novembre 2024).

Au moment de l'ordonnance de règlement, le maintien ou non de l'assignation à résidence répond aux mêmes règles que celles exposées pour le contrôle judiciaire *(art. 179, al.3 et 181, al.5 et 6)*.

Remarque : La spécificité de l'assignation à résidence sous surveillance électronique est qu'elle est assimilée, pour l'exécution de la peine privative de liberté, à de la détention provisoire (art. 142-11 CPP), ce qui signifie que le mis en examen ayant fait l'objet de cette mesure pourra solliciter la réparation du préjudice subi en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement (art. 142-10 CPP). Cela signifie également que la durée d'assignation à résidence sera décomptée de la peine totale en cas de condamnation à une peine privative de liberté.

SECTION 4 – LA DETENTION PROVISOIRE

I. Le placement en détention provisoire

A. Les conditions de fond

1. Principe & Conditions — Art. 137-1 CPP. La détention provisoire ne peut être envisagée qu'à titre exceptionnelle lorsque le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont pas suffisants et que le mis en examen encourt une peine criminelle ou correctionnelle supérieure ou égale à trois ans *(art. 143-1 CPP)*. En pratique cependant, son recours est très fréquent.
Par ailleurs, la détention provisoire est possible lorsque le mis en examen se soustrait volontairement à une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique *(art. 141-2 CPP).*

En tout état de cause, le placement en détention provisoire exige qu'*« au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir »* à un ou plusieurs de ces objectifs *(Art. 144 CPP) :*

Objectif 1. Conserver les preuves et indices ;
Objectif 2. Empêcher une pression sur les témoins, les victimes et leurs proches ;
Objectif 3. Empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices ;
Objectif 4. Protéger le mis en examen ;
Objectif 5. Garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Objectif 6. Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.

Un septième motif de placement en détention provisoire existe en matière criminelle uniquement :
Objectif 7. Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Il est toutefois précisé que le trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.

2. Le cas des mineurs. S'agissant des mineurs, la détention provisoire peut être prononcée, pour les mineurs de plus de 13 ans, si *(art. L334-1 et suivants CJPM)* :

- Elle est indispensable ou il est impossible de prendre toute autre disposition ;
- Les obligations de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes ;
- En outre, les mineurs de 13 à 16 ans doivent encourir une peine criminelle ou s'être soustraits à l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé prononcé dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

En tout état de cause, *« la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale »* (*art. L334-4 du CJPM).*

B. Les conditions de forme

1. Principe — Compétence exclusive du JLD — Art. 137-1, al.1 CPP. La compétence en matière de détention provisoire revient au juge des libertés et de la détention. Ce dernier est en principe saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction qui lui transmet le dossier accompagné des réquisitions du procureur de la République *(art. 137-1, al.4 CPP).*

L'article 137-4 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République d'outrepasser un refus du juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention en vue d'un placement en détention provisoire et de le saisir lui-même lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- L'infraction concernée est un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ;
- Les motifs visés par les réquisitions sont en tout ou partie les motifs prévus au 4° à 7° de l'article 144 du Code de procédure pénale (protection du mis en examen, garantir la représentation, risque de réitération, trouble à l'ordre public).

L'article 137-4 du Code de procédure pénale permettant au procureur de la République d'outrepasser le refus du juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention en vue d'un placement en détention provisoire est également applicable aux mineurs (Crim., 13 juin 2018, n° 18-82.124).

Remarque : s'agissant du « mandat de dépôt » décerné par le juge des libertés et de la détention aux termes du dernier alinéa de l'article 122 du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt est « l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ». Il permet aussi de rechercher et de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Seules peuvent faire l'objet d'un mandat de dépôt les personnes placées en détention provisoire, ce qui implique, en matière d'instruction, qu'elles aient été mises en examen (art. 122, al.8 CPP).

2. Condition de mise en œuvre — Art. 145 CPP.

Débat contradictoire. Le placement en détention provisoire ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. Le débat contradictoire peut ne pas avoir lieu si ce dernier décide au vu des éléments du dossier de placer la personne sous contrôle judiciaire.

Possibilité d'un débat différé (délai supplémentaire accordé de droit pour préparer la défense). Si le juge des libertés et de la détention envisage la mise en détention provisoire, le mis en examen est informé de la possibilité de demander un délai pour préparer sa défense *(art. 145, al.4 CPP).* Dans ce cas, le débat doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables suivants et le juge des libertés et de la détention peut, ce qu'il fera systématiquement en pratique, rendre une ordonnance d'incarcération provisoire pour la durée allant jusqu'au jour du débat contradictoire *(art. 145, al.8 CPP).*

Audience publique. Au cours du débat, qui en principe a lieu en audience publique *(art. 145, al.6 CPP)*, le ministère public développe ses réquisitions puis le juge des libertés et de la détention entend les observations du mis en examen et de son avocat.

L'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné *(Crim., 13 févr. 2019, n° 18-86.559).*

Lors d'une audience devant une juridiction et dans le cas d'un renvoi du dossier au procureur pour ouverture d'une information judiciaire, le tribunal n'a pas l'obligation de procéder à un nouveau débat contradictoire sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale *(Crim., 5 févr. 2019, n° 18-86.405).*

S'agissant de la mise en détention provisoire ou prolongation de celle-ci ou de demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance motivée qui doit comporter *« l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 »* du Code de procédure pénale *(art. 137-3 CPP).*

C. Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention

Appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire. Le mis en examen *(Art. 186 CPP)* et le ministère public *(Art. 185 CPP)* disposent, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de dix jours pour faire appel de l'ordonnance (avant le délai était de 5 jours). Le dossier et l'avis motivé du ministère public sont transmis au procureur général près la cour d'appel, qui met le dossier en état et prend ses réquisitions dans les quarante-huit heures. Par la suite, la chambre de l'instruction statue au plus tard, dans les dix jours *(Art. 194 CPP).*

Référé-liberté. Par ailleurs, un référé-liberté, qui se greffe à l'appel, est également possible au plus tard le jour suivant l'ordonnance de placement en détention provisoire, pour faire examiner l'appel par le président de la chambre de l'instruction dans les trois jours *(Art. 187-1 CPP)* ou par la chambre de l'instruction elle-même dans les cinq jours *(Art. 187-2 CPP).*

II. La durée de la détention provisoire

Principe. L'article 144-1 du Code de procédure pénale pose le principe général selon lequel *« la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ».*

La chambre de l'instruction ne peut, pour écarter le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable de la détention provisoire, se contenter de mentionner l'accomplissement d'investigations multiples et complexes au vu de la gravité, de l'ampleur et de la complexité des faits ainsi que du nombre important de personnes impliquées, sans préciser en quoi ces éléments justifiaient l'absence de tout interrogatoire au fond de l'intéressé depuis plus d'un an, alors que cette circonstance constituait une articulation essentielle du mémoire soumis. En statuant ainsi, elle prive en effet sa décision de base légale au regard des articles 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale (Crim. 6 janv. 2026, n° 25-86.842).

1. Durée de la détention provisoire — Matière correctionnelle (*art. 145-1 CPP*).

Durée maximale	Conditions de fond	Conditions de forme
4 mois	Conditions de droit commun déjà exposées ci-dessus.	Débat contradictoire devant le JLD **ET** Lorsque la détention provisoire excède 8 mois, les ordonnances de prolongations et de rejet de demandes de mise en liberté doivent comporter *« les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et*
Jusqu'à 1 an (par prolongations de 4 mois)	✓ Le mis en examen a déjà été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle supérieure à un an d'emprisonnement ferme. **OU** ✓ La peine encourue est supérieure à 5 ans.	
Jusqu'à 2 ans (par prolongations de 4 mois ou de 6 mois en matière de terrorisme)	✓ L'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. **OU**	

Durée maximale	Conditions de fond	Conditions de forme
	✓ Le mis en examen est poursuivi pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion ou toute infraction commise en bande organisée et il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement.	*le délai prévisible d'achèvement de la procédure » (Art. 145-3 CPP).*
Jusqu'à 3 ans (par prolongations de 6 mois)	Le mis en examen est poursuivi pour association de malfaiteurs en matière de terrorisme (*Art. 706-24-3, CPP*).	
Une prolongation supplémentaire de 4 mois portant ainsi la durée maximale à 2 ans et 4 mois (hors association de malfaiteurs en matière de terrorisme)	✓ Les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies **ET** ✓ La mise en liberté du mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.	Débat contradictoire devant la chambre de l'instruction sur saisine du juge des libertés et de la détention **ET** Les indications de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (*cf.* ci-dessus)

2. Durée de la détention provisoire — Matière criminelle (*art. 145-2 CPP*).

Durée	Conditions de fond	Conditions de forme
Jusqu'à 1 an	Conditions de droit commun déjà exposées ci-dessus.	
Jusqu'à 2 ans (prolongation de 6 mois)	La peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle.	Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; **ET** Lorsque la détention provisoire excède un an, les ordonnances de prolongations et de rejet de demandes de mise en liberté doivent comporter *« les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure » (Art. 145-3 CPP).*
Jusqu'à 3 ans (par prolongations de 6 mois)	✓ La peine encourue est inférieure à 20 ans et l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. **OU** ✓ La peine encourue est égale ou supérieure à 20 ans.	
Jusqu'à 4 ans (par prolongations de 6 mois)	✓ La peine encourue est égale ou supérieure à 20 ans et l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. **OU** ✓ Le mis en examen est poursuivi pour crime contre les personnes (Livre II du Code pénal), crime contre la nation, l'État ou la paix public (Livre IV) ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou tout crime commis en bande organisée.	
Deux prolongations supplémentaires de 4 mois portant ainsi la durée maximale à : ○ 2 ans et 8 mois ○ 3 ans et 8 mois	✓ Les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies **ET** ✓ La mise en liberté du mis en examen causerait pour la sécurité des personnes	Débat contradictoire devant la chambre de l'instruction sur saisine du juge des libertés et de la détention ; **ET**

Durée	Conditions de fond	Conditions de forme
○ 4 ans et 8 mois	et des biens un risque d'une particulière gravité.	Les indications de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (*cf*. ci-dessus).

NOTE : les articles 145-1 et 145-2 du CPP ont été modifiés par la loi du 20 novembre 2023. Cette loi prévoit un avis à la personne détenue au plus tard 5 jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire (entrée en vigueur : le 30 septembre 2024).

3. Durée de la détention provisoire — Mineurs. Pour rappel, pour qu'un mineur puisse être placé en détention provisoire, il faut que (i) la mesure soit indispensable et qu'il soit démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du Code de procédure pénale, et que (ii) le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence soient insuffisants *(art. L334-2 CJPM).*

Âge	Durée	Conditions de fond	Conditions de forme
Tous les mineurs de moins de 16 ans	○ 15 jours renouvelables une fois. Si délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée max. est d'1 mois, renouvelable une fois. ○ La durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale prévue aux art. L433-1 et s. CJPM.	Violation répétée ou d'une particulière gravité de l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou violation de l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé accompagnée de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire	Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants
	6 mois maximum, avec une prolongation de 6 mois possible	Encourt une peine criminelle	
Tous les mineurs d'au moins 16 ans	Lorsque le mineur encourt 7 ans ou moins de 7 ans d'emprisonnement, la détention provisoire ne peut excéder 1 mois, avec une prolongation d'1 mois possible. Lorsque le mineur encourt plus de 7 ans, 4 mois avec une prolongation de 4 mois possible	Encourt 3 ans ou plus d'emprisonnement ou si le mineur s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique	

Âge	Durée	Conditions de fond	Conditions de forme
	sans que la durée totale n'excède un an.		
	Un an maximum avec une prolongation de 6 mois possible sans que la durée totale n'excède 2 ans	Encourt une peine criminelle ou si le mineur s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique	

III. La remise en liberté

1. Principe. La remise en liberté du mis en examen détenu intervient naturellement lorsque le maximum légal de la détention provisoire est atteint.

Elle intervient également dès que la durée de la détention ne paraît plus raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité de l'affaire et dès que les conditions de l'article 144 du Code de procédure pénale, qui fixe les motifs de placement ou de maintien en détention provisoire, ne sont plus remplies *(art. 144-1 CPP).*

La juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une sortie sous escorte. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Il existe également une possibilité de recours en la matière, prévu au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du Code de procédure pénale *(art. 148-5 CPP).*

La mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République *(art. 147, al.1 CPP).* Elle peut être requise à tout moment par le procureur *(art. 147, al.2 CPP)* ou demandée à tout moment par le détenu provisoire ou son avocat *(art. 148 CPP)* (*cf*. sur ce dernier point le **2** ci-dessous).

Enfin, la chambre de l'instruction peut, non seulement sur appel des décisions en matière de détention provisoire, mais également de sa propre initiative *(art. 201, al.2 CPP)*, prononcer d'office une mise en liberté.

2. Les demandes de mise en liberté — Art. 148 al. 1er du CPP. À tout moment, la personne détenue, ou son avocat peut effectuer une demande de mise en liberté. La demande de mise en liberté dit être précise et dépourvue d'ambiguïté. Ainsi, la requête (même avec le visa des articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale en première et dernière page) qui comprend plus de quatre-vingts pages développant des motifs relatifs aux conditions indignes de détention, ne peut s'analyser comme une demande de mise en liberté au regard de l'article 148-6 dudit code (Crim. 2 sept. 2025, n° 25-84.044). Le juge d'instruction communique alors le dossier au procureur qui a cinq jours pour transmettre un avis motivé au juge des libertés et de la détention.

Une fois cet avis reçu, le juge des libertés et de la détention a trois jours pour statuer *(Art. 148 al.3 CPP).*

Aucune nouvelle demande ne sera possible tant que le juge des libertés et de la détention n'aura pas statué sur cette demande.

Référé-détention. En cas d'ordonnance de mise en liberté non-conforme aux réquisitions de maintien en détention du procureur de la République, ce dernier peut non seulement interjeter appel, mais également former un référé-détention dans les quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, ce qui a pour effet de maintenir le détenu en détention. Le premier président doit alors statuer au plus tard le 2e jour ouvrable suivant la demande *(Art. 148-1-1 et 187-3 CPP).*

Mineurs. S'agissant des mineurs, c'est le juge des enfants qui exerce les attributions du juge des libertés et de la détention. Dès qu'il reçoit la demande, il communique le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République *(Art. L521-23 CJPM).*

3. Incompatibilité avec la détention. L'article 147-1 al.1 du Code de procédure pénale permet, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'un détenu dont le pronostic vital est engagé ou dont l'état de santé physique ou mental est incompatible avec la détention.

IV. Les effets de la clôture de l'information judiciaire sur la détention provisoire

Il va sans dire que l'ordonnance de non-lieu met fin à la détention provisoire et ouvre même droit à l'indemnisation de la détention devenue injustifiée selon la procédure prévue aux articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.

1. Clôture de l'information judiciaire — Matière correctionnelle. En matière correctionnelle, l'ordonnance de renvoi met en principe fin à la détention provisoire *(art. 179, al.2 CPP).*

Toutefois, le juge d'instruction a la possibilité, par ordonnance spécialement motivée, de maintenir la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal *(art. 179, al.3 CPP)*.
La décision doit être motivée en référence aux motifs 2°, 4°, 5° et 6° uniquement de l'article 144 du Code de procédure pénale, à savoir :

- Le risque de pression ;
- La protection du mis en examen ;
- La garantie de la représentation en justice ;
- Le risque de réitération.

L'examen au fond de l'affaire doit alors avoir commencé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter, en principe, de l'ordonnance de renvoi. Ce délai de deux mois est renouvelable deux fois par décision du tribunal correctionnel exposant les raisons de droit et de fait faisant obstacle au jugement de l'affaire.

En pratique, cette règle explique l'organisation d'audiences-relais devant le tribunal correctionnel lorsque l'affaire dans laquelle un prévenu est en détention provisoire ne peut pas être jugée dans le délai de deux mois.

2. Clôture de l'information judiciaire — Matière criminelle. En matière criminelle, le mandat de dépôt décerné contre le mis en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises qui doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive *(art. 181, al.7 et 8 CPP).*

Toutefois, si l'audience au fond ne peut se tenir dans ce délai d'un an, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention provisoire pour 6 mois, renouvelable une fois *(art. 181, al.9 CPP).*

Le mécanisme exposé en matière correctionnelle s'applique aux personnes renvoyées pour délits connexes, si ce n'est que la durée de la détention provisoire suivant la décision de mise en accusation est d'une fois six mois *(art. 181, al.6 CPP)* et non de deux mois renouvelables trois fois.

Objectif Cas Pratique

Si l'énoncé d'un cas pratique évoque la saisine du juge des libertés et de la détention à l'issue d'un interrogatoire de première comparution contre l'avis du juge d'instruction, vous devez vous poser les questions suivantes :

- ✓ Qui a saisi le JLD, le juge d'instruction ou le procureur de la République ?
- ✓ Le cas échéant, le procureur de la République a-t-il fait application de l'article 137-4 du Code de procédure pénale ?
- ✓ Les conditions de mise en œuvre de *l'article 137-4* ont-elles été respectées ?
- ✓ N'oubliez pas de bien vérifier la nature/gravité de l'infraction et les motifs de l'article 144 du Code de procédure pénale visés dans les réquisitions.

Exemple type : *À l'issue d'un interrogatoire de première comparution au cours duquel un individu est mis en examen pour viol et, contrairement aux réquisitions du Parquet qui sollicitait le placement en détention provisoire, le juge d'instruction place l'individu sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République décide de saisir directement le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur le placement en détention provisoire en visant le risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et le risque de réitération de l'infraction.*

Qu'en est-il ?

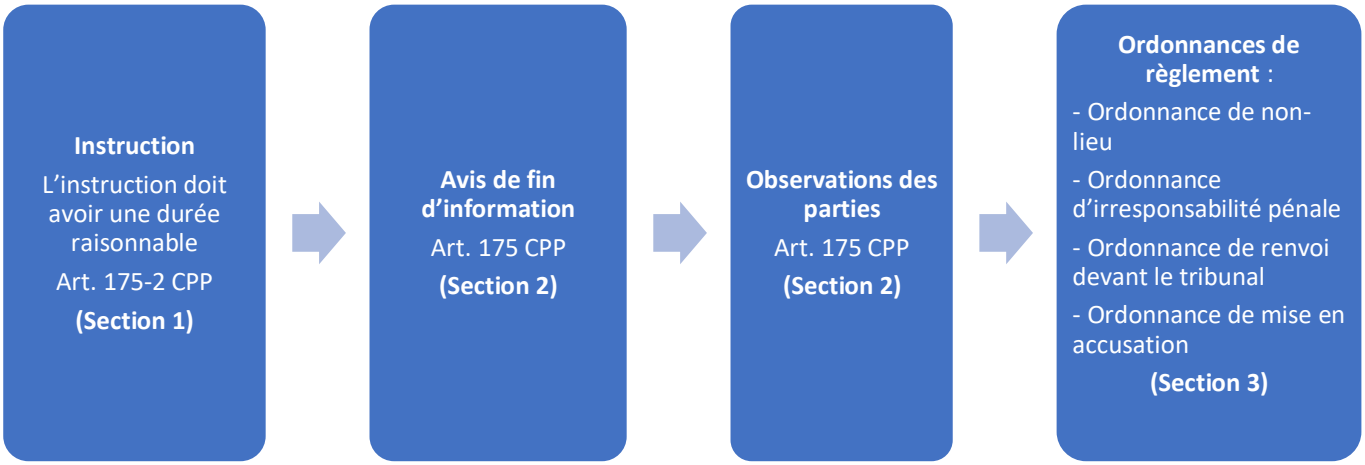
Majeure : *À la suite d'une mise en examen, seul le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire (art. 137-1 du CPP). Toutefois, une exception est prévue à l'article 137-4 du Code de procédure pénale. Cet article permet en effet au procureur de la République d'outrepasser un refus du juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention et de le saisir lui-même. La loi encadre toutefois très strictement cette possibilité :*

- ✓ *L'infraction concernée doit être un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ;*
- ✓ *Les motifs visés par les réquisitions sont en tout ou partie les motifs prévus au 4° à 7° de l'article 144 du Code de procédure pénale (protection du mis en examen, garantir la représentation, risque de réitération, trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public).*

Mineure : *En l'espèce, le procureur de la République a saisi directement le JLD sur le fondement de l'article 137-4 du Code de procédure pénale outrepassant ainsi le choix du juge d'instruction de ne pas saisir le JLD et avisé le critère du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ainsi que le risque de réitération de l'infraction. La question est donc de savoir si le procureur a respecté le cadre de l'article 137-4 du Code de procédure pénale. L'infraction concernée étant un crime et le procureur de la République ayant visé deux critères de l'article 144 du code de procédure pénale prévus aux 6° et 7° de l'article 144 du Code de procédure pénale la saisine directe du JLD était dès lors possible.*

Conclusion : *Le JLD pourra être saisi directement par le procureur de la République conformément à l'article 137-4 CPP. Le JLD se prononcera à la suite d'un débat contradictoire, en ayant entendu les arguments de l'accusation et de la défense en présence du mis en examen (art. 145 et s. CPP). Si un placement en détention provisoire intervenait, l'individu pourrait interjeter appel de l'ordonnance devant la chambre de l'instruction (art. 186 CPP).*

CHAPITRE VI – LA CLOTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE



SECTION 1 – LA DUREE DE L'INSTRUCTION

1. Principe. Aux termes de l'article 175-2 du Code de procédure pénale, qui constitue une application du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, *« la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mis en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense ».*

En toute matière (délictuelle ou criminelle) si l'information n'est pas terminée à l'issue d'un délai de deux ans, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée exposant *(art. 175-2, al.2 CPP)* :

- Les raisons d'une telle durée ;
- Les éléments justifiant que l'information se poursuive ;
- Les perspectives de clôture de l'instruction.

⇨ Cette ordonnance doit être renouvelée tous les six mois.

2. Droit des parties. Les parties disposent d'un droit de regard sur la durée de l'instruction. Le mis en examen, la partie civile et le témoin assisté ont la possibilité de solliciter le règlement de l'instruction lorsque *(art. 175-1 CPP) :*

- Le délai prévisible d'achèvement de la procédure qui leur a été indiqué est expiré ;
- Aucun acte d'instruction n'a été accompli.

⇨ Cette demande peut être renouvelée tous les six mois.

Elle n'impose pas au juge d'instruction de procéder à la clôture de l'instruction, mais, en cas de refus ou d'absence de réponse pendant un mois, donne aux parties la possibilité de saisir la chambre de l'instruction.

SECTION 2 – L'AVIS DE FIN D'INFORMATION

L'avis de fin d'information, dénommé parfois *« avis 175 »,* est rendu par le juge d'instruction lorsque l'information judiciaire lui paraît terminée. Il communique le dossier au procureur de la République et informe les parties et leurs avocats de la fin de l'instruction *(art. 175 I CPP).*
À compter de cet avis, le ministère public dispose pour rendre ses réquisitions motivées *(art. 175 II CPP)* :

- D'un mois si un mis en examen est détenu ;
- De trois mois dans le cas contraire.

En particulier, il est prévu que dans les 15 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information (mais aussi dans les 15 jours qui suivent chaque interrogatoire ou audition réalisés au cours de l'information), les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction qu'elles souhaitent lui adresser des observations, formuler des demandes ou présenter des requêtes *(art. 175 III CPP).*

Durant le délai d'un mois ou trois, mentionné ci-dessus, si les parties ont indiqué souhaiter exercer ces droits, elles peuvent adresser leurs observations, formuler des demandes d'actes ou déposer d'ultimes requêtes en annulation de pièce. À défaut, elles ne sont plus recevables à exercer ces droits ni à adresser au juge d'instruction de nouvelles observations sur les réquisitions motivées déposées par le procureur de la République *(art. 175 IV CPP).*

À l'issue de ce délai, un nouveau délai s'ouvre pour que le procureur de la République puisse adresser des réquisitions complémentaires ou les parties des observations au vu des écritures des autres parties :

- 10 jours si un mis en examen est détenu ;
- Un mois dans le cas contraire.

À l'issue de ces délais d'un mois et dix jours ou de trois mois, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a reçu aucune réquisition ni aucune observation *(art. 175 VII CPP).*

À tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisièmes à cinquièmes alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa de l'article 175 CPP sont également applicables au témoin assisté.

SECTION 3 – L'ORDONNANCE DE REGLEMENT

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction a pour mission de déterminer s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, auquel cas il en détermine la qualification juridique *(art. 176 CPP).*

Il existe quatre principaux types d'ordonnances de règlement, autrement appelées ordonnances de clôture. Lorsque la clôture est effectuée par la chambre de l'instruction, on les qualifie d'arrêts de règlement.

I. L'ordonnance de non-lieu

1. Principe. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu lorsqu'il estime que les faits ne constituent pas une infraction pénale, quand l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen *(art. 177, al.1 CPP).*

2. Motivations. Le juge d'instruction doit préciser s'il existe des charges suffisantes contre le mis en examen lorsqu'il rend un non-lieu motivé par le décès du mis en examen ou l'une des causes d'irresponsabilité suivantes *(art. 177, al.2 CPP)* :

- La contrainte *(art. 122-2 CP)* ;
- L'erreur de droit *(art. 122-3 CP)* ;
- L'autorisation ou la permission de la loi ou du règlement ou le commandement de l'autorité légitime *(art. 122-4 CP)* ;
- La légitime défense *(art. 122-5 CP)* ;
- L'état de nécessité *(art. 122-7 CP)*.

3. Conséquences.

- L'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire et à la détention provisoire *(art. 177, al.3 CPP)* ;

- Le juge d'instruction statue sur la restitution des objets placés sous-main de justice (*art. 177, al.4 CPP)* ;
- Ainsi qu'il l'a déjà été exposé, des mesures de publicité du non-lieu peuvent être décidées *(art. 177-1 CPP)* de même que des sanctions de la partie civile qui a agi de manière dilatoire ou abusive *(art. 177-2 et 177-3 CPP)* ;
- L'information judiciaire peut être reprise, sur charges nouvelles, uniquement sur réquisitions du ministère public *(art. 188, 189, et 190 CPP).*

II. L'ordonnance d'irresponsabilité pénale

1. Principe. L'ordonnance d'irresponsabilité pénale concerne le mis en examen à l'égard duquel il existait des charges suffisantes, mais dont la responsabilité pénale ne semble pouvoir être engagée, car il était atteint au moment des faits de troubles physiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (*art. 122-1, al.1 CP).*

2. Conséquences. Dans cette hypothèse, le juge d'instruction rend une ordonnance *(art. 706-120 CPP)* :

- De transmission de pièces (*art. 706-121, al.1 et 2 CPP)* – si le procureur de la République ou une partie en fait la demande ou d'office – le dossier est alors transmis par le procureur au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction est saisie et, au cours des débats, qui se déroulent en principe en audience publique, sont entendus le mis en examen, si son état le permet – après ordonnance, le cas échant, d'une expertise psychiatrique permettant d'actualiser les expertises figurant au dossier – ainsi que des experts et, le cas échéant, des témoins *(art. 706-122 CPP).* À l'issue des débats, la chambre de l'instruction peut rendre :
  - ⇨ Un arrêt de non-lieu si elle estime les charges insuffisantes *(art. 706-123 CPP)* ;
  - ⇨ Un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement si elle estime que le mis en examen n'est pas irresponsable pénalement *(art. 706-124 CPP)* ;
  - ⇨ Un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental *(art. 706-125 CPP)*. Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, mais permet, comme toute décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'ordonner l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques sans consentement *(art. 706-135 CPP)* et de prononcer à son égard des mesures de sûreté *(art. 706-136 CPP)*.

- D'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise s'il existe des charges suffisantes établissant que le mis en examen a commis les faits reprochés. Cette ordonnance d'irresponsabilité a pour effet de mettre fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, contrairement à l'ordonnance de transmission de pièces (*art. 706-121, al.1 et 2 CPP).*

III. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal

1. Renvoi devant le tribunal de police. Le juge d'instruction peut estimer qu'il existe des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis une contravention. Il le renvoie alors devant le tribunal de police *(art. 178 CPP).*

2. Renvoi devant le tribunal correctionnel. S'il estime que les faits sont constitutifs d'un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel *(art. 179 CPP)*. L'ordonnance précise, s'il y a lieu, si le prévenu bénéficie des dispositions favorables au repenti de l'article 132-78 du Code pénal *(art. 179, al.1, in fine CPP).*

3. Purge des nullités. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel couvre les éventuels vices de la procédure lorsqu'elle est devenue définitive *(art. 178, dernier al. et 179, dernier al. CPP).*

L'ordonnance informe la personne renvoyée qu'elle doit signaler tout changement d'adresse dès lors que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne *(art. 179-1 CPP).*

4. Alternatives au renvoi. En matière correctionnelle, il existe deux alternatives au renvoi devant le tribunal correctionnel.

CRPC. L'article 180-1 du Code de procédure pénale prévoit une passerelle entre la procédure d'instruction et la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« **CRPC** »). Elle peut être mise en œuvre lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Les faits constituent un délit ;
- La personne mise en examen reconnaît les faits et accepte la qualification pénale retenue ;
- Le procureur de la République et le mis en examen demandent la mise en œuvre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et donnent leur accord ;
- Lorsqu'une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu'après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu'avec son accord.

Dans ce cas, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

CJIP. D'autre part, l'article 180-2 du Code de procédure pénale expose les règles applicables à l'ordonnance de transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mis en œuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale relative à la convention judiciaire d'intérêt public (« **CJIP** »). La CJIP est le pendant de la CRPC pour les personnes morales.

IV. L'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises

Quand le juge d'instruction considère que les faits retenus constituent un crime, il ordonne la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises *(art. 181, al.1 CPP).*

Purge des nullités. Cette ordonnance couvre également les éventuels vices de la procédure, sous réserve des dispositions de l'article 269-1 du Code de procédure pénale *(art. 181, al.4 CPP).*

Par exception, si l'accusé n'a pas été régulièrement informé de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue dans un délai d'un mois. Sa décision est susceptible d'un pourvoi en cassation *(art. 269-1 CPP).*

Délits & contraventions connexes. Conformément aux règles de compétence de la cour d'assises, l'ordonnance peut aussi saisir cette juridiction des délits et contraventions connexes *(art. 181, al.2 CPP).*
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité *(art. 181, al.3 CPP) :*

- L'exposé et la qualification légale des faits ;
- L'identité de l'accusé.

Elle précise également, s'il y a lieu, que celui-ci bénéficie des dispositions propres aux repentis *(art. 132-78 CP).*

CHAPITRE VII – LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Outre les missions relatives à assurer la bonne marche de la justice pénale **(V. Thème IV, Chapitre I, Section 3)**, la chambre de l'instruction est la juridiction d'instruction du second degré. Elle exerce deux missions principales de contrôle : celui des actes d'information **(Section 1)** et des décisions juridictionnelles **(Section 2)**.

SECTION 1 – LE CONTROLE DES ACTES D'INFORMATION

Au titre du contrôle des actes d'information, la chambre de l'instruction dispose du pouvoir d'annulation **(I)** et de celui de révision **(II)**.

I. Le pouvoir d'annulation

Aux termes de l'article 170 du Code de procédure pénale*, « en toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties et par le témoin assisté ».*

A. Les causes de nullité

1. Nullités substantielles et nullités textuelles.

Nature de la nullité	Nullité textuelle	Nullité substantielle
Explications	Le Code de procédure pénale indique textuellement que la violation de la règle posée entraîne la nullité de l'acte ou de la mesure : *« à peine de nullité ».*	Le texte du Code de procédure pénale est muet quant à la sanction de la règle de procédure posée. Toutefois, l'article 171 du Code de procédure pénale dispose qu'*« il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne »*.
Exemples	○ Formalités relatives aux perquisitions : *« Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité »* (*art. 59, al.2 CPP)* ; ○ Exigence d'indices graves ou concordants pour procéder à une mise en examen : *« À peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission*	○ Motifs de placement en garde à vue *(art. 62-2 CPP)* ; ○ Motifs d'un contrôle d'identité *(art. 78-2 CPP)* ; ○ Formalités relatives à la mise en œuvre d'une interception téléphonique *(art. 100 CPP).*

<table>
<tr><th>Nature de la nullité</th><th>Nullité textuelle</th><th>Nullité substantielle</th></tr>
<tr><td></td><td>des infractions dont il est saisi ».
(art. 80-1, al.1 CPP).</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Nécessité d'un grief</td><td colspan="2">Que cela soit une nullité textuelle ou substantielle, le demandeur à la nullité doit prouver que la méconnaissance de la règle de procédure lui a causé un grief.
↓
Art. 802 CPP : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction […] qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »</td></tr>
<tr><td>Preuve du grief par le demandeur</td><td>Présomption irréfragable de grief posée par la jurisprudence</td></tr>
<tr><td>Dans la majorité des cas, le grief va devoir être rapporté par le demandeur à la nullité. Les droits de la défense et les principes fondamentaux de la procédure pénale constituent la majorité des griefs.
➢ L'inobservation des formalités prévues en matière de perquisition ne saurait donner lieu à annulation en l'absence d'atteinte portée aux intérêts de la personne mise en examen (Crim., 18 novembre 2015, n° 15-83.400)</td><td>S'agissant de certaines nullités, la jurisprudence considère que le grief est présumé et que la nullité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne. Il s'agit en somme d'une présomption irréfragable (ex : la notification tardive des droits à la personne gardée à vue : Crim., 10 mai 2000, n° 00-81.201).</td></tr>
</table>

2. Nullités d'ordre privé et nullité d'ordre public. La jurisprudence a parfois recours à une distinction entre nullité d'ordre privé qui sont l'immense majorité et pour lesquelles un grief doit être démontré et les nullités d'ordre public pour lesquelles aucun grief ne doit être démontré. Ces nullités d'ordre public ne concernent que la violation de règles relatives aux juridictions (compétence, organisation, composition : art. L. 211-1 et s. du COJ, art. 231 CPP pour la cour d'assises, 381 et s. pour le tribunal correctionnel, art. 521 et s. pour le tribunal de police) et à la procédure (tenue des audiences, formes et délais des voies de recours).

Ainsi le juge d'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu'il estime entaché d'irrégularité. En procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l'Instruction, seule compétente, pendant l'information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation *(Crim., 19 septembre 2017, n° 17-81.016).*

B. La procédure d'annulation

1. Parties pouvant saisir la chambre de l'instruction.

Juge d'instruction. Dans la mesure où un juge d'instruction ne peut ni annuler lui-même un acte irrégulier ni le refaire, il est logique qu'il puisse saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation *(art. 173, al.1er CPP)*, après avoir pris l'avis du procureur de la République et en avoir informé les parties.

Ministère public. Lorsqu'il présente une requête en annulation, le procureur de la République doit également en informer les parties et requérir du juge d'instruction la communication de la procédure en vue de la transmettre à la chambre de l'instruction.

Parties (mis en examen et partie civile) et témoin assisté. Plus fréquemment, la demande d'annulation provient du mis en examen, de la partie civile ou du témoin assisté. Il faut noter que les parties et le témoin assisté peuvent renoncer à se prévaloir d'une nullité, à condition que cette renonciation soit expresse et faite en présence de l'avocat ou celui-ci dûment appelé *(art. 172 CPP).*

2. Pouvoirs du président de la chambre de l'instruction. Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande *(art. 170-1 renvoyant à l'art. 199 CPP)*, sans la présence des deux conseillers de la chambre *(art. 170-1 CPP).* Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience *(art. 199 CPP).* L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction *(art. 170-1 CPP).*

3. Subsidiarité de la requête en nullité par rapport à l'appel. L'annulation ne peut concerner un acte susceptible d'appel, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure *(art. 173, al.4 CPP).* Comme il sera vu ci-après, les ordonnances qui peuvent faire l'objet d'un appel sont limitativement énumérées par l'article 186 du Code de procédure pénale.

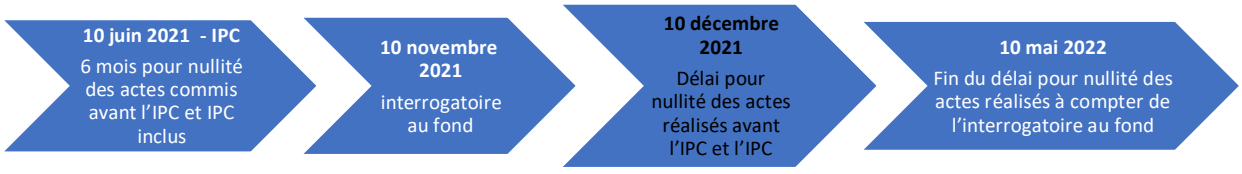
Dès lors, avant d'envisager une requête en nullité, il faut d'abord voir si un appel est possible. Si tel n'est pas le cas, la requête en nullité pourra être envisagée.

4. Forme et dépôt de la requête au greffe de la chambre de l'instruction. La requête doit être motivée et fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction avec copie au juge d'instruction *(art. 173, al.3 CPP)*. Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, son président peut constater l'irrecevabilité de la requête par ordonnance non susceptible de recours (*art. 173, al.4 5 CPP).*

5. Délai de forclusion de six mois. Un délai de forclusion de six mois s'applique aux parties et au témoin assisté *(art. 173-1 CPP)*. Cela signifie que ceux-ci ne sont plus recevables à demander l'annulation de pièces ou d'actes de la procédure à l'issue d'un délai de six mois courant :

- À compter de l'interrogatoire, pour le mis en examen, pour tous les actes antérieurs ou concomitants à cet interrogatoire ;
- À compter de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de chacune des notifications d'actes, pour le mis en examen ;
- À compter de la première audition puis de chacune des auditions de la partie civile et du témoin assisté.

Le mécanisme est donc celui d'une succession de délais de six mois permettant de purger les vices de procédure au fur et à mesure que l'instruction avance.



6. Effets de la requête en nullité pour les autres parties. L'article 174 du Code de procédure pénale dispose que tous les moyens de nullité de la procédure transmise à la chambre de l'instruction à l'occasion d'une requête doivent être soulevés à cette occasion. À défaut, les parties ne sont plus recevables à le faire ultérieurement, sauf si ces moyens étaient indécelables au moment de la requête.

Ainsi, la décision par laquelle se prononce la chambre de l'instruction sur requête en annulation a également pour effet de purger les nullités de toute la procédure dont elle dispose au moment de statuer.

7. Pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction a la possibilité, si elle découvre elle-même une nullité, d'annuler l'acte qui en est entaché et tout ou partie de la procédure ultérieure *(art. 206, al.2 CPP).*

C. Les effets d'une annulation

1. Principe. Il résulte de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction détermine l'étendue d'une nullité :

- Elle peut limiter la nullité à une partie de l'acte ou de la pièce. Il s'agit d'une cancellation ;
- Elle peut décider d'annuler l'acte et tout acte ultérieur. Pour ce faire, elle applique, comme les juridictions de jugement, la théorie de l'acte subséquent consistant à déterminer si un acte ultérieur a ou non pour support l'acte annulé (par exemple, *Crim., 22 juin 2000, n° 00-82.632).*

2. Conséquences. Les actes, selon qu'ils sont entièrement ou partiellement annulés, sont retirés du dossier ou cancellés (*art. 174, al.3 CPP)*. Dans tous les cas, il est interdit d'en tirer aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats *(art. 174, al.3 CPP).*

Les actes annulés dans une procédure ne peuvent être utilisés dans une autre procédure (Crim., 9 mai 2018, n° 18-80.066).

La chambre de l'instruction peut évidemment renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction, mais également à un autre *(art. 206, al.3 CPP).*

II. Le pouvoir de révision

1. Conditions. La chambre de l'instruction peut « évoquer » un dossier à la suite d'une annulation *(art. 206, al.3 CPP)*, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction, hors ordonnance en matière de détention provisoire *(art. 207, al.1 et 2 CPP).*

2. Effets. En évoquant, la chambre de l'instruction prend le dossier en charge. Elle peut ainsi :

- Ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile *(art. 201 CPP)* ;
- Étendre l'information en ordonnant qu'il soit informé, *« à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police » (art. 202, al.1 CPP)* ;
- Étendre l'information en ordonnant *« que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive » (art. 204 al.1 CPP).*

SECTION 2 – LE CONTROLE DES DECISIONS JURIDICTIONNELLES

En qualité de juridiction de second degré, la chambre de l'instruction est compétente pour examiner les appels des ordonnances rendues dans le cadre de l'instruction : celles du juge d'instruction et celles du juge des libertés et de la détention.

I. Les conditions de l'appel

A. Les décisions susceptibles d'appel

La liste des décisions susceptibles d'appel diffère selon la partie concernée. Il faut se rappeler que si l'appel n'est pas possible, la voie de la nullité est alors ouverte.

1. Droit d'appel du ministère public. Le procureur de la République et le procureur général disposent d'un droit d'appel de 10 jours à l'encontre de toutes les ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention *(art. 185, al. 1, 2 et 4 CPP).*

2. Droit d'appel du mis en examen. Il est limité à certaines ordonnances et décisions. Il peut interjeter appel des ordonnances suivantes *(art. 186, al.1 CPP)* :

- Refus d'une demande de démise en examen *(art. 80-1-1 CPP)* ;
- Recevabilité d'une constitution de partie civile *(art. 87 CPP)* ;
- Placement sous contrôle judiciaire *(art. 139 CPP)* ou de mainlevée *(art. 140 CPP)* ;
- Placement en détention provisoire, de prolongation de la détention ou de rejet d'une demande de mise en liberté *(art. 137-3, 145-1, 145-2 et 148 CPP)* ;
- Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique *(art. 142-6 CPP)* ou de prolongation *(art. 142-7 CPP)* ;
- Refus d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise *(art. 167, avant dernier al. CPP) ;*
- Refus de restitution d'objets placés sous-main de justice *(art. 99 CPP) ;*
- Maintien en détention, sous assignation à résidence ou sous contrôle judiciaire en cas de renvoi du tribunal correctionnel *(art. 179, al.3 CPP)* ;
- Mise en accusation *(art. 181 CPP)* ;
- De renvoi devant la cour criminelle départementale *(art.181-1 CPP)* ;
- Reconnaissances des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités des autres États membres de l'Union européenne *(art. 696-70 CPP).*

3. Droit d'appel de la partie civile. Elle dispose du droit d'appel pour les décisions suivantes *(art. 186, al.2 CPP)* :

- Ordonnances de non-informer ;
- Ordonnances de non-lieu ;
- Toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils.

L'appel de la partie civile ne peut en aucun cas porter sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire (art. 186, al.2 CPP).

4. Droit d'appel commun entre mis en examen et partie civile. Le mis en examen et la partie civile disposent également du droit d'appel contre les ordonnances :

- Statuant d'office ou sur déclinatoire sur la compétence du juge d'instruction *(art. 186, al.3 CPP)* ;
- Statuant sur une demande d'actes *(art. 81, al.9 et 186-1 CPP)* ;
- Statuant sur une demande d'audition ou d'interrogatoire, de transport sur les lieux *(art. 82-1 et 186-1 CPP)* ;
- Statuant sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique *(art. 82-3 et 186-1 CPP)* ;
- Refus de demande d'expertise *(art. 156, al. 2 et 186-1 CPP).*

5. Cas particulier de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. En principe, l'appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable *(art. 186-3, al.3 CPP).* Toutefois, les parties peuvent interjeter appel lorsqu'elles estiment que les faits constituent un crime et auraient donc dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation *(art. 186-3, al.1 CPP)*. Il en va de même en cas de co-saisine lorsque l'ordonnance n'est pas cosignée par les juges d'instruction co-saisis (*art. 186-3, al.2 CPP).*

L'appel est également possible en cas d'ordonnance *« complexe »,* c'est-à-dire quand le juge d'instruction n'a pas statué sur un point pendant l'information, ce qui a privé la personne de son droit d'appel *(Ass. plén., 24 mai 1996, n° 95-80.666) (Crim. 10 févr. 2016, n° 15-84.152).*

B. Les délais et formes de l'appel

Le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour le procureur de la République, et de 10 jours suivant l'ordonnance du juge, pour le procureur général. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal *(art. 185, al.1, 2 et 4 CPP).*

II. Les effets de l'appel

Si les effets suspensif et dévolutif de l'appel sont développés à l'occasion de la partie consacrée aux voies de recours (V. **Thème VI**), certaines spécificités méritent d'ores et déjà d'être mentionnées.

1. Limitation de l'effet de l'appel. Sauf exception et décision contraire du président de la chambre de l'instruction, l'effet suspensif de l'appel se limite à l'ordonnance contestée et non à l'information judiciaire elle-même qui peut se poursuivre normalement jusqu'à la décision de règlement *(art. 187, al.1 CPP).*

2. Spécificités liées à la détention. L'appel de la partie civile sur une ordonnance de non-lieu n'a pas pour effet de faire obstacle à la remise en liberté du mis en examen. À l'inverse, l'appel de l'ordonnance de placement en détention ne provoque pas la remise en liberté du mis en examen dans l'attente de l'audience devant la chambre de l'instruction. Le mis en examen pourra toutefois utiliser la procédure du référé-liberté *(art. 187-1 CPP).* La procédure de référé-détention a vocation, quant à elle, à donner un effet suspensif à l'appel, par le ministère public, d'une ordonnance de remise en liberté (*art. 187-3 CPP).*

3. Relativité de l'effet dévolutif. L'effet dévolutif de l'appel peut être largement remis en cause par la faculté d'évocation offerte à la chambre de l'instruction.

Objectif Cas Pratique

La maîtrise de la technique des nullités est indispensable pour la résolution de bon nombre de cas pratiques. Il faut d'abord identifier si une règle de procédure a été violée et déterminer le mode de sanction.

- ✓ Quel est le cadre de la procédure : enquête de police ? Instruction ?
- ✓ Quel est le statut du client : mis en cause ? Témoin assisté ? Mise en examen ? Partie civile ?
- ✓ Peut-on faire appel de la décision critiquée ? Si oui, impossibilité de déposer une requête en nullité ;
- ✓ Sinon, envisager le dépôt d'une requête en nullité devant la chambre de l'instruction ;
- ✓ Identifier la nature de la nullité (textuelle ou substantielle), identifier s'il existe un grief (sauf si ordre public) et si celui-ci est présumé par la jurisprudence ;
- ✓ Vérifier si le délai de forclusion n'est pas expiré *(art. 173 CPP)* ou si une partie n'a pas déjà saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité *(art. 174 CPP) ;*
- ✓ Vérifier l'étendue de la nullité : quels actes vont être annulés (théorie de l'acte subséquent) ;
- ✓ Tirer les conséquences sur la procédure, sur le statut de mis en examen (devient témoin assisté) ainsi que sur les mesures de sûreté.

Exemple type : *Un individu est placé en garde à vue. La notification de ses droits intervient 2 heures après son placement. La personne est à l'issue de sa garde à vue mise en examen. Vous vous placez quelques jours après l'IPC.*

Majeure : *Rappeler le cadre procédural : instruction judiciaire. Rappeler le statut de la personne : mise en examen. Il s'agit de critiquer le retard dans la notification des droits (art. 63-1 CPP). Il ne s'agit pas d'une décision qui est susceptible d'appel (art. 186 CPP). Une requête en nullité peut donc être envisagée (art. 171 et s. CPP). Évoquer les différents types de nullités (textuelle et substantielle, ordre privé et public). Selon la jurisprudence, le grief est présumé, le retard dans la notification des droits porte nécessairement atteinte à la personne (Crim., 10 mai 2000, n° 00-81.201). Le délai de forclusion n'est pas expiré (art. 173 CPP), la personne venant d'être mise en examen*. A priori*, aucune autre partie n'a déposé de requête (art. 174 CPP). Sur l'effet de la nullité : est-ce que toute la garde à vue tombe ainsi que la mise en examen ou seulement les actes pris en exécution de la garde à vue ?*

Mineure : *en l'espèce, vérifier tous les critères posés en majeure. Une requête en nullité est possible, violation manifeste d'une formalité substantielle, grief présumé par la jurisprudence. Il est possible de solliciter la nullité de la garde à vue entière et de tous les procès-verbaux réalisés dans ce temps, mais peu vraisemblable d'obtenir la nullité de la mise en examen sauf à ce qu'aucun indice grave ou concordant autre que les actes réalisés dans le temps de la garde à vue n'existe au moment de l'IPC.*

Conclusion : *Possibilité de déposer une requête en nullité pour violation du droit à être informé immédiatement de ses droits. Finir sur l'étendue de la nullité en pratique.*

THEME V – LE JUGEMENT

Dans ce thème…

Nous allons étudier les caractères des jugements, les différents modes de saisines des juridictions ainsi que les différentes formations devant lesquelles il est possible de plaider en matière pénale.

- ✓ Quels sont les caractères des jugements et pourquoi garantissent-ils une procédure équitable ?
- ✓ Quels sont les différents actes qui peuvent saisir une juridiction ?
- ✓ Comment se composent les différentes juridictions pénales ?
- ✓ Quelles sont les spécificités de chacune de ces juridictions ?
- ✓ Comment fonctionnent les juridictions pour mineurs ?

Les textes essentiels :

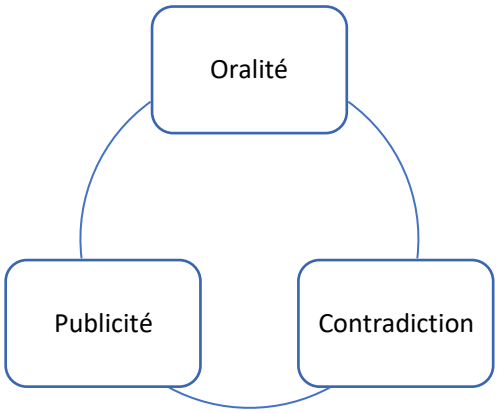
Article 231 et suivants du CPP : le jugement des crimes.
Article 381 et suivants du CPP : le jugement des délits.
Article 521 et suivants : le jugement des contraventions.
Ordonnance du 2 février 1945 sur la justice des mineurs : les juridictions pour mineurs.
Code de la justice pénale des mineurs.

Les décisions essentielles :

CourEDH gr.ch., Taxquet c. Belgique, 16 novembre 2010 n° 926/05 : sur la motivation des décisions d'assises.

CHAPITRE I – LES CARACTERES DU JUGEMENT

Alors que l'information judiciaire est traditionnellement présentée comme une procédure inquisitoire, la phase de jugement épouserait les caractères de la procédure accusatoire, à savoir l'oralité **(Section 1)**, le contradictoire **(Section 2)** et la publicité **(Section 3)**.



SECTION 1 – LE CARACTERE ORAL DU JUGEMENT

1. Oralité des débats. Le principe de l'oralité des débats existe devant toutes les juridictions de jugement. Par exemple, tant devant le tribunal correctionnel que devant le tribunal de police, il est prévu que les témoins déposent oralement *(art. 452 et 536 CPP).*

2. Devant la cour d'assises. L'oralité des débats trouve son expression la plus aboutie devant la cour d'assises. Le président de la cour ne peut communiquer aux assesseurs et jurés un document produit par le ministère public sans en donner lecture et sans que ce document ait été soumis à un débat contradictoire *(Crim., 13 février 2008, n° 07-84.341).* Le caractère oral des débats est d'ailleurs l'occasion de discuter la valeur probante d'une pièce du dossier *(Crim., 20 juin 2012, n° 11-85.683).* Le dossier de la procédure est conservé par le greffier pendant les délibérations. Les assesseurs ont désormais accès à une copie écrite du dossier, tenue à leur disposition *(art. 316-1 CPP).*

SECTION 2 – LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DU JUGEMENT

1. Débat contradictoire. Au cours des débats, les éléments sont discutés de manière contradictoire, y compris ceux qui ont été communiqués à l'audience *(Crim., 18 février 2015, n° 13-84.000 ; Crim., 11 juillet 2001, n° 00-84.832).* Le juge ne forgera son intime conviction que sur les preuves *« contradictoirement discutées devant lui » (art. 427 CPP).*

2. Devant la cour d'assises. Le président de la juridiction dirige les débats *(arts. 309 et 401 CPP).* Devant la cour d'assises, les assesseurs et les jurés ont la possibilité de poser des questions aux accusés et aux témoins. Ils ne doivent pas manifester leur opinion *(art. 311 CPP).* Le ministère public et les avocats des parties peuvent interroger directement l'accusé, la partie civile, les témoins et toute personne appelée à la barre *(art. 312, al.1 CPP).* Les parties elles-mêmes disposent de ce droit, mais leurs questions sont posées par l'intermédiaire du président *(art. 312, al.2 CPP).*

3. Comparution de l'accusé ou du prévenu. La comparution de l'accusé ou du prévenu constitue une garantie du caractère pleinement contradictoire de la phase de jugement. Devant la cour d'assises, l'accusé peut être sommé de comparaître *(art. 319 CPP)* voire amené par la force devant la cour *(art. 320 CPP).* Devant le tribunal correctionnel, *« le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable » (art. 410, al.1 CPP).* Même si le prévenu est absent et non excusé, l'avocat qui se présente pour assurer sa défense doit être entendu *(art. 410, dernier al. CPP ; Ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81.388).* Ainsi, le contradictoire est respecté même en l'absence du prévenu.

SECTION 3 – LE CARACTERE PUBLIC DU JUGEMENT

1. Garantie du procès équitable. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre une large partie de son premier paragraphe à la question de la publicité. Après avoir exposé que *« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue* […] *publiquement »,* cette disposition ajoute : *« le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».*

2. Exception devant la cour d'assises. Devant la cour d'assises, les débats sont en principe publics sauf si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs *(art. 306, al.1 CPP)*, toutefois, l'arrêt sur le fond est toujours prononcé en audience publique *(art. 306, al.5 CPP).* Le huis clos est de droit, sur demande de l'une au moins des victimes parties civiles lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, traite des êtres humains ou proxénétisme aggravé. Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas *(art. 306, al.3 CPP).* Le président peut interdire l'accès à la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux *(art. 306, al.2 CPP).*

3. Exception devant les juridictions pour mineurs. Devant la cour d'assises des mineurs et le tribunal pour enfants, la publicité est restreinte. Seuls sont admis à assister aux débats : la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur *(art. L513-2 et L513-3 CJPM).*

Les règles susmentionnées relatives à l'accès des mineurs à la salle d'audience ou au jugement des mineurs sont applicables en matière correctionnelle.

4. Devant le tribunal correctionnel. Devant le tribunal correctionnel, le principe de publicité des audiences *(art. 400, al.1 CPP)* peut aussi être écarté lorsque *« la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers » (art. 400, al.2 CPP).*

CHAPITRE II – LA SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT

SECTION 1 – LES MODES DE SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT

La cour d'assises ne peut être saisie que par ordonnance ou arrêt de mise en accusation.

Crimes	1. Le juge d'instruction émet une ordonnance de mise en accusation à la cour d'assises. 2. La chambre d'instruction émet un arrêt de mise en accusation à la cour d'assises.
Délits **Contraventions** **(exceptionnel)**	Le juge d'instruction émet une ordonnance de renvoi à la juridiction de jugement.

Les modes de saisine d'une juridiction de jugement par la partie civile ou le ministère public sont nombreux. Les modes de saisines du tribunal correctionnel sont multiples : ordonnance de renvoi, citation directe, convocation par officier de police judiciaire, convocation par procès-verbal, comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, comparution volontaire, saisine d'office, procédure simplifiée de l'ordonnance pénale ou de l'amende forfaitaire.

Certains de ces modes de saisine sont également applicables au tribunal de police, notamment l'ordonnance de renvoi, la comparution volontaire, la citation directe *(art. 531 CPP)* ainsi que l'avertissement *(art. 532 CPP)*, la convocation par officier de police judiciaire *(art. 533 CPP)* et les procédures simplifiées de l'ordonnance pénale, l'amende forfaitaire et l'indemnité forfaitaire *(art. 524 s. CPP).* Les tribunaux judiciaires remplacent désormais les tribunaux de grande instance.

I. La citation directe

1. Mode de saisine offert à la partie civile. Unique mode de saisine d'une juridiction de jugement offerte à la partie civile, la citation directe peut également être utilisée par le ministère public.

2. Réservé aux délits et contraventions. Il résulte des développements qui précèdent que la citation directe est réservée aux délits et contraventions, à l'exception des crimes. Elle est exclue s'agissant des mineurs délinquants.

3. Conditions de formes à respecter. La citation directe est soumise à des conditions de forme prévues par les articles 550, 551 et 564 du Code de procédure pénale (voir la partie consacrée à la citation directe délivrée par la partie civile).

4. Sanction. Le non-respect des délais de citation fait encourir la nullité (*art. 553 et 565 CPP*). Elle est prononcée si le prévenu ne se présente pas. S'il se présente, l'affaire sera renvoyée, sur demande de la partie citée hors délai, à une audience ultérieure. D'autres causes de nullité sont susceptibles d'affecter la citation : absence de signature ou incompétence de l'huissier de justice qui a délivré la citation, absence de précision des textes applicables *(Crim., 6 mars 1990, n° 87-90.236).*

II. La convocation par officier de police judiciaire

1. Personnes pouvant notifier une COPJ. La convocation mentionnée à l'article 390-1 du Code de procédure pénale, appelée convocation par officier de police judiciaire (« COPJ »), peut en réalité être notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, dans les délais de l'article 552 du même Code, par :

- Un greffier ;
- Un officier ou agent de police judiciaire ;
- Un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ;
- Un délégué ou un médiateur du procureur de la République ;
- Le chef de l'établissement pénitentiaire si le prévenu est détenu.

2. Contenu. La convocation *(art. 390-1, al.2 CPP)* :

- Énonce le fait poursuivi ;
- Vise le texte de loi qui réprime ce fait ;
- Indique le tribunal saisi ;
- Indique le lieu, la date et l'heure de l'audience ;
- Précise que le prévenu a la possibilité de se faire assister par un avocat et de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ;
- Informe le prévenu qu'il doit comparaître en possession des justificatifs de ses revenus et de ses avis d'imposition et de non-imposition ;
- Informe le prévenu que le droit fixe de procédure peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du Code de procédure pénale.

Cette convocation est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit également copie *(art. 390-1*, in fine *CPP).*

3. Demande de renvoi. L'article 390-2 du Code de procédure pénale, applicable tant en matière de citation directe que de COPJ, dispose que le renvoi est de droit si le prévenu en fait la demande lorsque deux conditions sont réunies :

- Le délai entre la date de la signification de la citation ou de la notification de la COPJ et l'audience est inférieur à deux mois ;
- Le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir la copie du dossier avant l'audience par application de l'article 388-4 du Code de procédure pénale.

De même, s'agissant de ces deux modes de saisine, les parties peuvent demander, par conclusions écrites, à tout moment, à ce qu'il soit procédé à tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité *(art. 388-5, al.1 CPP).*

4. Mineurs. La COPJ peut être utilisée par le procureur de la République à l'égard d'un mineur lorsque *(L423-7 CJPM) :*

- Il a au moins 13 ans et il lui est reproché un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
- Il a au moins 16 ans et il lui est reproché un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.

III. La convocation par procès-verbal

1. Initiative du ministère public. Lorsqu'une personne est déférée devant le procureur de la République, ce dernier peut décider de recourir à la procédure de convocation par procès-verbal des articles 393, 393-1 et 394 du Code de procédure pénale. Le regroupement de poursuites à une même audience est autorisé *(art. 393 al.5 CPP).* La personne est informée de son droit d'être assistée d'un interprète et d'un avocat qui aura la possibilité de consulter le dossier sur-le-champ *(art. 393, al.2 et 3 CPP).* Elle est également informée des faits reprochés et de leur qualification juridique. Le procureur de la République avertit la personne de son droit de se taire. Il recueille éventuellement ses observations ou l'interroge et entend, s'il y a lieu, les observations de son avocat *(art. 393, al.4 CPP).* À l'issue, le ministère public peut décider d'avoir recours à la convocation par procès-verbal *(art. 394 CPP).*

2. Contenu. Dans ce cas, la personne déférée est invitée *« à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois » (art. 394, al.1 CPP)*. Elle est informée :

- Des faits retenus ;
- Du lieu, de la date et de l'heure de l'audience ;
- De l'obligation de comparaître en possession des justificatifs de ses revenus et de ses avis d'imposition ou de non-imposition.

L'avocat est également informé de la date et de l'heure de l'audience *(art. 394, al.2 CPP).*

3. Contrôle judiciaire. L'avantage que présente, pour le ministère public, la convocation par procès-verbal par rapport à la citation directe ou la convocation par officier de police judiciaire est la possibilité de faire placer la personne déférée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal *(art. 394, al.3 CPP).* Cette décision est prise par le juge des libertés et de la détention après présentation de la personne déférée.

4. Supplément d'information. L'article 397-2 du Code de procédure pénale ménage la possibilité d'un supplément d'information et même, lorsque *« la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies »* de renvoyer le dossier au procureur afin qu'il requière l'ouverture d'une information judiciaire.

5. Impossibilité. Enfin, ce mode de saisine, comme la comparution immédiate, n'est pas applicable *(art. 397-6 CPP) :*

- Aux mineurs ;
- Aux délits de presse ;
- Aux délits politiques ;
- Aux infractions dont la poursuite est prévue par une loi spéciale.

Par dérogation, les articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 *bis* ainsi qu'au troisième et quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle *(art. 397-6, al.2).*

IV. La comparution immédiate

A. Les conditions

Le recours à la procédure de comparution immédiate n'est possible qu'en cas de délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement ou, en cas de flagrant délit, d'au moins six mois *(art. 395, al.1 et 2 CPP).*

De plus, le procureur doit estimer que *« les charges sont suffisantes »* et que *« les éléments de l'espèce justifient »* le recours à une comparution immédiate *(art. 395, al.1 CPP).*

B. La procédure

1. Principe de la comparution le jour même. La comparution devant le tribunal doit avoir lieu le jour même. Dans cette attente, le prévenu est retenu sous escorte *(art. 395, in fine CPP)*. Lorsque le tribunal ne peut se réunir le jour même, l'article 396 du Code de procédure pénale offre au procureur de la République, si les éléments de l'espèce paraissent l'exiger, la possibilité de saisir un juge des libertés et de la détention pour solliciter une mesure de détention provisoire. Si une telle mesure est prononcée, la comparution du prévenu doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, faute de quoi il est mis d'office en liberté *(art. 396, al.3 CPP).*

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation

à résidence avec surveillance électronique. [Apport de la loi du 20 novembre 2023 : application aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024]. Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.

2. Consentement du prévenu. Le prévenu renvoyé en comparution immédiate ne peut être jugé séance tenante qu'à condition qu'il y consente en présence de son avocat *(art. 397 CPP)*. À défaut, ou si une autre raison empêche de juger l'affaire immédiatement, celle-ci est renvoyée dans le délai suivant *(art. 397-1 CPP)* :

- Au moins deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu et au plus six semaines ;
- Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, au moins deux mois et sans être supérieur à quatre mois.

3. Demande d'acte d'information. Dans le délai du renvoi, le tribunal peut ordonner, à la demande du prévenu ou de son avocat, tout acte d'information qu'il juge nécessaire à la manifestation de la vérité *(art. 397-1, al.3 CPP)*. Le tribunal peut aussi ordonner un supplément d'information d'office ou à la demande des parties, voire renvoyer le dossier au procureur de la République *« s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires » (art. 397-2, al. 1 et 2 CPP).*

4. Contrôle judiciaire ou une détention provisoire possible en cas de renvoi. En cas de renvoi, le tribunal a la possibilité de placer le prévenu sous contrôle judiciaire *(art. 397-3, al.1 CPP).* Il peut également le placer en détention provisoire par décision spécialement motivée. Le prévenu détenu doit être jugé au fond dans les deux mois (ou quatre mois en cas de peine encourue supérieure à sept ans d'emprisonnement) suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal, faute de quoi il est mis d'office en liberté *(art. 397-3, al.2 à 4 CPP).* Le risque d'incarcération de la personne renvoyée en comparution immédiate est notamment accru par l'article 397-4 du Code de procédure pénale qui autorise le tribunal à placer ou maintenir le prévenu en détention par décision spécialement motivée dès lors que le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, quel que soit son *quantum*.

NOTE : la loi du 20 novembre 2023 prévoit la compétence du JLD pour modifier le contrôle judiciaire ou l'ARSE lorsque le prévenu est dans l'attente du jugement + unification des délais maximum de la détention provisoire avant jugement au fond en cas de comparution immédiate à trois mois, quelle que soit la peine encourue.

Entrée en vigueur : application aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.

V. La comparution à délai différé

Une nouvelle procédure de comparution à délai différée est créée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, proche de la comparution immédiate.

A. Les conditions

L'article 397-1-1 du Code de procédure pénale prévoit qu'elle peut s'appliquer :

- Pour les infractions pour lesquelles le recours à la comparution immédiate est possible, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel ;
- Antérieurement à l'obtention de résultats de réquisition, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités, la raison pour laquelle l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate.

B. La procédure

Le prévenu est présenté au juge des libertés et de la détention qui peut prescrire :

- Un contrôle judiciaire ;
- Une assignation à résidence avec surveillance électronique ;
- Un placement en détention provisoire.

L'ordonnance du juge énonce les faits retenus et saisit le tribunal et le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois.

VI. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Parfois qualifiée de plaider-coupable à la française, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« CRPC ») est prévue aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.

A. Les conditions

Elles sont au nombre de trois :

- Le prévenu doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés *(art. 495-7 CPP)* ;
- La CRPC est applicable à tous les délits, à l'exception des suivants *(art. 495-7 et 495-16 CPP)* :
  - ☒ Les délits de presse,
  - ☒ Les délits d'homicides involontaires,
  - ☒ Les délits politiques,
  - ☒ Les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
- Elle ne s'applique pas non plus aux mineurs de 18 ans *(art. 495-16 CPP)* ;
- Elle peut s'appliquer non seulement à toute personne déférée ou à toute personne convoquée à cette fin, mais peut également constituer l'issue d'une information judiciaire *(art. 180-1 CPP).*

B. La procédure

1. Proposition de peine du procureur de la République. La proposition de peine formulée par le procureur de la République porte sur l'exécution d'une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues pour l'infraction considérée *(art. 495-8 CPP).*

2. Peine limitée. La peine d'emprisonnement proposée ne peut être supérieure à trois ans ni à la moitié de celle encourue. Elle peut être assortie du sursis, aménagée *ab initio* ou mise immédiatement à exécution *(art. 495-8, al.2 CPP).* La peine d'amende proposée ne peut être supérieure à celle encourue et peut être assortie du sursis *(art. 495-8 al. 3 CPP).*

3. Présence de l'avocat. La présence de l'avocat est obligatoire tant pour le recueil des déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits que pour la formulation de la proposition de peine du procureur de la République

(art. 495-8, al.5 CPP). De plus, il doit avoir accès au dossier. L'intéressé peut s'entretenir avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

4. Délai de réflexion. Il peut également demander à disposer d'un délai de réflexion de dix jours avant d'accepter *(art. 495-8, al. 6 CPP)*, ce qui autorise le procureur de la République à demander au juge des libertés et de la détention de prononcer une mesure de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique, voire de détention provisoire (à titre exceptionnel et lorsque la peine proposée est égale ou supérieure à deux mois ferme) de l'intéressé jusqu'à sa nouvelle comparution devant lui dans un délai de dix à vingt jours *(art. 495-10 CPP).*

C. Les effets

1. Procédure d'homologation. Si l'auteur des faits accepte la proposition, en présence de son avocat, il est aussitôt présenté devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi sur requête en homologation du procureur de la République *(art. 495-9, al.1 CPP).* Après avoir entendu la personne et son avocat en audience publique et vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, le président statue par ordonnance motivée *(art. 495-9, al.2 CPP)*. Il peut décider d'homologuer ou non les peines proposées et acceptées.

2. Refus de l'homologation. Le président du tribunal correctionnel peut donc refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue lors de l'audience d'homologation apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur *(art. 495-11-1 CPP).* En cas de refus de la proposition par le prévenu ou de refus d'homologation par le président, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture d'une information judiciaire *(art. 495-12 CPP).*

Focus actualité : la loi du 20 novembre 2023 prévoit, dans le cadre de la CRPC, **la possibilité pour le procureur de la République de proposer une seconde peine au juge homologateur**, préalablement acceptée par la personne. En cas de second refus d'homologation du juge homologateur, le procureur devra alors saisir le tribunal correctionnel ou requérir l'ouverture d'une information judiciaire (entrée en vigueur des modifications opérées à l'article 495-12 du CPP : le 30 novembre 2024). Cet apport législatif est contraire à la position de la Cour de cassation qui avait considéré que le procureur de la République ne pouvait pas recourir à une nouvelle CRPC (voir sur ce point : Crim. 17 mai 2022, n° 21-86.131.

3. Effets de l'homologation. En cas d'homologation, l'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire *(art. 495-11, al.2 CPP)*. Le condamné conserve la faculté d'interjeter appel tandis que le ministère public peut faire appel incident *(art. 495-11, al.3 CPP).*

4. Pratique de la double convocation. La pratique de la double convocation, d'une part en vue d'une CRPC, d'autre part à une audience de jugement, est légale *(art. 495-15-1 CPP)*. La convocation à l'audience devient caduque en cas de succès de la procédure de CRPC.

5. Victimes. S'agissant de la victime, elle est associée à la phase d'homologation *(art. 495-13 CPP)*. Elle peut donc solliciter la réparation de son préjudice devant le président du tribunal judiciaire qui statuera en même temps que sa décision sur l'homologation des peines. Si la victime n'a pu exercer ce droit à temps, elle dispose de la faculté de demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel qui statuera alors sur les seuls intérêts civils *(art. 495-13, al.2 CPP).*

VII. La saisine à l'audience

La saisine à l'audience n'intervient que dans des cas particuliers par le biais de la comparution volontaire ou de la saisine d'office.

1. Comparution volontaire – Cas de citation nulle ou incomplète. Aux termes de l'article 389 du Code de procédure pénale, *« l'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé ».* Lorsque le prévenu est détenu, le jugement doit constater son consentement. Ce mode de saisine n'est en pratique pas utilisé dès lors que le jugement du prévenu est soumis à son bon vouloir. Plus fréquemment, la comparution volontaire est utilisée lorsque la citation est nulle ou incomplète. Dans ce cas, avant d'envisager de faire citer le prévenu de nouveau, il lui est demandé au moment de l'audience s'il accepte de comparaître volontairement sur la bonne prévention, par exemple.

2. Saisine d'office – Infractions commises à l'audience. La saisine d'office constitue une exception à l'impossibilité pour les juges du siège de s'autosaisir et concerne les infractions commises à l'audience. La saisine d'office n'est pas applicable au délit d'outrage de l'article 434-24 du Code pénal *(art. 677, al.3 CPP)* :

- En cas de contravention commise pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour en dresse procès-verbal et juge le prévenu sur ces faits après avoir entendu ce dernier, les témoins et le ministère public *(art. 676 CPP)* ;
- En cas de délit commis à l'audience du tribunal correctionnel ou de la cour, le prévenu est jugé dans les mêmes conditions. Un mandat de dépôt peut être décerné à son encontre si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement *(art. 677, al.1 CPP)*. En cas de délit commis à l'audience du tribunal de police, cette juridiction est incompétente pour juger l'auteur. Elle dresse donc procès-verbal qu'elle transmet au procureur de la République *(art. 677, al.2 CPP)*. Le tribunal de police peut toutefois ordonner l'arrestation et la conduite devant le procureur de l'auteur des faits lorsque ceux-ci sont punis d'une peine supérieure à six mois d'emprisonnement *(art. 677, al.2 CPP)* ;
- En cas de crime commis à l'audience, la juridiction fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal avant d'ordonner qu'il soit conduit devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information judiciaire *(art. 678 CPP).*

VIII. Les procédures simplifiées

Les procédures d'ordonnance pénale d'une part **(A)** et d'amende ou d'indemnité forfaitaire d'autre part **(B)** permettent de juguler le flux des affaires en évitant la tenue d'une audience, sauf si le condamné la provoque.

A. L'ordonnance pénale

1) L'ordonnance pénale en matière contraventionnelle

1. Champ d'application. La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale peut être engagée pour toutes les contraventions, y compris commises en récidive, sauf dans les deux cas suivants *(art. 524 CPP)* :

- Le prévenu est mineur et a commis une contravention de 5e classe ;
- La victime a fait citer directement le prévenu avant que ne soit rendue l'ordonnance pénale.

Cette procédure est applicable à tous les délits pour lesquels le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique *(art. 495 CPP).*

2. Ordonnance motivée. Sur la base du dossier de la poursuite transmis par le procureur de la République en même temps que ses réquisitions, le juge du tribunal de police statue par ordonnance non motivée de relaxe ou de condamnation à une amende et, le cas échéant, une ou plusieurs peines complémentaires *(art. 525 CPP).*

3. Contenu. L'ordonnance contient *(art. 526 CPP)* :

- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu ;
- La qualification légale, la date et le lieu du fait imputé ;
- La mention des textes applicables ;
- En cas de condamnation, le montant de l'amende et la durée de la contrainte judiciaire.

4. Opposition. Le ministère public dispose ensuite de dix jours pour former opposition *(art. 527 CPP)*, faute de quoi l'ordonnance est notifiée au prévenu qui dispose de 30 jours pour former opposition *(art. 527 CPP).* En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire *(art. 528 CPP).*

5. Effets. L'ordonnance pénale devenue définitive a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, sauf à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction, qui peut être engagée par citation directe de la partie lésée devant le tribunal de police *(art. 528-1 et 528-2 CPP).*

2) L'ordonnance pénale en matière correctionnelle

1. Champ d'application. Créée après la procédure d'ordonnance pénale en matière de contraventions, elle peut être utilisée lorsque l'enquête de police permet de considérer que les conditions suivantes sont remplies *(art. 495, I CPP) :*

- Les faits reprochés au prévenu sont simples et établis ;
- Les renseignements relatifs à la personnalité, aux charges et aux ressources du prévenu permettent de déterminer la peine ;
- Aucune peine d'emprisonnement ni aucune peine d'amende d'un montant supérieur à 5 000 € n'est nécessaire ;
- Le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

L'article 495, II, du Code de procédure pénale fournit une liste des délits auxquels cette procédure est applicable, ainsi qu'aux contraventions connexes, parmi lesquels :

- Le vol ;
- La filouterie ;
- Certaines dégradations ;
- Les délits du Code de la route ;
- L'usage de stupéfiants ;
- Le port d'armes.

2. Exceptions. Lorsque les conditions susmentionnées sont remplies, la procédure n'est toutefois pas applicable dans les cas suivants *(art. 495, III CPP)* :

- Le prévenu était mineur au moment des faits ;
- La victime a fait citer directement le prévenu avant que ne soit rendue l'ordonnance pénale ;
- Le délit a été commis en même temps qu'une infraction exclue de la procédure d'ordonnance pénale.

Le champ de l'ordonnance pénale est applicable à tous les délits jugés à juge unique en application de l'article 398-1 à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes *(art. 495, II CPP).*

3. Particularités. La procédure simplifiée est fortement inspirée de celle déjà exposée en matière de contraventions, mais présente toutefois quelques particularités :

- Le montant de l'amende prononcée ne peut excéder la moitié de l'amende encourue ni 5 000 euros *(art. 495-1, al.2 CPP)* ;
- L'ordonnance pénale doit être motivée *(art. 495-2, al.2 CPP)* ;
- Le président statue sur la demande de dommages et intérêts lorsqu'une telle demande a été formulée par la victime au cours de l'enquête de police *(art. 495-2-1 CPP)* ;
- Le délai octroyé au prévenu pour former opposition de l'ordonnance est de 45 jours *(art. 495-3, al.3 CPP)* ;
- Comme en matière de CPRC, lorsque la victime n'a pas pu faire valoir ses droits avant l'ordonnance, elle peut demander au procureur de la République de faire citer l'auteur devant le tribunal correctionnel qui statuera sur les seuls intérêts civils *(art. 495-5-1 CPP).*

B. L'amende forfaitaire et l'indemnité forfaitaire

1) L'amende forfaitaire et l'indemnité forfaitaire en matière contraventionnelle

1. Réservée aux contraventions. La procédure d'amende forfaitaire est applicable aux contraventions dont la liste figure à l'article R.48-1 du Code de procédure pénale *(art. 529, al.1 CPP)*. Si l'une des infractions commises ne peut donner lieu à une amende forfaitaire ou si la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit, cette procédure ne pourra être mise en œuvre *(art. 529, al.2 CPP).*

2. Paiement de l'amende. Le montant de l'amende, fixé par l'article R.49 du Code de procédure pénale, est acquitté *(art. 529-1 CPP)* :

- Soit entre les mains de l'agent verbalisateur ;
- Soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis.

3. Requête en exonération. Durant le délai de 45 jours, le contrevenant a la possibilité d'adresser une requête en exonération au service indiqué dans l'avis de contravention *(art. 529-2 CPP).* La requête est transmise au ministère public qui peut classer sans suite, exercer les poursuites par la voie de l'ordonnance pénale ou de la procédure ordinaire ou déclarer la requête irrecevable *(art. 530-1 CPP).*

4. Majoration de l'amende. À défaut de requête ou de paiement, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public *(art. 529-2, in fine CPP)*. L'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée peut lui aussi être contesté par la voie d'une réclamation motivée formée auprès du ministère public (*art. 530 CPP).*

5. Minoration de l'amende en matière de contraventions prévues par le Code de la route. Pour les contraventions au Code de la route des 2^{e} à 5^{e} classes de l'article R.48-1 du Code de procédure pénale, à l'exception de celles relatives au stationnement, est prévue une minoration de l'amende lorsque le contrevenant s'en acquitte entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ou dans les 15 jours qui suivent le constat ou l'envoi de l'avis *(art. 529-7 et 529-8 CPP).*

6. Extinction de l'action publique. En tout état de cause, le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique *(art. 529, al.1 CPP).*

7. Infractions à la police des services publics de transport. L'indemnité forfaitaire constitue une forme de transaction entre l'exploitant et le contrevenant applicable à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres *(art. 529-3 à 529-6 CPP).* Bien qu'il s'agisse d'une sorte de peine privée, dès lors que le montant est versé à l'exploitant, le paiement éteint l'action publique *(art. 529-3, al.1 CPP)*. La procédure ressemble à celle de l'amende forfaitaire en ce que le contrevenant doit payer immédiatement ou dans un certain délai *(trois mois, art. 529-4 CPP)* et dispose de la possibilité de contester, par le biais d'une protestation auprès du service de l'exploitation *(art. 529-5 CPP).* Le bien-fondé de cette protestation est examiné par le ministère public *(art. 529-6, III CPP).*

2) L'amende forfaitaire délictuelle

1. L'extinction de l'action publique en matière délictuelle. La procédure d'amende forfaitaire a été étendue à certains délits, dont la conduite sans permis *(art. L.221-2 Code de la route).* Le paiement de l'amende forfaitaire délictuelle éteint l'action publique *(art. 495-17, al.1 CPP).*

2. Les cas d'exclusion de l'amende forfaitaire. La procédure d'amende forfaitaire délictuelle n'est pas applicable aux cas suivants *(art. 495-17, al.2 CPP)* :

- Le délit a été commis par un mineur ;
- Le délit a été commis en état de récidive légale, sauf si la loi en dispose autrement ;
- Plusieurs infractions ont été constatées simultanément dont l'une au moins ne peut faire l'objet de l'amende forfaitaire délictuelle.

3. Le délai et la contestation. Suivant le mécanisme de l'amende forfaitaire contraventionnelle, cette amende doit être acquittée dans un délai de 45 jours à compter de la constatation ou de l'envoi de l'avis, sauf si l'intéressé formule une requête en exonération au service indiqué dans l'avis qui la transmettra au procureur de la

République *(art. 495-18 CPP).* De même peut être contesté par réclamation l'avis invitant à payer l'amende forfaitaire majorée *(art. 495-19 CPP).* Dans ce cas, le procureur a la possibilité de renoncer à l'exercice des poursuites, de saisir la juridiction correctionnelle ou d'estimer irrecevable la requête ou réclamation *(art. 495-21 CPP).*

SECTION 2 – L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT

Comme en matière d'information judiciaire, la juridiction de jugement est saisie *in rem* **(I)**. En revanche, elle est également saisie *in personam* **(II)**.

I. La saisine *in rem*

1. Une saisine limitée au fait de l'acte. La juridiction de jugement doit statuer et ne peut statuer que sur les faits compris dans l'acte de saisine *(Crim., 25 février 1971, n° 69-91.201).*

2. Une juridiction non tenue par les qualifications retenues dans l'acte. Elle doit envisager les faits dont elle est saisie sous toutes les qualifications possibles, peu importe que ces qualifications n'apparaissent pas dans l'acte de poursuite ou l'ordonnance de renvoi *(Crim., 11 juin 1990, n° 89-80.467).* Elle ne peut en revanche ajouter des faits à sa saisine *(Crim., 5 juin 1996, n° 94-84.642).* La requalification impose toutefois que le prévenu soit mis en mesure de se défendre afin de respecter le principe du contradictoire. Une requalification pourrait concerner des faits non compris dans la poursuite si le prévenu accepte de comparaître volontairement. Ainsi, Les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention *(Crim.,20 avril 2017, n° 16-81-452).*

II. La saisine *in personam*

Alors que le juge d'instruction n'est pas limité aux personnes mises en cause par le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile, la juridiction de jugement doit juger les personnes qui lui ont été déférées et uniquement celles-ci. Elle ne peut pas non plus ordonner au procureur de la République de poursuivre d'autres personnes *(Crim., 22 juin 1977, n° 75-92.244).*

Objectif Cas Pratique

La question de la saisine de la juridiction est cruciale. En effet, dans un cas pratique, il faut toujours s'intéresser aux faits mentionnés dans la prévention de l'acte de saisine de la juridiction.

Illustration : *Une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires habituelles dans un couple vise des faits à la date du 15 août 2021.*

Un client vient vous voir pour vous demander ce qu'il risque au vu de la convocation qu'il vient de recevoir.

Majeure : *La circonstance aggravante d'habitude en matière des violences volontaires nécessite un critère de répétition au sens de l'article 222-14 du Code pénal. La juridiction n'est saisie que des faits visés par la prévention, elle ne peut ajouter des faits à sa saisine (Crim., 5 juin 1996, n° 94-84.642)*

Mineure : *La prévention de l'ordonnance de renvoi en l'espèce ne vise des faits qu'à la date du 15 août 2021, l'habitude ne peut être caractérisée sur un seul jour.*

Conclusion : *La circonstance aggravante de l'habitude ne pourra être retenue dans le cadre ce dossier, dès lors que la prévention vise des faits sur une seule journée en particulier.*

CHAPITRE III – LE JUGEMENT DES CRIMES

Il existe deux types de juridictions compétentes pour connaître des infractions criminelles : la cour criminelle **(Section 1)** et la cour d'assises **(Section 2)**.

SECTION 1 – LA COUR CRIMINELLE

1. Compétence de la cour criminelle – Création expérimentale. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a créé à titre expérimental (dans certains départements (Ardennes, Calvados, Moselle, Seine-Maritime, Yvelines et Réunion) une nouvelle juridiction, la cour criminelle. Une extension de l'expérience a porté en mars 2020 à neuf le nombre de départements concernés. Cette cour est compétente pour juger en premier ressort les personnes répondant aux conditions suivantes :

- Majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle ;
- Non récidivistes.

Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle départementale se généralise sur l'ensemble du territoire.

De plus, les personnes déjà mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime (avant le 1er janvier 2023) doivent donner leurs accords pour le renvoi devant la cour criminelle départementale en présence de leurs avocats.

Enfin, si la cour criminelle département estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises *(art. 380-20 CPP).*

2. Composition de la cour criminelle. La cour criminelle se compose :

- Un président et 4 assesseurs (magistrats professionnels) ;
- Sans jury populaire (à la différence de la cour d'assises).

SECTION 2 – LA COUR D'ASSISES

I. La compétence de la cour d'assises

1. Compétence matérielle de la cour d'assises. Avec l'établissement des cours criminelles, la cour d'assises à compétence pour juger les crimes punis de 30 ans de réclusion ou de la réclusion à perpétuité, les crimes commis par les personnes majeures et punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale et l'appel des décisions de la cour criminelle. Elle dispose d'une plénitude de juridiction. Elle peut donc juger l'infraction dont elle est saisie, y compris si elle estime qu'il ne s'agit que d'un délit ou d'une contravention *(Crim., 29 avril 1997, n° 95-82.669)*. Sauf à ce qu'il y ait eu disjonction, une personne peut être renvoyée devant la cour d'assises pour un délit ou une contravention connexe au crime reproché à un autre mis en cause. La plénitude de juridiction a également pour effet d'interdire à la cour d'assises de se déclarer territorialement incompétente.

2. Compétence territoriale. Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises sont compétentes pour le jugement des trafics de stupéfiants *(art. 706-27 CPP).* La compétence d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. Tel est notamment le cas en matière de criminalité organisée *(art. 706-75 CPP).*

3. Compétence de premier ressort et d'appel. Juridiction départementale, la cour d'assises est compétente pour juger *« en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation » (art. 231, al.1 CPP)*, sous réserve des dispositions de l'article 380-16 du Code de procédure civile. Elle est également compétente pour juger en appel les décisions de la cour criminelle dans les mêmes conditions de l'appel des arrêts rendus par la cour d'assises en premier ressort.

4. Compétence sur la détention provisoire. Lorsqu'une cour d'assises est saisie, l'accusé quand il est placé en détention provisoire peut formuler une demande de mise en liberté. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction *(art. 148-1 CPP).* Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.

5. Compétence sur les intérêts civils. La cour d'assises est également compétente pour se prononcer sur les intérêts civils *(art. 371 CPP),* y compris en cas d'acquittement *(art. 372 CPP).*

6. Compétence spéciale de la cour d'assises de Paris. La cour d'assises de Paris dispose d'une compétence concurrente notamment :

- En matière terroriste *(art. 706-17 CPP)* ;
- En matière de crimes contre l'humanité *(art. 628-1 CPP).*

II. La composition de la cour d'assises

1. Composition de la cour. La cour comprend un président et des assesseurs *(art. 243 CPP).* Le président est un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel *(art. 244 CPP).* Les assesseurs sont des conseillers de la cour d'appel ou des juges du ressort de la cour d'appel *(art. 249 CPP).* Les règles d'impartialité objective interdisent à un juge de faire partie de la cour lorsqu'il a *(art. 253 CPP) :*

- *« Soit fait un acte de poursuite ou d'instruction ;*
- *Soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ».*

2. Composition du jury. Le jury est composé de citoyens *(art. 254 CPP)* remplissant des conditions d'aptitude *(art. 255 s. CPP).* Il est composé de six jurés en première instance et de neuf jurés en appel *(art. 296 CPP).* Pour certains crimes, la cour d'assises ne comporte pas de jury. Tel est le cas en matière terroriste *(art. 706-16 CPP)* ou de trafic de stupéfiants *(art. 706-27 CPP).* La cour comprend alors, outre le président, quatre assesseurs en première instance et six assesseurs en appel *(art. 698-6 CPP).*

	Compétence	Composition
La cour d'assises	○ Crimes punis de 30 ans de réclusion ou de la réclusion à perpétuité ; ○ Crimes commis par les personnes majeures et punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle ; lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ; ○ En cas d'appel des décisions de la cour criminelle.	○ La cour proprement dite. ○ Un jury populaire.
La cour criminelle	○ Majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle ; ○ Non récidivistes ; ○ Les délits connexes.	○ 5 magistrats. ○ Sans jury populaire.

III. La procédure devant la cour d'assises

A. La phase préalable aux débats

1. Transfert du détenu. Au titre de la procédure préparatoire aux assises, l'article 269 du Code de procédure pénale précise que dès la décision de mise en accusation devenue définitive, ou l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel signifié, *« l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises ».*

2. Témoins et actes d'informations. Au moins 1 mois avant l'ouverture des débats, le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, et l'accusé signifie au ministère public et à la partie civile la liste des personnes qu'ils souhaitent faire entendre en qualité de témoin *(art. 281 al.1 CPP).* Les articles 283 et suivants du Code de procédure pénale offrent au président la possibilité d'ordonner tout acte d'information qu'il estime utile.

3. Interrogatoire de l'accusé par le président. Le président de la cour d'assises doit procéder à l'interrogatoire de l'accusé au moins cinq jours avant l'ouverture des débats *(art. 277 CPP)*. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai. L'objet de l'interrogatoire du président est de s'assurer :

- De l'identité de l'accusé ;
- Que l'accusé s'est vu notifier la décision de mise en accusation ou l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel *(art. 273 CPP)* ;
- Que l'accusé sera assisté d'un avocat *(art. 274 CPP)*. L'avocat est obligatoire même si le président peut, à titre exceptionnel, autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis *(art. 275 CPP).*

4. Communication de la liste des jurés. La liste des jurés est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats *(art. 282 CPP).*

B. L'audience

1. Introduction de l'accusé. Le jour de l'audience, la cour prend séance et fait introduire l'accusé *(art. 293 CPP)* avant que le président ne lui demande son identité *(art. 294 CPP).*

2. Formation du jury. S'ensuit la formation du jury de jugement par tirage au sort de six jurés titulaires en première instance et neuf en appel, ainsi qu'un ou plusieurs jurés supplémentaires en cas de nécessité de remplacer un juré titulaire *(art. 296 CPP).* L'accusé ou le ministère public à la possibilité de récuser des jurés dans la limite d'un certain nombre en fonction de si l'on se place en première instance ou en appel.

Le nombre de jurés récusables en Cour d'assises		
	Première instance	**Appel**
L'accusé ou les accusés *(art. 298 et 299 CPP)*	4 jurés	5 jurés
Le ministère public *(art. 298 CPP)*	3 jurés	4 jurés

Après lecture du serment des jurés, ceux-ci, appelés individuellement par le président, répondent *« je le jure »* en levant la main droite *(art. 304 CPP).*

3. Résumé de l'affaire. Le président de la cour d'assises fait ensuite une présentation concise de l'affaire en exposant les éléments à charge et à décharge *(art. 327, al.1 et 2 CPP).* Il donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation *(art. 327, al.5 CPP).*

4. Débats. Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, le président l'interroge *(art. 328 CPP)* puis les témoins sont entendus *(art. 329),* en principe après avoir prêté serment *« de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » (art. 331, al.3 CPP)*. Les témoins après leurs déclarations sont invités à se retirer dans la chambre qui leur est destinée *(art. 324 et 325 CPP).* Les experts sont entendus. Ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes *(art. 168, al.1 CPP).*

5. Incidents d'audience. Durant une session d'assises, les parties et leurs avocats peuvent à tout moment déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer (sans les jurés). Ces conclusions d'incidents sont transmises par voie de conclusions écrites visées par le greffier et communiquées à toutes les parties. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant

la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond *(art. 316, CPP).*

6. Plaidoiries. Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu *(art. 346, al.1 CPP).* Le ministère public prend ses réquisitions puis l'accusé et son avocat présentent leur défense *(art. 346, al.1 et 2 CPP)*. L'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Il résulte de l'article 307 du Code de procédure pénale que *« les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ».* Les débats font l'objet d'un enregistrement sonore (*art. 308 CPP*).

7. Clôture des débats et questions au jury. Le président déclare que les débats sont terminés *(art. 347 CPP)* et donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury devront répondre *(art. 348 CPP).*

C. Les délibérations

1. Délibération sur la culpabilité. Après la clôture des débats, *« les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations »* et ne *« peuvent en sortir qu'après avoir pris leur décision » (art. 355 CPP).* Ils délibèrent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs *(art. 356 CPP).*
Pour toute décision défavorable à l'accusé, la majorité doit être de *(art. 359 CPP) :*

- 7 voix au moins en premier ressort ;
- 8 voix au moins en appel.

2. Délibération sur la peine. Lorsque la décision sur la culpabilité s'avère positive s'en suit celle sur la peine. Le président lit les dispositions du Code pénal relatives aux objectifs et modalités de la peine *(art. 362 CPP)*. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. La majorité renforcée susmentionnée est cependant nécessaire pour condamner au maximum de la peine *(art. 362, al.2 CPP)*. Si après deux scrutins aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, les tours suivants s'effectuent en écartant à chaque fois la peine la plus forte *(art. 362, al.3 CPP).*

3. Motivation de la décision. L'article 365-1 du Code de procédure pénale exige que la décision soit motivée. En cas de condamnation, la feuille de motivation comporte les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises. Depuis la loi du 23 mars 2019, vaut non seulement pour la condamnation, mais aussi pour la peine prononcée ; elle figure sur la feuille de motivation. Cette disposition est la conséquence d'évolutions jurisprudentielles en la matière *(Cour EDH, Taxquet c. Belgique, 16 novembre 2010, n° 926/05 ; Cons. const., 1er avril 2011, n° 2011-113/115 QPC).* Outre la motivation relative à la culpabilité, l'obligation de motivation résultant de l'exigence constitutionnelle d'exclusion de l'arbitraire et celle d'individualisation des peines imposent la motivation des décisions pénales sur la peine *(Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC).* De ce point de vue, l'abrogation de l'article 365-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été reportée au 1er mars 2019, mais l'obligation de motiver la peine s'applique pour les procès ouverts depuis la publication de la décision du 2 mars 2018.

D. La décision

1. Décision sur l'action publique. Aux termes de l'article 366 du Code de procédure pénale, la cour et le jury reviennent dans la salle d'audience et le président lit les réponses et prononce l'arrêt. S'il y a lieu, il avertit l'accusé qu'il peut interjeter appel *(art. 370 CPP)* dans un délai de 10 jours *(art. 380-9 CPP).* La cour d'assises peut déclarer l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental *(art. 706-129 CPP)* et prononcer, sans l'assistance du jury, des mesures de sûreté *(art. 706-135 CPP).*

2. Décision sur l'action civile. Après avoir rendu la décision sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes de dommages-intérêts de la partie civile contre l'accusé ou de l'accusé acquitté contre la partie civile *(art. 371 CPP).* Même en cas d'acquittement, la cour reste compétente pour statuer sur la demande de la partie civile de réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé *(art. 372 CPP).*

Objectif Cas Pratique

Lorsqu'un cas pratique traite d'un incident lors d'une audience devant la cour d'assises, il est nécessaire de se référer à la procédure adaptée à ces incidents.

Exemple type : *Lors d'une audience devant la cour d'assises, le président prend la décision de passer outre la défaillance d'un témoin que vous considérez pourtant crucial dans le cadre de la défense de votre client. Que pouvez-vous faire ?*

Majeure : *Il est possible de faire opposition à la décision du président de passer outre la défaillance d'un témoin en faisant un incident lors de l'audience. Il est nécessaire de rédiger des conclusions écrites et de les communiquer à toutes les parties comme le prévoit l'article 316 CPP. La cour est tenue de statuer sur ces conclusions, mais cette décision ne peut préjuger sur le fond de l'affaire.*

Mineure : *Il faudra rédiger des conclusions d'incident d'audience et les faire viser par le greffier pour permettre à la cour de statuer sur la décision du président de passer outre la défaillance du témoin.*

Conclusions : *Il est donc possible d'agir contre la décision du président de la cour d'assises de passer outre la défaillance d'un témoin pourtant crucial à la défense des intérêts de notre client en rédigeant des conclusions d'incident à l'audience.*

CHAPITRE IV – LE JUGEMENT DES DELITS

SECTION 1 – LA COMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

1. Compétence matérielle. Aux termes de l'article 381, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, *« le tribunal correctionnel connaît des délits ».* Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Le tribunal correctionnel connaît également de l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction *(art. 464, al.2 et 3 CPP).*

2. Compétence territoriale. S'agissant de la compétence territoriale est compétent le tribunal correctionnel *(art. 382 al.1 CPP)* :

- Du lieu de l'infraction ;
- Du lieu de résidence du prévenu ;
- Du lieu d'arrestation ou de détention du prévenu, y compris pour autre cause.

Trois règles de compétences territoriales particulières peuvent être mentionnées.

1. Pour le délit d'abandon de famille, est également compétent le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence de la personne devant recevoir la prestation (*art. 382, al.2 CPP)* ;
2. Pour les infractions commises au moyen d'un réseau de télécommunication électronique *(art. 113-2-1 CP)*, est compétent le lieu de résidence ou du siège social de la victime *(art. 382, al.2 CPP)* ;
3. Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat d'un tribunal judiciaire, un tribunal judiciaire dont le ressort est limitrophe est également compétent *(art. 382, dernier al. CPP).*

3. Pluralité d'auteurs. Le tribunal correctionnel compétent à l'égard de l'un des prévenus l'est à l'égard de tous ses coauteurs et complices *(art. 383 CPP).*

4. Délits indivisibles. Par ailleurs, sa compétence s'étend aux délits et contraventions en lien d'indivisibilité avec le délit pour lequel le tribunal est compétent. Il y a indivisibilité lorsque les faits sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprend pas sans l'existence des autres *(Crim., 20 février 1980, nº 79-90.347 ; Crim., 31 mai 2016, nº 15-85.920).*

5. Connexité. Sa compétence s'étend aux délits et contraventions connexes. La connexité est un lien de rattachement moins étroit que l'indivisibilité. Aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale : *« Les infractions sont connexes :*

- *Soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;*
- *Soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;*
- *Soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ;*
- *Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées. »*

6. Extension de compétence en raison de la complexité de l'affaire. Compte tenu de la complexité de certaines matières, la compétence du tribunal correctionnel peut s'étendre au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel voire à l'ensemble du territoire (compétence parisienne concurrente). Tel est le cas notamment :

- En matière de criminalité et de délinquance organisées *(art. 706-75 CPP)* ;
- En matière économique et financière *(art. 704 CPP) ;*
- En matière sanitaire et environnementale *(art. 706-2 CPP)* ;
- En matière terroriste *(art. 706-17 CPP)* ;
- En matière d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données *(art. 706-72-1 CPP)* ;
- Pour les délits commis sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service *(art. 697 CPP)* ;
- En matière de pollution des eaux maritimes *(art. 706-107 CPP)* ;
- En matière d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique *(art. 706-176 CPP)*.

7. Jonction d'affaires. La loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu la possibilité, pour le ministère public, de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par

officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. Il convient de noter que le Conseil constitutionnel a affirmé la conformité de cette disposition à la constitution *(Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778).*

SECTION 2 – LA COMPOSITION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

1. Formation collégiale. Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges assesseurs *(art. 398 CPP).*

2. Juge unique pour certaines infractions et certains contentieux. Cette juridiction siège aussi à juge unique, le seul magistrat exerçant alors les pouvoirs conférés au président, pour le jugement des délits dont la liste figure à l'article 398-1 du Code de procédure pénale *(art. 398, al.3 CPP).*

Parmi les nombreux délits mentionnés dans cette disposition, se trouvent par exemple :

- Les délits prévus par le Code de la route ;
- Certaines infractions de violences, de menaces, d'exhibition sexuelle, de violation de domicile, d'atteintes aux mineurs et à la famille ;
- Certaines infractions de vol, de filouterie, de recel, de dégradation ;
- Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ;
- Les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-35 et 434-35-1 du Code pénal ;
- La dénonciation incriminée à l'article 434-26 du Code pénal.

Le tribunal correctionnel statuera également à juge unique en cas de renvoi sur les intérêts civils *(art. 464, al.4 CPP)* et en matière de confusion de peines *(art. 710-1 CPP).*

SECTION 3 – LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Les procédures particulières, telles que la comparution immédiate ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les procédures simplifiées ont déjà été examinées. Il convient d'exposer les règles applicables à la procédure ordinaire.

I. Les exceptions de procédure

1. Compétence en matière de nullité. Saisi de l'action publique, le tribunal correctionnel statue sur *« toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense » (art. 384 CPP).*

2. Exceptions de nullité et préjudicielles soulevées *in limine litis*. Les exceptions de nullité doivent être présentées *in limine litis*, c'est-à-dire avant toute défense au fond *(art. 385, al.6 CPP)*. Il a compétence pour constater les nullités de toute la procédure antérieure, réserve faite du mécanisme de purges des vices de la procédure par la décision de renvoi rendue par une juridiction d'instruction *(art. 385, al.1 à 4 CPP).* Les exceptions préjudicielles doivent également être présentées avant toute défense au fond *(art. 386, al.1 CPP)* et ne sont recevables que si elles sont de nature à retirer son caractère infractionnel au fait qui sert de base à la poursuite *(art. 386, al.2 CPP).*

II. Les débats

A. Les parties

1. Ministère public. Il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait que le ministère public est représenté devant tout tribunal correctionnel *(art. 32 CPP).*

2. Prévenu(s). Le prévenu a l'obligation de comparaître lorsqu'il ne fournit pas d'excuse valable et *(art. 410, al.1 CPP) :*

- Qu'il a été cité régulièrement à personne ;
- Ou qu'il est établi qu'il a connaissance régulière de la citation le concernant dans les cas des articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale.

3. Absence du prévenu. Si le prévenu ne comparaît pas, le tribunal peut ordonner le renvoi et, par décision spéciale et motivée, décerner un mandat d'amener ou d'arrêt lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à deux années d'emprisonnement *(art. 410-1, al.1 CPP).* Désormais, en cas de transfert d'une procédure entre tribunaux judiciaires, pôle et infra-pôle, la comparution du prévenu devant la juridiction compétente doit avoir lieu dans un délai de cinq jours ouvrables, au lieu de trois *(art. 397-2 CPP).* Le prévenu a la possibilité de demander à être jugé en son absence *(art. 411, al.1 CPP)* en étant représenté par un avocat. Si le tribunal correctionnel estime sa présence nécessaire, il peut renvoyer l'affaire *(art. 411, al.3 CPP)* et, si le prévenu ne se présente toujours pas, décerner son mandat d'amener ou d'arrêt dans les conditions susmentionnées *(art. 411, al.4 CPP).* Si le prévenu n'a pas été cité à personne et s'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation, il est jugé par défaut *(art. 412, al.1 CPP)*, sauf si un avocat se présente pour assurer sa défense, auquel cas le jugement sera contradictoire à signifier *(art. 412, al.2 CPP).*

4. Victime. La victime peut se constituer partie civile à l'audience si elle ne l'a pas fait avant *(art. 418 CPP).* Avant l'audience, elle le fait au greffe par déclaration *(art. 419 et 420 CPP)*. Pendant l'audience, la déclaration est consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions *(art. 419 CPP).* La constitution de partie civile doit avoir lieu avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, en cas d'ajournement, sur la peine *(art. 421 CPP)*. L'article 420-1 du Code de procédure pénale autorise la personne qui se prétend victime à se constituer partie civile directement ou par son avocat par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l'audience. Lorsque le délai de vingt-quatre heures n'a pas été respecté, mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. La personne constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin *(art. 422 CPP).*

B. L'instruction définitive

1. Identité du prévenu et droit de garder le silence. Le président ou l'un des assesseurs s'assure d'abord de l'identité du prévenu et l'informe de son droit d'être assisté d'un interprète. Il l'informe ensuite de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire *(art. 406 CPP).*

2. Audition des témoins. Le président interroge le prévenu avant de procéder, le cas échéant, à l'audition des témoins *(art. 442 CPP).* Le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre *(art. 442-1, al.1 CPP).* Les parties peuvent également le faire par l'intermédiaire du président *(art. 442-1, al.2 CPP).*

3. Experts. La juridiction peut également entendre des experts ou ordonner des mesures d'instruction complémentaires.

C. Le réquisitoire et les plaidoiries

Lorsque l'instruction à l'audience est terminée *(art. 460 CPP) :*

- La partie civile est entendue en sa demande ;
- Le ministère public prend ses réquisitions ;
- Le prévenu expose sa défense ;
- Et s'il y a lieu, la personne civilement responsable présente sa défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer, mais le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier *(art. 460, al.2 CPP).*

III. Le jugement

1. Date du délibéré. En matière correctionnelle, le jugement est rendu soit à l'audience, soit à une date ultérieure *(art. 462 CPP).*

2. Options en matière de peine. Lorsqu'il estime que le fait constitue un délit, le tribunal correctionnel prononce la peine *(art. 464, al.1 CPP)*, ou une dispense ou un ajournement de peine (*art. 469-1 CPP*), et statue sur l'action civile, éventuellement par l'octroi d'une provision dans l'attente d'une décision sur la demande de dommages et intérêts (*art. 464, al.2 CPP).*

3. Détention. Le tribunal peut maintenir la détention du prévenu par décision spéciale et motivée *(art. 464-1 CPP).* Il peut aussi décerner un mandat de dépôt lorsque la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis et que les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté *(art. 465 CPP).* Le mandat de dépôt n'est soumis à aucun seuil minimal d'emprisonnement en cas de récidive *(art. 465-1 CPP).*

4. Requalification. Le tribunal peut aussi requalifier le délit en contravention et prononcer la peine *(art. 466 CPP)*. En revanche, s'il constate que les faits sont de nature criminelle, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera *(art. 469 CPP).*

5. Relaxe. Si le tribunal estime que l'infraction n'est pas constituée, il prononce la relaxe *(art. 470 CPP)* et se prononce, le cas échéant, sur la demande de dommages et intérêts du prévenu relaxé à l'encontre de la partie civile lorsque celle-ci avait déclenché l'action publique *(art. 472 CPP).*

6. Intérêts civils. En matière d'infraction non intentionnelle, la relaxe ne fait pas obstacle à ce que le tribunal statue sur la demande de la partie civile et accorde réparation des dommages résultant des faits poursuivis en application des règles du droit civil *(art. 470-1 CPP).*

7. Absence de discernement du prévenu. Si le prévenu souffrait, au moment des faits, d'une abolition du discernement, le tribunal rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale et peut décider de mesures de sûreté *(art. 706-133 s. CPP).*

Objectif Cas Pratique

Illustration : *Vous êtes appelé au titre de la commission d'office à venir assister un individu après une garde à vue dans le cadre d'une comparution immédiate. Or, lorsque vous découvrez le dossier, vous vous apercevez que l'individu a été interpellé à 14 heures, mais que le procès-verbal de notification de droits n'a été réalisé qu'à 19 heures.*

Comment pouvez-vous agir devant le tribunal correctionnel ?

Majeure : *Le tribunal correctionnel est saisi de l'action publique. Il est aussi compétent pour statuer sur « toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense » (art. 384 CPP). Toutefois, les exceptions de nullité doivent être présentées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond (art. 385, al.5 CPP).*

Mineure : *Ainsi, il apparaît en effet qu'il existe dans ce dossier une exception de nullité. Devant le tribunal correctionnel, ces exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis devant la juridiction. Il faudra alors rédiger des conclusions de nullités et les plaider avant toute défense au fond.*

Conclusion : *Si les conclusions de nullité sont accueillies par la juridiction, alors l'ensemble de la garde à vue ainsi que les actes qui y trouvent leurs fondements devront être annulés et écartés des débats.*

CHAPITRE V – LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

SECTION 1 – LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

1. Compétence matérielle. Aux termes de l'article 521 du Code de procédure pénale, *« le tribunal de police connaît des contraventions ».*

2. Compétence territoriale. Le tribunal de police territorialement compétent est *(art. 522, al.1 CPP)* :

- Celui du lieu de commission ou de constatation de la contravention ;
- Celui du lieu de résidence du prévenu.

L'article 522 du Code de procédure pénale pose en outre deux règles de compétence territoriale particulières :

- Le lieu du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule ou aux réglementations relatives aux transports terrestres ;
- Le lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.

3. Compétence s'agissant des coauteurs et complices. Enfin, la compétence du tribunal de police s'étend aux coauteurs et complices de la contravention ainsi qu'aux contraventions connexes *(art. 522, al.4 CPP, art. 383 à 387 CPP).*

SECTION 2 – LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DE POLICE

Il résulte de l'article 523 du Code de procédure pénale que *« le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public* […] *et un greffier ».* Il peut être constitué d'un magistrat exerçant à titre temporaire ou d'un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en matière de contraventions des quatre premières classes et de la procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions de la cinquième classe.

SECTION 3 – LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

1. Calquée sur la procédure du tribunal correctionnel. Les procédures simplifiées ont déjà été examinées. Il convient d'exposer le déroulement de la procédure ordinaire, dont les règles sont souvent déterminées par renvoi à celles du tribunal correctionnel.
Sont applicables devant le tribunal de police, les règles développées concernant le tribunal correctionnel à propos de :

- La publicité des débats *(art. 400 à 405 CPP ; art. 535 CPP)* ;
- Les droits du prévenu comparant *(art. 406 à 408 CPP ; art. 535 CPP)* ;
- La constitution de partie civile *(art. 418 à 426 CPP ; art. 536 CPP)* ;
- L'administration de la preuve *(art. 427 à 457 CPP ; art. 536 CPP),* sous réserve de l'article 537 du Code de procédure pénale relatif à la valeur probante des procès-verbaux et aux moyens d'apporter une preuve contraire ;
- La discussion par les parties *(art. 458 à 461 CPP ; art. 536 CPP) ;*
- Le jugement *(art. 462 CPP ; art. 536 CPP).*

2. Faculté d'être représenté. Les articles 410 à 415 du Code de procédure pénale relatifs à la comparution du prévenu sont applicables devant le tribunal de police *(art. 544, al.1 CPP)*. Néanmoins, *« lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale » (art. 544, al.2 CPP).*

3. Issue des débats. À l'issue des débats, le tribunal de police peut estimer que le fait constitue une contravention, prononcer la peine et statuer, le cas échéant, sur l'action civile *(art. 539 CPP)*. Il peut également

prononcer la relaxe *(art. 541 CPP).* S'il constate que le fait est un délit ou un crime, le tribunal de police se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera *(art. 540 CPP)*. Enfin, le tribunal de police peut également rendre un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale, mais ne pourra pas prononcer de mesures de sûreté *(art. 706-134 CPP).*

CHAPITRE VI – LES JURIDICTIONS POUR MINEURS

Réforme de la justice pénale des mineurs. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu en son article 93 l'habilitation du gouvernement à adopter par voie d'ordonnance et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, un code de la justice pénale des mineurs (le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution cet article : *Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778, n° 365 et s.).* Il convient de noter que l'ordonnance portant codification de la partie législative du droit pénal des mineurs a été prise le 11 septembre 2019, et a fixé au 1er octobre 2020 l'entrée en vigueur de ce code. Toutefois, l'entrée en vigueur a été repoussée au 30 septembre 2021 en raison du contexte sanitaire.

Le nouveau code. Ce nouveau code simplifie la procédure pénale applicable aux mineurs. La phase d'instruction devant le juge des enfants est supprimée (toutefois, l'ouverture d'une information judiciaire, menée par le juge d'instruction, demeure obligatoire pour les affaires criminelles). Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants saisi statuera sur la culpabilité du mineur et ouvrira une période de mise à l'épreuve éducative avant le prononcé de la sanction, afin de disposer d'éléments de personnalité permettant l'individualisation de la réponse pénale. Pendant cette période, pourront être prononcées, cumulativement ou alternativement, des mesures d'investigation afin de recueillir suffisamment d'éléments sur la personnalité du mineur, une mesure éducative judiciaire provisoire afin de l'accompagner pour qu'il puisse évoluer au mieux, ainsi que des mesures de sûreté (par exemple une assignation à résidence avec surveillance éducative). Le jugement est accéléré afin qu'il soit statué rapidement sur la culpabilité des mineurs (le mineur doit être jugé dans un délai de trois mois suivant la commission de l'infraction). Le prononcé de la sanction est encadré, puisqu'il doit intervenir dans un délai de six à neuf mois à compter du premier jugement sur la culpabilité.

Aux termes du nouvel article L12-1 du Code de la justice pénale des mineurs, *« les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées »*. C'est notamment le cas des tribunaux pour enfants ou encore de la cour d'assises des mineurs.

Il en résulte d'une part que les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs ne font l'objet d'aucune particularité quant à leur traitement pénal. D'autre part, les juridictions pour mineurs sont la cour d'assises des mineurs **(Section 3)**, le tribunal pour enfants **(Section 2)** ainsi que le juge des enfants **(Section 1)**.

SECTION 1 – LE JUGE DES ENFANTS

Le juge des enfants est compétent en matière de délits et de contraventions de cinquième classe commis par des mineurs (*art. L.252-5 Code de l'organisation judiciaire).* La particularité de sa mission apparaît clairement à la lecture de l'article L231-2 du CJPM.

I. Les pouvoirs d'instruction du juge des enfants (avant la réforme)

1. Les pouvoirs d'instruction. Il appartenait au juge des enfants d'effectuer *« toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » (art. 8, al.1 ; Ord. 2 février 1945).* Pour ce faire, il pouvait procéder par voie officieuse ou dans les formes de l'instruction de droit commun *(art. 8, al.2, Ord. 2 février 1945)*. Il pouvait décerner tous les mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire, dans les conditions des articles 10-2 et 11 de l'ordonnance de 1945 relatifs aux mesures de contrôle judiciaire et à la détention provisoire des mineurs *(art. 8, al.3, Ord. 2 février 1945).*

2. L'issue de l'instruction. À la suite de ses diligences, le juge des enfants pouvait *(art. 8, al.9 et 10, Ord. 2 février 1945) :*

- Rendre une ordonnance de non-lieu ;
- Renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ;
- Renvoyer le mineur devant le juge d'instruction ;
- Rendre un jugement en chambre du conseil.

Cette dernière option était exclue lorsque *(art. 8, dernier al., Ord. 2 février 1945)* :

- La peine encourue est supérieure ou égale à sept ans ;
- Le mineur est âgé d'au moins 16 ans.

3. La séparation des fonctions d'instruction et de jugement avec l'entrée en vigueur du CPJM. Le CPJM vient supprimer la procédure d'instruction devant le juge des enfants, qui relève désormais du juge d'instruction. Le procureur peut ainsi, lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article 80 du CPP, soit saisir une juridiction pour mineurs *(art. L423-2 CJPM).*

II. Les pouvoirs de jugement du juge des enfants

Lorsqu'il exerce lui-même les pouvoirs de jugement qui lui sont confiés par l'article L12-1 du CJPM, le juge des enfants statue par principe selon la procédure de mise à l'épreuve éducative. Il s'agit d'une procédure qui comporte 3 phases :

1. Une audience d'examen de la culpabilité ;
2. Une période de mise à l'épreuve éducative (lorsque le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, sauf si le juge ne l'estime pas nécessaire au regard des faits commis et de la personnalité du mineur) ; et
3. Une audience de prononcé de la sanction *(art. L.521-1 CJPM).*

Si le juge des enfants n'ouvre pas de période de mise à l'épreuve éducative, il peut alors déclarer le mineur coupable et ordonner un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire *(art. L111-2 CJPM)* ou une des peines suivantes lorsqu'il statue en audience unique et que le mineur est âgé d'au moins treize ans *(art. L.121-4 CJPM) :*

- La confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;
- Un stage ; ou
- Un travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.

Toutefois, en vertu de l'article L.521-2 du CJPM, lorsqu'il statue en audience unique, le juge *« ne peut prononcer une peine que si le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an versé au dossier de la procédure »*.

Les mêmes peines peuvent être prononcées après qu'une période de mise à l'épreuve éducative ait été ouverte, dans le cadre de l'audience de prononcé de la sanction *(art. L121-4 CJPM).*

Le jugement pourra également constater l'insertion du mineur après une telle période par une déclaration de réussite éducative *(art. L111-6 CJPM).*

SECTION 2 – LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

I. La compétence du tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger *(art. L231-3 CJPM)* :

- Les contraventions de cinquième classe et les délits commis par les mineurs âgés d'au moins 13 ans ;
- Les crimes commis par les mineurs âgés de moins de seize ans (*« mineurs de seize ans »*) ;
- Les contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées ci-dessus.

Également applicables à la cour d'assises des mineurs, les règles relatives à la compétence territoriale sont fixées à *l'article L231-1 du CJPM*. Est compétent le tribunal pour enfants :

- Du lieu de l'infraction ;
- Du lieu de résidence du mineur ou de ses parents ou tuteurs ;
- Du lieu où le mineur a été trouvé ;
- Du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif.

II. La composition du tribunal pour enfants

1. Magistrat professionnel. Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs (ou plusieurs supplémentaires en fonction du procès) choisis conformément aux dispositions de l'article L.251-4 du COJ *(art. L231-4 CJPM).*

2. Assesseurs. Les assesseurs *« sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences » (art. L.251-4, al.1 Code de l'organisation judiciaire)*. Ils sont nommés pour quatre ans par le garde des Sceaux et doivent prêter serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations avant leur entrée en fonction *(art. L.251-4, al.2 et L.251-5 Code de l'organisation judiciaire).*

III. La procédure devant le tribunal pour enfants

A. La procédure ordinaire

1. La procédure. La procédure applicable présente de grandes similarités avec celle en vigueur devant le tribunal correctionnel. Parmi les spécificités se trouve l'intervention des parents, du tuteur ou du gardien. Ces derniers peuvent même représenter le mineur lorsque le président du tribunal dispense ce dernier, dans son intérêt, de comparaître à l'audience *(art. L511-3 CJPM)*. Les articles L.311-2 et suivant du CJPM précise le rôle de l'adulte :

- Les titulaires de l'autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure ;
- Les mineurs peuvent être accompagnés par les titulaires de l'autorité parentale à chaque audience au cours de la procédure et lors des auditions et interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne porte pas préjudice à la procédure.

L'article L311-2 précise que cette information ou cet accompagnement peut être écarté(e) :

- Lorsqu'ils apparaissent comme contraires à l'intérêt supérieur du mineur ;
- S'ils ne sont pas possibles malgré des efforts raisonnables ;
- S'ils risquent de compromettre la procédure.

Le même texte ajoute enfin, dans les deux premiers cas, que le mineur peut *« désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l'autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l'accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n'a désigné aucun adulte ou que l'adulte désigné n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne, en*

tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur ».

2. Publicité restreinte. Les articles L513-1 et suivants fixent les modalités de la publicité restreinte devant le tribunal pour enfants. Les personnes admises à assister aux débats sont limitées. Le président peut ordonner au mineur de se retirer pendant les débats et aux témoins de faire de même après leur audition. Il est interdit de rendre compte des débats et de publier le nom du mineur, y compris par une initiale.

3. La décision. S'agissant de la décision, si la prévention est établie, le tribunal des enfants peut prononcer :

- Des mesures éducatives (l'avertissement judiciaire et/ou la mesure éducative judiciaire) *(art. L111-2 et L112-1 et suivants, CJPM) ;*
- Pour les mineurs âgés d'au moins treize ans au moment des faits *(art. L11-4 CJPM)* : amende, travail d'intérêt général, sursis simple, sursis probatoire, suivi socio-judiciaire ou encore peine privative de liberté, tenant compte de l'excuse atténuante de minorité, qui peut être écartée quand le mineur est âgé d'au moins 16 ans *(art. 121-7 CJPM).*

B. Les procédures accélérées

En premier lieu**,** le procureur de la République peut poursuivre le mineur par convocation par officier de police judiciaire *(art. L423-7 CJPM).*

Cette procédure ne peut être engagée qu'à condition que le Procureur ordonne un recueil de renseignements socio-éducatifs, ce recueil devant être joint à la procédure *(art. L.322-4 CJPM).*

En second lieu, si les mineurs ne peuvent être soumis à la procédure de comparution immédiate, le CJPM prévoit le jugement en audience unique devant le tribunal pour enfants.
Il s'agit d'une procédure permettant qu'il soit statué le même jour sur la culpabilité et la sanction. En cas de défèrement à l'issue de la garde à vue, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, si les conditions suivantes sont réunies :

1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans, ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement pour le mineur d'au moins seize ans.

2° Si le mineur :

a) A déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ; si ce rapport n'a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l'occasion du défèrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République.

b) Ou est également poursuivi pour le délit prévu par le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l'occasion du défèrement (*art. L423-4 CJPM).*

Le procureur de la République notifie les faits reprochés au mineur déféré en présence d'un avocat. Il l'informe qu'il est traduit devant le tribunal des enfants pour y être jugé à une audience comprise entre 10 jours et trois mois *(art. L423-7 CJPM).*

Dans l'attente de l'audience de jugement, le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire s'il est âgé d'au moins treize ans, assigné à résidence sous surveillance électronique ou placé en détention provisoire par le juge des enfants s'il est âgé d'au moins seize ans *(art L. 423-9 et suivants du CJPM).*

SECTION 3 – LA COUR D'ASSISES DES MINEURS

I. La compétence de la cour d'assises des mineurs

La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes commis par des mineurs d'au moins 16 ans *(art. L231-9 CJPM).*

Elle peut aussi connaître des crimes ou délits commis par le mineur de moins de 16 ans si ces infractions forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible *(art L231-9 CJPM).*

Les coauteurs et complices majeurs peuvent également être jugés par la cour d'assises des mineurs, en l'absence de disjonction des poursuites et de renvoi des majeurs devant une cour d'assises de droit commun *(art. L231-9 CJPM).*

II. La composition de la cour d'assises des mineurs

Le président de la cour d'assises des mineurs est désigné dans les mêmes conditions qu'en droit commun *(art. L231-8 CJPM).* Les assesseurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel *(art. L231-10 CJPM).*

La cour d'assises comprend également un jury désigné dans les conditions de droit commun. Le jugement des mineurs âgés d'au moins 16 ans accusés de crimes de nature terroriste relève d'une cour d'assises des mineurs spéciale statuant sans jury *(art. 706-25, al.1 CPP).*

Le ministère public est représenté par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs *(art. L231-8 CJPM).*

Le greffier de la cour est le même que devant la cour d'assises de droit commun.

III. La procédure devant la cour d'assises de mineurs

La procédure applicable devant la cour d'assises des mineurs présente peu de différences avec celle applicable en droit commun.

De manière classique en matière de justice des mineurs, la publicité est restreinte.

Par ailleurs, dès lors que le mineur peut faire l'objet, non d'une peine, mais de mesures et sanctions éducatives et que l'excuse atténuante de minorité peut être écartée s'agissant de mineurs ayant entre 16 et 18 ans, deux questions supplémentaires doivent être posées à la cour et au jury *(art. L522-1 CJPM)* :

- *« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?*
- *2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'atténuation de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ? »*

THEME VI – LES VOIES DE RECOURS

Dans ce thème…

On désigne par « voies de recours » l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. Qu'il s'agisse d'une juridiction du même ordre, ou d'un degré supérieur, les voies de recours répondent à l'impératif de pouvoir être « rejugé ».

Lorsque vous maîtriserez ce thème, vous serez en mesure de répondre aux questions suivantes :

- ✓ Qu'est-ce qu'un jugement rendu par défaut ?
- ✓ Qu'est-ce qu'un jugement contradictoire ou réputé contradictoire ?
- ✓ Quelles sont les différentes voies de recours existantes ?
- ✓ Quelles sont leurs conditions de mise en œuvre ?
- ✓ Quelles sont leurs modalités pratiques de mise en œuvre ?
- ✓ Quels sont leurs effets sur la décision contre laquelle une voie de recours est initiée ?
- ✓ Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
- ✓ Qu'est-ce que le principe *Ne bis in idem* ? Quelles sont ses conditions de mise en œuvre ?

Les textes essentiels :
Articles 379-2 à 379-7, 489 à 493-1 et 544 à 545 du CPP : l'opposition.
Articles 494 à 494-1 du CPP : l'itératif défaut en matière correctionnelle.
Articles 380-1 à 380-15 du CPP : l'appel en matière criminelle.
Articles 496 à 509-1 du CPP : l'appel en matière correctionnelle.
Articles 567 à 621 du CPP : le pourvoi en cassation.
Articles 622 et suivants du CPP : le pourvoi en révision et le pourvoi en réexamen.
Article 6, alinéa 1er du CPP : fondement du principe *ne bis in idem.*

Il existe des voies de recours ordinaires **(Chapitre I)** ainsi que des voies de recours extraordinaires **(Chapitre II)**. Une fois qu'une décision a été rendue à titre définitif, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée **(Chapitre III)**.

Présentation synthétique des différentes voies de recours

Les recours ordinaires	Les recours extraordinaires
✓ Opposition ✓ Appel	✓ Pourvoi en cassation ✓ Demande en révision ✓ Demande en réexamen

CHAPITRE I – LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

L'opposition est une voie de rétractation **(Section 1)** tandis que l'appel est une voie de réformation **(Section 2)**.

Les voies de rétractation	Les voies de réformation
✓ L'opposition (devant la même juridiction)	✓ L'appel (devant une juridiction supérieure)

SECTION 1 – L'OPPOSITION

L'opposition, qui permet de faire juger une affaire par une juridiction de même degré, se justifie par le respect dû au principe du contradictoire. L'idée est qu'une personne qui a été condamnée par une juridiction sans avoir été dûment informée de la date du jugement puisse obtenir un nouveau jugement en sa présence et devant le même degré de juridiction. Il s'agit de ne pas perdre une voie de recours. Il convient de distinguer l'opposition en matière correctionnelle et contraventionnelle **(I)** de l'opposition en matière criminelle **(II)**.

I. L'opposition en matière correctionnelle et contraventionnelle

A. Les conditions de l'opposition

1. Décisions susceptibles d'opposition. Les décisions susceptibles d'opposition sont les suivantes :
- Les jugements par défaut rendus par le tribunal correctionnel *(art. 489, al.1 CPP)* ;
- Les jugements par défaut rendus par le tribunal de police *(art. 545 CPP)* ;
- Les arrêts rendus par défaut par la chambre des appels correctionnels *(art. 512 CPP)* ;
- L'ordonnance pénale rendue en application de la procédure simplifiée en matière correctionnelle *(art. 495-3 CPP)* ou contraventionnelle *(art. 527 CPP).*

Notion de jugement rendu par défaut. Un jugement est rendu par défaut lorsque les trois conditions suivantes sont remplies *(art. 412, al.1 CPP)* :
- La citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu ;
- Il n'est pas établi que le prévenu a eu connaissance de la citation ;
- Le prévenu n'a pas comparu.

Notion de jugement contradictoire ou réputé contradictoire. N'est pas rendu par défaut, mais est contradictoire ou réputé contradictoire un jugement rendu dans l'une des circonstances suivantes :
- Le prévenu a été cité à personne ou a eu connaissance de la citation, mais son excuse n'a pas été reconnue valable *(art. 410, al.1 et 2 CPP)* ;
- Le prévenu a demandé à être jugé en son absence en étant représenté par un avocat au cours de l'audience *(art. 411, al.1 et 2 CPP)* ;
- Un avocat s'est présenté pour assurer la défense du prévenu *(art. 412, al.2 CPP)* ;
- Le prévenu était présent au début de l'audience *(art. 413 CPP)* ;
- Le prévenu est entendu, en raison de son état de santé, à son domicile ou à la maison d'arrêt *(art. 416 CPP).*

Il convient de relever qu'en application de l'article 179-1 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police informe le mis en examen renvoyé qu'il doit signaler tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen et que « toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ». Ce mécanisme de déclaration d'adresse, qui exclut la voie de l'opposition en évitant que la décision de la juridiction de jugement soit rendue par défaut, existe également lorsque le prévenu interjette appel (art. 503-1 CPP).

2. Personnes pouvant former opposition. La voie de l'opposition est ouverte :
- Au prévenu ;

- À la partie civile ;
- Au civilement responsable.

Intérêt à agir de l'opposant. L'opposition suppose un intérêt à agir qui fait défaut lorsque l'opposant a été relaxé *(Crim., 24 mars 1987, n° 86-93.009).*

Opposition formée par le ministère public. Le ministère public est *« représenté auprès de chaque juridiction répressive »,* il *« assiste aux débats des juridictions de jugement »* et *« toutes les décisions sont prononcées en sa présence » (art. 32 CPP).* Il en résulte qu'en principe, le ministère public n'est pas recevable à former opposition. Par exception, il est recevable à le faire s'agissant des ordonnances pénales *(art. 495-3, al.1 et 527, al.1 CPP).*

3. Forme de l'opposition. S'agissant de la forme de l'opposition, elle *« est portée à la connaissance du ministère public, à charge pour lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » (art. 490 CPP).* Elle peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire quand l'opposant est détenu *(art. 490-1, al.1 CPP).*

4. Délai d'opposition. S'agissant du délai d'opposition, il est de :
- 10 jours si le prévenu réside en France métropolitaine et un mois s'il réside en dehors *(art. 491, 492 et 493 CPP) ;*
- 10 jours pour le ministère public ;
- Respectivement 30 et 45 jours pour les parties en matière d'ordonnance pénale contraventionnelle *(art. 527, al. 3 CPP)* et correctionnelle *(art. 495-3, al.1 et 3 et 495-3-1 CPP).*

Le délai court à compter :
- De la signification à personne *(art. 491 CPP)* ;
- De la signification à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet si le prévenu en a eu connaissance *(art. 492, al.1 CPP)* ; à défaut, l'opposition est recevable dans le délai prévu partant du jour où le prévenu a eu connaissance de cette signification *(art. 492, al.2 et 3 CPP)*, y compris si la peine est déjà prescrite *(Cons. const., 8 juin 2018, n° 2018-712 QPC) ;*
- De la notification en matière d'ordonnance pénale *(art. 495-3, al.3 et 527, al.3 CPP).*

B. Les effets de l'opposition

1. Effet suspensif de l'opposition. Le délai d'opposition et l'opposition elle-même ont pour effet de suspendre l'exécution de la décision rendue par défaut.

Toutefois restent exécutoires :
- La provision accordée à la partie civile sur sa demande de dommages-intérêts *(art. 464, al.3 CPP)* ;
- Le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du prévenu *(art. 465 al.2 CPP)* ;
- Les mesures ou sanctions éducatives ainsi que les peines d'emprisonnement ferme ou assorties d'un sursis partiel non, prononcées par les juridictions pour mineurs.

2. Effet extinctif de l'opposition. L'opposition du prévenu rend non avenu dans toutes ses dispositions le jugement rendu par défaut, sauf à ce qu'il limite cette opposition aux dispositions civiles de la décision *(art. 489 CPP).*

3. Effet dévolutif de l'opposition. Compte tenu de l'effet extinctif de l'opposition, la juridiction répressive dont la décision a été mise à néant juge de nouveau en droit et en fait. Elle dispose de toute latitude pour relaxer, condamner plus sévèrement ou faire preuve de plus de clémence.

4. Conséquences de l'absence de comparution de l'opposant : l'itératif défaut. Dans ce cas, l'opposition est non avenue et le jugement frappé d'opposition reprend force exécutoire *(art. 494, al.1 CPP).*

Si la sanction prononcée par ce jugement est une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction peut ordonner le renvoi et donner ordre de rechercher l'opposant. En cas de recherches vaines, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.

Dans l'hypothèse de l'itératif défaut, le tribunal peut modifier le jugement par décision lorsque *« des circonstances particulières le justifient ».* Toutefois, il est interdit au tribunal d'aggraver la peine *(art. 494-1 CPP).*

II. L'opposition en matière criminelle

1. Conséquences du jugement criminel rendu par défaut. Anciennement dénommée « *contumace* », la procédure de défaut criminel est prévue aux articles 379-2 à 379-7 du Code de procédure pénale.

En cas de condamnation par défaut, *« l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions »* par le seul effet de l'arrestation du condamné avant la prescription de la peine prononcée ou par sa constitution de prisonnier *(art. 379-4, al.1 CPP).* L'affaire sera alors à nouveau examinée par la cour d'assises qui se prononcera en premier ressort.

2. Impossibilité d'appel du condamné par défaut. L'accusé n'est pas recevable à interjeter appel contre l'ordonnance de mise en accusation *(Crim., 23 août 2017, n° 17-83.386).* L'opposition est en quelque sorte automatique, ce qui explique que l'appel ne soit pas ouvert à la personne condamnée par défaut *(art. 379-5 CPP).*

3. Possibilité de renonciation du condamné par défaut. Le condamné par défaut a la possibilité, en présence de son avocat et devant le président de la cour d'assises, de renoncer au nouvel examen de son affaire et donc d'acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises *(art. 379-4, al. 3 CPP).*

4. Défaut sans excuse valable du condamné ayant interjeté appel. En cas d'absence de l'accusé sans excuse valable devant la cour d'assises, désignée à la suite d'un appel qu'il a lui-même formé, la procédure de défaut criminel ne s'applique pas *(art. 379-7, al.1 CPP).*

SECTION 2 – L'APPEL

L'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un double degré de juridiction en matière pénale. L'appel constitue une voie de réformation permettant de saisir une juridiction supérieure. Elle est soumise à des conditions **(I)** et produit un effet suspensif et dévolutif **(II)**.

I. Les conditions de l'appel

A. Les conditions de l'appel en matière criminelle

1. Décisions susceptibles d'appel. Il peut être fait appel des arrêts de condamnation comme d'acquittement, de même que des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (*art. 706-132 CPP)* ainsi que des arrêts portant sur l'action civile *(art. 380-5 CPP).*

2. Personnes pouvant interjeter appel. Disposent de la faculté d'appel en matière criminelle *(art. 380-2, al.1 CPP)* :

- L'accusé ;
- Le ministère public ;
- La personne civilement responsable et la partie civile (s'agissant des intérêts civils) ;
- Les administrations publiques lorsqu'elles exercent l'action publique, uniquement en cas d'appel du ministère public.

Le procureur général peut interjeter appel des arrêts d'acquittement *(art. 380-2, al.2 CPP).* Il en résulte que le procureur de la République est irrecevable à relever appel de tels arrêts, même en cas d'acquittement partiel *(Crim., 10 février 2016, n° 16-80.468).*

3. Délai d'appel. Le délai d'appel est de 10 jours. Le point de départ de ce délai est :

- Le prononcé de l'arrêt *(art. 380-9, al.1 CPP)* ;
- La signification de l'arrêt en cas d'absence de la partie concernée à l'audience si ni elle ni son représentant n'étaient informés du jour où le délibéré serait rendu *(art. 380-9, al.2 CPP).*

Le jour de l'arrêt ne compte pas dans le calcul du délai, qui expire au dixième jour à minuit, sauf prorogation au premier jour ouvrable suivant par application de l'article 801 du Code de procédure pénale (le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant).

4. Délai d'appel incident. Lorsqu'une partie interjette appel, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel *(art. 380-10 CPP).*

5. Forme de l'appel. La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises par l'appelant, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial ou auprès du chef de l'établissement pénitentiaire lorsque l'appelant est détenu *(art. 380-12, al.1 et 2 et 380-13, al.1 CPP).*

6. Désistement d'appel. Il convient enfin de signaler que l'accusé a la faculté de se désister de son appel jusqu'à l'interrogatoire du président, ce qui a pour conséquence de rendre caducs les appels incidents *(art. 380-11, al.1 et 2 CPP)*. Le ministère public dispose également de la faculté de se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci *(art. 380-11, al.3 CPP).* La fuite de l'accusé n'est plus une cause de caducité de l'appel *(Cons. const., 13 juin 2014, n° 2014-403, QPC).*

B. Les conditions de l'appel en matières correctionnelle et contraventionnelle

1. Décisions susceptibles d'appel. Un jugement correctionnel peut toujours être attaqué par la voie de l'appel *(art. 496 CPP).*

Lorsqu'il s'agit d'un jugement distinct du jugement sur le fond qui ne met pas fin à la procédure, l'appel n'est immédiatement recevable qu'à condition que le président de la chambre des appels correctionnels en décide ainsi sur requête de la partie appelante *(art. 507 CPP).*

En matière contraventionnelle, l'appel sur l'action publique n'est possible que dans les trois hypothèses suivantes *(art. 546, al.1 CPP) :*

- L'amende encourue était celle prévue pour les contraventions de 5e classe ;
- La peine de suspension du permis de conduire de l'article 131-16, 1° du Code pénal a été prononcée ;
- L'amende prononcée est supérieure à celle encourue pour les contraventions de la 2e classe (150 euros).

À défaut, un pourvoi en cassation pourra être formé. Sur le plan civil en revanche, les parties peuvent faire appel sans restriction particulière *(art. 546, al.2 et 3 CPP).*

2. Personnes pouvant interjeter appel. En matière correctionnelle ont la faculté de relever appel de la décision *(art. 497 CPP)* :

- Le prévenu ;
- La personne civilement responsable et la partie civile quant à leurs intérêts civils ;
- Le procureur de la République ;
- Les administrations publiques, lorsqu'elles exercent l'action publique ;
- Le procureur général près la cour d'appel.

À cette liste, s'ajoute l'officier du ministère public près le tribunal de police en matière contraventionnelle *(art. 546, al.1 CPP).*

3. Délai d'appel. Le délai d'appel est de 10 jours en principe. En cas de jugement de condamnation, le procureur général dispose d'un délai de 20 jours à compter du prononcé de la décision pour former appel *(art. 505, al 1. CPP)*, les autres parties ayant alors 5 jours pour former appel incident *(art. 505, al.2 CPP).*

Le point de départ du délai est :

- Le prononcé du jugement contradictoire *(art. 498, al.1 CPP) ;*
- La signification du jugement rendu par défaut ou itératif défaut *(art. 499 CPP).*

Toutefois, le délai ne court nécessairement qu'à compter de la signification du jugement dans les hypothèses suivantes :

- La partie qui après débat contradictoire n'était pas présente lorsque le jugement a été rendu et n'avait pas été informée de la date où ce jugement serait prononcé *(art. 498, al.2, 1° CPP)* ;
- Le prévenu était absent et un avocat s'est présenté pour assurer sa défense sans être muni d'un mandat de représentation *(art. 498, al.2, 2° CPP) ;*
- Le prévenu avait demandé à être jugé en son absence par un avocat et ce dernier n'était pas présent *(art. 498, al.2, 3° CPP) ;*
- Le prévenu a été régulièrement cité, mais n'a pas comparu sans être valablement excusé *(art. 498, dernier al. CPP) ;*
- En cas d'itératif défaut, lorsque le tribunal statuant sur opposition a modifié la décision *(art. 498, dernier al. CPP).*

Lorsque le prévenu cité n'a pas comparu sans excuse valable et a été condamné à une peine d'emprisonnement totalement ou partiellement ferme, le délai ne court qu'à compter de la signification à personne ou à défaut de signification à personne, à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet *(art. 498-1, al.1 CPP).* Le délai ne court qu'à compter de la date où le prévenu a eu connaissance de la condamnation en l'absence de preuve que le prévenu a eu connaissance de la signification *(art. 498-1, al.2 CPP).*

L'ensemble des règles relatives au délai d'appel en matière correctionnelle ont vocation à s'appliquer en matière contraventionnelle (*art. 547, al.2 CPP).*

4. Délai d'appel incident. Lorsque l'une des parties interjette appel dans le délai de 10 jours, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel *(art. 500 CPP).*

5. Délai de comparution du prévenu incarcéré. Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter *(art. 509-1 al.1 CPP)* :

- Soit de l'appel, si le prévenu est détenu ;
- Soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.

Il est possible de prolonger le délai de détention pour une nouvelle durée de 4 mois par une décision de la part du président de la chambre mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai *(art. 509-1 al. 2 CPP).*

Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause *(art. 509-1 al. 4 CPP).*

6. Forme de l'appel. La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée *(art. 502, al.1 CPP)* ou au chef de l'établissement pénitentiaire lorsque l'appelant est détenu *(art. 503, al.1 CPP).* Dans ce dernier cas, le courrier adressé au greffe pénitentiaire produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel à condition qu'il ait pour seul et unique objet de porter à la connaissance de l'administration l'intention du détenu de faire appel *(Crim., 6 septembre 2022, n° 22-84.048).*

La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application (*art. 502, al.2 CPP).* Ces dispositions sont applicables en matière contraventionnelle *(art. 547, al. 3 CPP).*

Les règles relatives aux modalités et délais d'appel sont d'ordre public (Crim. 14 janvier 2014, n° 12-84.592).

II. Les effets de l'appel

A. Les effets de l'appel en matière criminelle

1. Effet suspensif de l'appel. Le délai d'appel et l'appel lui-même produisent un effet suspensif sur l'action publique *(art. 380-4, al.1 CPP).* Cet effet est toutefois limité dès lors que l'arrêt de première instance condamnant l'accusé à une peine privative de liberté continue de produire ses effets.

De même, l'effet suspensif ne s'applique pas aux peines complémentaires prononcées en première instance lorsque la cour d'assises les a déclarées exécutoires par provision *(art. 367, dernier al. CPP).*

Le principe de l'effet suspensif de l'appel s'applique également à l'arrêt statuant sur l'action civile *(art. 380-7 CPP),* sauf en cas d'exécution provisoire ordonnée par la cour *(art. 374 CPP).*

2. Effet dévolutif de l'appel. L'appel concerne tous les chefs de la décision entreprise. Cela signifie que l'accusé ne peut par exemple cantonner son appel à la peine complémentaire à laquelle il a été condamné *(Crim., 20 mars 2013, n° 13-81.622).*

Il en est de même pour le ministère public. Ainsi, en cas d'acquittement partiel de l'accusé, le procureur général ne peut pas limiter son appel à la seule condamnation *(Crim., 23 septembre 2015, n° 15-84.897 ; Crim., 10 février 2016, n° 16-80.598).*

L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer que les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité ne sont pas contestées et que l'appel est limité à la décision sur la peine *(art. 380-2-1-A CPP).*
Le sort de l'accusé seul appelant contre l'arrêt pénal ne peut être aggravé *(art. 380-3 CPP),* de même que la partie seule appelante contre l'arrêt civil *(art. 380-6, al.1 CPP).*

La partie civile ne peut former de nouvelles demandes en cause d'appel, mais elle peut solliciter *« une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision » (art. 380-6, al.2 CPP).*

3. Juridiction d'appel. Lorsque l'appel ne concerne que l'action civile, la compétence revient à la chambre des appels correctionnels *(art. 380-5 CPP).*

Dans les autres cas, il revient en principe au premier président de la cour d'appel, après observations écrites du ministère public et des parties, de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel *(art. 380-14 CPP).*

L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique.

4. Délai de comparution de l'accusé incarcéré. Un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire *(art. 380-3-1 al.1 CPP).*

Il est possible de prolonger la détention pour une nouvelle durée de six mois, renouvelable une fois par une décision motivée de la part du président de la chambre de l'instruction mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire *(art. 380-3-1 al.2 CPP).*

La durée de six mois est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme *(art. 380-3-1 al.2 CPP).*

En tout état de cause, si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration de ces délais, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause *(art. 380-3-1 al.3 CPP).*

B. Les effets de l'appel en matières correctionnelle et contraventionnelle

1. Effet suspensif de l'appel. L'appel ainsi que le délai d'appel sont dotés d'un effet suspensif qui empêche l'exécution de la décision de première instance *(art. 506 et 549 CPP).*

Toutefois, malgré l'appel, un prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est immédiatement mis en liberté. Il en va de même lorsque la durée de la détention provisoire effectuée atteint celle de la peine d'emprisonnement prononcée *(art. 471 CPP).*

Par ailleurs, le mandat de dépôt ou d'arrêt délivré contre un prévenu condamné à au moins une année d'emprisonnement sans sursis continue à produire ses effets en dépit d'un appel *(art. 465 CPP).*

Sur le plan civil, la juridiction de première instance a la faculté d'*« ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués » (art. 464, al.2 CPP)*. Lorsqu'elle ne peut se prononcer en l'état, elle peut accorder une « *provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel* » *(art. 464, al.3 CPP).*

Par exception à l'effet suspensif, *« le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine » (art. 708, al.2 CPP).*

2. Effet dévolutif de l'appel. Juridiction de second degré, la cour d'appel statue en fait comme en droit.

Toutefois, l'effet dévolutif peut être limité par l'acte d'appel lui-même *(Crim., 30 janvier 1973, n° 72-92.968 ; Crim., 1er septembre 2009, n° 09-81.913)* et par la qualité de l'appelant *(art. 509 CPP).*

Lorsque la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l'audience *(art. 509).*

Par exception, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile *(art. 509, al.3 CPP).*

Naturellement, en raison du droit à un double degré de juridiction, la cour d'appel ne peut juger de faits différents de ceux examinés en première instance ni des personnes hors de l'instance. Toutefois, la cour d'appel peut modifier la qualification des faits *(Crim., 4 juin 2009, n° 08-85.413)* et examiner des moyens nouveaux, sauf ceux qui devaient être soulevés *in limine litis*.

S'agissant de la partie civile, elle ne peut pas former de nouvelle demande, mais il lui est permis de demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance (art. 515, al.3 CPP).

Les parties peuvent, dans l'acte d'appel, limiter l'objet de leur recours. Toutefois, en cas d'appel pour irrégularité de forme, la cour d'appel qui annule la décision de première instance a l'obligation d'évoquer l'affaire et donc de statuer en toute liberté sur l'ensemble de l'affaire *(art. 520 CPP).*

La qualité de l'appelant limite les pouvoirs de la juridiction d'appel. Lorsque l'appel est formé par le ministère public, la cour peut (*art. 515, al.1 CPP)* :

- Confirmer le jugement ;
- L'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Lorsqu'elle statue sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou d'un assureur, elle ne peut aggraver le sort de l'appelant *(art. 515, al.2 CPP).*

3. Juridiction d'appel. L'appel en matière correctionnelle et contraventionnelle relève de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel. Cette chambre est composée :

- D'un président et de deux conseillers en matière correctionnelle *(art. 510 CPP)* ;
- D'un président siégeant à juge unique pour l'appel des jugements de police *(art. 547 CPP)* et des jugements rendus à juge unique *(art. 510 CPP).*

Sous réserve de quelques particularités, *« les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel* » *(art. 512 CPP).*

L'appel est jugé *« sur le rapport oral d'un conseiller »* et *« le prévenu est interrogé » (art. 513, al.1er CPP).* Le ministère public a la faculté de s'opposer à l'audition des témoins déjà entendus par le tribunal *(art. 513, al.2 CPP).* L'appelant ou son représentant indiquent sommairement les motifs de l'appel *(art. 513, al.3 CPP).*

Tableau de synthèse sur les conditions des voies de recours ordinaires

<table>
<tr><th>Voie de recours</th><th>Décisions susceptibles de recours</th><th>Personnes pouvant former le recours</th><th>Délai</th><th>Point de départ du délai</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Opposition (délits et contraventions)</td><td>✓ Jugements par défaut rendus par le tribunal correctionnel
✓ Jugements par défaut rendus par le tribunal de police
✓ Arrêts rendus par défaut par la chambre des appels correctionnels</td><td rowspan="3">✓ Prévenu
✓ Partie civile
✓ Personne civilement responsable qui a intérêt à agir</td><td>10 jours
(1 mois si résidence hors métropole)</td><td>Signification de la décision attaquée</td></tr>
<tr><td>✓ Ordonnance pénale rendue en application de la procédure simplifiée en matière correctionnelle</td><td>45 jours</td><td rowspan="2">Notification de l’ordonnance</td></tr>
<tr><td>✓ Ordonnance pénale rendue en application de la procédure simplifiée en matière contraventionnelle</td><td>30 jours</td></tr>
<tr><td>Opposition (crimes)</td><td>Arrêt de condamnation par défaut</td><td colspan="3">Automatique, par le seul effet de l’arrestation du condamné.</td></tr>
<tr><td>Appel (crimes)</td><td>✓ Arrêts de condamnation et d’acquittement
✓ Arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
✓ Arrêts portant sur l’action civile</td><td>✓ L’accusé
✓ Le ministère public
✓ La personne civilement responsable et la partie civile
✓ Les administrations publiques</td><td rowspan="3">10 jours
(+ 5 jours si appel incident)</td><td rowspan="3">✓ Prononcé de la décision attaquée ou
✓ Signification de la décision attaquée</td></tr>
<tr><td>Appel (délits)</td><td>✓ Jugement correctionnel sur le fond
✓ Jugement distinct du jugement sur le fond qui ne met pas fin à la procédure, si décision du président de la chambre des appels correctionnels</td><td>✓ Le prévenu
✓ La personne civilement responsable et la partie civile quant à leurs intérêts civils
✓ Le procureur de la République
✓ Les administrations publiques
✓ Le procureur général près la cour d’appel</td></tr>
<tr><td>Appel (contraventions)</td><td>Appel sur l’action civile toujours possible.
Appel sur l’action publique possible si :
✓ Amende encourue : contraventions de 5e classe
✓ Peine de suspension du permis de conduire prononcée
✓ Amende prononcée : supérieure à celle encourue pour les contraventions de la 2e classe</td><td>Idem
(+ l’officier du ministère public près le tribunal de police)</td></tr>
</table>

CHAPITRE II – LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Le livre troisième de la partie législative du Code de procédure pénale expose les règles applicables aux voies de recours extraordinaires que sont le pourvoi en cassation **(Section 1)** d'une part et les demandes en révision et en réexamen **(Section 2)** faisant l'objet d'une procédure commune d'autre part.

SECTION 1 – LE POURVOI EN CASSATION

Le pourvoi en cassation peut être formé dans l'intérêt des parties **(I)** ou dans l'intérêt de la loi **(II)**.

I. Le pourvoi dans l'intérêt des parties

A. Les conditions du pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties

1. Décisions susceptibles de pourvoi en cassation. Les décisions susceptibles de pourvoi en cassation sont *« les arrêts de la chambre de l'instruction »* et *« les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police »* qui peuvent être annulés *« en cas de violation de la loi » (art. 567 CPP).*

Sont donc notamment exclus les actes d'administration judiciaire (Crim., 27 février 2001, n° 00-86.747) et les décisions susceptibles de voies de recours ordinaires (appel ou opposition).

L'article 572 du Code de procédure pénale exclut le pourvoi dans l'intérêt des parties formé contre un arrêt d'acquittement. L'article 618 du même Code interdit à un requérant dont la demande en cassation a déjà été rejetée de former de nouveau pourvoi contre le même arrêt ou jugement.

2. Personnes pouvant former un pourvoi en cassation. Les personnes admises à se pourvoir sont le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief *(art. 567 CPP).* S'agissant des parties, le grief conditionne leur intérêt à agir. Plus précisément, il peut s'agir des personnes suivantes :

- Le ministère public ;
- La personne jugée ;
- La partie civile ;
- Le responsable civil ;
- Les assureurs.

3. Délai pour se pourvoir en cassation : 5 jours francs. Le délai pour se pourvoir est de *« cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation » (art. 568 CPP).*

Décompter en jours francs, c'est exclure le jour de départ et le jour de l'échéance. On commence à compter le lendemain à minuit et on s'arrête le jour de l'échéance à minuit.

NOTE : la loi du 20 novembre 2023 a allongé le délai de pourvoi en cassation (de 5 jours à 10 jours). Entrée en vigueur de la modification : 30 septembre 2024.

Dans certaines hypothèses, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt *(art. 568 CPP)* :

- Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ;

- Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat, qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
- Pour le prévenu qui n'a pas comparu, lorsque son avocat n'était pas présent ;
- Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Lorsque l'arrêt est rendu par une chambre de l'instruction, le délai est ramené à *« trois jours francs » (art. 568-1, al.1 CPP).*

4. Forme du pourvoi en cassation. La déclaration de pourvoi est formée par le demandeur lui-même, un avocat près la juridiction qui a statué ou un fondé de pouvoir spécial *(art. 576, al.2 CPP).* Cette déclaration est reçue par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée *(art. 576, al.1 CPP),* signée par lui *(art. 576, al.2 CPP)* et inscrite sur un registre public *(art. 576, al.3 CPP).*

Le chef de l'établissement pénitentiaire se substitue au greffier lorsque le demandeur en cassation est détenu *(art. 577 CPP).*

5. Nécessité de notification du pourvoi formé. Le demandeur doit *« notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours » (art. 578 CPP),* faute de quoi l'arrêt de la Cour de cassation pourra faire l'objet d'une opposition de la part de la partie qui n'a pas reçu notification (*art. 579 CPP).*

B. Les moyens de cassation dans l'intérêt des parties

Il résulte des articles 567 et 591 du Code de procédure pénale que le pourvoi en cassation est ouvert en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes prescrites par celle-ci.

Les moyens de cassation peuvent être les suivants :
- L'irrégularité de la composition de la juridiction *(art. 592, al.1 CPP)* ;
- L'absence d'audition du ministère public *(art. 592, al.2 CPP)* ;
- L'absence de publicité des débats ou du délibéré *(art. 592, al.3 CPP) ;*
- L'insuffisance ou le défaut de motifs *(art. 593, al.1 CPP)* ;
- Le défaut de réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public *(art. 593, al.2 CPP) ;*
- En matière criminelle, la condamnation à une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime *(art. 596 CPP)* ;
- La violation des règles de compétence, l'excès de pouvoir, la violation des droits de la défense, ou encore l'erreur de qualification.

C. Les effets du pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties

1. Effet suspensif du pourvoi – Principe. Pendant le délai du recours et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, *« il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel » (art. 569, al.1 CPP).*

Effet suspensif du pourvoi – Exceptions. Ce principe souffre d'exceptions dont l'exécution des condamnations civiles et celle des mandats de dépôt et d'arrêt prononcées par les juridictions de jugement *(art. 569, al.1 CPP).*

2. Effet dévolutif du pourvoi. À l'image de l'appel, l'effet dévolutif du pourvoi est limité par la qualité du requérant et les moyens qu'il soulève, sauf à en relever d'office. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne se prononcera que sur les dispositions civiles si la partie civile est la seule à former pourvoi.

Par exception, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, *« la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues » (art. 612-1, al.1 CPP).* Dans cette hypothèse toutefois, le condamné qui ne s'est pas pourvu et à l'égard duquel la décision d'annulation a été étendue *« ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée » (art. 612-1, al.2 CPP).*

D. La procédure devant la Cour de cassation

Au moment de sa déclaration, ou dans les dix jours qui suivent, le demandeur en cassation peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire contenant ses moyens de cassation *(art. 584 CPP).*

À l'expiration de ce délai, le mémoire peut être directement transmis au greffe de la Cour de cassation par le demandeur condamné, ou pour les autres parties, par un avocat à la Cour de cassation *(art. 585 CPP).*

Lorsque le dossier est en état, il est adressé tant au procureur général près la Cour de cassation qu'au greffe de la chambre criminelle *(art. 587 CPP).*

Lors de l'audience, sont entendus le rapporteur, les avocats des parties ainsi que le ministère public *(art. 602 CPP).*

E. Les arrêts rendus par la Cour de cassation

À l'issue du délibéré, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut rendre :

- Un arrêt d'irrecevabilité ou de déchéance si le pourvoi n'a pas été régulièrement formé *(art. 605 CPP) ;*
- Un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet *(art. 606 CPP)* ;
- Un arrêt de rejet si le pourvoi est mal fondé *(art. 607 CPP)* ;
- Un arrêt donnant acte du désistement d'une partie *(art. 608 CPP)* ;
- Un arrêt de cassation et d'annulation, avec ou sans renvoi (*art. 609 et s. CPP*).

II. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi

1. Objet du pourvoi. L'objet est d'éviter de laisser exister une décision non conforme au droit.

2. Cas particulier : pourvois formés contre un arrêt d'acquittement. *« Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. » (art. 572 CPP)*

A. Le pourvoi formé sur ordre du ministre de la Justice

1. Personnes pouvant former le pourvoi. Il est formé sur ordre du ministre de la Justice par le procureur général près la Cour de cassation, ce dernier n'étant qu'un simple exécutant des instructions du ministre *(art. 620 CPP).*

2. Décisions susceptibles de pourvoi. Ce pourvoi a un champ d'application large. Il concerne les *« actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi » (art. 620 CPP),* ce qui comprend notamment :

- Les jugements rendus en premier ressort et non définitifs ;
- Les actes d'administration judiciaire.

3. Délai du pourvoi. Il n'est soumis à aucune condition de délai *(art. 620 CPP).*

4. Effet de la cassation. Lorsque la cassation est prononcée, elle l'est dans l'intérêt de la loi, mais peut aussi profiter au condamné.

B. Le pourvoi formé d'initiative du procureur général

1. Personnes pouvant former le pourvoi. Contrairement au pourvoi formé sur le fondement de l'article 620 du Code de procédure pénale, celui prévu à l'article 621 du même Code relève de l'initiative du procureur général près la Cour de cassation.

2. Décisions susceptibles de pourvoi. Ce pourvoi n'est soumis à aucune condition de délai maximum. Il concerne :

- Les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police ;
- Les décisions contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé.

3. Délai du pourvoi. Il n'est soumis à aucune condition de délai *(art. 621 CPP).*

4. Effet de la cassation. Lorsqu'il est fait droit au pourvoi, la cassation est prononcée dans le seul intérêt de la loi, *« sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée » (art. 621 CPP).*

SECTION 2 – LA DEMANDE DE REVISION ET DE REEXAMEN

Prévues aux articles 622 et suivants du Code de procédure pénale, la révision et le réexamen répondent à des conditions pour partie distinctes **(I)**, mais suivent un régime **(II)** et produisent des effets **(III)** similaires.

I. Les conditions de la demande en révision et en réexamen

A. La demande en révision

1. Décisions susceptibles d'une révision. Pour être susceptible de révision, la décision concernée doit *(art. 622 CPP) :*

- Être une décision pénale (émanant donc d'une juridiction répressive, y compris d'exception) ;
- Être une décision définitive (insusceptible de recours ordinaire ou extraordinaire) ;
- Comporter une déclaration de culpabilité d'un crime ou d'un délit (ce qui exclut donc les contraventions).

2. Double condition de la révision. Pour être susceptible de révision, il est nécessaire que, postérieurement à la condamnation se produise où se révèle :

- Un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès ;
- De nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

Illustrations. Cette double condition est remplie :

- Lorsqu'un témoignage sur lequel s'est essentiellement fondée la décision de condamnation a été postérieurement reconnu faux *(Crim., 27 avril 1989, n° 88-83.707)* ;
- Lorsqu'à la date des faits, le condamné était hospitalisé en un lieu éloigné du lieu de l'infraction et que son état civil a été usurpé *(Crim., 28 juin 1994, n° 92-84.510)* ;
- En cas de rétractation de la partie civile accompagnée d'une expertise psychiatrique invitant à relativiser la crédibilité de celle-ci *(Crim., 18 février 2014, n° 13-85.286).*

Cette double condition n'est pas remplie en l'absence de fait nouveau ou de doute sur la culpabilité :

- Lorsque la demande est fondée sur des révélations tardives, contradictoires et invérifiables du condamné n'ayant pas fait appel *(Crim., 21 mars 1994, n° 93-84.853) ;*
- Lorsque l'acte administratif dont la violation a été sanctionnée pénalement a fait l'objet d'une annulation par la juridiction administrative postérieurement à la condamnation définitive *(Crim., 12 décembre 2002, n° 01-88.255).*

3. Délai de la demande. Elle n'est soumise à aucune condition de délai.

B. La demande en réexamen

1. Décisions susceptibles de réexamen. Pour être susceptible de révision, la décision concernée doit *(art. 622-1 CPP) :*

- Être une décision pénale ;

- Être une décision définitive ;
- Comporter une déclaration de culpabilité d'une infraction.

2. Double condition du réexamen. Pour être susceptible de réexamen, la condamnation doit :
- Avoir été prononcée en violation de la ConvEDH ou de ses protocoles additionnels, selon un arrêt de la CourEDH ;
- Avoir entraîné pour le condamné, par sa nature et sa gravité, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CourEDH ne pourrait mettre un terme.

3. Délai de la demande. Contrairement au mécanisme de révision, la demande en réexamen répond à une condition de délai. Elle doit être formulée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme *(art. 622-1 CPP).*

C. Les personnes admises à demander la révision ou le réexamen

L'article 622-2 du Code de procédure pénale vise les quatre catégories de personnes admises à formuler une demande de révision ou de réexamen :
- Le ministre de la Justice ;
- Le procureur général près la Cour de cassation ;
- Le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- Après la mort du condamné, ou son absence déclarée, son conjoint, partenaire de PACS, son concubin, ses enfants, parents, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, légataires universels ou à titre universel.

Le dernier alinéa de cette disposition ajoute, uniquement en matière de révision, les procureurs généraux près les cours d'appel.

II. La procédure de révision et de réexamen

1. Possibilité de saisine préalable du procureur de la République. Avant même le dépôt d'une demande de révision, l'article 626 du Code de procédure pénale offre au condamné qui envisage une telle procédure la possibilité de saisir le procureur de la République *« d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes »* lui paraissant nécessaires *« à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès ».*
Le procureur statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception *(art. 626, al.2 CPP).*

La décision motivée du procureur est susceptible de recours auprès du procureur général *(art. 626, al.2 CPP).*

2. Phase d'examen de recevabilité de la demande. Une fois déposée, la demande en révision ou en réexamen est d'abord traitée par la commission d'instruction qui se prononce sur sa recevabilité *(art. 624, al.1 CPP).*

Elle peut ordonner l'exécution d'un supplément d'information *(art. 624, al.3 CPP).*

À l'issue d'un débat contradictoire, *« la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable » (art. 624, al.4 CPP).*

3. Phase de jugement de la demande. La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen peut elle aussi, si elle l'estime nécessaire, ordonner l'exécution d'un supplément d'information *(art. 624-3, al.1 CPP).*

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la formation de jugement rend un arrêt motivé non susceptible de recours à l'issue d'un débat contradictoire ayant lieu en audience publique *(art. 624-3 al.2 CPP).*

Au cours de la procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut être saisie, d'office ou à la demande du condamné, par la commission d'instruction ou la formation de jugement d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation *(art. 625 al.1 CPP).*

III. La décision de révision et de réexamen

1. Annulation de la décision révisée ou réexaminée. Dans le cas où il est fait droit à la demande de révision ou de réexamen, la condamnation prononcée est annulée *(art. 624-7, al.1 CPP),* c'est-à-dire rétroactivement anéantie tant sur le plan civil que pénal, sauf en matière de réexamen du pourvoi du condamné.

2. Renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de jugement. Selon qu'il est ou non possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie l'affaire devant une juridiction de jugement ou statue elle-même au fond *(art. 624-7, al.2 et 3 CPP).*

3. Réparation du préjudice de la personne injustement condamnée. Lorsqu'à la suite d'une révision ou d'un réexamen, la personne condamnée est reconnue innocente, celle-ci *« a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation » (art. 626-1, al.1 CPP).*

La réparation a lieu dans les conditions prévues concernant la procédure d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées *(art. 626-1, al.4 CPP).*

Outre la réparation pécuniaire, l'article 626-1 du Code de procédure pénale prévoit une réparation morale consistant en des mesures d'affichage ou de publication de l'arrêt ou du jugement de révision.

Exception. N'a pas droit à réparation, la personne qui s'est *« librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites » (art. 626-1, al.1 CPP).*

Tableau de synthèse sur les conditions des voies de recours extraordinaires

<table>
<tr><th>Voie de recours</th><th>Décisions susceptibles de recours</th><th>Personnes pouvant former le recours</th><th>Délai</th><th>Point de départ du délai</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pourvoi en cassation formé dans l'intérêt des parties</td><td>Arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police</td><td rowspan="2">✓ Le ministère public
✓ La personne jugée
✓ La partie civile
✓ Le responsable civil
✓ Les assureurs</td><td>5 jours francs</td><td rowspan="2">✓ Prononcé de la décision attaquée, ou
✓ Signification de l'arrêt</td></tr>
<tr><td>Arrêts de la chambre de l'instruction</td><td>3 jours francs</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pourvoi en cassation formé dans l'intérêt de la loi</td><td>Actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi</td><td>Sur ordre du ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de cassation</td><td colspan="2" rowspan="2">Pas de condition de délai</td></tr>
<tr><td>✓ Arrêts ou jugements rendus en dernier ressort par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police
✓ Les décisions contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé</td><td>Procureur général près la Cour de cassation</td></tr>
<tr><td>Demande de révision</td><td>Décision pénale, définitive et comportant une déclaration de culpabilité d'un crime ou d'un délit, si postérieurement à la condamnation se produise où se révèle :
✓ Un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès
✓ De nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité</td><td>✓ Ministre de la Justice
✓ Procureur général près la Cour de cassation
✓ Procureur général près la cour d'appel
✓ Condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal
✓ Après la mort du condamné, ou son absence déclarée, son conjoint, partenaire de PACS, concubin, ses enfants, parents, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, légataires universels ou à titre universel</td><td colspan="2">Pas de condition de délai</td></tr>
<tr><td>Demande de réexamen</td><td>Décision pénale, définitive et comportant une déclaration de culpabilité d'un crime ou d'un délit, condamnée par la CourEDH et ayant entraîné, par sa nature et sa gravité, des conséquences dommageables pour le condamné auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CourEDH ne pourrait mettre un terme.</td><td>Idem
(excepté le procureur général près la cour d'appel)</td><td>1 an</td><td>Date de la décision de la CourEDH</td></tr>
</table>

Objectif Cas Pratique

Dès qu'un énoncé de cas pratique fait état d'une décision intervenue, vous devez avoir le réflexe de vous demander si former un recours contre cette décision est opportun et est envisageable. Vous pouvez ensuite lister sur votre brouillon les différents recours possibles, tout en procédant par élimination. Pour schématiser, si la décision n'a pas été rendue par défaut, éliminez l'opposition, si aucune décision de la CourEDH n'est intervenue, éliminez la demande en réexamen. Si aucun fait nouveau ni aucun élément inconnu au jour du procès n'est révélé, éliminez la demande en révision. Si la décision intervenue n'a pas été rendue en dernier ressort, éliminez le pourvoi en cassation. Vous pouvez ensuite vous intéresser à l'appel et à ses conditions.

Exemple type : *En 2015, les papiers d'identité de monsieur X ont été dérobés. Le 11 janvier 2021, de retour pour la première fois en France pour des vacances au terme d'une expatriation professionnelle de 5 ans au Japon, monsieur X se voit signifier à personne un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 17 décembre 2020 le condamnant à 6 mois de prison avec sursis pour des faits de vol à l'arraché commis à Toulouse le 4 mars 2019 à 17 h sur un quai de métro. Le 1er mars 2021, monsieur X vient vous consulter.*

En qualité d'avocat, que conseilleriez-vous à Monsieur X ?

Placez-vous à la date à laquelle l'énoncé indique que vous êtes consulté, au 1er mars 2021 : la décision a été prononcée il y a plus de deux mois, la décision a été signifiée il y a plus d'un mois. Pour commencer, évoquer les voies de recours ordinaires (opposition, appel) et extraordinaires (cassation, révision, réexamen). Expliquer succinctement les raisons pour lesquelles vous éliminer les voies de recours qui, de toute évidence, ne pourraient pas être mises en œuvre : le réexamen (pas de décision CourEDH), l'appel (hors délai), la cassation (a priori jugement de première instance pas définitif, et en tout état de cause hors délai). Indiquer qu'il convient d'envisager les possibilités de recours en opposition ***(I)*** *et le recours en révision* ***(II)****.*

I. S'agissant de l'opposition

Majeure : *Expliquer l'objet, les effets et les conditions de mise en œuvre du recours en opposition. Indiquer qu'il s'agit d'une voie de rétractation. Rappeler ce qu'est un jugement rendu par défaut (art. 412, al.1 CPP). Qualifier la décision rendue par le tribunal correctionnel de jugement par défaut (car le prévenu n'a pas comparu). Précisez que le délai du recours en opposition est de 10 jours à compter la signification de la décision attaquée et de 1 mois si le prévenu condamné réside hors métropole (art. 491, 492 et 493 CPP).*

Mineure : *Étant donné que le prévenu a été condamné par défaut, il est habilité et a intérêt à former le recours en opposition. Or, en l'espèce, monsieur X réside hors de France métropolitaine. Il avait donc un mois pour former opposition à compter de la date de signification. Il aurait dû former opposition avant le 11 février 2021.*

Conclusion : *Monsieur X a fait appel à vos services trop tard, la voie de recours de l'opposition ne lui est plus ouverte. La décision pénale est donc devenue définitive (car comme indiqué ci-dessus, les délais d'appel et de cassation sont également échus).*

II. S'agissant de la révision

Majeure : *Sont susceptibles de révision les décisions pénales, définitives et comportant une déclaration de culpabilité d'un crime ou d'un délit, lorsque, postérieurement à la condamnation se produit où se révèle un fait nouveau ou, un élément inconnu au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité (art. 622 CPP). La personne condamnée peut introduire le recours en révision (art. 622-2 CPP), il n'existe pas de condition de délai.*

Mineure : *En l'espèce, si monsieur X peut prouver le vol de ses papiers d'identité et sa présence au Japon au moment des faits pour lesquels il a été condamné, il pourrait s'agir d'éléments inconnus au jour du procès de nature à établir son innocence. Il en a été jugé ainsi lorsque, à la date des faits, le condamné était hospitalisé en un lieu éloigné du lieu de l'infraction et que son état civil a été usurpé (Crim. 28 juin 1994, n° 92-84.510).*

Conclusion : *Il est possible d'introduire une demande en révision du jugement de monsieur X. Tirez en les conséquences : s'il est fait droit à cette demande, la condamnation prononcée est annulée (art. 624-7, al.1 CPP), c'est-à-dire rétroactivement anéantie tant sur le plan civil que pénal.*

CHAPITRE III– L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Une fois qu'elle n'est plus susceptible de recours, une décision acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle est considérée comme l'expression de la vérité : *« res judicata pro veritate habetur ».* La chose jugée au pénal a autorité à la fois sur le pénal **(Section 1)** et sur le civil **(Section 2)**.

SECTION 1 – L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL SUR LE CRIMINEL

1. Principe. Le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel, exprimé par l'adage *non bis in idem* ou *ne bis in idem,* est formulé à l'article 6, alinéa 1er du Code de procédure pénale qui prévoit que *« l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par* […] *la chose jugée ».*

Ainsi, lorsqu'une décision pénale n'est plus susceptible de voies de recours, aucune nouvelle poursuite ne peut être engagée devant une juridiction répressive, faute de quoi celle-ci se heurterait à l'exception de la chose jugée, d'ordre public *(Crim., 18 décembre 1989, n° 88-83.519).*

Concrètement, étant donné le caractère d'ordre public du principe, il est possible d'invoquer le principe ne bis in idem *pour la première fois devant la cour d'appel ou la Cour de cassation. Toutefois, comme indiqué ci-dessous, le principe n'a pas un caractère absolu.*

2. Application du principe au stade de l'instruction. Les juges d'instruction peuvent rendre des décisions de non-lieu et de renvoi (V. **Thème IV, Chapitre VI, Section 3**).

Décisions de non-lieu motivées en fait. Les ordonnances et arrêts de non-lieu, lorsqu'ils sont motivés en fait, n'ont qu'une autorité provisoire de chose jugée. Une reprise de l'information judiciaire peut donc intervenir sur charges nouvelles *(art. 188 à 190 CPP).*

Décisions de non-lieu motivées en droit. Les décisions de non-lieu rendues en droit ont autorité de la chose jugée et s'opposent donc à toutes nouvelles poursuites à l'égard des mis en examen (et uniquement de ceux-ci : *Crim., 17 janvier 1983, n° 82-90.262),* y compris sous une autre qualification. Il peut s'agir des décisions constatant la prescription de l'action publique ou l'amnistie.

Décisions de renvoi. Les décisions de renvoi ou de mise en accusation n'ont pas d'autorité de la chose jugée. Il est évident que la juridiction de jugement pourra prononcer la relaxe du prévenu ou l'acquittement de l'accusé. Elle pourra aussi déclarer l'action publique éteinte ou se déclarer incompétente.

3. Application du principe au stade de jugement. L'autorité des décisions rendues par les juridictions de jugement est beaucoup plus forte :

- *« Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente » (art. 368 CPP) ;*
- S'agissant des infractions commises hors du territoire de la République*, « aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite » (art. 113-9 CPP)* ;
- *« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi » (art. 50 Charte des droits fondamentaux de l'UE) ;*
- *« Nul ne peut être* poursuivi *ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et la procédure pénale de cet État » (art. 4 du protocole additionnel n° 7 ConvEDH).*

Le deuxième paragraphe de cette même disposition prévoit toutefois l'hypothèse d'une *« réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu ».*

4. Conditions. À l'image de l'autorité de la chose jugée en matière civile *(art. 1355 C. civ.),* la jurisprudence pénale *(Crim., 2 avril 1990, n° 88-81.264)* exige entre les deux poursuites concernées une identité :

- D'objet ;
- De parties ;
- De cause.

Identité d'objet. Auparavant, les faits qui procédaient de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne pouvaient pas donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes *(Crim., 24 janvier 2018, n° 16-83.045).*

Hypothèse d'un cumul idéal d'infractions. *Lorsqu'un seul acte répondait à plusieurs qualifications pénales, il convenait d'opérer un choix entre les différentes qualifications en concours.*

Illustration. *La Cour de cassation avait ainsi rejeté le cumul des délits de détention de dépôt d'armes et d'association de malfaiteurs sur le fondement du principe* ne bis in idem *(Crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887).*

Exception. *La haute juridiction estimait néanmoins que le principe* ne bis in idem *ne s'appliquait que dans le cas où les différentes qualifications protègent les mêmes victimes et les mêmes valeurs sociales. À défaut, il était possible de retenir une pluralité de qualifications à l'encontre de l'auteur.*

Illustrations. *Le principe ne bis in idem n'empêchait pas de retenir deux qualifications « lorsque, fondées sur les mêmes faits, la seconde incrimination tend à la protection d'un intérêt spécifique expressément exclu du champ d'application de la première » (Crim. 16 avril 2019, n° 18-84.073 ; Crim., 17 avril 2019, n° 18-83.025).*

Revirement de jurisprudence. Le principe, en présence de faits pouvant revêtir deux qualifications pénales, était auparavant de n'en retenir qu'une seule, sauf exception. Le principe inverse a toutefois été récemment consacré par la chambre criminelle de la Cour de cassation *(Crim. 15 décembre 2021, n° 21-81.864).* Le principe est ainsi désormais celui du cumul des différentes qualifications.

Exceptions. La chambre criminelle énonce, par cet arrêt, les trois exceptions au principe consacré : *« -28. L'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes.*
-29. Dans la première, l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue.
-30. Dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale » (Crim. 15 décembre 2021, n° 21-81.864).

La chambre criminelle a récemment fait application de cette nouvelle interprétation du principe *ne bis in idem* en énonçant que *« ne méconnait pas le principe* ne bis in idem *la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable des délits de participation à une association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée, y compris lorsque les faits retenus pour établir l'association de malfaiteurs sont identiques à ceux caractérisant la bande organisée » (Crim., 9 juin 2022, n° 21-80.237).* La Cour de cassation a considéré que le délit d'association de malfaiteurs, qui implique un acte de participation à un groupement établi en vue de la commission d'infractions, ne correspond pas à la circonstance de bande organisée, qui aggrave l'infraction dès lors qu'elle a été commise ou préparée par un groupement structuré, sans exiger que son auteur y ait participé.

Se pose également la question du cumul entre sanction pénale et une sanction administrative, fiscale ou douanière :

- À cet égard, la Cour de cassation a tendance à accepter le cumul *(Crim., 20 juin 1996, n° 94-85.796 ; Crim., 7 septembre 2004, n° 04-80.010 ; Crim., 22 janvier 2014, n° 12-83579 ; Crim., 10 janvier 2017, n° 15-85519 ; Crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 ; Crim, 22 mars 2023, n° 19-80.689) ;*

- La Cour européenne des droits de l'homme accepte également ce cumul de sanction pénale avec une sanction administrative, fiscale ou douanière *(CourEDH, A et B c. Norvège, 15 novembre 2016, n° 24130)* ;
- Le Conseil constitutionnel se montre également favorable au cumul des sanctions pénales et fiscales en matière de dissimulations et d'omissions déclaratives volontaires de sommes sujettes à l'impôt sous les réserves suivantes :
  - ✓ Impossibilité de condamner pénalement un contribuable déchargé définitivement de l'impôt pour un motif de fond ;
  - ✓ Obligation de réserver les sanctions pénales aux seuls contribuables auteurs des manquements fiscaux les plus graves et ;
  - ✓ Obligation de plafonner le montant global des sanctions pénales et fiscales au montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues *(Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-260 ; Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC).*

⚠ Le Conseil constitutionnel a récemment censuré l'article L. 621-15, II, f du Code monétaire et financier en raison de sa contrariété avec le principe de nécessité des délits et des peines. Par cette décision, le Conseil constitutionnel pose le principe selon lequel *« il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux »*. Le Conseil constitutionnel, au regard de ce principe, censure l'article L. 621-15, II, f du Code monétaire et financier, car *« la répression administrative du manquement d'entrave aux enquêtes et contrôles de l'Autorité des marchés financiers prévue par les dispositions contestées du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 et la répression pénale organisée par l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux » (Cons. const., 28 janvier 2022, n° 2021-965).*

Identité de partie. La partie poursuivante est toujours le ministère public, même lorsque l'action publique a été déclenchée par la partie civile.

S'agissant de la partie poursuivie, il est possible d'engager des poursuites contre une autre personne pour les mêmes faits, qu'il s'agisse d'un coauteur ou d'un complice. L'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à son profit par celui qui n'était pas partie au procès ni à son détriment par le ministère public.

Il convient de noter enfin que la relaxe définitive d'une personne morale ne fait pas obstacle à ce que son dirigeant soit déclaré coupable des mêmes faits que ceux pour lesquels elle était poursuivie. (Crim., 26 octobre 2004, n° 03-86.970).

Identité de cause. L'identité de cause concerne l'identité de faits infractionnels, indépendamment de leur qualification juridique. Selon la chambre criminelle et la Cour européenne des droits de l'homme :

- *« Un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes » (Crim., 14 novembre 1968, n° 68-91.656)* ; ou
- *« Un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité » (Crim., 3 mars 1966, n° 65-92.993).*
- La CourEDH a adopté une conception identique *(CourEDH, Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009, n° 58255/00).*

Néanmoins, la chambre criminelle a pu admettre une poursuite pour homicide volontaire malgré une condamnation déjà intervenue pour homicide involontaire, estimant que les éléments de fait et de droit étaient différents (Crim., 19 mai 1983, n° 82-90.251).

SECTION 2 – L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL SUR LE CIVIL

La jurisprudence estime depuis longtemps qu'il n'est plus permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel sur l'existence du fait incriminé qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

1. Fondement du principe. La règle de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil est fondée sur le principe de la primauté de la justice pénale sur la justice civile. L'explication en serait d'une part l'objet du procès pénal, à savoir l'application d'une peine, et d'autre part les moyens importants dont dispose le juge pénal pour la recherche de la preuve.

En tout état de cause, le principe d'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil a l'avantage d'éviter que ne puissent être rendues des décisions contradictoires.

2. Caractères du principe. Le principe s'applique *erga omnes*, c'est-à-dire à l'égard de tous, y compris de ceux qui n'étaient pas parties au procès pénal.

Le principe a un caractère absolu, mais il est d'intérêt purement privé et n'a donc pas un caractère d'ordre public.

Concrètement, cela signifie que les parties peuvent y renoncer en ne soulevant pas l'exception de chose jugée, que le juge n'a pas à relever d'office cette exception et qu'elle ne peut pas être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation.

3. Application du principe. L'autorité du criminel sur le civil ne s'applique qu'aux décisions de jugement, et non d'instruction, définitives et irrévocables, émanant d'une juridiction française.

L'autorité de la chose jugée au criminel ne concerne que les constatations pénales, certaines et nécessaires, du jugement répressif, à l'exclusion donc des dispositions civiles.

Cette autorité pèse sur les instances civiles qui ont pour objet l'action civile, mais aussi celles relatives à une action à laquelle l'infraction a pu donner naissance, telle que l'indemnisation d'un dommage ne résultant pas directement de l'infraction.

En cas de condamnation pénale, le constat de l'existence d'une faute ne peut être remis en cause par le juge civil. Par exemple, il ne peut décider d'écarter l'existence d'un contrat de travail qui a pourtant été reconnu par le juge pénal.

En cas de relaxe ou d'acquittement, l'absence de faute pénale ne contraint pas nécessairement le juge civil à relever l'absence de faute civile :

- ✓ Tel sera le cas si la relaxe est motivée par l'absence totale de faits commis.

- ☒ Tel ne sera pas le cas si elle est motivée par l'absence d'élément intentionnel ;
- ☒ Plus encore, l'article 4-1 du Code de procédure pénale permet au juge civil de retenir la responsabilité d'un individu fondée sur une faute civile malgré une relaxe sur des poursuites pour faute non intentionnelle ;
- ☒ De plus, l'altération ou l'abolition du discernement n'a aucune incidence sur la responsabilité civile *(art. 414-3) ;*
- ☒ De même, le juge civil peut condamner l'accusé acquitté à réparer le préjudice causé à la victime, ce que la cour d'assises aurait d'ailleurs pu lui accorder, par application de l'article 372 du Code de procédure pénale, si elle s'était constituée partie civile.

Objectif Cas Pratique

Si l'énoncé d'un cas pratique fait état d'une première audience au cours de laquelle le protagoniste du cas pratique était mis en cause, vous devez avoir le réflexe de penser au principe *ne bis in idem*.

Exemple type : *Monsieur X est un citoyen français. Il a été jugé et condamné le 15 janvier 2019 par une juridiction allemande pour des faits de vol d'œuvres d'art commis au sein d'un musée en Allemagne. De retour en France le 5 février 2021, monsieur X est interpellé, placé en garde à vue, puis mis en examen pour des faits d'escroquerie et de faux et usage de faux. En effet, monsieur X est accusé d'avoir vendu des copies de ces mêmes œuvres d'art sur le territoire français en présentant de faux certificats d'authenticité aux acheteurs.*

En qualité d'avocat de monsieur X, que pensez-vous de la procédure initiée en France ?

Majeure : *Rappeler le principe* ne bis in idem *(un même fait ne peut donner lieu, contre le même prévenu, à deux actions pénales distinctes). Rappeler les critères d'identité d'objet, d'identité de partie, d'identité de cause.*
Cette règle est une règle d'ordre public.

Mineure : *Le critère d'identité de partie est rempli. Toutefois, le vol et la contrefaçon sont deux infractions différentes qui ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, car l'intention derrière le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose et celle de l'escroquerie en question est la vente de copies falsifiées des œuvres volées.*
Dès lors, le critère de l'identité d'objet et le critère d'identité de cause ne sont pas remplis.
En tout état de cause, la jurisprudence semble considérer que les décisions rendues par des juridictions étrangères n'ont pas autorité de chose jugée si elles concernent des faits commis sur le territoire français (Crim., 17 janv. 2018, n° 16-86.491). En l'espèce, les infractions d'escroquerie et de faux et usage de faux ont été réalisées en France.

Conclusion : *En conséquence, les critères pour invoquer l'exception de chose jugée, au visa du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel, ne sont pas remplis concernant l'escroquerie et le faux et usage de faux en France. Il ne semble donc pas possible de faire obstacle à la poursuite à raison de cette infraction. En revanche, si les poursuites concernaient l'infraction de vol réalisée et jugée en Allemagne, l'exception de chose jugée aurait pu prospérer.*

TABLE DES MATIERES

Non, tout ce que vous direz ne sera pas retenu contre vous !.....1

Schéma de la procédure pénale 4

Liste des abréviations 5

Sommaire 6

Thème I – Les principes directeurs de la procédure pénale 7

Chapitre I – Le droit à un procès équitable 8

Section 1 – Les garanties relatives au tribunal.....9

I. Le droit d'accès au tribunal.....9

II. Le droit à un tribunal indépendant.....11

III. Le droit à un tribunal impartial.....11

A. Les types d'impartialité 11

B. Les moyens de contrôle de l'impartialité.....12

Section 2 – Les garanties relatives à la procédure 15

I. La publicité 15

II. Le délai raisonnable.....15

III. Les droits de la défense.....16

IV. L'égalité des armes.....16

V. Le respect de la vie privée.....17

Chapitre II – La preuve pénale.....18

Section 1 – La charge de la preuve 18

I. La présomption d'innocence comme règle de preuve.....18

A. Le principe de la présomption d'innocence 18

B. Les exceptions à la présomption d'innocence 18

II. La présomption d'innocence comme règle de fond 19

A. La prévention des atteintes à la présomption d'innocence 19

B. La sanction des atteintes à la présomption d'innocence.....20

Section 2 – L'administration de la preuve.....20

I. Le principe de la liberté de la preuve.....20

II. Les limites au principe de liberté de la preuve 20

A. Les modes de preuve imposés.....21

B. Les modes de preuve prohibés 21

C. Respect des droits fondamentaux 21

D. Principe de loyauté 21

Section 3 – L'appréciation de la preuve.....24

I. Le principe de libre appréciation de la preuve.....24

II. Les exceptions au principe de la libre appréciation de la preuve 24

Thème II – Les enquêtes.....26

Chapitre I – La police 27

Section 1 – La police judiciaire et de la police administrative.....27

Section 2 – La composition de la police judiciaire 28

I. Les officiers de police judiciaire 28

II. Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints 29

III. Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire 30
Section 3 – La direction, la surveillance et le contrôle de la police judiciaire 30
Section 4 – Les pouvoirs de police judiciaire du procureur de la république et du juge d'instruction .. 31
Chapitre II – les types d'enquêtes de police 31
Section 1 – les enquêtes de droit commun 31
I. L'enquête de flagrance 31
A. Les infractions concernées par l'enquête de flagrance 31
B. Les conditions de l'enquête de flagrance 32
C. Le régime de l'enquête de flagrance 33
II. L'enquête préliminaire 34
A. L'ouverture et la durée de l'enquête préliminaire 34
B. Le déroulement de l'enquête préliminaire 36
Section 2 – Les enquêtes spécifiques 36
I. La recherche des causes de la mort, de blessures graves et les disparitions suspectes 36
II. La recherche d'une personne en fuite 37
Chapitre III – Les actes d'enquête de police 39
Section 1 – Les constatations et vérifications 39
Sous-section 1 – Le contrôle d'identité 39
I. Le contrôle d'identité à finalité judiciaire 40
II. Les contrôles d'identité de recherche d'infractions 41
III. Les contrôles d'identité à finalité administrative 42
Sous-section 2 – Le relevé d'identité 44
Sous-section 3 – La vérification d'identité 44
Sous-section 4 – La visite des véhicules 45
Sous-section 5 – La surveillance 49
Sous-section 6 – L'infiltration 49
Sous-section 7 – L'enquête sous pseudonyme 51
Sous-section 8 – Les expertises et réquisitions 52
Sous-section 9 – Les prélèvements corporels 53
Section 2 – La mise à disposition de la police 55
Sous-section 1 – L'audition de témoin 55
Sous-section 2 – L'audition libre 56
Sous-section 3 – La garde à vue 57
I. Le déroulement de la garde à vue 57
A. Le placement en garde à vue 57
B. La notification des droits 59
C. L'information du procureur de la République 60
D. L'enregistrement de la garde à vue 61
E. La durée de la garde à vue 62
1) La durée légale de mesure de garde à vue 62
2) La computation des délais 63
3) La fin du délai 64
II. Les droits de la personne gardée à vue 66
A. Le droit de faire prévenir un proche 66
1) L'information 66
2) La communication 67
B. Le droit de se faire examiner par un médecin 68
C. Le droit à l'assistance d'un avocat 69

1) Le choix de l'avocat 69
2) L'intervention de l'avocat 69
3) Le report de l'intervention de l'avocat 71
4) L'accès au dossier par l'avocat 71
D. Le droit de se taire 72
E. Le droit à la dignité 73
III. Les nullités de la mesure de placement ou de l'exécution de la garde à vue 73
Section 3 – Les recherches intrusives 74
Sous-section 1 – Les perquisitions, saisies et visites domiciliaires 74
I. Définitions et champ d'application des mesures de perquisitions, saisies et visites domiciliaires 74
II. Régime des mesures de perquisitions, saisies et visites domiciliaires 75
A. L'assentiment de la personne chez qui la perquisition est effectuée 75
B. Les horaires de perquisition 76
C. La présence de la personne 76
D. La saisie 77
E. La protection du secret professionnel 77
Sous-section 2 – La géolocalisation 81
I. Définition et champ d'application de la mesure de géolocalisation 81
II. Régime de la mesure de géolocalisation 81
Sous-section 3 - Les techniques d'enquête spécifiques à la criminalité organisée 85
I. Les interceptions de correspondances et le recueil de données de connexion 85
II. Les sonorisations et fixations d'images 87
III. La captation de données informatiques 88
Thème III – Les actions 90
Chapitre I – L'action publique 92
Section 1 – Les demandeurs à l'action publique 92
I. Le ministère public 92
A. La composition du ministère public 92
B. Les caractères du ministère public 92
1) La subordination hiérarchique 92
2) L'indivisibilité 93
3) L'indépendance 93
4) L'irrécusabilité 93
5) L'impartialité 93
C. Le rôle du ministère public 94
II. Certaines administrations 94
Section 2 - Les obstacles à l'action publique 95
I. La nécessité d'une plainte ou d'une autorisation 95
II. Les immunités 96
A. Les immunités familiales 96
B. Les immunités judiciaires 97
C. L'immunité politique 97
III. L'extinction de l'action publique 97
A. La mort du prévenu 98
B. La prescription 98
1) Le délai de prescription 98
2) Le point de départ du délai 100
3) La suspension du délai de prescription 101

4) L'interruption de la prescription 102
C. L'amnistie 103
D. L'abrogation de la loi pénale 104
E. La chose jugée 104
F. La transaction 104
G. L'exécution d'une composition pénale 104
H. Le désistement de la partie civile 104
I. Le paiement d'une amende forfaitaire 104
Section 3 – Les options en matière de déclenchement des poursuites 105
Sous-section 1 – Le principe de l'opportunité des poursuites 105
Sous-section 2 - L'absence de déclenchement des poursuites 105
I. Le classement sans suite 105
II. Les alternatives aux poursuites 106
A. Les mesures d'accompagnement 106
B. La convention judiciaire d'intérêt public 107
C. La composition pénale 108
Sous-section 3 – Le déclenchement des poursuites 109
Chapitre II – L'action civile 111
Section 1 – Les parties à l'action civile 111
Sous-section 1 – Les demandeurs à l'action civile 111
I. Le demandeur victime 111
A. La capacité d'agir 111
B. L'intérêt à agir 112
1) L'intérêt à agir des victimes 112
2) L'intérêt à agir de certaines personnes morales 113
II. Le demandeur autre que la victime 114
A. Les héritiers de la victime : l'action successorale et action personnelle 114
B. L'action civile des créanciers de la victime 115
C. Les cessionnaires et subrogés dans les droits de la victime 115
Sous-section 2 – Les défendeurs à l'action civile 116
I. Les héritiers de l'auteur 116
II. Les tiers civilement responsables 116
III. L'assureur 117
IV. L'administration 117
Section 2 – L'exercice de l'action civile 118
I. Le droit d'option 118
A. Les conditions du droit d'option 118
B. L'irrévocabilité de l'option 119
II. L'exercice de l'action civile devant le juge répressif 119
A. La voie civile par voie d'intervention 119
B. La voie civile par voie d'action 120
1) La plainte avec constitution de partie civile 120
2) La citation directe 121
III. L'exercice de l'action civile devant le juge civil 122
Section 3 – L'extinction de l'action civile 122
I. L'extinction par voie principale 122
II. L'extinction par voie de conséquence 123
Thème IV – L'instruction préparatoire 125

Chapitre I – Les juridictions d'instruction 126
Section 1 – Le juge d'instruction 126
Section 2 – Le juge des libertés et de la détention 129
Section 3 – La chambre de l'instruction 130
Chapitre II – Les caractères de l'information judiciaire 131
Section 1 – Le caractère écrit de l'information judiciaire 131
Section 2 – Le caractère non-contradictoire de l'information judiciaire 132
Section 3 – Le caractère secret de l'information judiciaire 132
Chapitre III – La saisine et le dessaisissement du juge d'instruction 135
Section 1 – La saisine du juge d'instruction 135
I. La saisine classique 135
A. Le réquisitoire du procureur de la République 136
B. La constitution avec plainte civile 136
II. La co-saisine 137
III. La sanction de la violation des règles de désignation 137
Section 2 – L'étendue de la saisine du juge d'instruction 138
Section 3 – Le dessaisissement du juge d'instruction 139
Chapitre IV – Le déroulement de l'information judiciaire 142
Section 1 – Les commissions rogatoires 142
I. Les personnes concernées par les commissions rogatoires 142
A. Les autorités délégantes 142
B. Les autorités déléguées 143
II. Les actes susceptibles d'être délégués 143
III. La forme des commissions rogatoires 143
IV. L'exécution des commissions rogatoires 143
Section 2 – Les investigations relatives aux personnes 144
I. Le témoin 146
II. La partie civile 146
III. Le témoin assisté 147
A. Les conditions d'octroi du statut de témoin assisté 147
B. Les droits du témoin assisté 148
C. Le sort du témoin assisté 148
IV. Le mis en examen 149
A. Les conditions de la mise en examen 149
B. Les droits du mis en examen 151
C. Le sort du mis en examen 151
Section 3 – Les investigations matérielles 151
I. Mesures d'observations 152
A. L'expertise 152
B. Le transport 153
C. Les réquisitions 153
II. Mesures « intrusives » 153
A. La perquisition et la saisie 153
B. Les interceptions de correspondances et les recueils de données, sonorisations et fixations d'images 154
C. L'infiltration 155
D. La géolocalisation 155

Chapitre V – Les actes relatifs à la liberté 156
Section 1 – Les mandats 156
I. Le mandat de recherche 157
II. Le mandat de comparution 157
III. Le mandat d'amener 157
IV. Le mandat d'arrêt 158
Section 2 – Le contrôle judiciaire 160
I. Principe et conditions du contrôle judiciaire 160
II. Les obligations du contrôle judiciaire 160
III. Le sort du contrôle judiciaire 161
Section 3 – L'assignation à résidence sous surveillance électronique 161
I. Les conditions de l'assignation à résidence sous surveillance électronique 162
II. Les obligations et la durée de l'assignation à résidence 162
III. Le sort de l'assignation à résidence sous surveillance électronique 162
Section 4 – La détention provisoire 163
I. Le placement en détention provisoire 163
A. Les conditions de fond 163
B. Les conditions de forme 164
C. Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention 165
II. La durée de la détention provisoire 165
III. La remise en liberté 168
IV. Les effets de la clôture de l'information judiciaire sur la détention provisoire 169
Chapitre VI – La clôture de l'information judiciaire 171
Section 1 – La durée de l'instruction 171
Section 2 – L'avis de fin d'information 171
Section 3 – L'ordonnance de règlement 172
I. L'ordonnance de non-lieu 172
II. L'ordonnance d'irresponsabilité pénale 173
III. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal 173
IV. L'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises 174
Chapitre VII – La chambre de l'instruction 175
Section 1 – Le contrôle des actes d'information 175
I. Le pouvoir d'annulation 175
A. Les causes de nullité 175
B. La procédure d'annulation 176
C. Les effets d'une annulation 178
II. Le pouvoir de révision 178
Section 2 – Le contrôle des décisions juridictionnelles 179
I. Les conditions de l'appel 179
A. Les décisions susceptibles d'appel 179
B. Les délais et formes de l'appel 180
II. Les effets de l'appel 180
Thème V – Le jugement 182
Chapitre I – Les caractères du jugement 183
Section 1 – Le caractère oral du jugement 183
Section 2 – Le caractère contradictoire du jugement 183

Section 3 – Le caractère public du jugement 184
Chapitre II – La saisine de la juridiction de jugement 185
Section 1 – Les modes de saisine de la juridiction de jugement 185
I. La citation directe 185
II. La convocation par officier de police judiciaire 186
III. La convocation par procès-verbal 186
IV. La comparution immédiate 187
A. Les conditions 187
B. La procédure 187
V. La comparution à délai différé 188
A. Les conditions 188
B. La procédure 189
VI. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 189
A. Les conditions 189
B. La procédure 189
C. Les effets 190
VII. La saisine à l'audience 190
VIII. Les procédures simplifiées 191
A. L'ordonnance pénale 191
1) L'ordonnance pénale en matière contraventionnelle 191
2) L'ordonnance pénale en matière correctionnelle 192
B. L'amende forfaitaire et l'indemnité forfaitaire 192
1) L'amende forfaitaire et l'indemnité forfaitaire en matière contraventionnelle 193
2) L'amende forfaitaire délictuelle 193
Section 2 – L'étendue de la saisine de la juridiction de jugement 194
I. La saisine *in rem* 194
II. La saisine *in personam* 194
Chapitre III – Le jugement des crimes 194
Section 1 – La cour criminelle 195
Section 2 – La cour d'assises 195
I. La compétence de la cour d'assises 195
II. La composition de la cour d'assises 196
III. La procédure devant la cour d'assises 196
A. La phase préalable aux débats 197
B. L'audience 197
C. Les délibérations 198
D. La décision 198
Chapitre IV – Le jugement des délits 199
Section 1 – La compétence du tribunal correctionnel 200
Section 2 – La composition du tribunal correctionnel 201
Section 3 – La procédure devant le tribunal correctionnel 201
I. Les exceptions de procédure 201
II. Les débats 201
A. Les parties 202
B. L'instruction définitive 202
C. Le réquisitoire et les plaidoiries 202
III. Le jugement 203

Chapitre V – Le jugement des contraventions 205
Section 1 – La compétence du tribunal de police 205
Section 2 – La composition du tribunal de police 205
Section 3 – La procédure devant le tribunal de police 205
Chapitre VI – Les juridictions pour mineurs 206
Section 1 – Le juge des enfants 206
I. Les pouvoirs d'instruction du juge des enfants (avant la réforme) 206
II. Les pouvoirs de jugement du juge des enfants 207
Section 2 – Le tribunal pour enfants 208
I. La compétence du tribunal pour enfants 208
II. La composition du tribunal pour enfants 208
III. La procédure devant le tribunal pour enfants 208
A. La procédure ordinaire 208
B. Les procédures accélérées 209
Section 3 – La cour d'assises des mineurs 210
I. La compétence de la cour d'assises des mineurs 210
II. La composition de la cour d'assises des mineurs 210
III. La procédure devant la cour d'assises de mineurs 210
Thème VI – Les voies de recours 211
Chapitre I – Les voies de recours ordinaires 212
Section 1 – L'opposition 212
I. L'opposition en matière correctionnelle et contraventionnelle 212
A. Les conditions de l'opposition 212
B. Les effets de l'opposition 213
II. L'opposition en matière criminelle 214
Section 2 – L'appel 214
I. Les conditions de l'appel 214
A. Les conditions de l'appel en matière criminelle 214
B. Les conditions de l'appel en matières correctionnelle et contraventionnelle 215
II. Les effets de l'appel 217
A. Les effets de l'appel en matière criminelle 217
B. Les effets de l'appel en matières correctionnelle et contraventionnelle 218
Chapitre II – Les voies de recours extraordinaires 221
Section 1 – Le pourvoi en cassation 221
I. Le pourvoi dans l'intérêt des parties 221
A. Les conditions du pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties 221
B. Les moyens de cassation dans l'intérêt des parties 222
C. Les effets du pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties 222
D. La procédure devant la Cour de cassation 223
E. Les arrêts rendus par la Cour de cassation 223
II. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi 223
A. Le pourvoi formé sur ordre du ministre de la Justice 223
B. Le pourvoi formé d'initiative du procureur général 223
Section 2 – La demande de révision et de réexamen 224
I. Les conditions de la demande en révision et en réexamen 224
A. La demande en révision 224

B. La demande en réexamen 224
C. Les personnes admises à demander la révision ou le réexamen 225
II. La procédure de révision et de réexamen 225
III. La décision de révision et de réexamen 226
Chapitre III– L'autorité de la chose jugée 229
Section 1 – L'autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel 229
Section 2 – L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil 232
Table des matières 234